

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمة الطبعة الثانية

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشرف الأنبياء والمرسلين.
أما بعد:

فهذه الطبعة الثانية من كتاب: «الأظهر في الفقه» وقد بذل الأخ
العزیز والصدیق الوفي (صلاح العربي المدني) جهدًا مباركًا في
تصحيحه ومراجعته أجزل الله الثواب له.

ثم إنه بعد ذلك ثنى فقام على طبعه ونشره قياما يشكر عليه، أعاد
الله عليه ثوابه وأجره الجزيل، وجزاه خيرًا عن العلم وأهله وتفضل
عليه بما هو أهله، وغفر ذنبه ورحم والديه إنه قريب مجيب.

وكتب مؤلفه

مراد شكري سويدان

عمان الأردن - ربيع الأول ١٤٤١ هـ.

تمهيد

الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه المبين: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ [فاطر: ٢٨]، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين الناطق في سُنَّته: «من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين» (متفق عليه).
أما بعد:

فهذا كتاب «الأظهر في الفقه شرح الألفية النونية الحنبلية» انتخلته من أقوال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، واختيارات أصحابه، وأئمة مذهبه، كشيخ المذهب موفق الدين صاحب «المغني»، ومجد الدين أبي البركات صاحب «المنتقى» و«المحرر»، وشيخ الإسلام بحر العلوم العقلية والنقلية أحمد ابن تيمية، وابن مفلح صاحب «الفروع»، والمرداوي صاحب «الإنصاف»، وغيرهم من أئمة التحقيق والتدقيق، مما ظهر لي قوّته ورجحانه من أقوالهم، غير ملتزم بمشهور المذهب الذي التزم به مَنْ قَصَدَ ذلك، كصاحب «الإقناع» و«المنتهى» رحمهم الله جميعاً. مع الإشارة إلى الدليل

والتعليل حتى تتم فائدة الكتاب، ويكون مقدمةً في الفقه ينتفع بها
الظالع ولا يستغني عنها الضليع.

وقد حرصتُ أن لا أحتجَّ إلا بحديث صحيح يُعزى إلى الكتب
المشهورة من الصحاح والسنن، وأجمع ما في هذا الباب كتاب
«المنتقى» لمجد الدين أبي البركات رحمه الله.

وقد بالغتُ في تقريبه وتيسيره وتوضيحه حتى يكادَ مُطالعُه أن
يستغني عن شيخٍ يقرؤه عليه. وحرصتُ أن يتضمن من الأقوال ما
يجوز الفتوى به من الروايات والوجوه بعدَ إسناده إلى قائله؛ إذ قد
قرّر صاحب «الإنصاف» جواز الفتوى بمشهور المذهب وغيره من
الأقوال ووجوه الأصحاب، فاعلم ذلك.

والحمد لله رب العالمين.

مُقَدِّمَةٌ

قال الفقيرُ لربِّه الرَّحْمَنِ
يُدْعَى مُرَادًا وهو راجي رَبِّه
مِنْ بعدِ حمدِ الله حمداً دائماً
ثُمَّ الصلاةُ على النَّبيِّ مُحَمَّدٍ
إِنِّي رَأَيْتُ الفَقْهَ أَرْفَعَ غَايَةٍ
فَنَوَيْتُ نَظْمَ خلاصةِ فقهِيَّةٍ
طافَتْ على الأصحابِ في تصنيفهم
ثُمَّ انتَقَيْتُ مِنْ دُرِّ بحرِ عُلُومِهِمْ
مَخَرَّتْ عُبَابَ الفَقْهِ فِي أَلْفِيَّةٍ
جَارَيْتُ شَمْسَ الدِّينِ فِيهَا عَارِفاً
فاحْرِصْ عَلَيْهَا فَهِيَ زَادٌ مُقْنِعٌ

وَعُبَيْدُهُ المضطَّرُّ كُلُّ أَوَانٍ
مُسْتَغْفِراً فِي السِّرِّ وَالْإِعْلَانِ
أَبَدًا وَمِلءَ الْأَرْضِ وَالْأَكْوَانِ
وَصَحَابَةُ هُمْ خَيْرُكَ الصُّحْبَانِ
يَسْعَى إِلَيْهَا فَارِسُ الْفُرْسَانِ
تَحْوِي اللَّبَابَ وَصَفْوَةَ التَّبَيَّانِ
مِمَّا اجْتَبَاهُ الشَّيْخُ وَالشَّيْخَانِ
عِقْدًا تُسَرُّ بِلَحْظِهِ الْعَيْنَانِ
فِي الْحَنْبَلِيَّةِ أَصْبَحْتُ ذَا شَانٍ
بِالْفَضْلِ بَيْنَ الشَّمْسِ وَالشُّهْبَانِ
وَهِيَ الدَّلِيلُ لَطَالِبِ حَيْرَانِ

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على نبينا محمدٍ خاتم
الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فإنَّ الفقهَ في الدِّينِ أَثْنَى اللهُ على أهلِهِ في كتابهِ العزيزِ فقال:

﴿يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾ [المجادلة: ١١]،

وقال: ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴾ [فاطر: ٢٨]، والعِلْم هو العِلْمُ بأمر الله ونهيه.

ثم إن الشريعة مُحْكَمٌ ومتشابه ﴿ مِنْهُ ءَايَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ ﴾ [آل عمران: ٧]، فالمُحْكَم: الظاهرُ البينُ لكل أحدٍ، من الفرائض المعلومة والمحرمات المنصوصة والشرائع المفصلة. والمتشابه: ما يقع فيه النظر والاشتباه والاجتهاد، وهذا مَرَدُّهُ إلى الراسخين في العلم.

وإن من الراسخين في العلم بالشهادة المتواترة والأدلة الظاهرة: إمامنا أحمد بن حنبل رحمه الله ورفَع درجته، ورُسُوخُهُ في العلم أظهرُ من أن يُستدلَّ؛ فهذا مسندهُ الموجودُ بينَ طلبة الحديث يقطعُ له بالإمامة فيه، وكلامه في العِلل والرجال والإسناد وفقه الحديث مما هو مشهور متداول في أسفار، وأما المسائل التي جُمعت عنه فقد قال شيخ الإسلام قاعدة في الحضانة: فإنَّ كلام أحمد كثيرٌ منتشرٌ جدًّا، وقُلٌّ من يضبطُ جميعَ نصوصه في كثير من المسائل، لكثرة كلامه وانتشاره، وكثرة من كان يأخذ عنه العلم، فأبو بكر الخلال قد طاف في البلاد وجمع من نصوصه في مسائل الفقه نحو أربعين مجلدًا، وفاته أمور كثيرةٌ ليست في كتبه.

وأما ما جمعه من نصوصه في أصول الدين مثل: «كتاب السنة» نحو ثلاث مجلدات، ومثل أصول الفقه والحديث مثل: «كتاب العلم» الذي جمعه، ومن الكلام على الأحاديث مثل: «كتاب العلل» الذي جمعه، ومن كلامه في أعمال القلوب والأخلاق والآداب، ومن كلامه في الرجال والتاريخ، فهو مع كثرته لم يستوعب ما نقله الناس عنه. انتهى.

ثم إن أصحابه رحمهم الله قاموا من بعده بجمع مسائله وترتيبها وتصنيفها على أبواب الفقه، وشرحها وتهذيبها وتعداد الروايات في ذلك، وإبداء الوجوه والتخارج، فجاءت مصنفات لا نظير لها بعد ذلك في سائر المذاهب بشهادة العارفين، كـ«فروع ابن مفلح»، و«إنصاف المرداوي»، و«مغني ابن قدامة»، وهذه بحور المذهب -بلا ريب- من حيث ذكر الخلاف والروايات والوجوه والأنظار. وأما مشهور المذهب الذي عليه أكثر الأصحاب فيما اصطلحوا فقد استقر أمره على مختصرين ومُطوّلين، أما المختصران: فـ«زاد المستقنع» للحجاوي، و«دليل الطالب» لمرعي الكرّمي، وأما المطوّلان: فـ«الإقناع» للحجاوي المتقدم، و«منتهى الإرادات»

للفتوحى، فَمَنْ رَامَ مشهور المذهب مختصراً ومطوَّلاً فلا يتعداهما،
وعليهما مدار اشتغال الطلبة من أزمان.

وقد رأيتُ أن أضرب مع الأصحاب بِسَمِّ لَعْلِيٍّ أكون معهم
ولستُ منهم، فنظمتُ هذه الألفيَّةَ الفقهية غيرَ مقتصرٍ على مشهور
المذهب، بل أذكرُ بعض الاختيارات التي استظهرها أكابرُ أصحاب
الإمام، كالشيخين موفَّق الدين أبي محمد صاحب «المغني»،
ومجد الدين أبي البركات صاحب «المنتقى» و«المحرر»، وكشيخ
الإسلام بحر العلوم العقلية والنقلية ابن تيمية - رحمهم الله جميعاً -
وغيرهم.

وربما نقلتُ قولاً خارجاً عن المذهب لإمامٍ من الأئمة المتبوعين
إعلاماً بقوَّته وظهوره؛ حرصاً على الفائدة، وتنويراً لذهن الطالب،
وإبرازاً لمحاسن مذهبه وأقواله، وتفسيرِ أصحابه واختياراتهم.
وهذا المسلك معروفٌ عند الأصحاب، وسلكه غيرُ واحد
منهم، ولا ضيرَ فيه، فيجوز الفتوى بقول الإمام وبالوجه عند
الأصحاب، كما قرَّره المرداوي في «الإنصاف».

وقرنتُ بهذا النظمِ شرحاً يبيّن معانيه ويلخصُ فوائده.
وحرصتُ على ذكر الدليل فيه والتعليل إتماماً للفائدة، محتجاً
بالحديث الصحيح معزّواً إلى مخرجه بأقرب إشارة.
والله أسأل أن ينفع بها، ويكتبَ لها القبول وحسن الثناء
وخالص الدعاء.

مراد شكري سويدان

كتاب الطهارة

- باب المياه -

والماء إمّا أن يكون مُطَهَّرًا	أو أنّه نجسّ هما قسمان
أمّا المطهّر فهو ماءٌ مُطْلَقٌ	كالنَّبع والأَمطارِ والغُدرانِ
وهو المُطَهَّرُ إنْ يخالطُ طاهرا	ما دامَ ماءً رَقَّ مع جَرَيانِ
وهو المُطَهَّرُ إنْ يَكُنْ مُستعمَلا	في رَفْعِ أَحداثٍ بلا نُكْرانِ
والنَّجَسُ ما قد غَيَّرَتْهُ نَجاسَةٌ	وكثيرُهُ وقليلُهُ سِيَّانِ
والمائعاتُ تَنَجَّسَتْ بتغيُّرٍ	كالماءِ مثلَ الزَّيْتِ والأَدْهانِ

الشرح:

هَذَا الْفَصْلُ فِي الْمِياهِ، وَأَنَّ الْماءَ الَّذِي يَرْفَعُ الْأَحداثَ كَالْجَنابَةِ
وَنَحْوِها: هُوَ الْماءُ الْمُطْلَقُ، كماءِ السَّماءِ وَالْأَنْهارِ وَالْبَحارِ وَالْعِيونِ،
وَنَحْوِ ذَلِكَ، بَنَصَّ الْكِتابُ الْعَزِيزُ ﴿فَلَمْ يَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا﴾
[النساء: ٤٣، والمائدة: ٦]، وَهَذَا لَا خِلافَ فِيهِ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ،
وَهُوَ أَنَّ الْماءَ الْمُطْلَقَ يَرْفَعُ الْأَحداثَ جَمِيعَها.

وأما إذا خالط الماء المطلق طاهرٌ من الطاهرات، كالتراب والصابون ونحو ذلك من الطاهرات جميعها، ولو غلب على لونه وريحه وطعمه، ولكن الماء بقي رقيقاً جارياً يُطلق عليه لفظ الماء، فإنه طاهر مطهرٌ على الصحيح، وهذا اختيار شيخ الإسلام وجماعة وهو رواية في مذهب أحمد.

كما لو استعمل الماء في الطهارة ورفع الأحداث أو التنظيف وبقي على إطلاقه، فإنه أيضاً طاهر مطهرٌ؛ وهي رواية في مذهب أحمد واختيار جماعة منهم شيخ الإسلام أيضاً؛ والماء المستعمل في رفع الأحداث طاهرٌ مطهرٌ؛ لأنه ماءٌ مُطلق، ولذلك لم يكن هناك ماءٌ طاهر غير مطهرٍ في الشريعة، بل إما طاهر مطهرٌ، أو ماء نجس؛ وهو ما خالطته نجاسة؛ فتغير أحد أوصافه بالنجاسة.

وقولنا: ما خالطته؛ احترازٌ عن الماء الذي تكون النجاسة - كالميتة - بجانبه، فتغير رائحته بالمجاورة لا بالمخالطة، فهذا طاهرٌ مطهرٌ في مشهور المذهب، وإنما النجس ما تغير بالمخالطة، فاعلم.

ولو كان الماء قليلاً، وحلت فيه نجاسة ولم يتغير فإنه طاهرٌ مطهرٌ أيضاً، كما هي الرواية الثانية في مذهب أحمد، ومذهب مالك، واختيار جماعة؛ لأنّ مناط التنجيس التغير بلا فرق بين قليل أو كثير، ويؤيد ذلك الحديث الصحيح: «الماء طهورٌ لا ينجسه شيء»

أخرجه أصحاب السنن عن أبي سعيد رضي الله عنه، ومعناه ظاهرٌ بأن الماء ما دام مطلقاً غير متغيّر بالنجاسة فإنه لا ينجس ولو رأينا النجاسة فيه معاينةً.

وأما حديث: «إذا بلغ الماء قُلَّتَيْنِ لم يحمل الخَبَثَ» وهو حديث صحيح رواه أصحاب السنن عن ابن عمر رضي الله عنهما، فلا دلالة في مفهومه أنه إذا كان دون القُلَّتَيْنِ فإنه يحمل الخَبَثَ ولو لم يظهر فيه، بل هذا معارضٌ للمنطوق المتقدم، بل نفس الحديث يدلُّ على أن مناط التنجيس حملُ الخَبَثِ وظهورُ النجاسة فيه، ولا فرق بين قليل وكثير في هذا التعليل، وإن كان الماء قُلَّتَيْنِ كان أبعد عن حمل الخَبَثِ، وهذا يؤيد مذهب مالك والرواية الثانية عن أحمد رحمهما الله. وشيخ الإسلام يختار الرواية الثانية في مذهب أحمد خلافاً لمشهور المذهب في المائعات، كالزَّيْتِ والأدهان ونحوها، وأنه إذا حلَّت فيها نجاسة فإنها لا تنجس ما لم تتغيَّر؛ لأن التغيُّر بالنجاسة هو مناط التنجيس. وأجاب عن الزيادة في حديث الفأرة التي وقعت في السَّمْنِ «وإن كان مائعاً لا تقربوه» بأنها زيادة منكّرة بقول الحفاظ العارفين، والله أعلم.

وإذا كان مناطُ التَّنْجِيسِ للماء هو تغيُّره، فإذا زال التغير بالنجاسة بأيّ مزيل، عاد الماء مطهّراً، وهو قولٌ في المذهب،

وكذلك المائعات تطهر بإزالة النجاسة منها في رواية، وهو الصحيح.

وكذلك لا مجال للاشتباه بين ماء نجسٍ وطاهر، ما دام التغير بالنجاسة هو المناط، وهذا واضح.

- باب الآنية -

كُلُّ الْأَوَانِي الطَّاهِرَاتِ مُبَاحَةٌ	حَتَّى أَوَانِي الدُّرِّ وَالْمَرْجَانِ
إِلَّا إِذَا ذَهَبًا غَدَتْ أَوْ فِضَّةً	فَهِيَ الْحَرَامُ كَمَا رَوَى الشَّيْخَانِ
وَمُضَبَّبًا إِلَّا ضُبِيبَةً فَضَّةٍ	مِنْ حَاجَةٍ فِيهَا كَشَعْبِ أَوَانِي
ثُمَّ الْجُلُودُ جَمِيعُهَا بِدِبَاغَةٍ	طَهَّرَتْ بِقَوْلٍ لِلْأُئِمَّةِ ثَانِي

الشرح:

الآنية جميعها طاهرة ولو ثُمُنَتْ؛ لأن الأصل في الأشياء جميعاً الإباحة والطهارة؛ لقوله تعالى: ﴿خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ [البقرة: ٢٩]، ولا تحرم منها إلا آنية الذهب والفضة على الرجال والنساء؛ لقوله ﷺ: «إِنَّ الَّذِي يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ فِي إِنَاءِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ إِنَّمَا يَجْرُجُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ» رواه مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها.

ومثل الآنية سائر الاستعمال، كالمكحلة والمجمرة ونحو ذلك. ويحرم أيضاً الآنية التي فيها من الذهب أو الفضة شيء ولو كان يسيراً، كالتمويه أو التطعيم ونحوه؛ لأن تحريم الكل تحريمٌ للبعض، واستثنوا الضبة اليسيرة من الفضة لا للزينة، بل للحاجة

كشَعْبِ الإناء؛ لحديث البخاري في الصحيح: «أن قدح النبي انكسر، فاتخذ مكان الشعب سلسلةً من فضة». وكذلك يُستثنى ما لا يحصلُ بعرضه على النار شيءٌ منه من طلاء الذهب والفضة. وأما الأواني وغيرها من الأشياء المعمولة من الجلود المدبوغة، فإنَّ مشهور مذهب أحمد نجاسة جلود الميتات جميعها، وله في مذهبه أقوال غير ذلك. والذي يترجَّح أن الجلود جميعها تطهر بالدِّبَاغِ حتى جلد الكلب والخنزير؛ لعموم قوله ﷺ: «إذا دُبِغَ الإهاب فقد طُهر» رواه مسلم.

وأيضاً فإن الراجح أن شعور الحيوانات جميعها - كما سيأتي معنا في باب النجاسات - طاهرة، حتى الكلب والخنزير، وهي الرواية الثانية في المذهب، واختيار شيخ الإسلام، وعَلَّلُوا ذلك بأن الحياة والرطوبات التي فيها معنى النِّجَاسَةِ غير موجودة في الشعور، ومعلوم أن الجلد إذا دُبِغَ أصبح كذلك وأكثر. وإلى طهارة الجلود بالدِّبَاغِ ذهب جماعة من السلف ومنهم الإمام مالك رحمه الله وهو قول في المذهب، وهو الأظهر، والله أعلم.

- باب الاستنجاء -

وإذا دخلت إلى الخلاء فلتستعذ
ويُسَنُّ تقديم الشمال لداخل
والسَّترُ للعورات فرض فاستتر
ولداخل كُره الكلام وحمله
أو مَسُّ فرج باليمين لبائل
ويُحَرَّم استقبال قبلتنا له
والبول في درب وظل نافع
ويُحَرَّم استجماره بالعظم أو
بل طاهر بحجارة أو نحوها
أو زد عليها موتراً بل مُنْقِياً
واستنج من حدث كبول غائط

وإذا خرجت دعوت بالغفران
والعكس إن تخرج بلا نكران
لكن يُسَنُّ السَّتر للأبدان
ما فيه ذكُر الله كالقرآن
وكذلك الاستنجاء مكروهان
والعكس في الصحراء لا البنيان
أو تحت غرس مُثمر الأغصان
رَوث طعام ثم بالحيوان
بثلاث مسحَات بلا نقصان
والماء أفضل عند ذي عرفان
لا غيره كالريح والديدان

الشرح:

يُسَنُّ لداخل الخلاء أن يدخل مقدماً رجله اليسرى؛ للقاعدة
الشرعية في ذلك، وهي تقديم اليمين في المندوبات، والشمال في
عكس ذلك، وسيأتي شواهد لذلك.

ويدعو بالدعاء الوارد في «الصحيحين» عن أنس رضي الله عنه: كان النبي ﷺ إذا دخل الخلاء قال: «اللهم إني أعوذ بك من الخُبثِ والخبائثِ» وأما إذا خرج فأجودُ حديثٍ وارد في ذلك حديث عائشة رضي الله عنها في «السنن»: كان النبي ﷺ إذا خرج من الخلاء قال: «غُفرانَكَ». ثمَّ الفرضُ في حق المتخلى أن يستر عورته، ويستحبُّ له الابتعادُ والاستتارُ مطلقاً، لما في «صحيح مسلم» عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال: كان أحبَّ ما استترَّ به رسولُ الله ﷺ: هَدَفٌ أو حايِشُ نخلٍ. والهدف: كلُّ شيء مرتفع، كالبناء أو كثيب الرمل، وحايشُ النخل: مجموعةُ النخل.

وأما كراهةُ الكلام على الخلاء، ففي الباب حديثُ أبي سعيد رضي الله عنه عند أبي داود وغيره، قال ﷺ: «لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عورتَهما يتحدَّثان، فإن الله يمقتُ ذلك». وكذلك كراهةُ استصحاب ذكر الله ونحوه، فليس في الباب حديثٌ صحيح يُعتمد، وإنما النظر والاعتبار يشهدُ لذلك، بصيانة الذكر عن الأماكن القذرة، والله أعلم.

وأما كراهةُ مَسِّ الذكر باليمين عند التبول وليس مطلقاً، وهذه رواية في المذهب واختيارُ محققين، ويدلُّ عليها ظاهرُ الحديث:

«إذا بال أحدكم فلا يأخذنَّ ذكره بيمينه، ولا يستنجي بيمينه»، وهو في «الصحيحين» عن أبي قتادة رضي الله عنه. وكذلك الاستجمار والاستنجاء إنما يكون بالشَّمال كما في هذا الحديث وغيره.

ثم استقبال القبلة حرام؛ لحديث أبي أيوب رضي الله عنه في «الصحيحين»: «إذا أتيتُم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا». وأما إذا كان هناك حائل كالبنيان ونحوه، فمشهورُ المذهب جوازُ ذلك؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنه أنه أناخ راحلته مستقبل القبلة يبول إليها، فقلتُ -والقائل الراوي-: أليس قد نُهي عن ذلك؟ فقال: بلى، إنما نُهي عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيءٌ يسترُك فلا بأس. رواه أبو داود، وإسناده صحيح.

وكذلك يحرم التبول في الطريق، والظل النافع وتحت شجرٍ ونحوه من الأماكن المقصودة للناس؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في «صحيح مسلم» عن أبي هريرة رضي الله عنه: «اتقوا اللَّعَّائِنَ» قالوا: وما اللَّعَّانانِ يا رسول الله؟ قال: «الذي يتخلى في طريق الناس، أو في ظلِّهم».

ويحرم أيضًا الاستجمار بالروث أو العظام؛ لأنَّ العظام زائدُ إخواننا من الجنِّ، والروث علفُ دوابهم، كما في «صحيح مسلم» من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. وفيه تنبيه على تحريم الاستجمار بطعام الإنس وعلف دوابهم، ومن طعامهم الدوابُّ نفسها.

وإنما يكون الاستجمار بالحجارة وما في معناها كالورق والحرق
والخشب بثلاث مسحات لا أقل، فإن لم يُنقَ زادَ حتى يُنقى،
وليقطع على وتر، وبهذا جاءت الأحاديث النبوية، كحديث سلمان
الفارسي رضي الله عنه في «صحيح مسلم»: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة
بغائط أو بول، وأن نستنجي باليمين، أو أن يستنجي أحدنا بأقل
من ثلاثة أحجار، أو أن يستنجي برَجِيع أو عظم.
وأما أن الاستنجاء والاستجمار يُشرع من البول والغائط، لا
سواه من الطاهرات، فهذا هو المعروف في مذهب أحمد أتباعاً لمعنى
النص، ولذلك لا يُشرع الاستجمار من الدُّود أو الرِّيح أو الغائط
الناشف الذي لم يلوّث المحل، فليُعلم.

- باب السَّوَاكِ وسنن الوضوء -

وَاسْتَكْ بَعُودٍ لَيِّنٍ وَمَنْظَفٍ	إِنَّ التَّسَوُّكَ مِنْ رِضَا الرَّحْمَنِ
فِي كُلِّ وَقْتٍ مَفْطَرًا أَوْ صَائِمًا	بَعْدَ الزَّوَالِ وَقَبْلَهُ سَيَّانٍ
عِنْدَ الصَّلَاةِ مُؤَكَّدٌ وَوَضُوءِهِ	وَقِيَامِهِ مِنْ نَوْمَةِ النَّوْمَانِ
وَاسْتَوَكِفَنَّ وَمَضْمَضَنَّ وَاسْتَنْشَقَنَّ	وَيَأْمَنَنَّ ثَلَاثَ بَلَاءِ عُدْوَانٍ
وَلِلَّحْيَةِ كَثُفَتْ وَبَيْنَ أَصَابِعِ	خَلَّلَ كَذَا فَلْتُمَسَّحِ الْأُذْنَانِ

الشرح:

السَّوَاكُ: مِنْ سَاكَ أَسْنَانِهِ يَسُوكُهَا سَوَكًا، أَي: نَظَّفَهَا.
وهو أَي: تَنْظِيفُ الْأَسْنَانِ سُنَّةٌ نَبَوِيَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ، وَفِي فَضْلِهَا
أَحَادِيثٌ، مِنْهَا مَا فِي «الْمُسْنَدِ» وَ«السُّنَنِ» عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
قَالَ ﷺ: «السَّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ». وَهُوَ مُحْمَدٌ كُلُّ
وَقْتٍ؛ لِعُمُومِ الْأَدْلَةِ، وَلَا يُكْرَهُ لِلصَّائِمِ بَعْدَ الزَّوَالِ، كَمَا هِيَ رَوَايَةٌ
فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ وَاخْتِيَارَ الْمُحَقِّقِينَ، لِعُمُومِ الْأَدْلَةِ فِي اسْتِحْبَابِهِ كُلِّ
وَقْتٍ بِلَا اسْتِثْنَاءٍ.

ويتأكد في مواضع، منها: الصلاة، لحديث «الصحيحين» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة»، وفي رواية صحيحة ولها شواهد في «السنن» و«المسند»: «عند كل وضوء».

وكذلك عند قيامه من النوم؛ لحديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه في «الصحيحين»: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك.

ثم ذكرت سنن الوضوء، وأشهرها: غسل الكفين ثلاثاً، وهو الاستيكاف، وفيه أحاديث، منها حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه في «الصحيحين»: أنه دعا بإناء، فأفرغ على كفيه ثلاث مرات، فغسلهما، ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنثر.. الحديث في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه غسل الكفين، والمضمضة، والاستنشاق.

وكون المضمضة والاستنشاق سنة من سنن الوضوء هو مذهب جمهور أهل العلم، وقول في مذهب أحمد رحمه الله، وهو الأظهر، ويدل له حديث المقدام بن معديكرب رضي الله عنه عند أبي داود: «أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل يديه ثلاثاً، وغسل وجهه ثلاثاً، ثم غسل ذراعيه ثلاثاً ثلاثاً، ثم مضمض واستنشق ثلاثاً ثلاثاً، ثم مسح برأسه

وأذنيه ظاهرهما وباطنهما». ففي الحديث أنه تَمَضَض واستنشق منفردًا عن الوجه؛ إشعارًا أن الفم والأنف ليسا منه. وكذلك حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه في «صحيح مسلم» وفيه: «ما منكم من رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فينتثر، إِلَّا خَرَّتْ خطايا وجهه وفيه وخياشيمه، ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إِلَّا خَرَّتْ خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء»، وهذا الحديث يدلُّ على أن الفم والأنف ليسا من الوجه، كما قال المجدد، وهو ظاهر.

وأما التَّيَامُنُ ففيه أحاديث، منها حديث عائشة رضي الله عنها في «الصحيحين»: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبُّ التيامن في تنعله وترجله وطهوره، وفي شأنه كله.

وأما التَّثْلِيثُ في الأعضاء في غير الرأس فقد ذكر فيه عدة أحاديث منها: حديث عثمان في «الصحيحين» المتقدم.

وأما تخليل اللحية الكثيفة، فلحديث عثمان وحديث أنس رضي الله عنهما في «السنن»، ولفظ حديث عثمان رضي الله عنه: كان صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته.

وأما تخليل الأصابع، فلحديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: «أسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع» في «السنن» وهو صحيح.

وأما مسح الأذنين فقد ثبت في عدّة من الأحاديث، منها: حديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنها في «السنن» - وهو حديث صحيح -: أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه مرتين، بدأ بمؤخره ثم بمقدمه، وبأذنيه كلتيهما ظهورهما وبطونهما.

وحديث عثمان رضي الله عنه وغيره لم يذكر مسح الأذنين، وهذا دليل على استحباب مسحهما وعدم وجوبه.

فائدة:

في «المسند» و«سنن أبي داود» بإسناد صحيح في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه غسل وجهه وأذنيه، ولما مسح رأسه مسحه وظاهر أذنيه. ففي الحديث أنه جعل ما أقبل من الأذنين مع الوجه، وما أدبر من الأذنين مع الراس. وهذه صفة صحيحة في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ بها الإمام أحمد في رواية في مذهبه.

- باب فُروض الوضوء وصفته -

وَفُرُوضُهُ غَسْلُ لَوْجِهِ بَعْدَهُ	مَعَ مِرْفَقَيْنِ تُغَسَّلُ الْيَدَانِ
وَالْمَسْحُ جَمِيعِ الرَّأْسِ وَاغْسِلْ أَرْجُلًا	لِلْكَعْبِ رَتَّبْ وَالِ دُونَ تَوَانٍ
وَالْفَرَضُ أَنْ يَنْوِيَ وَذَلِكَ شَرْطُهُ	وَبَدُونِهِ لَا يُرْفَعُ الْحَدَّثَانِ
وَإِذَا نَوَى مُسْنُونٌ طَهَّرَ أَجْزَأَتْ	عَنْ فَرَضِهِ فِي الذَّكَرِ وَالنِّسَاءِ
وَرَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ وَضُوءَ نَبِيٍّ	وَرَوَى عَلِيُّ ثَمَّ عَنْ عُثْمَانَ
وَرَوَى ابْنُ زَيْدٍ بَلْ رَوَاهُ صَحَابَةٌ	زَادُوا عَنِ الْعِشْرِينَ بِالتَّبَيَّانِ

الشرح:

وفروض الوضوء سبعة:

أولها: النية، لقوله ﷺ في «الصحيحين»: «إنما الأعمال بالنيات»،
ونية النوافل تُجزئ عن الفرض.

ثانيها: غسل الوجه، وحده: من منابت شعر الرأس إلى أسفل
الذقن طولاً، ومن طرف الأذن إلى الطرف الآخر عرضاً.
ويجب تحليل اللحية الخفيفة التي يرى اللحم من ورائها، ولا
يجب تحليل الكثيفة، ولا غسل المسترسل عن الوجه.

ثالثها: غسل اليدين مع المرفقين.

رابعها: مسح جميع الرأس، وتُمسحُ الأذنان معه بالماء نفسه، وقد تقدم.

خامسها: غسل الرجلين مع الكعبين.

سادسها: الترتيب، تبعاً للآية التي نصّت على ما تقدم من الفروض كذلك في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ [المائدة: ٦]. ولم يتوضأ رسول الله ﷺ إلا مرتباً.

سابعها: الموالاة، لما رواه أحمد - وجوده - وأبو داود عن خالد ابن معدان عن بعض أصحاب النبي ﷺ: أن رسول الله ﷺ رأى رجلاً يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يُصبها الماء، فأمره رسول الله ﷺ أن يُعيد الوضوء.

وقد ساق الزيلعي في «نصب الراية» أحاديث الصحابة الذين رويوا صفة وضوء النبي ﷺ، فزادوا عن العشرين.

- باب المسح على الخفين -

والمسح على خُفٍّ مباح طاهرٍ	والجوربين ومثله الموقان
ومُحَرَّقٍ أو ثابتٍ في غيره	فامسح وإن لم يوجد الشرطان
وعِمَامَةٍ ثَبَتَتْ ونحوِ قِلَاسٍ	ولَفَائِفٍ والخُمُرِ للنسوان
والمسح فوق جَبِيرَةٍ لم يُفترض	في قولٍ بعضٍ وهو ذو رُجَحانٍ
والمسح من بعد اكتمالِ طهارةٍ	وكما لها أن يُرفعَ الحَذَثانِ
وامسح على جُلِّ العِمَامَةِ ظاهراً	أو جُلِّ ظاهِرِ خُفِّه بَيانٍ
يومًا وَلَيْلَتَهُ لأهلِ إقامَةٍ	وثلاثةً للسَّفَرِ بالبرهانِ
لا يَنْقُضُ الطُّهْرَ انقضاءُ زمانِهِ	أو خَلَعُ خُفٍّ باختيارِ ثانٍ

الشرح:

ويجوز المسح على الخفين وما في معناهما من الجوارب من الصوف والخرق واللفائف التي تُلَفُّ على القدم، وكذلك النعلان والموقان، والموق خفٌ غليظ يلبس فوق الخف، وفي «الصحيحين» عن جرير رضي الله عنه قال: رأيتُ رسولَ الله صلَّى الله عليه وآله بالَ ثم توضأَ ومسحَ على خُفَّيه. والأخبارُ في المسح متواترة.

ولا يضرُّ الخفَّ الخُروْقُ التي فيه، ولا كونه مشدودًا بغيره ما دام اسم الخفِّ منصرفًا إليه في اختيار الشيخ.

والمسحُ على العِمامة والقلائس وخُمُرِ النساء جائز ما دام يُشَقُّ نزعُها. والمنقول عن الإمام أحمد المسحُ على القلائس (وهي الطواقي) تبعًا لأبي موسى الأشعري وأنس بن مالك رضي الله عنهما، كذا قال الشيخ. فعن بلال رضي الله عنه قال: مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين والخمار. أخرجه مسلم. وفي «صحيح البخاري» عن عمرو بن أمية الضمري: رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحُ على عِمامته وخفيه.

ولا بدَّ من كون الخف والعِمامة ونحوهما ملبوسًا على وضوء، لحديث المغيرة رضي الله عنه في «الصحيحين»: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير، فأفرغتُ عليه من الإداوة، فغسل وجهه وغسل ذراعيه، ومسح برأسه، ثم أهويتُ لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإنني أدخلتهما طاهرتين. وأما الجبيرة فضرورة، ولا يصح في المسح عليها حديث، فأستظهرُ مذهب الظاهري وقولًا عند الشافعي بأن المسح عليهما غيرُ مشروع. وحكمُ موضع الجبيرة عفوٌّ لا يلزم فيه غسلٌ ولا مسحٌ، وهذا الأصل حتى يثبت تكليفٌ، ولم يثبت.

وصفة المسح: على أكثر ظاهر الخف والعمامة، لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في «سنن أبي داود»: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، ولقد رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحُ ظاهر خُفِّيه.

ثم إن المسح مؤقت، وفيه أحاديث، منها: حديث علي رضي الله عنه في «صحيح مسلم»: «جعل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهنَّ للمسافر، ويومًا وليلةً للمقيم». فإذا انقضى التوقيت لم يَجُزْ أن يمسح بعد ذلك حتى يخلع، ولكنه يصلي حتى ينتقِضَ وضوؤه، وكذلك إذا خلع الخف أثناء الوقت، فإنه يصلي حتى يُحْدِثَ، وهي رواية في المذهب، وقول بعض الصحابة والسلف. وخلعُ أكثره مثل خلعِه كله لا دون ذلك.

فائدة:

حديث جابر رضي الله عنه في سنن أبي داود وغيره وهو حديثُ صاحب الشجرة الذي اغتسل فمات وقوله صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيهِ أن يَتِمَّ ويعصب على جرحه خرقة ويغسل سائر جسده. فهذا حديث ضعيف بهذا اللفظ؛ والأصح فيه حديثُ ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ: ما لهم قتلوه قتلهم الله ثلاثًا جعل الله الصعيد أو التيمم طهورًا. رواه ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما.

- باب نواقض الوضوء -

هذه النواقض للوضوء كما اعتنى	شيخ العلوم وبحرّها الحرّاني
من غائطٍ والبول مذي ريح	لا غيره كالشعر والديدان
بل خارج يُعتاد لا سلس ولا	كالمستحاضة أو دم السيلان
وزوال عقل غير نوم قاعداً	ما قلّ منه لا الكثير الشان
والشيخ رجح ندبه من لمسه	ذكراً وأكل لحمه البعران
لا لمس أنثى مطلقاً أو خارج	كالقيء أو قيح ودمّ قان
أو غسل ميت ثم يكّ مُحْدَثاً	يحرّم عليه اللمس للقرآن
لكنه يتلو ويدخل مسجداً	بل يذكر الرحمن كلّ أوان

الشرح:

ونواقض الوضوء: هي خروج الريح أو البول أو الغائط أو المذي خروجاً معتاداً؛ لأن هذا هو الحدث الذي ذكره الله في كتابه وسنة نبيه ﷺ.

أما الخروج غير المعتاد عن مرضٍ، كسلسٍ ونحوه فلا ينقض وليس بحدث. ومثله سائر ما يخرج سواه، كالدم والدود والحصى، وهذا مذهب مالك، واختيار الشيخ رحمه الله.

ولا يجبُ على من كان ذا حَدَثٍ دائمٍ - كالمستحاضة - أن يتوضأ لكل صلاة، لأنه على الصحيح والقول الثاني ليس بحدث، فلا يتوضأ حتى يُحدثَ الحدثَ المعروف، وهو في سائر أمورهِ مثل الصحيح سواء بسواء.

وأما الوضوء بسبب زوالِ العقل من نومٍ، فلأنه مظنةُ الحدث وسببه، ولذلك لم يكن على النائم متمكناً كقاعِدِ وضوءٍ. وأما الحديثان الصحيحان في الوضوء من مَسِّ الذَّكَرِ: حديث بُسْرَةَ بنت صفوان رضي الله عنها أن النبي ﷺ قال: «مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلَا يَصْلِي حَتَّى يَتَوَضَّأَ». والحديث الثاني في الوضوء من أكل لحوم الإبل: حديث جابر بن سَمُرَةَ رضي الله عنه في صحيح مسلم: أن رجلاً سأل رسول الله ﷺ: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: «نَعَمْ، فتوضأ من لحوم الإبل»، فالشيخ حمل الوضوء هنا على الاستحباب، كما في رواية في المذهب؛ لأن ما تقدّم ليس بحدث، ولذلك كان الأمرُ على الاستحباب، كالوضوء من القيء وغسل الميت أو حملِهِ، كما في الأحاديث، فكلُّ ما صحَّ في هذا الباب يُحمَلُ على النَّدْب والاستحباب؛ لأنه ليس بحدثٍ أصلاً.

وأما لمس النساء فلا نقض فيه مطلقاً، وقول الله عز وجل: ﴿أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ [النساء: ٤٣، والمائدة: ٦] في الجماع، وقد صح في «السنن» أن النبي ﷺ كان يقبل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ. ويجرم على المحدث حدثاً أصغر أن يلمس المصحف؛ للحديث الصحيح المشهور: «ولا يمس القرآن إلا طاهر»، وهذا الصحيح الثابت عن أكابر الصحابة، كسعد بن أبي وقاص رضى الله عنه في «الموطأ» وغيره.

ويجوز له القراءة؛ لأن النبي ﷺ - كما في «صحيح مسلم» - كان يذكر الله على كل أحيانه، وفي المسند بإسناد جيد، قال أبو سلام: حدثني من رأى النبي ﷺ بال ثم تلا شيئاً من القرآن قبل أن يمس ماءً.

ويجوز للجُنُب إذا توضأ أن يجلس في المسجد؛ لحديث عطاء بن يسار قال: رأيت رجلاً من أصحاب رسول الله ﷺ يجلسون في المسجد وهم مُجَنَّبُونَ إذا توضؤوا وضوء الصلاة، رواه سعيد.

- باب الغسل -

وَالْغُسْلُ يَوْجِبُهُ مَنِيٌّ دَافِقٌ
أَوْ أَنْ تُغَيَّبَ حَشْفَةٌ أَوْ قَدْرُهَا
مِنْ حَيَّةٍ أَوْ مَيْتَةٍ وَبَهِيمَةٍ
أَوْ بَانْقِطَاعِ نَفَاسِهَا أَوْ حَيْضِهَا
مَنْ كَانَ يَلْزُمُهُ اغْتِسَالٌ وَاجِبٌ
وَدُخُولُ مَسْجِدِهِ بِغَيْرِ وَضُوئِهِ
وَالْغُسْلُ يُنْدَبُ إِنْ نُغْسِلَ مَيِّتًا
وَلْجُمُعَةِ وَالْعِيدِ ثُمَّ لِمُحْرَمٍ
وَالْغُسْلُ إِمَّا مَجْزِئٌ وَفَرَوْضُهُ
أَوْ كَامِلٌ وَهُوَ الَّذِي مَيْمُونَةٌ
وَلْتَجْزِئَ إِنْ تَنَوَّعَ غَسَلًا سُنَّةً

ثُمَّ احْتِلَامٌ ظَاهِرٌ لِعَيَانٍ
فِي فَرْجِ إِنْسَانٍ أَوْ حَيَوَانٍ
فِي قُبْلِهَا أَوْ دُبْرِهَا مِثْلَانِ
أَوْ يُعْلَنَ الْإِسْلَامَ ذُو كُفْرَانٍ
حَرُمَتْ عَلَيْهِ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ
أَمَّا الْمُرُورُ فَجَازٌ لِلْعَجَلَانِ
وَلِصَحْوَةِ الْمَجْنُونِ وَالسَّكَرَانِ
بِأَدَلَّةٍ مَنْصُوصَةٍ وَبَيَانٍ
هِيَ نِيَّةٌ وَالْغُسْلُ لِلْأَبْدَانِ
وَصَفَتُهُ فِيمَا قَدَرَوِي الشَّيْخَانِ
عَنْ وَاجِبٍ بَلْ يُرْفَعُ الْحَدَّثَانِ

الشرح:

وصفة الغسل الواجب: نية، وإفاضة للماء على الجسد كله، وقد أجزأ.

وأما الغسل الكامل، فصفته ما رَوَتْ عائشة وميمونة رضي الله عنهما في «الصحيحين»، ولفظ حديث عائشة رضي الله عنها: كان إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ يمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ الماء ويدخل أصابعه في أصول الشعر، حتى إذا رأى أن قد استبرأ حَفَنَ على رأسه ثلاث حَثَيَاتٍ، ثم أفاض على سائر جسده، ثم غسل رجليه.

وإنما يجب الغسل بخروج المنى الدافق باحتلام وإنزالٍ بشهوة ونحوه كالمباشرة، لحديث «الصحيحين» عن أم سلمة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله أم سليم: هل على المرأة غُسل إذا احتلمت؟ قال: «نعم، إذا رأت الماء»، ولحديث: «الماء من الماء» وهو في «الصحيحين» بمعناه عن جماعة من الصحابة، وأما الخارج عن مرضٍ وسلسٍ ونحوه فلا، ولحديث علي رضي الله عنه في سنن أبي داود و مسند أحمد: «فإذا فضخت الماء فاغتسل»، وفي رواية في مسند أحمد: «إذا خذفت فاغتسل من الجنابة، وإذا لم تكن خاذفًا فلا تغتسل».

ويجب بغياب حشفة الرجل في فرج أنثى حيّة أو ميتة من إنسان أو حيوان، قُبْلًا أو دُبْرًا، وإن كان في قياس الدبر على القبل قولان في المذهب.

أو بغياب قَدْر الحَشَفَة لمقطوع الحشفة، لحديث «الصحيحين»
عن عائشة رضي الله عنها: «إذا جلس بين شُعْبَها الأربع ثم جهدها،
فقد وجب الغُسلُ»، وفي رواية في الموطأ وغيره: «إذا جاوز الحِتانُ
الحِتانَ»، وهو يدل على وجوب الغُسل ولو كانت الحشفة عليها
حائلاً، كخرقةٍ أو نحوها.

ويجب أيضاً عند انقطاع الحيض والنَّفاس؛ لحديث عائشة رضي الله عنها
في «البخاري»: أنه قال لفاطمة بنت أبي حُيَيش رضي الله عنها - وكانت
تُستحاض-: «ذلك عِرْقٌ وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة
فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي» والنَّفاس مثله إجماعاً.
ويجب الغُسل على الكافر إذا أسلم، لحديث «السنن» عن قيس
ابن عاصم رضي الله عنه أنه أسلم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماءٍ وسِدْرٍ.
وقراءة القرآن للجنب لا تجوز، والقراءة: تحريك اللسان والشفاه،
أما إمراره على القلب فجائز للجنب كما لغيره، وهو قول جمهور
أهل العلم، ومشهور المذهب أيضاً.

أما دخول المسجد للمتوضئ الجنب فقد تقدم.
ومرور الجنب جائز لقوله تعالى: ﴿إِلَّا عَابِرِ سَبِيلٍ﴾ [النساء: ٤٣]،
وورد عن عدد من الصحابة فعله كما في «المنتقى».

ثم إن الأغسال المندوبة أو كدُّها غُسلُ الجمعة؛ لقوله ﷺ كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في «الصحيحين»: «إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل».

وللعيد، ويقاسُ على الجمعة، وليس في ذلك حديث يصح، وإنما القياسُ والنظر.

وأما الغُسلُ من تغسيل الميت، فلحديث أبي هريرة رضي الله عنه في «السنن»: «من غسل ميتًا فليغتسل، ومن حمَّله فليتوضأ».

وللإحرام، لحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه عند الترمذي: أنه رأى رسول الله ﷺ تجرّد لإهلاله واغتسل؛ وفي المعنى أحاديث.

وأما غُسلُ المغمى عليه إذا أفاق، ومن في معناه، فلحديث عائشة رضي الله عنها في «الصحيحين»: أن النبي ﷺ لما أُغمي عليه اغتسل. والحديث مشهور في قصة مرضه ﷺ.

ثم ذكرتُ أن مَنْ اغتسل فقد أجزأه غُسلُه عن الوضوء، سواء كان من جنابة أو غُسلًا كغُسل الجمعة ونحوه، وهذا ظاهر الأحاديث.

وكذلك يُجزئُ غُسلُ الفرض عن السُّنة، وغُسلُ السُّنة عن الفرض. لوجود نيّة التعبد في كليهما.

- باب التَّيْمَمِ -

إِنَّ التَّيْمَمَ كالوضوءِ طهارةٌ
إن كان معدومًا وإن يكُ خائفًا
أو كان ذا ثمنٍ كثيرٍ باهظٍ
وابذلهُ أعني الماءَ ثُمَّ تَيَمَّمَنُ
واستثنى ما لم يُحْتَرَمَ كمحاربٍ
أيضًا وخنزيرٍ وكلبٍ أَسْوَدَ
من لم يجد ماءً ولا مُتَيَمِّمًا
صِفَةُ التَّيْمَمِ ضَرْبَةٌ مَعَ نِيَّةٍ
وَإِذَا نَوَيْتَ تَيْمَمًا لِنَوَافِلِ
والمُبْطَلَاتِ وَجُودُ مَاءٍ ثُمَّ مَا
لَا تَجْمَعُنْ غُسْلًا وَفَرَضَ تَيْمَمٍ

قَامَتْ مَقَامَ الْمَاءِ كُلِّ أَوَانٍ
ضَرَرًا بِالِاسْتِعْمَالِ كَالْوُجْعَانِ
أَوْ لَيْسَ يَمْلِكُ قِيَمَةَ الْأَثْمَانِ
لِبَهِيمَةٍ عَطَشَى وَلِلْإِنْسَانِ
وكَذَلِكَ الْمَرْتَدُّ ثُمَّ الزَّانِي
أَوْ كُلُّ ذِي عَقَرٍ مِنَ الْحَيَوَانِ
صَلَّى وَأَجْزَأُهُ بَلَا نُكْرَانِ
وَالْوَجْهُ يُمَسَّحُ مِثْلُهُ الْكَفَّانِ
صَلَّيْتَ فَرَضًا دُونَمَا نُقْصَانِ
نَقَضَ الْوُضُوءَ وَقَدْ مَضَى بَيَانِ
بَدَلَانِ عِنْدَكَ كَيْفَ يَجْتَمِعَانِ

الشرح:

التيمم كالماء سواء بسواء، قال عز وجل: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾ [المائدة: ٦]، ولحديث جابر في «الصحيحين» في خصائص النبي ﷺ: «وجعلت

لي الأرض مسجداً وطهوراً»، وفي «السنن» عن أبي ذرٍّ رضي الله عنه: «إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين». وكون التيمم طهارة كالوضوء هو الرواية الثانية في المذهب، ومذهب أبي حنيفة، واختيار الشيخ.

وإنما يُشرع التيمم عند عدم الماء، كأن يحول بينه وبين الوصول إليه حائل من عدوٍّ ونحوه، أو كان موجوداً وخاف باستعماله ضرراً، كمرضٍ أو زيادته، أو عطشاً لقلّة الماء إذا استعمله.

ولحاجة الحيوان المحترم من البهائم، وذكرت أن بذل الماء للحيوان المحترم مقدّم على الوضوء. والحيوان غير المحترم: الكافر المحارب، والمرتد، والزاني المحصن من الإنسان، وأما البهائم: فالخنزير والكلب الأسود خاصة، والحيوان العقور بأنواعه، فلا يجب بذل الماء لهم، وستأتي الأدلة في مواضعها على ذلك.

وحكم الماء إذا كان يُباع بثمنٍ لا يملكه، أو بثمنٍ فوق ثمن المثل حكم الماء المعدوم، فيعدل إلى التيمم، وهذا ظاهر.

وهذا المتقدم ينتظمه قوله عز وجل: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُم مِّنَ الْغَايَةِ أَوْ لَمَسْتُ الْمَرْءَ أَوْ لَمَسْتُ الْمَرْءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ

لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَئِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ
عَلَيْكُمْ لَعَدَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿[المائدة: ٦]﴾.

ثُمَّ إِنَّ مَنْ عَدِمَ الْمَاءَ وَالتَّرَابَ، أَوْ عَجَزَ عَنْهُمَا، فَإِنَّهُ يَصْلِي عَلَى
حَالِهِ كَمَا لَوْ كَانَ مُتَطَهِّرًا؛ لِأَنَّ كُلَّ فَرَضٍ عَجَزَ الْعَبْدُ عَنْهُ سَقَطَ،
وَهَذَا أَصْلٌ يَتَكَرَّرُ فِي الْفَقْهِ كَثِيرًا، وَقَدْ جَاءَ فِي «الصَّحِيحِينَ» مِنْ
حَدِيثِ عَائِشَةَ الطَّوِيلِ، وَفِيهِ انْقِطَاعُ عِقْدِهَا بِالْبِيدَاءِ، وَإِقَامَةُ النَّاسِ
عَلَى التَّمَاسِهِ بِغَيْرِ مَاءٍ، وَصَلُّوا بِغَيْرِ طَهَارَةٍ، ثُمَّ نَزَلَتْ آيَةُ التَّيَمُّمِ،
وَبِالتَّأَمُّلِ فَإِنَّ حُكْمَ الصَّلَاةِ عِنْدَ فَقْدِ الطَّهْوَرَيْنِ لَمْ يُنْسَخْ، وَالظَّاهِرُ
أَيْضًا أَنَّهُمْ صَلَّوْا صَلَاةً كَامِلَةً كَالْمُتَطَهَّرِ، وَهَذَا اخْتِيَارُ الشَّيْخِ خِلَافًا
لِمَشْهُورِ الْمَذْهَبِ الَّذِي يَأْمُرُ بِالِاقْتِصَارِ عَلَى أَقَلِّ الْفَرَضِ مِنْ ذَلِكَ.

وَأَمَّا صِفَةُ التَّيَمُّمِ: فَضَرْبَةُ وَاحِدَةٌ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَيْنِ ظَاهِرِيهِمَا
وَبَاطِنِيهِمَا، لِحَدِيثِ عِمَارٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي «الصَّحِيحِينَ» قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «إِنَّمَا كَانَ
يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ بِيَدَيْكَ هَكَذَا» ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ ضَرْبَةً
وَاحِدَةً، ثُمَّ مَسَحَ الشَّمَالَ عَلَى الْيَمِينِ وَظَاهَرَ كَفِّهِ وَوَجْهَهُ.

وَالنِّيَّةُ، لِحَدِيثٍ: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» وَتَقْدَمُ.

وَالْمُؤَالَاةُ، وَهِيَ الرُّكْنُ الثَّلَاثُ لِلتَّيَمُّمِ.

أَمَّا التَّرْتِيبُ فَلَا يُشْتَرَطُ مُطْلَقًا، لِظَاهَرِ الْآيَةِ وَالْحَدِيثِ، وَهُوَ
قَوْلٌ فِي الْمَذْهَبِ.

ولا بدّ من ترابٍ ذي غُبَارٍ غير نجس، وهذه صفة الصَّعيد الطيّب،
لقله عز وجل: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾ والتبويض
غير ممكن إلا في ترابٍ ذي غُبَارٍ لا عداه، وكذلك ظاهر الأحاديث.
ولما كان التيمم مثل الوضوء، يُصَلَّى به الفرائض والنوافل،
كانت نواقضه نواقض الوضوء، يُضاف إليها وجود الماء المقدور
على استعماله.

ثم ذكرتُ أن العاجز عن استعمال الماء لمرضٍ أو عَدَمٍ، فَرَضَهُ التيممُ
بلا إشكال. وعند الظاهري وجماعة من السلف أن المرض مُبِيح
للتيمم مُطلقاً بدون قيد خوف زيادة المرض من استعمال الماء عند
الجمهور ولا قيد خوف التلف باستعماله عند بعض السلف فافهم،
وعلى قول الظاهري فلا يتصور الجمع بين الماء والتيمم. وأما
الجريح فإن كان وَصْفُهُ كما تقدّم فيتيمم، وإذا كان قادراً على
استعمال الماء في بعض بدنه دون البعض الآخر المجروح، غَسَلَ
الصحيح وسَقَطَ عنه غَسْلُ المجروح، فيمسحُ عليه إذا كان ذلك
ممكناً، لقله ﷺ في الحديث المشهور: «إذا أمرتكم بأمرٍ فأتوا منه ما

استطعتم» وهو في «الصحيحين»، بلا تيمم ولا إعادة؛ إذ لا يجتمع الوضوء والتيمم معاً بنص الآية ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا ﴾ [النساء: ٤٣]، وفي المذهب رواية وهي اختيار الشيخ أن الجريح يغسل الباقي ويمسح على الجرح إذا خاف من غسل الجرح وأمكنه المسح عليه، وهذا قول قوي، قال شيخ الإسلام: المسح على الجرح أولى من مسح الجبيرة وخير من التيمم. نقله في الفروع، وهذا أظهر.

- باب النجاسات -

واعُدُّ نجاساتٍ أتت منصوبةً
وسباعٌ طيرٍ والبهائمُ إنما
واستثنى بغلاً والحمارَ وهرةً
والميتاتُ سوى ثلاثٍ بحرِها
واستثنى منها شعرها وعظامها
ثمَّ الدَّماءُ سوى الشهيد وما عدا
جلالة للضرع لا للزرع ما
والخمرُ ثمَّ المسكراتُ جميعها
واغسل لُعابَ الكلبِ سبعاً مرةً
لا تشترطُ ماءً لطهر نجاسةً
والدَّلْكُ ثم بالاستحالة مثلهُ
والعَفْوُ عن دِقِّ النجاسةِ مطلقاً
ثم انتفاعك بالنجاسةِ جائزٌ

بَوْلًا ومذياً غائطَ الإنسانِ
في شعرِها لإمامنا قولانِ
ودليلُ الاستثناءِ في الطَّوفانِ
والإنسِ أو ما كان كالذَّبَّانِ
والجِلْدُ إن يُدْبَغُ بقولِ ثانٍ
ما في العُروقِ وليس ذا سِيلانٍ
لم يَبْدُ فيها ظاهراً لِعَيانٍ
من جامدٍ أو مائعٍ سيَّانٍ
بالترابِّ ليس سواه من حيوانٍ
بل ما أزالَ ولو من الأشنانِ
وهو اختيارٌ واضحُ البرهانِ
حقُّ وقولُ العالمِ الحرَّاني
لا بَيْعُها والأكلُ من أثمانِ

الشرح:

الأصل في الأشياء كلها الطهارة والإباحة ﴿خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾
[البقرة: ٢٩]، ﴿أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ [لقمان: ٢٠].

والنجاساتُ خمسٌ:

وأولها: بول الإنسان وغائطه إجماعاً، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما في «الصحيحين»: «إنهما يُعَذَّبَانِ وما يُعَذَّبَانِ في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله...» الحديث، فهذا يدلُّ زيادةً على نجاسة البول والغائط أنَّ التفريط في التطهّر منهما من الكبائر، للوعيد في ذلك. ومذنيّه، لحديث «الصحيحين» عن عليٍّ في المذي: «يغسل ذكره ويتوضأ»، وما سوى ذلك من منيٍّ ورطوبة فرج المرأة فطاهر.

ثانيها: سباع الطير والبهائم وما لا يؤكل لحمه منها فإنه نجس، وعلى ذلك أدلة، منها: حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عن الماء يكون بالفلاة ينوبه من السباع والدواب، فقال: «إذا بلغ الماء قُلَّتَيْنِ لم يحمل الخَبَثَ»، وهذا فيه تقرير على النجاسة المذكورة.

وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في «السنن» عن الهرة: «إنها ليست بنجس، إنها من الطوائف عليكم والطوائف»، وهذا يدلُّ على نجاسة ما لا يؤكل من الدواب، واستثناء الهرة منها بعلّة الطواف.

وألحقَ الموفق صاحب «المغني» الحمارَ والبغلَ بالهرة، واستثناهما من النجاسات بنفس علة الطواف.

وفي مشهور مذهب أحمد إحقاق ما دون الهرة في الخلقة بها بالتعليل نفسه.

ويلتحق بما لا يؤكل لحمه: الجلالة ولبنها وبيضها، وهي الحيوان المأكول لحمه إذا كان أكثر علفه النجاسة، كما في «سنن أبي داود»: «نُهي عن لحوم الجلالة وألبانها»، وله شواهد، وهذا فيه دليل على نجاسة ما لا يؤكل لحمه، زيادةً على الجلالة التي أُلْحِقَتْ بالنص به، وهذا ظاهر. ولا تطهر الجلالة حتى تُعْلَفَ زمنًا يزول فيه أثر النجاسة منها. ومقدار حبس الجلالة عن النجاسة حتى تطهر في مشهور المذهب ثلاثة أيام، وهو فعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بإسناد صحيح عند ابن أبي شيبة.

وأما جلالة الزروع وما سُقي بالنجاسة منها، فاستظهرت القول بطهارة ذلك للفارق، ولأن النجاسة تستحيل في الزروع إلا إذا ظهرت فيها، وهذا قول في المذهب اختاره ابن عقيل.

والكلب نجس لأنه من الحيوان الذي لا يؤكل لحمه كالخنزير، ولكن لُعَابَهُ خُصَّ دون ما سواه بالتسبيح والتريب، ولا يُقَاسُ عليه الخنزير في الأصح، ولا ما عدا لُعَابِهِ كبوله وغائطه، بل يُغَسَّلُ كسائر النجاسات؛ لأن الحُكْمَ فيه تَعَبُّدِيٌّ مُحَضٌّ، ففي «الصحيحين» عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «إذا شرب الكلبُ في إناء أحدكم فليغسله سبعة»، وفي «صحيح مسلم»: «أولاهنَّ بالتراب».

وأما عدم قياس الخنزير عليه، فلحديث أبي ثعلبة الحُشَني رضي الله عنه في «سنن أبي داود»: إنا نجاورُ أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بغسلها. وهذا قولٌ في المذهب، واختاره النووي من الشافعيين.

ثم ذكرتُ أن هذه الحيوانات النجسة يُستثنى منها شعرُها، وهي رواية، وهذا اختيار شيخ الإسلام، لعدم وجود معنى النجاسة فيه، حتى شعر الكلب والخنزير وعظامها وقرونها ونحوها كذلك. وتقدّم الكلام على الجلد المدبوغ، إذ هو بعد دبغه مثل شعرها. وأما الحيوان المأكول فطاهر حتى بوله وروثه، وهذا قول جمهور السلف، ولشيخ الإسلام قاعدة في طهارتها من نحو عشرين دليلاً في «مجموع ابن قاسم».

ثالثها: الميتة نجسةٌ مطلقاً، لما في «الصحيحين» عن ابن عباس في شاة مولاة ميمونة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «هَلَّا أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا؟» فقالوا: إنها ميتة، قال: «إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا»، وكذلك حديث: «إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طَهَّرَ»، وهذا دليل على نجاسة الميتة واستثناء جلدها المدبوغ. وإنما يُستثنى من الميتات:

ميتة البحر مطلقاً، لقوله صلى الله عليه وسلم: «هُوَ الطَّهْرُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيْتُهُ»، وهو في «السنن» عن أبي هريرة رضي الله عنه.

وميتة ما لا نفس له سائلة، كالنمل والنحل والذباب ونحوه،
لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في «صحيح البخاري» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
«إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله، ثم ليطرحه، فإن
في أحد جناحيه شفاءً وفي الآخر داءً».

وميتة الإنسان، لقوله عز وجل: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ [الإسراء: ٧٠]،
وفي «الصحيحين» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «إن المسلم لا ينجس»
وهذا على عمومته.

واستثنت من الميتة النجسة جلدها المدبوغ وشعرها وعظامها
وقرونها وريشها، مثل ما استثنى من ما لا يؤكل لحمه من
الحيوانات، وهذه رواية واختيار شيخ الإسلام؛ لأنها لا تحلها الحياة
ولا معنى الموت الذي ترتبت النجاسة عليه.

رابعها: الدَّم نجس مطلقاً من الإنسان والحيوان كله، وهذا كالإجماع
بين أهل العلم. ودليله: الأمر بغسل دم الحيض والاستحاضة، وسيأتي
في باب الحيض. وسائر الدماء مثله، والله أعلم.

ومن علماء المذهب المعاصرين وغيرهم من المحققين من اختار طهارة
الدم دم الإنسان والحيوان المأكول لحمه، وقولهم له حظ من النظر،
وليس هذا المختصر موضع تفصيل لهذه المسألة.

وطهارة دم الشهيد دليلاً دفنُ النبي ﷺ شهداء أحدٍ بدمائهم،
كما في «الصحيحين».

واختار شيخ الإسلام طهارة القيح والصدید تمسكاً بالأصل.
وأما طهارة الدم غير المسفوح وما كان في عُروق الحيوان،
فسيأتي عند تقرير العفو عن يسير النجاسة مطلقاً.

خامسها: ذكرتُ أن المسكرات - ومنها الخمر - نجسة كلها،
وهذا يفيدُه قول الله تعالى: ﴿فَاجْتَنِبُوهُ﴾ [المائدة: ٩٠]، وكذلك الحديث
الصحيح في «سنن أبي داود» عن ابن عمر رضي الله عنهما: «لعن الله الخمر،
وشاربها وساقيتها، وبائعها، ومبتاعها، وعاصرها، ومعتصرها،
وحاملها، والمحمولة إليه، وآكل ثمنها».

وأما السُّم فمشهور المذهب نجاسته، والصحيح طهارته؛ لأنه
من المضرات وليس المسكرات، وفي «الصحيحين»: أن يهودية أتت
النبي ﷺ بشاة مسمومة، فأكل منها.
وهنا مسائل ثلاث:

أولها: أن الفرض في النجاسة إزالتها كيفما اتفق، ولا يتعين الماء،
بل بأي مزيلٍ حصل ولو بالاستحالة، وفي «سنن أبي داود» عن أبي
سعيد رضي الله عنه قال رضي الله عنه: «إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، فإن رأى

في نعليه قَذَرًا أو أذى فليمسحهُ، ولْيُصَلِّ فيهما»، وفي رواية: «فليمسحهما بالأرض، فإن الأرض لهما طهور». وكذلك قول النبي ﷺ في ذيل ثوب المرأة إذا أصاب النجاسة على الأرض: «يطهرهُ ما بعده» وهو في «سنن أبي داود».

وكذلك طهارةُ الجلود بالدَّبْنِ، والجلالة بالعلف المباح، وانقلاب الخمر خلًّا يطهرُّها، وكلُّ هذه الأحاديث صحيحة مشهورة تشهد لما تقدم.

والنجاسةُ وصفٌ إذا زال زالت، والحكم يدور مع العلة وجودًا وعدمًا.

وفي الأحاديث المتقدمة فائدةٌ أخرى - وهي المسألة الثانية - وهي اختيار الشيخ رحمه الله، بالعفو عن يسير النجاسة مطلقًا؛ إذ سيبقى بعد ذلك في النعل والثوب أثرٌ من النجاسة يسيرٌ، وكذلك عرق السراويل بعد الاستنجاء وأثر لُعَاب كلب الصيد على الطريدة وهذه الأدلة تؤكِّد ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله، بالعفو عن يسير النجاسة مطلقًا في كل شيء، وهذا الأقرب إلى سماحة الشرع ورفع الحرج فيه، وتبويب البخاري في الصحيح يدلُّ له، قال باب البول عند سبابة قومٍ وأسند حديثًا، قال كان أبو موسى الأشعري

يُشدّد في البول ويقول إن بني إسرائيل كان إذا أصاب ثوب أحدهم قرضه فقال حذيفة ليته أمسك أتى رسول الله ﷺ سباطة قوم فبال قائماً، والمقصود كما قال الحافظ أن البائل قائماً قد يتعرّض للرشاش ولم يلتفت النبي ﷺ إلى هذا.

وثالث المسائل: أن الانتفاع بالميتة بطلاء واستهلاك جائز، وفي «الصحيحين» عن جابر رضي الله عنه: أن النبي ﷺ قال: «إن الله ورسوله حرّم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام» ف قيل: يا رسول الله، أ رأيت شحوم الميتة، فإنه يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس، فقال: «لا هو حرام»، ثم قال: «قاتل الله اليهود، إن الله عز وجل لمّا حرّم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه»، والضمير - كما قال النووي - في «شرح مسلم» (هو حرام) يعودُ على البيع، وأما الانتفاع فجائز، وهذا هو الصحيح عن الشافعي وأصحابه. قلتُ: وهي رواية في مذهب أحمد.

أما الزيت والأدهان الطاهرة أصلاً، ثم تتنجس، فالصحيح جواز بيعها، لإمكان زوال نجاستها، ولأنها ليست نجسة بذاتها كالميتة، وهو قولٌ في المذهب، وقول جماعة من السلف والفقهاء، كأبي حنيفة وأصحابه وغيرهم.

- باب الحيض -

لا حيض قبل التسع أو من حامل
وأقله يومٌ وأكثره مدي
ولتجلسن المبتدأة لأكثر
ولتغتسل من بعد ذاك فإن يعد
فإذا تجاوز أسود عن أكثر
والمستحاضة إن تكن معتادة
إن لم تكن معتادة فلتعملن
إن لم يكن مئز ولم تك عادة
إن عادة نقصت وزادت فاعتمد
ونقاؤها يومًا ويومًا حيضها
ثم النفاس أقله في لحظة
أحكامه كالحيض في حل وفي

أو بعد نصف القرن من أزمان
نصف لشهر عند ذي حُسان
من حيضها ما دام في سيلان
تستعمل التميز بالبرهان
جلست كغالب عادة النساء
تجلس كعادتها بلا روغان
بالميز إن يتخالط الدميان
تجلس كغالب عادة النساء
لزيادة فورًا وللنقصان في
عادة حيض بلا تيهان
والأكثر الستون من أزمان
حظر وفرض إذ هما مثلان

الشرح:

لا حيض قبل تسع سنين، ولا بعد خمسين سنة، ودليل هذا:
الاستقراء لغالب النساء، وكذلك أقله يوم وأكثره نصف شهر، وما
عدا ذلك هو دم استحاضة من قبل ومن بعد .

ثم الحامل لا تحيض، ودُمُّها دُمٌ فسادٍ، وقد أمر النبي ﷺ باستبراء الحامل بالوضع، وغير الحامل بالحیضة، كما في حديث أبي سعيد رضي الله عنه في «سنن أبي داود»: «لا توطأ حاملٌ حتى تضع، ولا غيرُ ذاتِ حملٍ حتى تحيض».

ثم إنَّ التي ابتدأها الحيضُ فإنها تجلس، فإن انقطعَ قبلَ أكثر الحيض، أي: قبل خمسة عشر يومًا، فهذه عادتها، وإذا تمادى بها إلى ما بعدَ أكثر الحيض، وهو خمسة عشر يومًا فهي مستحاضة، ولا تخلو من حالين: إذا كانت قادرةً على تمييز دم الحيض وهو أسود يُعرف من غيره فإنَّ الدم الأسود هو عادتها، وإذا انقطع انقضت العادة، بشرط ألا يتجاوز الأسود أكثر الحيض المتقدم، وعمدة التمييز والأخذ به حديث فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها في «سنن أبي داود» أنها كانت تُستحاض، فقال لها النبي ﷺ: «إذا كان دم الحيضة فإنه دُمٌ أسود يُعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق» فإذا تجاوز الدم الأسود أكثر الحيض، فإنَّ المبتدأة تجلس كغالب عادة النساء، لحديث حمدة بنت جحش رضي الله عنها في «سنن أبي داود» أنه ﷺ قال لها وهي مستحاضة: «إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان، فتحبِّيضي ستة أيام أو سبعة في علم الله ثم اغتسلي».

وأما المستحاضة التي لها عادة معروفة فإنها تجلس أوَّل ما تجلس بقدر عادتها، وفي ذلك أحاديث، منها حديث عائشة رضي الله عنها

في «صحيح مسلم» أنّ النبي ﷺ قال لأم حبيب بنت جحش المستحاضة: «امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي»، فإن لم يكن لها عادة معروفة تجلس بقدرها، فإنها تعمل بالتمييز إذا كان ممكناً كالمبتدأة سواءً بسواء، ثم إن لم يكن تمييز فإنها تجلس كغالب النساء، كما في الحديث الصحيح المتقدم.

ثم ذكرت أنّ العادة إذا نقصت يوماً أو زادت كذلك ما لم تتجاوز أكثر الحيض فتكون مستحاضة، فإنها تعمل بالزيادة من المرة الأولى وتكون من أيام الحيض ما دامت منه نقصاً وزيادة، وهذا القول الثاني في مذهب أحمد واختيار الشيخ.

وكذلك إذا طهرت الحائض يوماً وأتاها الدم يوماً أثناء عاداتها فالكل حيض، ولا تلفيق.

ثم إن النفاس وهو الدم الخارج مع الولادة أحكامه كالحيض فيما يحل ويحرم من صلاة وصوم وقضاء صوم وتحريم جماع وغير ذلك من أحكام الحيض.

ولكن أقله لحظة، فإذا انقطع الدم طهرت المرأة، وأكثره ستون يوماً، وهذا مستنده الاستقراء، ولذلك كان مشهور المذهب أنها تجلس أربعين يوماً، وهذا بالاستقراء كذلك، والقولان في مذهب أحمد وغيره.

كتاب الصلاة

تَجِبُ الصَّلَاةُ عَلَى الْمَكْلَفِ غَيْرَ ذِي	حَيْضٍ وَلَا نَفْسَاءٍ مِنْ أَعْيَانٍ
مَنْ جُنَّ وَالْمَغْمَى عَلَيْهِ وَجَاهِلٌ	لَمْ يَقْضِ عِنْدَ الصَّحْوِ وَالْعِرْفَانِ
مَنْ نَامَ ثُمَّ صَحَا قَضَى مَا فَاتَهُ	كُمُبَنَّجٍ وَالنَّاسِ وَالسَّكْرَانِ
وَالْكَفَرُ حَكْمُ الْجَاهِلِينَ وَمَنْ أَبَى	وَالْفِسْقُ حَكْمُ التَّارِكِ الْكِسْلَانِ
وَمَحْرَمٌ تَأْخِيرُهَا عَنْ وَقْتِهَا	إِلَّا لِنَاوِي الْجَمْعِ بِالْبُرْهَانِ

الشرح:

والصلاة أعظم الفرائض بعد الشهادتين، وما ورد فيها من الآيات والأحاديث كثيرٌ جدًا.

واشتهر الخلاف بين أئمة العلم في كفر من تركها كَسَلًا، والأظهر عدم التكفير، وهذه رواية اختارها الشيخان الموفق والمجد وانتصرا لها، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي رحمهم الله، قال مجد الدين في «المنتقى»: باب حجة من لم يكفر تارك الصلاة ولم يقطع عليه بخلود في النار ورجا له ما يرجي لأهل الكبائر.

وساق حديث أبي هريرة رضي الله عنه في «السنن» عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة المكتوبة، فإن أتمّها وإلّا قيل: انظروا هل له من تطوّع، فإن كان له تطوّع أكملت الفريضة من تطوّعه، ثم يُفعل بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك»، ثم قال مجد الدين أبو البركات: ويعضد هذا المذهب عمومات، وساق أحاديث منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه في «صحيح البخاري» مرفوعاً: «أسعد الناس بشفاعتي مَنْ قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه»، وحديث شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وأنها فيمن مات لا يشرك بالله شيئاً من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وهو في «صحيح مسلم»، وغير ذلك من الأحاديث التي تبلغ التواتر في مجموعها.

وأما الأحاديث التي جاء فيها أن ترك الصلاة كفر، فالمقصود كفر دون كفر، كـ«مَنْ حلف بغير الله فقد كفر»، وحديث: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر» في «الصحيحين»، ونحوه من الأحاديث. ولا تجب الصلاة على الحائض ولا النفساء؛ لِمَا في «الصحيحين» قال صلى الله عليه وسلم: «فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة»، وأيضاً فيهما: «... أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ فذلك نقصان دينها». وفيهما أيضاً قول عائشة رضي الله عنها: فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فلا تصحّ الصلاة منها بإجماع الأمة.

وأما المجنون فإن القلم عنه مرفوع كما في حديث «السنن» المشهور، ومثله على الأظهر المغمى عليه، وقد أغمى على ابن عمر رضي الله عنهما كما في «الموطأ» بإسناد صحيح، فلما أفاق لم يقض شيئاً، وهو قول في المذهب.

وكذلك من ترك الصلاة جاهلاً بوجوبها، فإنه لا يقضي عند علمه بها في اختيار الشيخ، وهذا أصل في الشريعة له شواهد كثيرة مثل حديث المسيء صلاته، حيث لم يأمره النبي ﷺ بقضاء ما مضى، ولا أمر أبا ذر رضي الله عنه عندما ترك الصلاة جهلاً بحكم التيمم، وكذلك قصة عمار وعمر رضي الله عنهما في التيمم وهي في «الصحيحين»، وكذلك خبر المستحاضة التي تركت الصلاة أثناء استحاضتها، وغير ذلك، وجميعهم لم يؤمروا بقضاء ما فات معذورين بما وقع منهم جهلاً بذلك، فهؤلاء الخمسة الحائض والنفساء والمجنون والمغمى عليه والجاهل الذي لا يعلم عن الصلاة، لا قضاء في حقهم لما تقدم.

أما النائم والناسي فللحديث الذي في «الصحيحين» عن أنس رضي الله عنه - وهو متواتر - : «من نسي صلاة أو نام عنها، فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها».

والأظهر أنّ السكران والمُبْنَج ولو لعذر يقضيان؛ لأنهما أقرب إلى الناسي والنائم من المجنون ونحوه؛ لأنهما يفعلان ذلك باختيارهما، بخلاف المجنون والمغمى عليه.

وتأخير الصلاة عن وقتها من أكبر الكبائر، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما في «الصحيحين» مرفوعاً: «الذي تفوته صلاة العصر كأنها وُتِرَ أهلُه وماله»، وفي الباب أحاديث .

وهذا التحريم لا يشمل من أخرج صلاةً عن وقتها لأجل الجمع بين الصلاتين، ويأتي.

تنبيه: ذكرتُ أنّ من ترك الصلاة جاحداً لها ومنكراً فهو كافر، وهذا الحكم لا يختصّ بالصلاة وحدها، بل في كلّ معلوم من الدين بالضرورة، كالزكاة والصيام والحج والمحرمات الظاهرة كالخمر والقتل والزنا ونحوه.

- باب الأذان والإقامة -

إِنَّ الْأَذَانَ كَمَا الْإِقَامَةُ لَازِمٌ
مِنْ مُسْلِمٍ ذَكَرٍ وَعَدْلٍ عَاقِلٍ
وَمُرْتَبًا مُتَوَالِيًا فِي وَقْتِهِ
وَالْفَصْلُ يُبْطِلُهُ بِقَوْلِ آثِمٍ
هُوَ خَمْسَ عَشْرَةَ جُمْلَةً وَإِقَامَةُ
وَيَسْنُ كَوْنُ مُؤَذِّنٍ ذَا خُبْرَةٍ
وَعَلَى غُلُوٍّ قَائِمًا مُتَطَهِّرًا
مُسْتَقْبَلًا وَإِذَا تُحْيَعِلُ فَالْتَفَتُ
وَمَثُوبًا فِي الصُّبْحِ لَا فِي غَيْرِهِ
وَإِذَا تَنَازَعَ فِي الْأَذَانِ جَمَاعَةٌ
قُلْ مِثْلَ مَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ وَادْعُوْنَ

أَهْلَ الْقُرَى لِلْخَمْسِ وَالْبُلْدَانِ
وَمُمَيَّزٍ بَلْ نَاطِقٍ بِلِسَانٍ
مِنْ وَاحِدٍ وَالصَّوْتُ ذُو رُفْعَانٍ
وَاللَّحْنُ ذِي التَّغْيِيرِ لَا الْأَلْحَانِ
فِي الْوَصْفِ إِحْدَى عَشْرَةَ بَيَانٍ
بِالْوَقْتِ ذَا صَوْتٍ وَذَا اسْتِئْثَانٍ
وَالْأَصْبُعَانِ تَكُونُ فِي الْأَذَانِ
جِهَةَ الشَّمَالِ وَوُجْهَةَ الْإِيمَانِ
وَمَحَلُّهُ عِنْدَ الْأَذَانِ الثَّانِي
وَتَمَاتَلُوا فَالْفَصْلُ بِالسُّهُمَانِ
بِدُعَاءِ صِدْقٍ سُنَّ بَعْدَ أَذَانٍ

الشرح:

وجوب الأذان والإقامة على أهل القرى والأمصار ظاهر، وهو من شعائر الإسلام ومن فروض الكفاية، وفيه أدلة، منها: حديث مالك بن الحويرث في «الصحيحين» أن النبي ﷺ قال: «إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، وليؤمكم أكبركم».

وشرط المؤذن كونه مسلماً عاقلاً عدلاً؛ لأنَّ الأذان كالشهادة،
مميّز؛ لأنَّ من دون المميّز ليس أهلاً للعبادة، وناطقاً غير أخرس؛
إذ لا يُتصوّر من الأخرس كلام، واحداً؛ فلا يصحُّ الأذان من
اثنين يتقاسمانه.

وأما الأذان فشرطه أن يكون في الوقت، مرتّباً، متوالياً، ويبطلُ
بالفصل بكلام لا يجوز، ولا يصحُّ إلا بصوتٍ مرتفع؛ لأنَّ هذا
مقصوده وهو الإعلام.

ويبطل أيضاً باللحن الذي يتغير فيه معنى الأذان، لا بالألحان
التي هي ترفيق الصوت وتحسينه فيه، ودليل ما تقدم ظاهر؛ لأنّه
تفسير للأذان ومعناه وهو مشهور المذهب فيما تقدم كُله.

وأما كون الأذان خمس عشرة كلمة فدليله حديث عبد الله بن
زيد رضي الله عنه في «المسند» و«سنن أبي داود» وهو مشهور، وهو الأذان
المعمول به في أمصار الإسلام اليوم. وفيه أيضاً وصف الإقامة
إحدى عشرة كلمة، وهو مشهور كذلك.

وقولي في البيت (إحدى عشرة) بالإضافة على لغةٍ للضرورة
الشعرية كما في شواهد «الكافية».

ويستحب أن يؤذن على علوّ بصوتٍ مرتفع، لحديث أبي هريرة
والبراء بن عازب رضي الله عنهما في «السنن» مرفوعاً: «المؤذن يغفر

له مدى صوته، ويشهد له كل رطب ويابس»، وفي «صحيح البخاري» من حديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعاً: «فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جنٌّ ولا إنس ولا شيءٌ إلا شهد له يوم القيامة». ويكون متطهراً لمشروعية ذكر الله على طهارة.

وأما كون أصبعيه في أذنيه مستقبل القبلة، ويلوي عنقه عند الحيلة شمالاً ويميناً، فلحديث أبي جحيفة رضي الله عنه في «الصحيحين»: «وأذن بلالٌ فجعلتُ أتبعُ فاه ههنا وههنا، يقول يميناً وشمالاً: حيَّ على الصلاة، حيَّ على الفلاح. وفي رواية في «السنن»: وأصبعاه في أذنيه.

ويثوب، والثوب: أن يقول: (الصلاة خير من النوم) مرتين بعد الحيلة، ودليله حديث عبد الله بن زيد المتقدم، وفيه: أن بلالاً جاء فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ذات غداةٍ إلى الفجر، فقبل له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نائم، فصرخ بلالٌ بأعلى صوته: الصلاة خير من النوم، قال سعيد بن المسيب: فأدخلت هذه الكلمة في التأذين إلى صلاة الفجر. وكذلك روى أبو داود والنسائي عن أبي مخذومة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم علّمه الأذان، وفيه: فإن كانت صلاة الصبح قلت: الصلاة خير من النوم، بعد حي علي الفلاح. وهو حديث صحيح.

وعند البيهقي بإسناد صحيح عن أنس رضي الله عنه: من السنّة إذا قال المؤذن في أذان الفجر: حي على الفلاح، قال: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم.

وأيضاً أثر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عند البيهقي بإسناد جيد قال: كان الأذان الأول بعد حي على الصلاة حي على الفلاح: الصلاة خير من النوم، مرتين.

وهذه الروايات بينة في كون التشويب في أذان الفجر لا غير، بل في «سنن أبي داود» عن مجاهد: كنت مع ابن عمر فثوّب رجل في الظهر أو العصر، قال: اخرج بنا فإن هذه بدعة.

وأما إذا تنازع جماعة في الأذان، واستووا في المرتبة، فإنّ القرعة تفصل بينهم، كما في «الصّحيحين» عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «ولو علموا ما في الأذان لاستهّموا عليه».

ومن سمع النداء فليقل مثل ما يقول، لحديث عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنه في «صحيح مسلم» عن النبي صلى الله عليه وآله: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليّ، فإنه من صلى عليّ صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة، لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة»، وعن جابر بن عبد الله

عنهما أن رسول الله ﷺ قال: «من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. حلت له شفاعتي يوم القيامة»، رواه البخاري.

فائدة:

أفاد ابن حجر الهيتمي الفقيه في فتاواه أن علماء الشافعية، أفتوا بأن الصلاة على النبي ﷺ بعد الأذان سنة والكيفية بدعة أعني الموجودة في بعض أقطار الإسلام اليوم برفع الصوت فيها ونبه إلى أنها أحدثت في دولة الفاطميين في مصر ولم تعرف بهذه الصورة قبل ذلك.

- باب شروط الصلاة -

وطلوعُ شمسٍ آخرُ الأحيانِ بمسيرِ ظلٍّ مثله لعيانِ وقتِ الضَّرورة للغروبِ يُداني أن ينقضي شَفَقُ الغروبِ القاني لضَّرورةٍ تبقى لفجرٍ ثانٍ صَحّت وأدركها بلا نقصانِ في وقتها لزمته دونِ توانٍ من وقتها مقدارُها يا حاني نَدْباً على قولٍ وجيهٍ ثانٍ	والفجرُ أولُ وقتها فجرٌ بدا والظهرُ أولُها الزَّوالُ وتنقضي من بعدها عصرٌ إلى مثليه بل من بعد عصرٍ مغربٌ تبقى إلى ثم العشاء إلى انتِصافِ الليلِ بل من كان أدرك من صلاةٍ ركعةً ثم الذي قد صار أهلٌ وجوبها والعكسُ لم تلزمه إلا إن بقي واقضِ الفوائتَ مُسرِعاً ومرتبّاً
---	---

الشرح:

والشرط: ما كان قبل الصلاة ويدوم معها وتبطل الصلاة بتركه عمداً وسهواً لا عجزاً. ويأتي تفصيل ذلك.

وأما الأحاديث في تعيين أوقات الصَّلاة فمتواترة، ومنها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «وقتُ الظهر إذا زالت الشمس وكان ظلُّ الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفرَّ الشمسُ، ووقت صلاة المغرب

ما لم يغيب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان»، وهو في «صحيح مسلم»، ومثله عن بُريدة وعن أبي موسى في «صحيح مسلم» أيضًا، وملخص هذه الأحاديث وغيرها في الباب، وهو مشهور مذهب أحمد وغيره من العلماء أن الفجر أوله انشقاق الفجر وآخره ما لم تطلع الشمس، والظهر أوله زوال الشمس بعد انتصاف النهار إلى مصير ظل الشيء مثله، وهو أول وقت العصر إلى اصفرار الشمس وهو وقت الاختيار للعصر فلا يجوز تأخيرها إلى ما بعد ذلك إلا للضرورة التي تمتد إلى غروب الشمس، وأما المغرب فوقتها غروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر، ثم يدخل العشاء، ووقت الاختيار له نصف الليل كما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، وهي الرواية الثانية في المذهب، وأما وقت الضرورة فيمتد إلى الفجر، للحديث في «صحيح مسلم» عن أبي قتادة رضي الله عنه: «إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى».

ثم ذكرت أن من أدرك ركعة من الصلاة قبل خروج الوقت فقد أدرك الصلاة لا أقل، وهذه رواية في المذهب واختيار الشيخ، وتعليل ذلك أن إدراك الصلاة يكون بإدراكها جميعها ابتداءً، ثم جاء الخبر في «الصحيحين» عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

«من أدرك ركعةً من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعةً من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر»، فدلّ هذا الخبر على أنّ إدراك الركعة إدراك للصلاة جميعها لا دون ذلك.

ثم ذكرتُ أنّ من أدركه التكليف - كالصبيّ إذا بلغ والحائض إذا طهرت - بمقدار ركعة فقد وجبت عليه الصلاة بهذا الإدراك، وإن كانت تُجمع مع ما قبلها كالعصر أو العشاء فقد وجب عليه الصلاتان، وعكس ذلك الذي يدخل عليه وقت الصلاة ثم يطرأ مانعٌ بعد ذلك من حيض أو جنونٍ، فلا قضاء عليه إلا إذا كان آخرها حتى تضايق الوقت عن فعلها ثم طرأ المانع، وهذا اختيار الشيخ في المسألتين المتقدمتين.

ثم ذكرتُ أنّ من فاتته صلاة بنوم أو نسيان، فيلصلّها إذا ذكرها والحديث في «الصحيحين» وغيرهما عن جمع من الصحابة، بل هو متواتر، وإذا قضاها فالترتيب مستحبٌ عند القضاء ولا يجب؛ لأنّ الأمر الذي جاء بالقضاء ليس فيه ترتيب، وهذه رواية في المذهب ومذهب الشافعي وهو أظهر.

- باب ستر العورة -

والسترُ للعوراتِ شرطٌ ثابتٌ	والفرضُ سترُ الجِلدِ والألوانِ
والعفوُ عن كشفِ اليسيرِ جهالةٌ	حقٌّ ومنصوصٌ عن الشَّيْباني
وحدودُ عورةِ حُرَّةٍ هي كلُّها	لا الوجهُ والكفَّانِ والقَدَّمانِ
أما الرِّجالُ فإنَّها من سُرَّةٍ	للرُّكبتينِ كعمورةِ الإِمْْوانِ
لا عورةٌ من دونِ سَبْعٍ إنما	للسَّبْعِ حتى عَشْرِها الفَرْجانِ
ثم الصلاةُ بثوبٍ غَضِبٍ حُرِّمَتْ	ومصوِّرٍ من صُورةِ الحيوانِ
ومُذْهَبٍ أو كان أكثرُ نَسْجِه	خَزًّا فيَحْرُمُ ذا على الذُّكْرانِ
إلا ضرورةً حَكَّةً أو قَمَلٍ	أو قَدَرَ كَفَّ أصابعِ الإنسانِ
أو كان حَشَوًّا، والمعصفرُ لم يُجْزَ	ومُزْعَفَرٌ إلا على النِّسْوانِ
وجميعُها فيها الصَّلَاةُ تصحُّ مع	إِثْمٍ على قولٍ وجيهٍ ثانٍ

الشرح:

وسترُ العورات من شروط الصلاة، ودليله ما في «الصحيحين»
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلَّى الله عليه وآله: «لا يطوفَنَّ بالبيتِ عُريان»، والنهي
يقتضي الفساد، والصلاةُ أولى من الطواف بالنهي، وكذا حديث

عائشة رضي الله عنها في «سنن أبي داود» مرفوعاً: «لا يقبل الله صلاة حائضٍ إلا بخمار»، والأصل في عدم القبول البطلان والرد.

وصفة ستر العورة بساتر يغطي لون الجسد، من بياضٍ وسوادٍ ونحوه، ولا يضر وصف العضو؛ لأنه لا يمكن الاحتراز منه، وهذا الضابط لعامة العلماء، ومشهور المذهب أن من انكشف اليسير من عورته سهواً ولو طال، والكثير الفاحش سهواً إذا قصرت مدته ولم تطل فمغفوء عنه كذلك، وما سواهما فإن الصلاة تبطل.

ثم ذكرت عورة المرأة في الصلاة، وأنها كلها إلا الوجه والكفين والقدمين، وهذا اختيار الشيخ ومذهب أبي حنيفة، أعني كون القدمين خصوصاً ليسا عورة في الصلاة خاصة، ويأتي الكلام على العورات مفصلاً في كتاب النكاح. وعورة الرجل في الصلاة: من الركبة إلى السرة، والركبة والسرة ليستا منها، كعورة الأمة وجمعها إِمَوان كأخ وإخوان، والحديث في العورة مشهور: «فإن ما تحت السرة إلى الركبة عورة» وهو في «المسند» و«سنن أبي داود» عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنه، وله شواهد. والمميز - وهو ما دون العشر وفوق السبع - عورته الفرجان، وأما ما دون السبع فلا عورة له، وهذا مشهور مذهب أحمد.

ثم ذكرت الصلاة في الثوب المحرم وهو المغصوب، وكذلك الثوب الذي فيه صورة ما له رُوح من إنسان وحيوان، كما في «الصحيحين» عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً: «أشد الناس عذاباً يوم

القيامة المصوّرون»، ويُستثنى ما كان موطوءاً، أو مقطوع الرأس، كما في «السنن» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: استأذن جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «ادخل» فقال: كيف أدخل وفي بيتك سترٌ فيه تصاوير؟! فإما أن تُقطع رؤوسها أو تُجعل بساطاً يوطأ، فإننا معشر الملائكة لا ندخل بيتاً فيه تصاوير.

ومثل ذلك لُعَب الأطفال لأنها ممتَهنة باللعب، لما في «الصحيحين» من حديث الرُّبَيْع بنت مُعوذ رضي الله عنها في صوم يوم عاشوراء قالت: فكنا نصومُه ونصوم صبياننا، ونجعل لهم اللعبة من العِهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار».

والوعيد الشديد في التصوير سببه الأعظم ذريعة الشرك وتبديل التوحيد، وليس هذا المقام لشرح ذلك.

وأما التصوير (الفوتوغرافي) ففيه أقوال وهو إلى انعكاس صورة المرأة أقرب، وذلك جائز فيما يظهر، والله أعلم.

وأما تحريم الثوب المذهب وثوب الحرير على الرجال، ففي الباب أحاديث، ويكفي فيها حديث أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أُحِلَّ الذهب والحرير لإناث أُمَّتِي وحُرِّمَ على ذكورها»، ويستثنى من ذلك ثوب الخنز: وهو ما كان من الحرير وغيره، بشرط أن لا يغلب الحريرُ غيره، فهذا الخنز لبسه أكثر من عشرين صحابياً كما يقول أبو داود، وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «إنما نهى رسول

الله ﷺ عن الثوب المصمت من القز. والمصمت: هو الخالص. ويستثنى المريض بحكة، لأن النبي ﷺ رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في لبس الحرير لحكة كانت بهما، كما في «الصحيحين» عن أنس رضي الله عنه. وما كان حشوه حريراً لعدم ظهوره، وكذلك إذا كان الحرير يسيراً في الثوب كما في «الصحيحين» عن عمر رضي الله عنه: «أن النبي ﷺ نهى عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربعة» وأما ترجيح تحريم المعصفر والمزعفر على الرجال خصوصاً، فلحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه في «صحيح مسلم» قال: رأى رسول الله ﷺ عليّ ثوبين معصفرين، فقال: «إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها»، وفي «سنن أبي داود»: «ألا كسوتها بعض أهلِكَ؟»، وأما المزعفر ففي «صحيح مسلم» عن أنس رضي الله عنه: «نهى النبي ﷺ أن يتزعفر الرجل». والزعفرانُ والعصفر، يصبغانِ الثوب بالأحمر، وهما متقاربان في اللون.

ثم ختمت الآيات بأن من خالف ولبس ثوباً محرماً وصلى، فإن صلاته صحيحة مع الإثم، كما هو مذهب جمهور أهل العلم وقول في مذهب أحمد أيضاً، وذلك لانفكاك جهة التحريم عن الصلاة، فإنَّ اللباس المذكور جميعه محرّم في الصلاة وغيرها ولم تُقصد الصلاة بالتحريم، فلذلك كان تصحيح الصلاة هو المرجح.

- فصل اجتناب النجاسة -

ثم اجتنابُ نجاسةٍ في بُقعةٍ	لصلاته والشوبِ والأبدانِ
وإذا بَسَطَتْ على النجاسةِ خُمْرةٌ	صَحَّتْ صلاتُك فوقها بأمانِ
وجميعُ أرضٍ مسجُودٍ، مستثنياً	قبراً أو الحمَّامَ مع أعطانِ
وتصحُّ فوق سُطوحِها وُجَّاهِها	إلا القُبُورَ ذريعةَ الأوثانِ في
وتصحُّ داخلَ كعبةٍ أو فوقها	فَرَضِها أو نفلِها مثلاًنِ

الشرح:

مشهورُ مذهب أحمد أن اجتناب النجاسة من شروط الصلاة، وفي مذهب أحمد ومالك قول أن اجتنابها واجبٌ، وهو الأظهر دليلاً؛ لحديث أبي سعيد رضي الله عنه في «سنن أبي داود»: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه، إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: «ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟» قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن جبريل عليه السلام أتاني فأخبرني أن فيهما قذراً»، أو قال: «أذى»، وقال: «إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذراً أو أذى فليمسحه، وليصل فيهما». وهذا يدلُّ

على الوجوب؛ إذ لو كانت شرطاً لأعاد الصلاة، كمثل من ينسى الوضوء ولم يستأنفها.

والمقصود من اجتناب النجاسة: أن يجتنبها في بدنه وثوبه وبقعة صلاته، فلو صلى على بساطٍ وطرفه نجسٌ فصلاته صحيحة، كما لو بسط خمرَةً أو حصيراً على أرض نجسة وصلى، فصلاته صحيحة لعدم المباشرة.

ثم ذكرتُ المواضع التي تحرم الصلاة فيها؛ إذ الأرض كلها مسجد إلا هذه المواضع، وهي ثلاثة مواضع منصوصة، لحديث أبي سعيد رضي الله عنه في «سنن أبي داود» و«الترمذي» وصححه: «جعلت لي الأرض كلها سجداً إلا المقبرة والحمام»، ثم أعطان الإبل لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في «صحيح مسلم»، وكذلك حديث البراء رضي الله عنه في «سنن أبي داود»: «لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين»، وهو صحيح. والصلاة إليها جائزة، وكذلك فوقها إلا المقبرة باستثناء شيخ الإسلام لذلك، نظراً لاختلاف تعليل التحريم؛ إذ المقصود من الصلاة في الحمام ذات الحمام؛ لأنه موضع الشياطين، وأما أعطان الإبل فلا إبل نفسها وخوف نفرتها، ولذلك جازت الصلاة في أعطان الإبل المهجورة؛ لطهارة روثها. أما المقبرة فلا تصح الصلاة إليها ولا فوقها خوف ذريعة الشرك، والأحاديث في

النهى عن ذلك متواترة، وفي بعضها النص على العلة صراحةً، وبعض أصحاب أحمد ألحق المجزرة والمزيلة وقارعة الطريق بالمواضع المنهى عنها، والرواية الثانية عدم الإلحاق، وهي أظهر؛ لعدم النص والقياس.

وأما كون الصلاة داخل الكعبة صحيحة فرضاً ونفلاً، ففي «الصحيحين» من حديث ابن عمر رضي الله عنهما : دخل رسول الله ﷺ البيت هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم، فلما فتحوا كنت أول من ولج، فلقيت بلالاً فسألته: هل صلى النبي ﷺ في الكعبة؟ قال: ركعتين بين الساريتين، ثم خرج فصلى في وجه الكعبة ركعتين. ولا فرق بين النافلة والفريضة في هذا المقام، وهذه رواية ثانية في مذهب أحمد أعني جواز صلاة الفريضة، أما النافلة فمشهور المذهب الجواز.

- باب استقبال القبلة -

والقبلة استقبالٌ بدونِ ضرورةٍ	وتنفلُ من عُصبةِ الرُّكبانِ
والفرضُ وجهتها لمبتعدٍ كما	فَرَضُ القَرِيبِ لها صَمِيمٌ عِيَانِ
وَلَيْسَتْ دَلُّ مُسَافِرٍ عَنْ قِبَلَةٍ	بالنَّجْمِ أَوْ ثِقَةٍ عَنْ اسْتِيقَانِ
وَلْتَجْتَهِدْ أَوْ ذَا اجْتِهَادٍ قَلَّدَنْ	إِنْ لَمْ يَكُنْ فَتَحَرَّ بِالْإِمْكَانِ

الشرح:

واستقبال القبلة شرط، دليله الآيات: ﴿وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: ١٤٩]، وقوله: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ [البقرة: ١٤٣]، وسياق الآيات يدل على ذلك.

وَيَسْقُطُ هَذَا الْفَرَضُ حَالِ الْعُجْزِ كَسَائِرِ الْفُرُوضِ، كَمَثَلِ الْمَرْبُوطِ وَالْمُحَارِبِ مِنْ عَدُوٍّ وَسَبْعٍ، وَالْمُقَاتِلِ فِي الْحَرْبِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَيَشْهَدُ لِهَذَا حَدِيثُ ابْنِ عَمْرِو رضي الله عنه فِي «الصَّحِيحِينَ» فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فِرَاجًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ [البقرة: ٢٣٩] قَالَ: مُسْتَقْبِلِي الْقِبْلَةِ أَوْ غَيْرِ مُسْتَقْبِلِيهَا، قَالَ نَافِعٌ: وَلَا أَرَاهُ ذَكَرَ ذَلِكَ إِلَّا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

ويسقط حال السفر في صلاة النافلة، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما في «الصحيحين»: «كان رسول الله ﷺ يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به» وفي حديث ابن عمر، وجابر رضي الله عنهما في «الصحيحين» أيضًا: أنه كان إذا أراد صلاة الفريضة نزل فاستقبل القبلة. وإذا كان المصلي يرى الكعبة كما في مكة ففرضه استقبال عينها، وأما ما بُعد كاهل الشام والعراق فإن فرضه جهتها، والانحراف اليسير لا يضر، إذ مساجد الصحابة التي في الشام كلها فيها انحراف يسير عن القبلة، وكذلك قوله ﷺ «ما بين المشرق والمغرب قبلة» كما في «سنن الترمذي» عن أبي هريرة رضي الله عنه. ثم ذكرت أن الاستدلال على القبلة للمسافر يكون بالعلامات، كالنجوم لعارف بها، أو بسؤال ثقة مسلم، وإلا فليجتهد أو فليقلد مجتهدًا في جهتها، وليتحرر ما استطاع، وليصل ولا يعيد صلاته ولو ثبت خطؤه، وقد نزل قوله عز وجل ﴿وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُولَّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ١١٥]، في الصحابة اجتهدوا وصلّوا في ليلة مظلمة في سفر مع النبي ﷺ، فنزلت. والحديث من طرق عن جابر وعامر بن ربيعة وهو حسن.

- باب النية -

والنية الشرط الذي هو خاتم	ومحلها قلب بلا إعلان
ومكانها تكبيرة الإحرام أو	من قبلها لا بعدها بثوان
والفرض تعيين الصلاة بنية	إن كانت الصلوات من أعيان
وإذا نوى قطعاً لها انقطعت به	لا شكه وتردد الحيران
وإذا ائتماً قد نوى وإمامة	فرد فجوزه بلا نكران
وإذا الإمام نوى ائتماً جاز	عكس يجوز لحاجة ببيان
بل ويجوز للمأموم ترك إمامه	عذراً كخلف القاريء الفتان
وإذا الإمام صلاته بطلت فلا	يسري إلى المأموم من بطلان

الشرح:

والنية آخر شروط الصلاة كما في النظم، ودليلها الحديث المتفق على صحته عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرفوعاً: «إنما الأعمال بالنيات» ومحلها القلب إجماعاً، والتلفظ بها بدعة استحبه بعض المتأخرين كما قال الشيخ، وأما في كلام الأئمة الأربعة وغيرهم فلا توجد، وموضعها عند التكبير أو قبيله بقليل، ولا يجوز قطعها، إذ قطعها مبطل للصلاة المنوية به، وأما التردد فروايتان في مذهب أحمد،

واخترتُ صحة الصلاة بالتردد؛ لأن الأصل اليقين فلا يزول بالتردد، ولا بد من تعيين الصلاة بالنية إذا كانت فرضاً أو سنة مؤكدة كالوتر ونحوه؛ ليطمئن بها عن بعض، لا ما كان نفلاً مطلقاً، ولذلك لو قام فقطع نية الفرض إلى فرض آخر بطل الفرض وانقلبت نفلاً وهكذا.

ثم ذكرت أن المنفرد إذا انتقل إماماً أو مأموماً جاز ذلك، ويدل له إتمام ابن عباس بالنبي ﷺ في قيام الليل في بيت ميمونة، وهو في «الصحيحين» حيث انتقل النبي ﷺ إماماً وكان منفرداً. وأما انتقال المنفرد ليصبح مأموماً فقد انتقل إلى حال أفضل، وهذا جائز، وهو اختيار الشيخ ورواية في المذهب.

وأما انتقال الإمام ليصبح مأموماً، أو المأموم ليصبح إماماً، فيجوز لحاجة، كما في حديث مريض النبي ﷺ في «الصحيحين» وفيه: فإذا أبو بكر يؤم الناس، فلما رآه أبو بكر استأخر، فأشار إليه أن كما أنت، فجلس رسول الله ﷺ حذاء أبي بكر إلى جنبه، فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله ﷺ والناس يصلون بصلاة أبي بكر. وحديث سهل بن سعد رضي الله عنه في «الصحيحين» في إمامة أبي بكر رضي الله عنه: ثم جاء النبي ﷺ فانتقل أبو بكر مأموماً. مشهور وفيه جواز انتقال الإمام مأموماً وانتقال المأموم إماماً للحاجة.

ومشهور المذهب يقيّد الحاجة بحضور إمام الحي المستخلف ورجوع المستخلف - بفتح اللام - مأموماً عند حضور إمام الحي.

ويجوز للمأموم مفارقة إمامه لعذر، وقد بَوَّبَ المجد في «المنتقى»
لذلك حديثين عن أنس وبُرَيْدة رضي الله عنهما، في قصة معاذ رضي الله عنه، وإمامته
ومفارقة الصحابي له، وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ويَبَيِّنُ المجد أن
الصحابي فارق وبنى ثم سلَّم، وفي رواية: أنه فارق واستأنف ثم
سلَّم، وجعلهما قصتين.

وذكرت الرواية الثانية في مذهب أحمد أن صلاة المأموم لا تبطل
ببطلان صلاة الإمام ما دام المأموم معذورًا، وبَوَّبَ له المجد في
«منتقاه» باب من قد أخطأ بترك شرط أو فرض ولم يعلم. ويدل
لذلك حديث البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: «يصلُّون بكم،
فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم»، والحديث
الصحيح في «سنن أبي داود»: «الإمام ضامن».

ويجوز للإمام إذا بَطَلَتْ صلاته بحدث ونحوه أن يستخلف،
وكذا يجوز للمأمومين إذا لم يستخلف أن يصلوا وحدانًا.
ونقل المجد عن الإمام أحمد أنه قال: إن استخلف الإمام فقد
استخلف عمر وعلي، وإن صلوا وحدانًا فقد طُعِنَ معاوية وصلى
الناس وحدانًا من حيث طُعِنَ، أتمُّوا صلاتهم. اهـ

- باب صفة الصلاة -

ليديك والكفَّان منشوران	صفة الصلاة ابدأ وكبر رافعاً
بالقول للشفّتين مثل لسان	حدو المناكب كالسجود وحرّكن
للكُوع تحت الصّدر	وضع اليمين على شمالك قابضاً
بالبرهان واقراً بفاتحة من	واستفتحن وتعوذن وبسملن
القُرآن	أمن وزد ما قد تيسر واركعن
سبح مع التعظيم للرحمن في	وضع الأُكف مفرجاً لأصابع
ركبة ومسوي الظهران	ارفع وسمعل حمدلن ولتعتدل
واخرز سجوداً قدّمت يديان	واسجد على سبع ولو مع حائل
ولتبتعد عن جنبك العضدان	ومجافياً فخذيهِ عن بطن كذا
ولتلتصق في الأظهر القدمان	

الشرح:

وهذه صفة الصلاة؛ لقوله ﷺ من حديث مالك بن الحويرث
رضي الله عنه: «صلُّوا كما رأيتموني أصلي» رواه البخاري ، وفي «الصحيحين»
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله ﷺ إذا قام في
الصلاة رفع يديه حتى تكونا حدو منكبيه، وكان يفعل ذلك حين

يكبّر للركوع، ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع، ويقول: «سمع الله لمن حمده»، ولا يفعل ذلك في السجود .

هذا في افتتاح الصلاة بالتكبير، ورفع اليدين معهما بحذاء المنكبين، ولا بُدَّ من أن يكون التفلظ باللسان وتحريك الشفتين؛ إذ ما سوى ذلك حديثٌ نَفْسٍ .

ثم يضع يمينه على شماله، فعن سهل بن سعد رضي الله عنه: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم الراوي عن أنس: ولا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري.

وأما وضع اليدين تحت الصّدر، ففي المذهب ثلاث روايات والثانية يجعلها تحت سُرّته، والثالثة التّخير، وسبب ذلك أن الأدلة فيها خفيّة وليس فيها دليل صحيح صريح يُعتمد عليه، وبعض أهل الحديث كالمباركفوري رجّح الوضع على الصّدر لأنه الأكثر شواهد في الباب.

وأما الاستفتاح ففيه أحاديث عدّه ساقها المجدُّ في «المنتقى»، والإمام أحمد يختار منها حديث عمر رضي الله عنه الموقوف عليه - وهو في

حكم المرفوع - في «صحيح مسلم»: سبحانك اللهم وبحمدك
وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك.

ثم الاستعاذة، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان
إذا قام إلى الصلاة استفتح ثم يقول: «أعوذ بالله السميع العليم من
الشیطان الرجیم، من همزه ونفخه ونفثه»، وقد فسر الهمز بما يشبه
الجنون، والنفخ بالكبر، والنفث بالشعر.

ثم البسمة سرًا، لحديث أنس رضي الله عنه: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي
بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون بـ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾
لا يذكرون (بسم الله الرحمن الرحيم) في أول قراءة ولا في آخرها»
رواه مسلم، والدليل أن المقصود الإسرار وليس ترك قراءتها ما في
«صحيح مسلم» عن أنس رضي الله عنه سُئل: كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم
قال: كانت مدًا، ثم قرأ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ يمد بسم الله ويمد
الرحمن ويمد الرحيم. وأما قراءة الفاتحة فلما في «الصحيحين» من
حديث عبادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة
الكتاب»، وفي الباب أحاديث.

ويؤمن، وفي التأمين أحاديث صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمّن وأمر
بالتأمين أشهرها حديث أبي هريرة رضي الله عنه في «الصحيحين» مرفوعًا:

«إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمَّنُوا، فَإِنَّ مَنْ وَاَفَقَ تَأْمِينَهُ تَأْمِينُ الْمَلَائِكَةِ غُفْرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».

ثم يقرأ سورةً بعد الفاتحة، وهي سُنةٌ مجمع عليها، والأحاديث فيها كثيرة جداً، منها حديث أبي قتادة رضي الله عنه في «الصحيحين»: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطوّل في الأولى ويقصّر في الثانية، يُسمع الآية أحياناً، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطوّل في الأولى ويقصّر في الثانية، وكان يطوّل في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصّر في الثانية، وفي الركعتين الأخيرتين بأمّ الكتاب».

فإذا فرغ كبرّ وركع، وقال في ركوعه: سبحان ربي العظيم، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في «الصحيحين»: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبرّ حين يقوم، ثم يكبرّ حين يركع، ثم يقول: «سمع الله لمن حمده» حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم: «ربّنا ولك الحمد» ثم يكبرّ حين يهوي ساجداً، ثم يكبرّ حين يرفع رأسه، ويكبرّ حين يسجد، ثم يكبرّ حين يرفع رأسه، ثم يفعل مثل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها، ويكبرّ حين يقوم من الشتين بعد الجلوس». وفي «صحيح مسلم» عن حذيفة رضي الله عنه: «صليتُ مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقول في ركوعه: «سبحان ربي العظيم»، وفي

سجوده: «سبحان ربي الأعلى». وفي الحديثين المتقدمين صفة الركوع والرفع منه والسجود والذكر الذي يقال فيها.

وتكبيرات الانتقال تكون بين الركنين لا قبل ولا بعد في مشهور المذهب، وفي رواية ثانية العفو عن تقدّمها أو تأخرها عن ذلك.

وأما صفة الركوع ففيه أحاديث، يكفي منها حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث جامع، وفيه: وركع ثم اعتدل، فلم يَصُوبْ رأسه ولم يقنع، ووضع يديه على ركبتيه. وفي رواية في «سنن أبي داود»: كأنه قابض عليهما، ووتر يديه فجافى عن جنبه. والحديث في «المسند» و«السنن» وأصله في الصحيح، وفي «الصحيحين» عن عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك والمعنى: لم يرفعه ولم يخفضه، ولكن يعدل بينهما.

وأما تقديم اليدين عند الخرو للِسجود، فأصح ما في الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه في «المسند» و«سنن أبي داود» قال صلى الله عليه وسلم: «إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه».

وأما سجوده على سبعة أعضاء، فلما في «الصحيحين» عن ابن عباس رضي الله عنهما: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء ولا يكف شعراً ولا ثوباً: الجبهة واليدين والركبتين والرجلين».

وقولي: ولو مع حائلٍ، أن السجود لا يشترط فيه مباشرة المصلي بشيء من أعضاء سجوده، وهو إجماع في القدمين والركبتين، وقول الجمهور في اليدين، وأما الجبهة فكذلك أيضًا، وهو مشهور مذهب أحمد، لما في «الصحيحين» من حديث أنس رضي الله عنه: كنا نصلي مع رسول الله ﷺ في شدة الحر، فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر مكان السجود.

وصفة السجود في حديث أبي حميد رضي الله عنه، المشهور في صفة صلاة النبي ﷺ قال: وإذا سجد فرّج بين فخذه غير حاملٍ بطنه على شيء من فخذه. وفي رواية أخرى: إذا سجد أمكن أنفه وجبهته من الأرض، ونحى يديه عن جنبه، ووضع كفيه حذو منكبيه. رواه أبو داود، وفي معناه أحاديث.

وذكرت أنه يلصق القدمين عند السجود ببعضهما ببعض، لما في صحيح ابن خزيمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: فقدت رسول الله ﷺ وكان معي على فراشي، فوجدته ساجدا راصا عقبه مستقبلا بأطراف أصابعه القبلة.

- صفة الصلاة -

ارْفَعْ وَكَبِّرْ جَالِسًا وَلْتَفْتَرِشْ	وَعَلَى فِخَاذِكَ تُوضِعُ الْكَفَّانِ
وَلْتَدْعُ: رَبِّ اغْفِرْ دُعَاءً ثَابِتًا	وَأَصْحُ مَا يُرَوَى بِلا نُكْرَانِ
عُذْ سَاجِدًا ثُمَّ اجْلِسْ وَلْتَسْتَرِحْ	ثُمَّ انْهَضْ تَعِينُكَ الْيَدَيَانِ
وَاجْلِسْ بِآخِرَةِ جُلُوسٍ تَشْهَدُ	كَجُلُوسٍ ثَانِيَةٍ بِلا نُقْصَانِ
وَاقْبِضْ بِيَمَنِهَا سِوَى سَبَّاحَةٍ	وَأَشْرِبْهَا وَاشْدُدْ عَلَى الشَّيْطَانِ
ثُمَّ الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ	بَعْدَ التَّشَهُّدِ فِي الْجُلُوسِ الثَّانِي
ثُمَّ السَّلَامُ عَنِ الْيَمِينِ وَشَمَالٍ	وَلْتَسْتَدِرْ حَتَّى يُرَى الْخَدَّانِ

الشرح:

أما رفعه من السجود مُكَبِّرًا وَجُلُوسُهُ مَفْتَرِشًا، فلحديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه وقد تقدمت الإشارة إليه، مع وضعه كفيه على فخذه.

وأما قول: «رَبِّ اغْفِرْ لِي»، فلحديث حذيفة رضي الله عنه في «السنن» أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ: «رَبِّ اغْفِرْ لِي، رَبِّ اغْفِرْ لِي». وأما العُودُ سَاجِدًا، ثُمَّ الْجُلُوسُ قَاعِدًا، ثُمَّ الْإِنْتِصَابُ، فلحديث البخاري، عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه: أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي،

فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوى قاعدًا. وفي رواية: واعتمد بالأرض ثم قام. وهذه رواية في المذهب، وأما حديث وائل في عدم الاعتماد فضعيف.

وأما جلسة التشهد الأولى، فلحديث أبي حميد رضي الله عنه في «البخاري» في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته»، فهذا وصف الجلسة الأولى والأخيرة.

وأما التشهد في الأولى فلحديث ابن عمر رضي الله عنهما في «صحيح مسلم»: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في التشهد وضع يده اليمنى على ركبته اليمنى، وعقد ثلاثاً وخمسين، وأشار بالسبابة»، وصورة عقد الثلاث والخمسين: أن يجعل الإبهام معترضةً تحت المسبحة، كما أفاد الحافظ في «التلخيص».

وصفة التشهد معلومة من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه في «الصحيحين» وعليه العمل عند أكثر أهل العلم كما قال الترمذي، وهي: «التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله».

وأما الصلاةُ على النبي ﷺ في الجلوس الثاني وصفتها كما روى
كعب بن عُجرة رضي الله عنه في «الصحيحين»: «اللهم صلّ على محمد وعلى
آل محمد، كما صليتَ على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللهم بارك
على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد
مجيد»، وله عدّة روايات صحيحة وصفات متعددة وكلها مجزئ.
ثم يسلّم عن يمينه ويساره، لحديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه في
«صحيح مسلم»: «أنَّ النبي ﷺ كان يسلّم عن يمينه وعن يساره:
«السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله» حتى يُرى
بياضُ خده ﷺ.

- فصل مكروهات الصلاة -

كُرِّهَ التِّفَاتُ فِي الصَّلَاةِ وَرَفَعُهُ	بَصَرًا وَإِقْعَاءَ كَمَا الْحَيَوَانِ
وَتَخْصُرُّ ثُمَّ افْتِرَاشُ ذِرَاعِهِ	كَالْكَلْبِ أَوْ عَبَثٌ مِنَ اللَّهْيَانِ
أَوْ أَنْ يَكُونَ مَشَبَّكًا أَوْ حَاقِنًا	أَوْ مَعَ حُضُورِ الْأَكْلِ لِلْجُوعَانِ
وَيَرُدُّ مَنْ قَدْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ لَا	مَنْ مَرَّ بَعْدَ ثَلَاثَةِ الذُّرْعَانِ
وَعَلَى الْإِمَامِ الْفَتْحُ يُنْدَبُ إِنَّمَا	هُوَ وَاجِبٌ فِي الْفِعْلِ ذِي الْبُطْلَانِ

الشرح:

وهذه جملة ما يُكره في الصلاة، ومنها الالتفات في الصلاة، وفي حديث عائشة رضي الله عنها في «البخاري» مرفوعاً: «هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد».

وأما التخصُّر، فلحديث أبي هريرة رضي الله عنه في «الصحيحين»: «نهى النبي ﷺ أن يصلي الرجل متخصراً».

وأما رفع البصر إلى أعلى، فلما في «الصحيحين»: «ليتتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى السماء، أو لتخطفن أبصارهم».

وأما كراهة الإقعاء، فلحديث النبي ﷺ: «نهى عن إقعاء كإقعاء الكلب». وهو في «مسند أحمد» عن أبي هريرة رضي الله عنه، وله شواهد.

وأما كراهة افتراش الذراعين ساجداً، فلما في «الصحيحين» عن أنس رضي الله عنه مرفوعاً: «اعتدلوا في السجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب».

وأما كراهة العبث في الصلاة، فالله عز وجل يقول: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ [المؤمنون: ١-٢].

وأما تشبيك الأصابع في الصلاة، فلحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا توضأ أحدكم ثم خرج عامداً إلى المسجد، فلا يشبك بين أصابعه، فإنه في صلاة»، وهو في «السنن»، وله شاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه عند الحاكم.

وأما كراهة الصلاة بحضرة طعام، أو أن يكون حاقناً من بوله وهو المحتاج إلى دخول الخلاء، فلحديث عائشة رضي الله عنها في «صحيح مسلم» مرفوعاً: «لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان».

ثم ذكرت أن للمصلي ردَّ المارِّ بين يديه، لحديث «الصحيحين» عن أبي سعيد رضي الله عنه: «إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه، فليدفعه، فإن أبى فليقاتله؛ فإنما هو شيطان»، وفي الحديث وصف المارِّ أنه شيطان، والمرور الممنوع هو بين يدي المصلي كما في الحديث، فإذا مرَّ أمامه بدون أن يمرَّ بين يديه

جاز، وضابط ذلك: ثلاثة أذرع، لأنه حدُّ السترة المسنون كما سيأتي، وهو المذهب.

ويندب للمأموم أن يفتح على إمامه إذا ترك الإمام مستحباً، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فقرأ فيها فَلَبَّسَ عليه ، فلما انصرف قال لأبي رضي الله عنه: «أصليت معنا؟» قال : نعم ، قال : «فَمَا مَنَعَكَ؟!» رواه أبو داود. أي: ما منعك من الفتح عليّ؟ ولكن الفتح يكون واجباً إذا نسي الإمام واجباً، كنسيانه ركعةً أو الفاتحة ونحو ذلك من الفروض، وهذا تفصيل المذهب المشهور في الفتح على الإمام.

- فصل أركان الصلاة -

أركانها تحريمٌ فانطِقَ بها	اللهُ أكبرُ دونَ لَفْظٍ ثانٍ
ثم القيامُ وحَدُّه بوقوفِهِ	فلينْتَصِبْ إذ لم تُجْزِ للحاني
وقراءةُ أُمِّ الكتابِ ولم تجِبْ	أبدًا على المأمومِ بالبرهانِ
ثم الرُّكوعُ وحَدُّه فلتعرِفَنَّ	للرُّكبتينِ تُلَامِسُ الكَفَّانِ
والرَّفْعُ مِنْهُ وحَدُّه كقيامِهِ	وسُجُودُهُ ومَضَى مع التَّبيانِ
وجُلُوسُهُ بعدَ السُّجودِ كما مضى	ولتَطمِئِنَّ بِكُلِّ ذي الأركانِ
وتشهُدُ ثم السلامُ بلفظةٍ	وهي السَّلامُ عليكم ببيانِ
أما الصلاةُ على النبيِّ فسنَّةٌ	وهو اختيارُ أئمةٍ أعيانِ

الشرح:

وهذه أركانُ الصلاةِ، ويجمعها حديثُ المِسيءِ صَلَاتِهِ فِي «الصَّحِيحِينَ» عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرَدَّ وَقَالَ: «ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ»، فَرَجَعَ يَصِلِي كَمَا صَلَّى، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ» ثَلَاثًا، قَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَحْسَنُ غَيْرَهُ، فَعَلَّمَنِي. قَالَ: «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ

ما تيسّر من القرآن، ثم اركع حتى تطمئنّ راکعاً، ثم ارفع حتى تعتدل قائماً، ثم اسجد حتى تطمئنّ ساجداً، ثم ارفع حتى تطمئنّ جالساً، ثم اسجد حتى تطمئنّ ساجداً، وافعل ذلك في صلاتك كلها». فأول هذه الأركان القيام، وحده الانتصاب، ولا يضرّ الانحناء اليسير ما دام الانتصاب حاصلًا.

ثم التكبير، وهو قول: (الله أكبر) لا يجزئ غيره. ثم قراءة الفاتحة، لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». وأما المأموم فقراءة الإمام له قراءة بقول عامّة الصحابة، وللحديث الصحيح في «السنن»: «وإذا قرأ فأنصتوا».

ثم الركوع، وحده أن تلامس الكفان الركبتين. ثم الرفع منه، وحده القيام منتصبًا. ثم السجود، وقد تقدّم وصفه بالسجود على الأعضاء السبعة، ويكفي من كلّ واحد بعضه.

ثم الرفع من السجود.

ثم السجود.

والاطمئنان فيما تقدّم من هذه الأركان كلها.

وأما التشهد - وموضعه الجلوس الأخير - لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في «صحيح مسلم»: كان رسول الله ﷺ يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. ومثله في «الصحيحين» من حديث ابن مسعود رضي الله عنه.

وأما ركنية السلام، فلحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في «السنن» قال رضي الله عنه: «مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم» وحدُ السلام قول، (السلام عليكم)، ودليله حديث جابر بن سَمُرَةَ رضي الله عنه قال: كنا إذا صلَّينا مع رسول الله ﷺ قلنا: السلام عليكم، السلام عليكم، وأشار بيده إلى الجانبين، فقال رسول الله ﷺ: «ما بال هؤلاء الذين يُومئُون بأيديهم كأنها أذنانُ خيل شمس؟ إنما يكفي أحدهم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله» رواه مسلم. وأما لفظ «السلام عليكم ورحمة الله» فهو صحيح من غير وجه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في «السنن»، وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عند النسائي في «الكبرى»، وكونها أي الركن تسليمًا واحدةً، فقد صح عنه رضي الله عنه في صلاة الوتر أنه صلى سبْعًا، ثم سلم تسليمًا واحدةً في «المسند» و«النسائي» عن عائشة رضي الله عنها، بلفظ: «السلام عليكم» كما تقدم.

وأما كون الصلاة على النبي ﷺ في التشهد الأخير وأنها سنة، فهذا قول أكثر أهل العلم، ورواية في مذهب أحمد، قال أبو البركات في «المنتقى» بعدما ساق حديث فضالة بن عبيد رضى الله عنه - الذي رواه أبو داود والترمذي وصححه - يقول: سمع النبي ﷺ رجلاً يدعو في صلاته، فلم يصل على النبي ﷺ، فقال النبي ﷺ: «عَجَلَ هَذَا» ثم دعاه فقال له أولغيره: «إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه، ثم ليصل على النبي ﷺ، ثم ليدع بعد ما شاء». قال أبو البركات: وفيه حجة لمن لا يرى الصلاة عليه فرضاً، حيث لم يأمر تاركها بالإعادة، ويعضده قوله في خبر ابن مسعود بعد ذكر التشهد: «ثم يتخير من المسألة ما شاء» اهـ.

- فصل واجبات الصلاة -

والواجباتُ تشهُدُ وجلوسُهُ	والأولُ المقصودُ دونَ الثاني
تُسمِعُهُ تحميدُهُ تسبيحُهُ	بركوعه وسجوده مثلاً
تكبيرُهُ فيما عدا تحريمَهُ	لا قولُ ربِّ اغفرْ على الرَّجْحَانِ

الشرح:

واجباتُ الصلاةِ الأصلُ فيها التشهُدُ الأولُ، حيث إن الرسول ﷺ لما تركهُ سجد للسهو، كما سيأتي في سُجود السهو، وسائر الواجبات أمر بها النبي ﷺ أمراً مؤكّداً، وهي تسبيحة الركوع والسجود، وذكرُ القيام وهو الحمد، وتكبيرات الانتقال، بخلاف قول: «ربِّ اغفر لي» بين السجدين فهو أقرب إلى السنن منه للواجبات، وقد تقدم في صفة الصلاة دليل ذلك كله، وهذا مشهور مذهب أحمد إلا في قول «ربِّ اغفر لي» كما قدّمت.

ومن ترك من هذه الواجبات شيئاً ناسياً فصلاته صحيحة، وأما إذا تعمّد ترك شيء من الواجبات فإنَّ صلاته تبطل في مشهور مذهب أحمد، والله أعلم.

- فصل مبطلات الصلاة -

ثم الصلاة بترك شرطٍ عامداً	لا عاجزاً بطلت وبالنسيان
أو ترك ركنٍ عامداً أو واجبٍ	وزيادة الفعل من أركان
وكلامه أو أكله أو شربه	عمد الكثير وقلة سيان
وتحرك ضحكٍ نحيبٍ نفخه	وتنحُّح منه بدا حرفان
بكثيره لا بالقليل لعامداً	والعمد شرط الكل لا النسيان
ومرور أنثى حائضٍ لا غيرها	ومرور كلبٍ أسودٍ وأتان

الشرح:

تقدّم في الباب الأول شروط الصلاة كالوضوء، وبَيَّنْتُ أَنَّ مَنْ تركها ناسياً أو عامداً فصلاته باطلة، بخلاف العاجز، كفاقد الطهورين مثلاً، فالصلاة تبطل بترك شرطٍ عمداً أو سهواً، وتبطل بالكلام والأكل والشرب والأكل قليلاً كان أو كثيراً عمداً، أما بالسَّهو والنسيان فلا تبطل لا قليلاً ولا كثيراً.

أما بطلانها بقليل الأكل والشرب والكلام عمداً فإنه عمل يخرج الصلاة عن كونها صلاةً، فلا يغتفر فيها القليل لغلظه،

والقليل هنا ما كان بين الأسنان ونحوه ولو لم يجز به الرقيق على الأشهر والأظهر فاعلم بخلاف الضحك والنحنحة ونحوه، فإن يسيرها يُغتفر كالتبسم، فالفرق واضح، وقد ثبتت في أحاديث صحيحة عدة وقوع العمل اليسير في الصلاة عمداً بلا إبطال، كحديث عليّ رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليّ عليه تنحنح وهو يصلي. وكنفخه صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وبكائه في صلاة الليل، وكلها صحيحة أخرجها أصحاب «السنن»، وهي في «المتقى» مجموعة. وفي المذهب أن الكلام اليسير لمصلحة الصلاة لا تبطل به، لحديث ذي اليدين المشهور، وهذا صحيح أيضاً.

وأما التحرك والضحك والنفخ والنحيب فإنّ القليل عمداً لا يُبطل الصلاة كما قدمت، وأما الكثير عمداً فيبطلها، بخلاف الكثير نسياناً، ودليل عدم البطلان بالنسيان جميع ما تقدم، وما تقدم كله روايات في المذهب، وإنما رجحتُ منها ما وافق الدليل بحسب ما نظرت، والله أعلم.

وحديث معاوية بن الحكم السُّلّامي رضي الله عنه في «صحيح مسلم» وأنه تكلم جاهلاً في الصلاة، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم: «إنّ هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة

القرآن»، ولم يأمره بإعادة الصلاة، فكان هذا دليلاً عاماً فيما تقدّم
كلّه؛ لعدم الفارق من الكلام الكثير وسائر الأعمال.

ثمّ ذكّرتُ أن مرور الحائض ومرور الكلب الأسود والحمار بين
يدي المصلي يقطعُ صلاته ويبطلها، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في
«صحيح مسلم» قال رسول الله ﷺ: «يقطع الصلاة المرأة والحمارُ
والكلب، وبقي ذلك مثلُ مؤخّرة الرّجل»، وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه:
«الكلب الأسود» كما في «صحيح مسلم». وهذه رواية في المذهب
وليس لها معارِض وإن كانت من مفردات المذهب، وجمهور العلماء
على خلافها.

وتبطل الصلاة بترك ركنٍ عمدًا، كالركوع والسجود، أو بزيادة
ركنٍ فعليٍّ كالركوع أو القيام عمدًا، لا قوليٍّ كما سيأتي في سجود
السهو، ولكن إذا ترك ركنًا سهوًا أو زاده كذلك فإنّه يشرع أن يأتي
بسُجود السهو على تفصيل يأتي في الباب اللاحق، والله أعلم.

- باب سجود السهو -

مَنْ زَادَ مِنْ جِنْسِ الصَّلَاةِ مَقَالَةً
أَوْ زَادَ فِعْلاً سَاهِيًا كَرُّوْعِهِ
أَوْ يَنْتَقِصُ رُكْنًا وَلَوْ كَسُجُودِهِ
إِنْ مَا تَذَكَّرَهُ قُبِيلَ شُرُوعِهِ
وَلِيَّاتٍ بِالْمَتْرُوكِ ثُمَّ بِمَا تَلَا
وَإِذَا تَذَكَّرَهُ بُعِيدَ شُرُوعِهِ
وَلِيْلَغَ رَكَعَتِهِ وَقَامَ مَقَامَهَا
وَإِذَا تَذَكَّرَهُ بُعِيدَ سَلَامِهِ
مَنْ شَكَّ شَكًّا مُسْتَقَرًّا لَمْ يَكُنْ
كَلا وَلَا بَعْدَ السَّلَامِ فَإِنَّهُ
إِنْ شَكَّ فَلْيَأْخُذْ بِظَنِّ رَاجِحٍ
إِنْ لَمْ يَكُنْ فَلْيَأْخُذْ بِبَيِّقِيْنِهِ
وَاسْجُدْ سَجُودَ السَّهْوِ عَمَّا قَدْ مَضَى
وَاسْجُدْهُ مِنْ قَبْلِ السَّلَامِ وَإِنَّمَا
حَالُ التَّحَرِّيِّ عِنْدَ ظَنٍّ غَالِبٍ
وَإِذَا سَهَا الْمُأْمُومُ لَمْ يَسْجُدْ فَقَدْ
وَإِذَا نَسِيَ الْوَاجِبَاتِ فَلَا تَعُدُّ
إِلَّا التَّشَهُّدَ عُدَّ إِذَا لَمْ تَنْتَصِبْ

سَهْوًا فَلَا يَسْجُدُ بِلَا رَوَّغَانِ
فَاسْجُدْ سُجُودَ السَّهْوِ بِالْبِرْهَانِ
سَهْوًا فَهَذَا حُكْمُهُ بِبَيَانٍ
بِقِرَاءَةٍ فَعَلِيْهِ بِالرُّجْعَانِ
وَاسْجُدْ سُجُودَ السَّهْوِ دُونَ تَوَانٍ
بِقِرَاءَةٍ فَلْيَمْضِ دُونَ تَوَانٍ
مَا بَعْدَهَا وَاسْجُدْ بِلَا نُقْصَانٍ
فَكَرْكَعَةٍ تُقْضَى بِلَا بُطْلَانٍ
بِالْوَهْمِ وَالْوَسْوَاسِ مِنْ شَيْطَانٍ
لَمْ يَعْتَمِدْ إِلَّا لِذِي اسْتِيقَانٍ
إِنْ كَانَ ذَا ظَنٍّ أَخِي رُجْحَانٍ
وَلِيَطْرَحْ شَكًّا بِلَا عُذْوَانٍ
وَلَوْ التَّذَكُّرُ كَانَ بَعْدَ زَمَانٍ
بَعْدَ السَّلَامِ فَقَطْ لَهُ حَالَانِ
أَيْضًا وَمَنْ قَامَ مِنْ نُقْصَانٍ
حَمَلَ الْإِمَامُ لِسَهْوِهِ بِضْمَانٍ
وَاسْجُدْ سَجُودَ السَّهْوِ لِلْجُبْرَانِ
وَإِذَا انْتَصَبْتَ فَلَيْسَ مِنْ رُجْعَانٍ

الشرح:

سجود السَّهو في الصلاة مشروع في الجملة بأحاديث متواترة في الصحاح و«السنن» والمسانيد ويأتي منها، وهو واجبٌ، ولذلك لم يكن مشروعاً على الأظهر عند نسيان السنن أو ما لا تبطل الصلاة بتركه تعمداً، كما في القول الآخر في مذهب أحمد.

ويجب في أحوال ثلاثة: الزيادة والنقص والشك، فإذا زاد المصلي ساهياً ركعةً أو ركوعاً أو سجوداً أو أكثر أو أقل من الأركان الفعلية وليس القولية، فيجب عليه سجود السَّهو والحالة هذه، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه في «الصحيحين»: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمساً، فقل له: أزيد في الصلاة؟ قال: «لا، وما ذاك؟» فقالوا: صليت خمساً. فسجد سجدتين بعدما سلّم. وما كان أقل من ركعة كركوع ونحوه أو أكثر فهذا حكمه.

والحال الثاني: النقصان، فمن انتقص ركناً كركوع أو سجود ونحو ذلك، فإنه إذا تذكر الركن المنسي قبل الشروع في القراءة فإنه يعود ويأتي به وبما بعده ويسجد للسَّهو، وإذا تذكره بعد الشروع في

القراءة من الرّكعة التالية فإنه لا يرجع، وتقومُ الركعةُ التالية مقام التي فسدت، وكذلك إذا تذكره بعد السلام فإنه يأتي بركعة كاملة ويسجد للسّهو، وهذا مشهور مذهب أحمد. ودليل السجود من النقص في الصلاة حديث أبي هريرة رضي الله عنه في «الصحيحين»، وحديث عمران رضي الله عنه في «صحيح مسلم»: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر، فسلم في ثلاث ركعات، ثم دخل منزله، فقام إليه رجل يقال له: الخرباق -وكان في يديه طول- فقال: يا رسول الله، فذكر له صنيعة، وخرج غضبان يجر رداءه حتى انتهى إلى الناس، فقال: «أصدق هذا؟» قالوا: نعم، فصلى ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم.

والحال الثالث: الشك، والأصل فيه أحاديث، منها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في «صحيح مسلم»: «إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثاً أم أربعاً، فليطرح الشك، وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن صلى خمساً شفعن له صلاته، وإن كان صلى إتماماً لأربع كانتا ترغيمًا للشيطان».

وهذا الشك الذي يُبني فيه على اليقين هو الشك المستقر في النفس، أما الوسواس وحديث النفس فلا سجود منه، وكذلك الشك الطارئ بعد انقضاء الصلاة مثله، وأما الشك الذي

لصاحبه غلبة ظنّ يعرفها من نفسه، فهذا يبني على غالب ظنه ثم يسجد للسّهو بعد ذلك بعد السلام من الصلاة، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه في «الصحيحين»: «وإذا شك أحدكم في صلاته، فليتحرّ الصواب، فليتمّ عليه ثم ليسلم، ثم يسجد سجدتين» وهذا كله في مذهب أحمد، بعضه مشهور المذهب وبعضه روايات فيه اختارها أعيان من أصحابه كما قدمت في مقدمة الكتاب من عدم التزام مشهور المذهب، بل الأقوال والوجوه التي فيه لها قوة وظهور بحسب ما يظهر لجامع هذه السطور.

ثم ذكرت أن السجود للسّهو كله قبل السلام؛ لأنه من شأن الصلاة، وإنما يكون بعد السلام في حالين اثنين وقد مضى كلاهما. الأول: إذا قام من نقص من صلاته كحديث عمران بن الحصين وأبي هريرة رضي الله عنهما المتقدمين.

والثاني: عند التحريّ بغلبة الظن، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه المتقدم.

ثم ذكرت مشهور المذهب في سهو المأموم خلف الإمام وأنه لا يسجد بل يجب متابعة الإمام، وهو ضامن، كما تقدّم في الحديث الصحيح: «الإمام ضامن»، ولكن لو سها المأموم حتى فاته ركوع وسجود بلا متابعة وفاتته الركعة فإنّه يأتي بركعة إذا سلّم الإمام

ويسجد للسَّهْو بلا مانع، لأنَّ متابعة الإمام قد انقضت وهو وحده الآن.

ثم ذكرتُ أن من ترك واجباً في الصلاة كالتشهد ومضى في صلاته فإنه يسجد سجود السهو وجوباً، كما هو مشهور المذهب، ولا يعودُ للإتيان به وقد جَبَرَه سجود السهو، ومثله سائر الواجبات المتروكة سهواً، ودليله حديث المغيرة رضي الله عنه الصحيح في «السنن» قال عليه السلام: «إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتمَّ قائماً فليجلس، وإن استتم قائماً فلا يجلس ويسجد سجدتي السَّهْو»، وفيه فائدة أيضاً أنه إذا استتم قائماً فلا يرجعُ إلى التشهد وإلا رَجَعَ وأجزأه سجود السَّهْو ولو لم يتشهد، ومشهور المذهب أنه لو رَجَعَ وقد استتم قائماً فصلاته صحيحة ما لم يشرع بالقراءة، فإذا شرع بالقراءة حُرِّمَ عليه الرجوع، وبطلت صلاته حينئذٍ إذا رجع عالماً عامداً.

- بابُ صلاة التطوع -

ثم الصلاة وشائها ذو شان	خيرُ التطوع بالجهادِ تطوعٌ
فصلاة الاستسقاء وهي الثاني	واعرف مؤكدها الكسوف ابدأ به
والليل حتى الفجر قدر زمان	تتلو تراويح فوتر بعدها
في العدّ إحدى عشرة ببيان	وأقل وتر ركعة وقصاره
سبط النبي وسيّد الشبان	واقنت بها بعد الركوع كما روى
حافظ عليها نلت قصر جنان	ثم الرواتب وهي عشر أسندت
ثم التطوع وهو ذو ألوان	ويُسَنُّ إن فاتت قضاؤك فائتاً
والأكثر المشهور حد ثمان	منها الضحى والركعتان أقلها

الشرح:

أفضل التطوع الجهاد في سبيل الله، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في «الصحيحين» قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما يعدل الجهاد في سبيل الله عز وجل؟ قال: «لا تستطيعونه»، قال فأعادوا عليه مرتين أو ثلاثاً، كل ذلك يقول: «لا تستطيعونه»، وقال في الثالثة: «مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله، لا يفتر من صيام وصلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله تعالى».

ومنه العلم تعلُّماً وتعليماً، وعلى ذلك أدلّة، منها قوله عزّ وجلّ: ﴿فَلَا تُطِيعُ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا﴾ [الفرقان: ٥٢]، وهي مكية ولم يكن شرع القتال فيها، وكذلك قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَيَبْسُ الْمَصِيرُ﴾ [التوبة: ٧٣]، والمنافقون لم يُشرع قتالهم، فعُلم أن المقصود جهاد اللسان. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: «جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألستكم» رواه أبو داود بإسناد صحيح، فجعل اللسان من الجهاد وليس هو إلا العلم؛ لأن المتكلم والواعظ والمعلم بغير تعلُّم فسادُهُ أكثر من صلاحه.

ثم الصلاة، لحديث ثوبان رضي الله عنه في «صحيح مسلم» أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال إلى الله، فقال له عليه الصلاة والسلام: «عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجةً، وحطَّ بها عنك خطيئة». ثم إنَّ أفضل التطوُّع: السنن المؤكدة، وأكدها ما شرعت جماعةً لمشايتها الفريضة، كالكسوف فالاستسقاء ثم التراويح وبعدها صلاة الوتر، ودوام النبي صلى الله عليه وسلم عليها متواتر، ووقتها الليل كله، لحديث أبي داود والترمذي الصحيح عن خارجة بن حذافة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «إن الله عزّ وجلّ قد أمدَّكم بصلاة وهي خير لكم من حُمُر النعم وهي الوتر، فجعلها لكم فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر»، وله شواهد، وأقله ركعة لما في «صحيح مسلم» من حديث ابن عمر

عن أبيه: «الوتر ركعة من آخر الليل»، وثبتت الأخبار بركعة عن عشرة من الصحابة منهم الخلفاء الثلاثة رضي الله عنهم، وأكثره إحدى عشرة ركعة، للحديث المتفق على صحته عن عائشة رضي الله عنها: «كان النبي ﷺ يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة يوتر بواحدة منها»، ويقنت بها لحديث الحسن بن علي رضي الله عنهما: «علمني رسول الله ﷺ كلمات أقولهن في الوتر: «اللهم اهديني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت»، رواه أبو داود بإسناد صحيح .

وقلتُ إنَّ مَوْضِعَ الْقَنُوتِ نَدْبًا بَعْدَ الرُّكُوعِ، وَأَمَّا كَوْنُهُ بَعْدَ الرُّكُوعِ، فَلَأَنَّ مَا رَوِيَ فِي كَوْنِهِ قَبْلَ الرُّكُوعِ لَا يَصَحُّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيهِ شَيْءٌ كَمَا قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ، بَقِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ فِي النَّوَازِلِ كَمَا فِي «الصَّحِيحِينَ»، وَهَذَا فِيهِ تَرْجِيحٌ لِمَوْضِعِ الْقَنُوتِ وَإِنْ اخْتَلَفَ السَّبَبُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وأما حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي ﷺ أوتر بثلاث وقرأ بسبح ثم الكافرون فالإخلاص. فصحيح، وهو في السنن وفيه زيادة: قنت قبل الركوع. وهي ضعيفة معلولة أكثر الحفاظ على عدم ذكرها كما قال أبو داود وغيره، ونقله ابن حجر وقبله الزيلعي في نصب الراية ولم يعترض عليه وهو الصواب. خلافا لما قاله

الألباني رحمه الله في الإرواء، ولكن صحَّ القنوت قبل الركوع عن ابن مسعود رضي الله عنه، وفي رواية بإسناد حسن عن ابن مسعود رضي الله عنه وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم موقوفاً كما في نصب الراية والتلخيص الحبير ولذلك كان مشهورُ المذهب جوازُ القنوت بعد الركوع وقبله وهو الأظهر لقوة الأدلة في الجانبين.

وأما القنوتُ في الفجر فلا يشرع وهو قول جمهور أهل العلم وحديث أنس رضي الله عنه: ما زال رسول الله يقنت حتى فارق الدنيا. ضعيف الإسناد ومنتنه باطل ولكن لا إنكار في مسائل الاجتهاد كما تقرّر. ويحسنُ هنا ذكرُ ما نقلَ عن ابن عقيل رحمه الله قال: رأيت الناس لا يعصمهم من الظلم إلا العجز ولا أقول العوام بل العلماء، كانت أيدي الحنابلة مبسوطة في أيام ابن يونس فكانوا يستطيّلون في البغي على أصحاب الشافعي في الفروع حتى لا يمكنوهم من الجهر في البسمة أو القنوت وهي مسألة اجتهادية فلما جاءت أيام النظام ومات ابن يونس وزالت شوكة الحنابلة، استطال عليهم أصحاب الشافعي استطالة السلاطين الظلمة فاستعدوا بالسجن، وآذوا العوام بالسعيات، والفقهاء بالنيز بالتجسيم. قال فتدبرت أمر الفريقين فإذا بهم لم تعمل فيهم آداب العلم وهل هذه إلا أفعال الأجناد يصولون في دولتهم ويلزمون المساجد في بطالتهم. اهـ. نقله الشيخ منصور في كشف القناع.

ثم من السنن المؤكدة الرواتب - وهي عشرة - لحديث ابن عمر رضي الله عنهما في «الصحيحين»: حفظت من النبي ﷺ عشر ركعات: ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الغداة، كانت ساعة لا أدخل على النبي ﷺ فيها، فحدثتني حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين».

ثم التطوع المطلق، وقد مضى دليله من حديث ثوبان رضي الله عنه، والأدلة في فضل الصلاة مطلقاً والسجود متواترة.

وذكرت أن التطوع ذو ألوان أفضله صلاة الليل، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في «صحيح مسلم»: «أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل»، وسنة صلاة الضحى وأقلها ركعتان لو صيَّ النبي ﷺ بهما أبا هريرة وأبا الدرداء رضي الله عنهما كما في «صحيح مسلم»، والأظهر المداومة عليهما كما في رواية في المذهب، وهذا ما فهمه أبو هريرة رضي الله عنه فقال: لن أدعهما ما عشت. - من وصية النبي ﷺ له بهما - وأكثرها ثمان، لحديث أم هانئ رضي الله عنها في «الصحيحين» أن النبي ﷺ صلى ثمان ركعات، وذلك ضحى.

- فصل -

ثمَّ التطَوُّعُ بِالصَّلَاةِ مُحَرَّمٌ	بثلاثة الأوقات والأحيان
من بعد فجرٍ لارتفاعِ الشمسِ قُلْ	وقيامها ظهراً إلى الزَّوَلانِ
وَبُعَيْدَ عَصْرٍِ لِلْغُرُوبِ سِوَى الَّتِي	هي ذاتُ أسبابٍ بقولٍ ثانٍ
وَاسْجُدْ سُجُودَ تِلَاوَةٍ إِنْ تَتْلُ أَوْ	إِنْ تَسْمِعُ تَبَعًا لِذِي قُرْآنٍ
وَشَرْوِطُهُ مِثْلُ الصَّلَاةِ فَكَبَّرْ	رُفْعًا وَخَفْضًا ثُمَّ تَسْلِيمَانِ فِي
وَاسْجُدْ سُجُودَ الشُّكْرِ عِنْدَ تَجَدُّدِ	نِعْمَةٍ أَوْ دَفْعِ ضَرٍّ دَانٍ

الشرح:

التطوع بالصلاة لا يجوز في ثلاثة أوقات، وإن شئت قلت في خمسة أوقات، والمؤدَّى واحد، ففي «الصحيحين» عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس» وري عن جمع من الصحابة أيضاً، وعن عمرو بن عبسة رضي الله عنه في «صحيح مسلم» أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: «صلِّ صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس وترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صلِّ فإن الصلاة مشهودةٌ محصورة

حتى يستقلَّ الظلُّ بالرمح، ثم أقصر عن الصلاة فإن حينئذٍ تسجُرُ جهنم، فإذا أقبل الفَيءُ فصلَّ فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يُقبل العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذٍ يسجد لها الكفار» فدَلَّ الحديث على النهي - وهو للتحريم في المذهب - عن الصلاة بعد الفجر، وعند طلوع الشمس حتى ترتفع، وعند استواء الشمس في كبد السماء حتى تزول، وبعد العصر حتى تغرب الشمس.

وهذا النهي على الأظهر للتوافل المطلقة، أما ما كان ذا سَبَبٍ كتحيّة المسجد وقضاء سنة فاتت ونحو ذلك من ذوات الأسباب، فاختيار الشيخ ومذهب الشافعي أنها مشروعة ولم يشملها النهي. وأما سجود التلاوة فهو مستحبٌّ، وفي الباب أحاديث، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه في «صحيح مسلم»: «سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ﴿إِذَا السَّمَاءُ أَنْشَقَّتْ﴾ [الانشقاق: ١]، و﴿أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ [العلق: ١]، وفي «البخاري» عن ابن عباس رضي الله عنهما: سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنجم، وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. ولا بُدَّ في مشهور المذهب من السجود على طهارة بتكبير وتسليم، وإذا كنت مستمعًا لا سامعًا فتسجد تبعًا للقارئ إذا

سجد، وإن لم يسجد فلا تسجد، ويكون وراءه فلا يسجد قدامه
مراعاةً لكونه إماماً في سجدها.

ثم سجود الشكر عند تجدد نعمة أو دفع نقمة مشروع، وقد جاء
فيه عن النبي ﷺ أحاديث أوردها أبو البركات في «منتقاه» عن
أبي بكرة، وسعد بن أبي وقاص، وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم في
«مسند أحمد»، وفي «السنن»، وفي حديث ابن عوف رضي الله عنه: أن النبي
ﷺ خرَّ ساجداً ثم رفع رأسه وقال: «إن جبريل أتاني فبشّرني فقال:
إن الله عزّ وجلّ يقول لك: مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ صَلَّيْتُ عَلَيْهِ، وَمَنْ سَلَّمَ
عَلَيْكَ سَمَلْتُ عَلَيْهِ، فَسَجَدْتُ لِلَّهِ شُكْرًا».

وفي الباب آثار عن الصحابة رضي الله عنهم أيضاً ساقها المجد
أبو البركات عن أبي بكر وعليّ رضي الله عنهما، وفي «الصحيحين» عن كعب
بن مالك رضي الله عنه: أنه سجد لما بُشِّر بتوبة الله عليه، في حديثه الطويل
في غزوة تبوك.

- باب صلاة الجماعة -

إِنَّ الصَّلَاةَ عَلَى الرَّجَالِ فَرِيضَةٌ
وَالْمَسْجِدَ الْأَوَّلَى الَّذِي إِنْ يَتَرُكُوا
وَيَلِيهِ أَكْثَرُهَا فَأَبْعَدُهَا مَدًى
وَيُسَنُّ إِنْ تُقَمَّ الصَّلَاةُ إِعَادَةً
ثُمَّ الْإِعَادَةُ لِلْجَمَاعَةِ إِنْ تَفَتْ
وَيُسَنُّ تَخْفِيفُ الْإِمَامِ، وَمَدُّهُ
وَإِذَا النِّسَاءُ اسْتَأْذَنْتْ لِمَسَاجِدٍ
ثُمَّ الَّذِي سَبَقَ الْإِمَامَ تَعَمُّدًا
لَا رُكْنَ قَوْلٍ مُطْلَقًا مُسْتَثْنِيًا
أَمَّا مُقَارَنَةُ الْإِمَامِ فَإِنَّهَا
إِلَّا إِذَا قَارَنْتَ فِي تَحْرِيمَةٍ
وَإِذَا سَهَا فِي سَبَقِ رُكْنٍ وَاحِدٍ
فَالْحُكْمُ فِيهِ أَنَّ رُكْعَتَهُ لَغَتْ

بِجَمَاعَةٍ لَيْسَتْ عَلَى النِّسْوَانِ
يُهْجَرُ، وَإِنْ لَا فَهُوَ ذُو عُمْرَانِ
ثُمَّ الْعَتِيقُ السَّابِقُ الْبُنْيَانِ
مِنْ حَاضِرٍ صَلَّى قُبِيلَ أَوْانٍ
حَقٌّ وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّيْبَانِيِّ فِي
الرُّكْعَةِ الْأُولَى مِنَ الْقُرْآنِ
فَأَذَنْ، وَإِنَّ الْبَيْتَ خَيْرُ مَكَانٍ
فِي رُكْنٍ فَعَلٍ فَهُوَ ذُو بَطْلَانٍ
تَحْرِيمَةٌ وَسَلَامَةٌ رُكْنَانِ
مَكْرُوهَةٌ فِي سَائِرِ الْأَرْكَانِ
بَطَلَتْ فَكُنْ حَذِرًا مِنَ الْإِقْرَانِ
لَا ضَيْرَ لَكُنْ إِنْ يَكُنْ رُكْنَانِ
وَقَضَاؤُهَا حَقٌّ عَلَى السَّهْوَانِ

الشرح:

صلاة الجماعة فرض على الأعيان في المشهور من مذهب الإمام أحمد، ودليله ما في «الصحيحين» عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي

ﷺ: «لقد هممتُ أن آمرَ بالصلاة فتقام، ثم آمرَ رجلاً فيصلي بالناس، ثم أنطلقُ معي برجالٍ معهم حِزَمٌ من حَطَبٍ إلى قوم يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار».

ولا يختصُّ الوجوبُ بالمسجد، بل في أي موضع تقام فيه الصلاة ولو في البيت، لقوله ﷺ كما في «الصحيحين»: «وجُعِلت لي الأرض مسجداً وطهوراً»، وإنما تجب على المكلف الذكر، وأما النساء فلحديث ابن عمر رضي الله عنهما في «مسند أحمد» - وأصله في «الصحيحين» وبمعناه أحاديث وهو حديث صحيح -: «لا تمنعوا النساء أن يخرجنَ إلى المساجد، وبيوتهن خيرٌ لهن».

وأعظمُ المساجد أجراً المسجدُ الذي إذا صلى الناس فيه يعمُرُ، وإذا تُرك هُجِرَ، لما في الصلاة فيه من إحياء الصلاة وسلامته من التَّعطيل. ثم الأكثرُ عدداً، لحديث أبي بن كعب رضي الله عنه في «سنن أبي داود» قال ﷺ: «وإن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كثر فهو أحب إلى الله عز وجل». ثم الأبعدُ، لما في «صحيح مسلم» قال ﷺ: «إن أعظم الناس في الصلاة أجراً أبعدُهم إليها ممشى». ثم المسجد الأقدم، لأسبقية الطاعة فيه، وتأخيرُه رواية في المذهب،

لعدم ظهور الدليل على الأفضلية فيه، بخلاف ما قُدم عليه في قول آخر وهو الأكثر عددًا والأبعد ممشى، والله أعلم.

ثم ذكرتُ أن مَنْ صَلَّى الفريضة في بيته مثلاً ثم جاء المسجد فوجد الناس لم يُصلوا وأُقيمت الصلاة، فيندب له أن يُصلي معهم، لحديث البراء رضي الله عنه في «صحيح مسلم» مرفوعاً: «صَلِّ الصلاة لوقتها، فإن أُقيمت وأنت في المسجد فَصَلِّ، ولا تقلُ إنِّي قد صَلَّيتُ فلا أَصلي». ومشهور المذهب يستثني المغرب، وفي قولٍ آخر عدم الاستثناء، لعموم الحديث، وفي معناه أحاديث.

ثم إن مَنْ فاتته الجماعة وجاء المسجد فيجوز له أن يصلي جماعة ثانية كما في مشهور مذهب الإمام، ودليل ذلك الحديث الصحيح في «سنن الترمذي» و«المسند» عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالساً ذات يوم مع أصحابه، فدخل رجل بعد أن انتهت الصلاة، فقال: «من يتصدَّق على هذا الرجل فيصلِّي معه؟» فقام أحد القوم فصلَّى مع الرجل. وهذا عام في المساجد جميعها حتى الحرمين؛ لأنَّ الإعادة في الحديث المتقدم كانت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن مشهور المذهب يستثني الحرمين، واختيار ابن قدامة الرواية الأخرى وهي العموم وعدم الاستثناء وهو أظهر.

وأما تخفيفُ الصلاة فلما في «الصحيحين» عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله ﷺ قال: «إذا صلى أحدكم للناس، فليخفف، فإن منهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء» وأما تطويل الإمام في الركعة الأولى فقد تقدم حديث أبي قتادة رضي الله عنه في صفة الصلاة، وفيه: «يطول في الأولى ويقصر في الثانية».

وأما الإذن للنساء بإتيان المساجد، فلما في «الصحيحين» عن ابن عمر رضي الله عنهما: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله»، وفي رواية تقدمت أول الباب: «وبيوتهن خيرٌ لهن».

وأما مسابقة الإمام فإن كانت بالأقوال لم تضر إلا إذا سبقه أو قارنه بتكبيرة الإحرام بطلت صلاته، لعدم انعقاد ائتمامه مع الإمام، وكذلك إذا سلم قبله بطلت صلاته، أما إذا قارنه بالتسليم فصلاته صحيحة، لكنه إذا تعمّد سبق الإمام في ركنٍ فعليٍّ واحد، كالركوع أو السجود بطلت صلاته، والوعيد الشديد في ذلك يدلُّ على البطلان، ودليله حديث «الصحيحين» عن أبي هريرة رضي الله عنه: «أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يجعل صورته صورة حمار». لكنه إذا سبق الإمام سهواً بركنٍ

عاد وجاء به لتتم المتابعة المقصودة في الحديث: «إذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا»، وهو في «الصحيحين». أما إذا سها في سبق ركنين فقد لغت الركعة؛ لأنه فات أكثرها، فيأتي بها بعد سلام إمامه كالمسبوق، وهذه رواية في المذهب، أعني أحكام السبق في الركن الفعلي، وأحكام التخلف كأحكام السبق على رواية في المذهب استظهرتها.

فمن تعمد التخلف عن ركن حتى فات بطلت صلاته، ولا تبطل الركعة سهواً إلا إذا تخلف عن ركنين؛ لأن الركنين أكثر الركعة، فيقضي ركعة كما في السبق.

فائدة:

الأظهر الرواية الثانية في المذهب أن ما أدرك المسبوق فهو أول صلاته لقوله ﷺ في «الصحيحين» من حديث أبي قتادة رضي الله عنه: «فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا»، وهو مذهب الشافعي وغيره، فإذا سلم الإمام أتم المسبوق صلاته بناءً على أن ما أدركه مع الإمام هو أولها، وما يتمه هو آخرها، والله أعلم.

- باب في الإمامة -

إِنَّ الْمَقْدَمَ فِي الْإِمَامَةِ قَارِئٌ
فَالْأَعْلَمُونَ بِسُنَّةٍ فَالْأَقْدَمُونَ
فَإِذَا اسْتَوَوْا بِالسَّنِّ فَافْصِلْ بَيْنَهُمْ
وَلِرَبِّ بَيْتٍ وَالْإِمَامِ بِمَسْجِدٍ
وَتَصَحُّ خَلْفَ الْفَاسِقِينَ وَعَاجِزٍ
وَتَصَحُّ خَلْفَ مَنْجَسٍ أَوْ مُحْدِثٍ
لَا خَلْفَ أَثْنَى لِلرَّجَالِ وَخَلْفَ مَنْ
وَتَصَحُّ خَلْفَ مَفَافِيٍّ وَمَتَمِّمٍ
أَوْ كَانَ ذَا سَلَسٍ وَأُمِّيٍّ أَوْ ذَا

وهو الكثير الحفظ للقرآن
بهجرة ويلى ذوا الأسنان
في قرعة ليوم ذو الشهران
أن يقدموا إلا على السلطان
عن ركنه بل خلف ذي الصبيان
من دون علم عنه أو عرفان
صلواته معلومة البطلان
بكرامة كالحكم في اللحن
فرض بذي نفل بلا نكران

الشرح:

الأحق بالإمامة كما في «الصحيحين» عن أبي مسعود رضي الله عنه قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يَوْمُ الْقَوْمِ أَقْرَوْهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ، فَإِنْ كَانُوا فِي
الْقِرَاءَةِ سَوَاءً، فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً، فَأَقْدَمُهُمْ
هَجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهَجْرَةِ سَوَاءً، فَأَقْدَمُهُمْ سِنًّا، وَلَا يَوْمَنَّ الرَّجُلُ
الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ، وَلَا يَقْعُدُ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ». والأقرأ

هو الأكثر حفظاً للقرآن عن ظهر قلب، لحديث عمرو بن سلمة رضي الله عنه في «صحيح البخاري»: «وليؤمَّكم أكثركم قرآنًا». وهذه رواية في المذهب، وقد رتب ابن قدامة في «الكافي» الأحقية بالإمامة حسب هذا الحديث، وهو ظاهر تبويب صاحب «المنتقى»، وهو الأظهر، بخلاف مشهور المذهب الذي قدم أو صافاً لا توجد في الأحاديث. وأما القرعة عند استواء هذه الأمور في شخصين فأكثر فهو اجتهاد صحيح في موضعه عند عدم المرجح، وأما تقديم صاحب البيت إلا على السلطان أو نائبه، فهو المقدم مطلقاً، فلحديث أبي مسعود رضي الله عنه في «الصحيحين»: «لا يؤمَّن الرجل الرجل في سلطانه»، وصاحب البيت سلطانه على بيته، وأما السلطان فهو على جميعهم، فلا يؤمُّ أحدٌ في بيتٍ إلا بإذن صاحب البيت إلا السلطان فإنه يؤمُّ صاحب البيت؛ لأنه سلطانٌ عليه، والحديث أفاد المعنيين. ثم قد اختار جماعة من أصحاب أحمد أن من صحَّت صلاته لنفسه فإن إمامته تصح لمن خلفه، ويعضدُ هذا الحديثان المتقدمان: «الإمام ضامن»، وقوله عليه السلام أيضاً: «يصلُّون لكم، فإن أخطأوا فلكم وعليهم» فإذا أخطأ الإمام بأن كان محدثاً أو متنجساً ولم يعلم به المأموم، أو تقدَّم للإمامة وهو أُمِّيٌّ يلحن يضُرُّ المعنى فإن صلاة مَنْ خلفه صحيحة وهو ضامن، ومثله أو أحسن حالاً منه مَنْ كان

فاسقًا أو عاجزًا عن ركن كالركوع ونحوه، أو صبيًا، أو كان ذا سَلَسٍ، أو لا يحسن النطق ببعض الحروف، كمن يُفأفئ أو يُتمتم، أو كان يصلي النافلة فأَمَّ صاحبَ الفرض، فجميع هذه الفروع أو أغلبها يشملها حديثُ: «الإمام ضامن»، فتصحُّ صلاةٌ من خلفه، والخرج متعلِّق بالإمام وليس على المأموم من ذلك شيء، سواء كان في ذلك كراهة أو إثْمٌ.

واستثنيتُ من جواز الصلاة خلف الإمام مهما كان حاله، الصلاة خلف المرأة من رجالٍ مأمومين، وكذلك الصلاة خلف من نَعْلَمُ أَنَّ صَلَاتَهُ باطلةٌ كالمحدث ونحوه، أما الصلاة خلف المرأة فقد تقدّم الحديث: «خير صفوف النساء آخرها»، والمفسدة بتقدّم المرأة بإمامة الرجال ظاهرة، فلا تصح إمامتها بهم، وأما خلف من نعلم بطلان صَلَاتِهِ فهذا ظاهر أيضًا؛ إذ لا ينعقد الائتِمام به أصلًا لعلمنا بطلان صَلَاتِهِ قبل شروعه بها.

فائدة: في «سنن أبي داود» و«مسند» أحمد: أن النبي ﷺ أمر أم ورقة أن تؤمَّ أهل دارها. وهو حديث جيّد الإسناد، وقد تكلم أصحاب الإمام أحمد في تفسير هذا الحديث فخصوه بالمرأة القارئة التي تؤم المحارم الأُميين من أهل بيتها، وصورة ذلك أن تكون وراءهم وهم يركعون بركوعها ويسجدون بسجودها وهم صفوف أمامها.

- فصل في الإمامة -

خَلَفَ الْإِمَامَ وَجَانِبِيهِ قَفُوا كَذَا وَيَسَارَهُ كُرْهَتْ وَتَبَطَّلُ خَلْفَهُ وَالْمُسْتَحَبُّ بَأَنْ يَلِيَهُ ذُو النُّهْيِ وَإِذَا الرِّجَالُ مَعَ النِّسَاءِ تَصَافَفُوا ثُمَّ اتَّصَالُ الصَّفِّ سُنَّةٌ مُقْتَدٍ وَالشَّرْطُ فِيهِ إِنْ يَكُنْ فِي مَسْجِدٍ أَوْ خَارِجًا فَالشَّرْطُ لِمَنْحِ إِمَامِهِ	قُدَّامَهُ لِضَرُورَةٍ بِمَكَانٍ لِلْفَرْدِ دُونَ الْعُذْرِ لَا النِّسْوَانِ فَجَمَاعَةُ الصَّبِيَّانِ فَالنِّسْوَانِ صَحَّتْ صَلَاتُهُمْ بِلا عُذْوَانِ وَالْحَدُّ قَدْرُ ثَلَاثَةِ الذُّرْعَانِ أَنْ يَسْمَعَ التَّكْبِيرَ بِالْإِمْكَانِ أَوْ مَنْ وَرَاءَ إِمَامِهِ بَعِيَانِ
---	---

الشرح:

صلاةُ المأمومين خلف الإمام أدلتها مُتَوَاتِرَةٌ مشهورة في كتب السنة، وأما وقوفهم عن جانبيه فلما في «صحيح مسلم»: أن ابن مسعود رضي الله عنه صلى إمامًا ووقف بين علقمة والأسود. والأفضل كونها خلفه لما في «صحيح مسلم» من حديث جابر رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف معه جابر وجبار، أحدهما عن يمينه والثاني عن يساره، فأخذهما وردَّهما خلفه.

ويجوزُ مع الكراهة في القول الثاني في المذهب الوقوف عن يساره فقط، لأنَّ ابن عباس - كما في «الصحيحين» - وقف مع النبي ﷺ في قيام الليل عن يساره، فجعله النبي ﷺ عن يمينه. وأما الصلاة قُدَّام الإمام فالمذهب البطлан، واختيار الشيخ وابن القيم الجواز للضرورة، من ضيقٍ ونحوه.

وأما صلاة المنفرد خلف الصف فباطلة، لحديث وابصة بن معبد ﷺ في «سنن أبي داود»: أن رسول الله ﷺ رأى رجلاً يصلي خلف الصف وحده، فأمره أن يعيد. واختيار الشيخ وجماعة أن المنفرد إذا صلى خلف الصف لعذرٍ لتمام الصفوف مثلاً فإنه يجوز؛ لأنَّ الواجبات تسقط بالأعذار. والمرأة إذا صلت منفردة خلف الصف صحَّ، لما في «الصحيحين» عن أنس بن مالك ﷺ قال: «صليت أنا وبيتي في بيتنا خلف النبي ﷺ، وأمِّي أم سليم خلفنا».

وأما ترتيب الصفوف في الصلاة: يكون الرجال أولاً، ثم الصبيان، فالنساء، ويدلُّ له حديث أبي مسعود ﷺ في «صحيح مسلم» قال رسول الله ﷺ: «لِيَلْنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهْي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ (ثلاثاً) وإياكم وهيشات الأسواق»، وتقدَّم حديث أنس ﷺ في «الصحيحين» بكون المرأة آخر الصفوف، وفي بعض الأخبار - وفيها ضعفٌ - نصٌّ على الترتيب بالرجال فالصبيان

فالنسوان، وعموم الحديث المتقدم يدلّ له، أعني حديث أبي مسعود. وأما تأخير النساء فلا إشكال فيه، وفي «صحيح البخاري» عن أبي هريرة رضي الله عنه: «خير صفوف الرجال أولها وشرّها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرّها أولها».

واتصال الصفوف وراء الإمام شرط لصحة الاقتداء به، وقدّر جماعة من أئمة المذهب ما بين الصّفين بثلاثة أذرع؛ حيث يمكن السجود بلا ضيق، وتتقارب الصفوف أيضًا بلا ابتعاد فاحش، هذا هو الأفضل، أما صحة الاقتداء فإنها حاصلة ولو ابتعد الصف عن الصف ثلاثمئة ذراع، بشرط إذا كان في المسجد أن يسمع تكبير الإمام، وأما إذا كان خارج المسجد فشرطه أن يرى الإمام أو من خلف الإمام ولو أحيانًا، ودليله: أن النبي صلى الله عليه وآله كان يُصلي صلاة الليل في رمضان في حُجرته، والناس يأتُمون به من وراء الحجرة. والحديث في «الصحيحين» عن عائشة رضي الله عنها. وقد جَمَعَ أنس بن مالك مع الإمام وهو في دار نافع بن الحارث بيت مشرف على المسجد وهو عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. وروي عن أبي هريرة، وسالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أنهما صليا على ظهر المسجد يأتُمون بصلاة الإمام. أخرجهما ابن أبي شيبة أيضًا.

- باب أعذار مفارقة الجماعة -

واعذرْ مُفَارِقَ جُمُعَةٍ وَجَمَاعَةٍ	مَرَضًا وَخَوْفًا مِنْ أَدَى السُّلْطَانِ
وَمُدَافِعًا لِلْأَخْبَثِينَ وَجَائِعًا	عِنْدَ الطَّعَامِ وَنَوْمَةَ الْوَسْنَانِ
وَلِشِدَّةٍ فِي الْبَرْدِ أَوْ مَطَرٍ كَذَا	وَحُلًّا وَثَلَجٌ مِثْلُ حَرٍّ أَوْ
وَمَنْفَرٍّ كَالثَّوْمِ أَوْ مَنْ خَافَ مِنْ	حَرَجٍ وَرَاءَ إِمَامِهِ الْفَتَّانِ

الشرح:

الأعذار التي يجوز معها ترك الجمعة والجماعة، منها منصوص عليه ومنها مقيس على المنصوص وفي معناه. فالمرض عذر وقد تخلف النبي ﷺ عن الجماعة بسبب مرضه، والحديث في «الصحيحين» وهو مشهور.

والخائف المستتر من سلطانه ونحوه من قادرٍ على إيقاع الأذى به أو بأهله إذا قصد الجماعة، فهو معذور أيضًا بهذا الحرج، الذي يُساوي المرض أو هو أشد.

وأما مدافع الأخبثين أو الجائع أو الناعس المحتاج للنوم، فللحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها في «صحيح مسلم» مرفوعًا: «لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان» ومثله الناعس.

وأما شدة البرد والمطر وما في معناه من وحل وثلج أو حر شديد مؤذٍ، فلحديث ابن عمر رضي الله عنهما في «الصحيحين»: «أن المؤذن كان ينادي في الليلة الباردة والمطيرة: أن صلُّوا في رحالكم». والحر الشديد والوحل ونحوه في معنى ذلك.

وأما من أكل ثومًا أو بصلاً تظهر رائحته فينفر الناس منه أو ما كان في معناه من الروائح المنفرة، فلحديث جابر رضي الله عنه في «صحيح مسلم»: «من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم».

ويعذر في ترك الجماعة من ابتلي بإمام منفر يطيل القراءة زائدًا عن القدر الذي جاءت به السنة، كما في حديث معاذ رضي الله عنه وقصته المشهورة في «الصحيحين» من حديث جابر رضي الله عنه أنه قال: كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يرجع فيؤمُّ قومه، فصلّى العشاء فقرأ بالبقرة فانصرف الرجل، فكأنَّ معاذًا تناول منه، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «فتان، فتان، فتان!» ثلاث مرار.. الحديث. وله روايات في «المسند» وغيره، وفيه إقرار النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي فارق الجماعة بسبب تطويل الإمام الصلاة.

- بابُ صلاة أهل الأعذار -

والعجزُ أصلٌ في الشريعة مُسَقَطٌ	للشرطِ ثم الفرضِ والأركانِ
فاجلسُ إذا لم تستطع أو فاضطجع	لحديثِ صدقٍ جاءَ عنِ عمرانٍ
ثم المشقةُ مثلُ عَجَزٍ حاصلٍ	من جُهدٍ ذي سَقَمٍ وضعفٍ الواني

الشرح:

يشهد لهذا الأصل قوله عز وجل: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ١٦]
وأما حديث عمران بن الحُصَيْن رضي الله عنه الذي أشرت إليه في النظم فهو
في «صحيح البخاري» قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم
عن صلاة فقال: «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ
فَعَلَى جَنْبٍ»، فمن عَجَزَ عن ركنٍ في الصلاة أو شرط فقد سقط
عنه، وإن عجز المصلي عن الحركة أو مَأْ بعينه للصلاة، فلا تُتركُ
الصلاة ما دام العقل حاضرًا.

ونبهتُ في البيت الأخير أن من شق عليه القيام صلى جالسًا وإن
كان يستطيع القيام مع المشقة، وحديث عمران رضي الله عنه، يشهد له؛ إذ
يظهر أنه كان قادرًا على القيام أو الجلوس ولكن مع مشقةٍ وخرج
يحصل له بذلك، ولذلك سقط عنه.

فائدة:

ويلحق بما تقدم صلاة الفريضة على الراحلة إذا لم يمكن
الراكب النزول وخاف فوات الوقت، ومثله راكب الطائرة
والسيارة والسفينة في زمننا، فيصلّي كلّ راكب بحسب قدرته؛
إلحاقاً بالأصل المتقدم.

- فصل صلاة المسافر -

مَنْ سَافَرَ السَّفَرَ الَّذِي تَحْدِيدُهُ	بِالْعُرْفِ، لَا يَوْمٌ وَلَا يَوْمَانِ
فَلْيَقْصُرْ ظُهْرًا وَعَصْرًا وَالْعِشَاءَ	نَذْبًا وَعِنْدَ الْبَدءِ بِالذَّمَلَانِ
وَالشَّيْخُ قَرَّرَ أَنَّهُ لَا نِيَّةَ	لِلْقَصْرِ أَوْ لِلْجَمْعِ بِالْبُرْهَانِ
وَإِذَا نَوَيْتَ إِقَامَةً قَدْ أُطْلِقَتْ	فَأَنْتُمْ لَا تَقْصُرُ كَالْإِسْطِيْطَانِ
وَإِذَا انْتَمَمْتَ بِمَنْ أَقَامَ فَأَنْتُمْ	لَكِنْ يَجُوزُ الْقَصْرُ لِلتَّيْهَانِ
وَيَجُوزُ لِلْمَلَّاحِ فَهُوَ مُسَافِرٌ	وَيَجُوزُ لِلْمَحْبُوسِ غَيْرِ التَّانِي
وَلَمَنْ أَقَامَ إِقَامَةً مَقْرُونَةً	فِي حَاجَةٍ تُقْضَى وَلَوْ لِيَزْمَانَ

الشرح:

دليل صلاة المسافر: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنَّكُمْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا﴾ [النساء: ١٠١]
وحكم القصر مندوب، ويدل عليه حديث يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ﴾ الآية، فقد آمن الناس؟ فقال: عجب ما عجبته منه، فسألت رسول الله

عن ذلك، فقال: «صَدَقَ اللهُ بها عليكم، فاقبلوا صَدَقَتَهُ»
أخرجه مسلم.

وأما تحديدُ السفر فاخترار ابن قدامة وشيخ الإسلام وجماعةٍ من
أهل العلم أن السفر ليس له مسافةٌ محدّدة، وإنما مردُّهُ إلى العُرف،
والآثار عن الصحابة متنوّعة مختلفة، وليس هناك من نصٍّ يحدّد
مسافةَ القصر، فوجب الرجوعُ إلى العرف.

والمذهبُ في مسافة القصر أنها مسيرةُ يومين، وهو مذهب
الجمهور، ثم مذهب أبي حنيفة مسيرة ثلاثة أيام، واختار البخاري
في «صحيحه» - وبوّب لذلك - أنها مسيرةُ يومٍ واحد، ومسيرةُ
اليوم الواحد هو مرحلة، والمرحلة في المقياس القديم تقارب
الأربعين كيلومتراً في زماننا تقريباً، إذ لا يمكن التحديد في هذا
المقام، وأما مذهب الظاهرية فثلاثة أميال، لحديثٍ في «صحيح
مسلم» عن شرحبيل بن السمط: أن عمر بن الخطاب قصّر
الصلاة في ذي الحليفة، وهي على ثلاثة أميالٍ من المدينة،
والميل حوالي كيلوين اثنين تقريباً.

وأما كون القصر مختصاً بالرُّباعيّة -وهي الظُّهر والعصر
والعشاء- فبالإجماع.

وإذا شرعَ المسافر بالسفر فقد استحقَّ اسمَ المسافر، وجرتُ عليه أحكامه عند البدء بالذملان وهو ضرب من السير معروف، وهذا أظهر الأقوال هنا، وفيه حديث صحيح في «سنن أبي داود» عن عبيد بن جبير قال: كنت مع أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه صاحبِ رسول الله ﷺ في سفينة من الفُسطاط في رمضان، فدفع ثم قرب غداءه، قال جعفر في حديثه: فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة قال: اقترِب. قلت: أَلستَ ترى البيوت؟ قال أبو بصرة: أترغبُ عن سنة رسول الله ﷺ؟! قال جعفر في حديثه: فأكل .

وفيه آثار عن التابعين أيضًا نقلها صاحب «المغني» تدل لهذا القول، ومع اتساع المدن اليوم وتلاصقها فإنَّ هذا القول ظاهر الصحة إذ قد يمشي المسافر فراسخ وهو لم يخرج من مدينته بعد، وهذا واضح.

ثم ذكرتُ أن القصر والجمع ليس له نية تخصُّه، بل نية الصلاة فقط، وهذا اختيار شيخ الإسلام، وقال: إن كلام أحمد لا يدل إلا عليه. ثم اخترتُ ما اختاره شيخ الإسلام وجماعة من شيوخ المذهب رحمهم الله: أن المسافر يقصرُ دائماً ما لم يستوطن أو ينو إقامةً

مطلقةً، وهذا يدلُّ له النظر؛ لأنَّ المسافر لا يزول عن اسم السفر إلا بالاستيطان أو بالإقامة المطلقة، وأما الآثار الواردة: فإنَّ ابن عمر رضي الله عنهما أقام ستة أشهرٍ بأذريجان يصلي ركعتين وقد حال الثلج بينه وبين الخروج. وأنس رضي الله عنه أقام بالشام يقصر سنين. وعن أنس رضي الله عنه: أنَّ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أقاموا برامهرمز، تسعة أشهر يقصرون الصلاة. أخرجهن البيهقي.

وأما أنَّ المسافر إذا ائتمَّ بمقيم أتمَّ، كما في «صحيح مسلم»: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا صلى مع الإمام صلاها أربعاً، وإذا صلى وحده صلاها ركعتين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما كما في «مسند أحمد» قال: تلك السنَّة.

ثم ذكرتُ أنَّ التائه في سفره يقصُر؛ لأنه مسافر، وكونه تائهاً لا يخرجهُ ذلك عن اسم السفر. وذكرتُ المحبوس في سفره في بلدٍ ما، ومثله المسافر الذي أقام ببلدٍ ينتظر حاجةً فإذا حصلتُ سافر، وذكرتُ الملاح وهو الذي يسافر في أغلب أوقاته، وقلتُ إنهم جميعاً يقصرون؛ لصحة وقوع اسم المسافر عليهم.

واعلم أن صاحب «الإقناع» والشارح الشيخ منصور رحمهما الله ذكر إحدى وعشرين صورة لا يجوز فيها القصر استثناءً، بناءً على مشهور المذهب منها مسألة الملاح، وعندهم أن الملاح إذا لم يكن له أهل أو كان أهله معه لم يقصر، أما إذا كان له أهل ولم يكونوا معه فيقصر في مشهور المذهب، وأما اختيار شيخ الإسلام في الملاح وغيره إلا الصورتين المتقدمتين فإنهم جميعاً يقصرون، وهو أظهر والله أعلم.

- فصل الجمع بين الصلاتين -

ويجوزُ جمعُ الظُّهرِ مع عصرٍ كما	بينَ العشاءِ ومغربِ جَمْعانِ
ويجوزُ تقديمًا وتأخيرًا لِذي	حَرَجٍ وفي بيتٍ وكلِّ مكانِ
لِمَشَقَّةٍ كالسُّقْمِ أو بَرْدِ عَتَا	ومسافرٍ والشُّغلِ كالعَجَانِ
وبلا موالاةٍ فليست واجبًا	أو نيَّةٍ واختارَهُ الحَرَّانِي

الشرح:

الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء تقديمًا وتأخيرًا بحسب المصلحة والرخصة مشروع، ومن أصحاب أحمد من قال: إنه مستحب؛ لأنه رخصة، والله يحب أن تؤتى رخصه، فعن أنس رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس، أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت قبل أن يرتحل، صلى الظهر ثم ركب. متفق على صحته. وعن معاذ رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس، أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر يصليهما جميعًا ثم سار، وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلها مع المغرب. أخرجه أبو داود، والترمذي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما مثله في «مسند أحمد». وكذلك جمعه صلى الله عليه وسلم في سفر الحج في عرفة بين الظهر والعصر، وفي مزدلفة بين المغرب والعشاء مشهور في «الصحيحين» وغيرهما، فهذا الجمع في السفر.

وأما الجمع في الحرج المطلق، كالمرض والمطر والبرد الشديد، ولذي الشغل كالعجان الذي يخاف احتراق خبزه أو فساد عجينه إلا إذا جمع، ونحو ذلك من الأعذار، وهذا اختيار شيخ الإسلام وهو رواية في المذهب وأما مشهور المذهب فيجوز الجمع بين

الظهريين والعشائين للسفر والمرض ونحوه في أحوالٍ ثمانية
مذكورة في المطولات وفي العشائين خاصة للمطر ونحوه من ثلج
وبَرَدٍ ووحل وريح باردة وجليد وهي ستة أحوال كما ترى.
لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في «الصحيحين» - واللفظ
لمسلم -: جمع رسول الله ﷺ بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء
بالمدينة من غير خوفٍ ولا مطر. قيل لابن عباس: ما أراد بذلك؟
قال: أراد أن لا يُخرج أُمَّته. قلت - القائل مجد الدين أبو البركات
ابن تيمية في «المنتقى» -: هَذَا يَدُلُّ بِفَحْوَاهُ عَلَى الْجَمْعِ لِلْمَطَرِ
وَلِلْخَوْفِ وَلِلْمَرَضِ، وَإِنَّمَا خُولِفَ ظَاهِرُ مَنْطُوقِهِ فِي الْجَمْعِ لغير
الْعَذْرِ؛ لِلْإِجْمَاعِ وَلِأَخْبَارِ الْمَوَاقِيتِ، فَيَبْقَى فَحْوَاهُ عَلَى مَقْتَضَاهُ، وَقَدْ
صَحَّ الْحَدِيثُ فِي الْجَمْعِ لِلْمُسْتَحَاضَةِ، وَالِاسْتِحَاضَةِ نَوْعَ مَرَضٍ،
وَلِمَالِكٍ فِي «الموطأ» عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عَمْرٍو كَانَ إِذَا جَمَعَ الْأُمَرَاءُ بَيْنَ
الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي الْمَطَرِ جَمَعَ مَعَهُمْ. وَلِلْأَثَرِمْ فِي «سننه» عَنْ أَبِي
سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ إِذَا كَانَ يَوْمٌ مَطِيرٌ أَنْ يُجْمَعَ
بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ. اهـ.

وأما عدمُ افتقار الجمعِ إلى نية مخصوصة فقد تقدّم، وهو اختيار
شيخ الإسلام، واختار أيضاً عدم وجوب الموالاة بين الصلاتين
خلافاً لمشهور المذهب الذي يرى وجوب الموالاة في جمع التقديم لا

التأخير فاعلم، ودليل عدم الموالاة ظاهر؛ إذ حقيقة الجمع تقديمًا أو تأخيرًا هو صلاة أحد الصلاتين في وقت الثانية، فلا تلازم بين ذلك وبين الموالاة، وفي «الصحيحين» من حديث أسامة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء، ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم أناخ كلُّ إنسان بغيره في منزله، ثم أقيمت العشاء فصلاها ولم يصل بينهما شيئًا.

فائدة: الجمع بين الجمعة والعصر تقديمًا جائزٌ وهو مذهب الشافعية، ومقتضى كلام شيخ الإسلام؛ حيثُ علل جواز الجمع بصيرورة الوقتين وقتًا واحدًا للصلاتين؛ وأما مشهور المذهب فلا يجيز ذلك كما في المنتهى.

- باب صلاة الخوف -

وَصَلَاةُ خَوْفٍ صَحَّ مَرْوِيَّاتُهَا	بِوُجُوهِ صِدْقٍ عَدَّهِنَّ ثَمَانِ
أَوْمِيٍّ إِلَى حَيْثُ اتَّجَهَتْ مُصَلِّيًّا	كَيْفَ اسْتَطَعَتْ إِذَا التَقَى الصَّفَّانِ

الشرح:

صلاةُ الخوفِ مشروعةٌ، وأصلُ مشروعيتها الكتاب العزيز: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَّيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَّطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرَضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا﴾ [النساء: ١٠٢] وقد وردت صلاة الخوف في السنة الصحيحة على أنواع، ساقها كلها المجدُّ في «منتقاه» عن سهل بن أبي حثمة، وعن ابن عمر، وعن جابر، وغيرهم رحمهم الله. وكلُّ صفةٍ وردت فهي حقٌّ وجاز العمل بها، وهذا هو اختلاف التنوع الذي لا حرج فيه.

وأما أبو عبد الله أحمد بن حنبل فإنه قال: مَنْ ذهب إليها كلها فحسنٌ، وأما حديث سهلٍ فأنا أختاره. اهـ. ونصُّ حديث سهلٍ يومَ ذات الرِّقاع: أَنَّ طائفةً صَفَّتْ مع النَّبِيِّ ﷺ وَجَاهَ العدوَّ، فصلَّى بالتي معه ركعةً، ثم ثَبَتَ قائماً، وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا، فصفوا وَجَاهَ العدوَّ، وجاءت الطائفةُ الأخرى فصلَّى بهم الركعةَ

التي بقيت من صلاته، ثم ثبت جالسًا، وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. متفق على صحته.

وإذا اشتدَّ القتال صلى كلُّ واحدٍ بحسب حاله؛ لما مضى من أن الشرط أو الركن إذا عجزَ عنه سقط، وأيضًا لما روى ابنُ عمر رضي الله عنهما : فإن كان خوفٌ هو أشدُّ من ذلك صلُّوا رجالًا قيامًا على أقدامهم أو ركبًا مستقبلًا القبلة أو غير مستقبليها. أخرجه البخاري.

وأما تأخيرُ الصلاة عن وقتها الذي وقع يومَ الأحزاب كما في «الصحيحين»، فقد صرح أبو سعيد الخدري رضي الله عنه بالنسخ، قال: وذلك قبل أن ينزل ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فِرْجَآلًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ [البقرة: ٢٣٩]، كما في «صحيح ابن حبان».

- باب صلاة الجمعة -

هو حاضرٌ ذَكَرٌ وذو استيطانٍ	وعلى المكلفِ جُمعةٌ وَجَبَتْ إذا
شرطٍ لمسجدها وللسلطانِ	لم يبتعدَ عن فرسخٍ وبدونها
مستوطنينَ قُرَى من البُنيانِ	بل شرطها عددٌ يكونُ ثلاثةً
وإلى انقضاءِ الظُّهرِ بالتَّبيانِ	والوقتُ أولُه الضُّحى لا قبلُه
حَدُّ الإلهِ وآيةُ القرآنِ ثمَّ	وتقدُّمُ للخطبتينِ وفيهما
الصلاةُ على النَّبيِّ العدناني	شرطٌ وأمرٌ بالتُّقى فاجهرُ به
واقراً بما قد جاءَ من قُرآنِ	هي ركعتانِ اجهرُ كفجرٍ فيهما
من فوقِ عالٍ واقصُرْ لبيانِ	ويُسَنُّ خطبتهُ قياماً طاهراً
أو ستاً اركعْ غايةَ الإحسانِ	من بعدها اركعْ ركعتينِ أو أربعاً
والكهفَ رتلْ تنجُ من فتانِ	أدِمِ الصَّلَاةَ على النَّبيِّ مُحَمَّدٍ
ثم البُكورَ لِتَحْظَ بالقُربانِ	ويُسَنُّ فيها الغُسلُ ثمَّ تطيُّبٌ
أو للإمامِ وعائِدٍ لمكانِ	حَرُمَ التَّخَطِّي غيرَ قاصِدٍ فُرْجَةٍ
مثلَ الحمارِ وفوقَه سِفْرانِ	أنصتْ إذا خطبَ الإمامُ ولا تكن
بلدٍ وهذا القولُ ذو رُجحانِ	ويجوزُ أن تتعدَّدَ الجُمعاتُ في

الشرح:

قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [الجمعة: ٩]

صلاة الجمعة فرضٌ بإجماع الأمة على المكلف، فلا تجب على الصبي ولا على النساء. المستوطن أي: ذو الوطن كقرية أو بلد ونحوه، فلا تجب على أهل الخيام والبدو الرُّحْل. ثم الحاضر وهو غير المسافر، وقد تواتر سفر النبي ﷺ وهو لا يصلي الجمعة، كما في غزوة تبوك وفتح مكة وحجة الوداع وغيرها.

ثم ذكرتُ شرطاً آخر وهو سماع النداء، وقدّره جماعة من أهل العلم في مذهب أحمد وغيره بفرسخ، وقدّره ثلاثة أميال؛ لأنه مناط السماع في الأحوال العادية ولكن مشهور المذهب يقيّد الفرسخ بمن كان خارج المصر والتعليل ينصر التعميم كما هو ظاهر.

ثم ذكرتُ أنّ وجود السلطان لا أثر له في صحة الجمعة وفسادها؛ إذ هي فرض من الفروض، ولا دليل في الكتاب ولا السنة على اشتراط سلطان أو مسجد أيضاً؛ إذ القول في المسجد كالقول في السلطان هنا، وأما العدد المعتبر فأظهر ما فيه رواية في

مذهب أحمد اختارها شيخ الإسلام، وهي ثلاثة؛ لأنه أقلُّ الجمع،
أما ما عدا ذلك فلا يثبت فيه دليل كعدد الأربعين.

وأما وقتُ صلاة الجمعة: فمن ارتفاع الشمس قيدَ رُمح حتى
انقضاء وقت الظهر؛ لحديث سهل بن سعد رضي الله عنه في «الصحيحين»: ما
كنا نتغدى ولا نقيل إلا بعد الجمعة. وفي «صحيح مسلم» من
حديث جابر رضي الله عنه: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة ثم نذهب إلى
جمالنا فنريحها حين تَزول الشمس. وفي الباب آثار عن الصحابة
أنهم صلّوها قبل الزوال، وأخذ بها الإمام أحمد دون غيره من
الأئمة المتبوعين؛ لأنه أعلمهم بالآثار اتفاقاً، رحمهم الله أجمعين.

ثم ذكرت الخطبتين وهما الشرط الرابع بعد الوقت والاستيطان
والعدد، ووجه اشتراط الخطبتين مداومة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه
من بعده عليهما بلا ترخيص في تركهما. ومشهور مذهب أحمد أن
شرط صحة الخطبتين: حمدُ الله، والصلاةُ على رسوله صلى الله عليه وسلم، والوصيةُ
بتقوى الله. وفي «صحيح مسلم» من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه -
في وصف خطبة النبي صلى الله عليه وسلم -: كان يقرأ القرآنَ ويذكرُ الناس.

أما المستحب من ذلك فأن يخطُب قائماً طاهرًا ظاهرًا على منبر،
لحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطُب قائماً، ثم يجلس،
ثم يقوم فيخطُب. وهو في «صحيح مسلم»، وفي معناه أحاديث.

وأما الطهارة فلاستحباب ذكر الله على طهرٍ، وأما خطبته على المنبر فأمرٌ متواتر في الأحاديث، منها حديث سهل بن سعد رضي الله عنه في «الصحيحين» وفيه قصة اتخاذ المنبر من ثلاث درجات، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قبل ذلك إلى جذع.

ويستحب السلام على المصلين إذا أقبل عليهم وهو على المنبر، وفيه مجموعة آثار عند ابن أبي شيبة وعبد الرزاق والبيهقي عن جماعة من الصحابة والتابعين، والأحاديث المرفوعة فيها ضعف، وعمل الأئمة والعلماء قاطبةً عليه يؤكد مشروعيته.

وقصر الخطبة؛ لحديث عمار بن ياسر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ طُولَ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَقَصَرَ خُطْبَتِهِ مِئْنَةٌ مِنْ فِقْهِهِ، فَأُطِيلُوا الصَّلَاةَ وَأَقْصُرُوا الْخُطْبَةَ»، وهو في «صحيح مسلم». والمئنة: العلامة.

وأما كون صلاة الجمعة ركعتين جهريتين فإجماع لا شك فيه. ومن أدرك منها ركعةً أدركها، ودون ذلك لم يدرك؛ لأن وقت الجمعة في حقه انقضى، وإدراك الوقت بإدراك الركعة لا دون وتقديم دليله في الوقت، وهو قول جماعة من الصحابة أيضًا. وإذا فات الجمعة صلاها ظهرًا.

ثم ذكرت مجموعة سنن اختصت بصلاة الجمعة ويومها، منها: التبكير، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في «الصحيحين»: «من اغتسل يوم

الجمعة غُسل الجنابة، ثم راح، فكأنما قَرَّبَ بَدَنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قَرَّبَ بقرةً، ومن راح في الثالثة فكأنما قَرَّبَ كبشًا أقرَن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قَرَّبَ دجاجةً، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قَرَّبَ بيضةً، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر».

ومنها القُرْبُ من الإمام والدُّنو، فإنه أبلغ في الإنصات، وفيه حديث صحيح عند أبي داود، عن سَمُرَةَ رضي الله عنها قال صلى الله عليه وسلم: «احضروا الذكر وادنوا من الإمام، فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها».

ومنها تركُ التخطي، وأنه لا يجوز، ففي «صحيح البخاري» عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: «لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه، أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج، فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى».

وفي هذا الحديث مجموعة من «السنن» كما ترى، وفي «سنن أبي داود» حديث صحيح عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمتخطي: «اجلس، فقد أذيت وآيت»، ويُسْتثنى مَنْ وَجَدَ فُرْجَةً أو عاد لموضعه الذي قام منه.

وأما الإنصاتُ فلحديث «الصحيحين» عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «إذا قلت لصاحبك: أنصت، يوم الجمعة والإمام يخطب، فقد لغوت»، إلا كلاماً مع الإمام أو كلام الإمام مع المصلين ففيه أحاديث - وعقد له شيخ المذهب مجد الدين في «المنتقى» باباً تاماً - ومنها حديث الاستسقاء يوم الجمعة تكلم النبي ﷺ مع الرجل وكلمه. والحديث في «الصحيحين» سوف يأتي وفي مسند أحمد تشبيه المتكلم بالحمار يحمل أسفاراً وهو حديث جيد وله شاهد ساقه الحافظ في الفتح.

وإذا دخل والإمام يخطب فليصل ركعتين تحية المسجد ولتجوز فيهما، لحديث جابر رضي الله عنه في «الصحيحين»: دخل رجل يوم الجمعة ورسول الله ﷺ يخطب، فقال: «صليت؟» قال: لا. قال: «فصل ركعتين»، وفي رواية لمسلم: «ولتجوز فيهما».

وأما السنة البعدية وأنها ركعتان أو أربع أو ست، ففي «صحيح مسلم» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعاً». وفي «الصحيحين» عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي ﷺ كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته. وفي «سنن أبي داود»: أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يصلي بعد الجمعة ست ركعات، يصلي ركعتين، ثم يصلي أربعاً وأخبر أن النبي ﷺ فعله.

وهو حديث صحيح، وأما قبلها فليس لها سنة راتبه كما هو مشهور المذهب، وفي «سنن النسائي» وغيره حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة، أضاء له من النور ما بين الجمعتين».

وهنا تنبيه أن حديث قراءة الكهف الصحيح وقفه على أبي سعيد، وهو في حكم المرفوع، ولفظه الأصح: من قرأ سورة الكهف أضاء له من النور إلى مكة. ولفظ القراءة غالباً يراد به الحفظ عن ظهر قلب، وإن أُريدَ به التلاوة أفاد الحديث مشروعيتها تلاوتها كل يوم بدون قيد الجمعة، ففيه شذوذ، واللفظ الصحيح العام ما تقدم، وهكذا رواه النسائي في الكبرى، وغيره.

ثم الإكثار من الصلاة على النبي ﷺ، لحديث أوس بن أوس رضي الله عنه، قال رسول الله ﷺ: «إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا عليّ من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة عليّ» قال: قالوا: يا رسول الله، وكيف تُعرض صلاتنا عليك وقد أُرِمت؟ فقال: «إنَّ الله عز وجل حرَّم على الأرض أجساد الأنبياء»، أخرجه أصحاب «السنن».

وفي يوم الجمعة ساعة الإجابة، وهي بعد العصر على أظهر الأقوال إلى غروب الشمس، وهذا الذي قواه ابن حجر وابن

القيّم في «الهدى»، وفيها حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه عند ابن ماجه وهو صحيح.

وختمتُ النظم بجواز تعدّد الجمعة في البلد الواحد إذا تعددت المواضع، وفيه أثرُ علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أنه صلى العيدَ خارجَ الكوفة، وأُناّب واحداً يصلّيها بالضعفاء في المسجد الجامع بالكوفة. أخرجه البيهقي وغيره.

فائدة:

إذا اجتمعت الجمعة مع العيد فإنَّ صلاة أحدهما عن الأخرى تجزئ، ففي «سنن أبي داود»، و«النسائي» عن عطاء، قال: اجتمع يومُ جمعة ويومُ فطر على عهد ابن الزبير رضي الله عنه فقال: عيدان اجتماعاً في يوم واحدٍ، فجَمَعَهُم وصَلَّى ركعتين بُكْرَةً، فلم يَزِدْ عليهما حتى صلى العصرَ. وَبَلَغَ ابنَ عباس رضي الله عنه ما فعل فقال: أصاب السّنّة. وفي الباب أحاديث، ومشهور المذهب يشترط أن تكون الصلاةُ صلاةَ الجمعة حتى يسقط بها العيدُ والظهر سواءً صلاها قبل الزوال أو بعده، وأما إذا صلى العيد فإن الجمعة تسقط إن شاء ولا بدُّ من صلاة الظهر، وظاهر أثر ابن الزبير أجزاء أحد العيدين عن الآخر مطلقاً والله أعلم.

- باب صلاة العيدين -

وَصَلَاةُ عِيدٍ وَهِيَ فَرَضٌ كِفَايَةٌ وَتُسَنُّ فِي الصَّحَرَاءِ لَا فِي مَسْجِدٍ أَمَّا الشُّرُوطُ فَإِنَّهُنَّ كَجُمُعَةٍ هِيَ رَكْعَتَانِ كَجُمُعَةٍ فَاجْهَرُ بِهَا فِي أَوَّلِ الرَّكْعَاتِ سِتًّا كَبْرًا وَلْتَدْعُ فِيمَا بَيْنَهُنَّ بِوَارِدٍ وَيُسَنُّ إِنْ فَاتَتْ قَضَاءً مِثْلَهَا فِي لَيْلَةِ الْعِيدَيْنِ يُنْدَبُ مُطْلَقًا وَالْعَشْرَ مِنْ ذِي حِجَّةٍ وَمَقِيْدٌ عَقَبَ الْفَرَاغِ مِنْ صَبِيْحَةٍ تَاسِعٍ	وَالْوَقْتُ وَقْتُ ضُحَى إِلَى الزَّوْلَانِ إِلَّا لِضَيْقٍ أَوْ جَدًّا هَتَّانِ وَتُسَنُّ خُطْبَتُهَا بِغَيْرِ أَذَانٍ وَالْخُطْبَتَانِ بُعِيدَ ذَاتِلَيَانِ نَدْبًا، وَخَمْسًا كَبْرًا فِي الثَّانِي عَنْ خَيْرَةِ الْخُفَاطِ وَالصُّحْبَانِ أَنْسُ حَكَاهُ بِفَعْلِهِ وَبَيَانِ لِلْكُلِّ تَكْبِيرٌ بِكُلِّ أَوَانٍ فِيمَا أَقْصَى عَلَيْكَ مِنْ أَرْمَانِ وَلِثَالِثِ التَّشْرِيقِ عَصْرَ أَوَانٍ
--	--

الشرح:

مشهورٌ مذهب أحمد أنَّ صلاة العيد فرضٌ كفاية، واختار شيخ الإسلام كونها فرضٌ عين؛ لأنَّها من أعلام الشريعة الظاهرة، وأمرَ بها النبي ﷺ وحضَّ على شهودها.

وأما الوقت فهو وقت الضحى إلى الزوال، وهكذا صلاها النبي ﷺ، ففي «سنن أبي داود»: أنَّ عبد الله بن بشر صاحب رسول الله ﷺ خرج يومَ عيد فطرٍ أو أضحى، فأنكر إبطاء الإمام وقال: إِنَّا كُنَّا فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح. وقوله: (حين التسبيح) أي: عند ارتفاع الشمس، وهو وقت صلاة الضحى، وكذلك الحديث الصحيح عندما شهد الركبُ في آخر النهار أنهم رأوا الهلال بالأمس، أمرَ النبي ﷺ الناس أن يفطروا ويخرجوا غداً لعيدهم. وهذا فيه دليل أن وقت العيد هو الضحى، وإلا لصلاها النبي ﷺ آخر النهار عندما علم، وفي الحديث قضاء العيد في التالي لمن لم يعلم به إلا بعد الزوال.

وأما سنة صلاتها في المصلى، فلما في «الصحيحين» عن أم عطية، وأبي سعيد الخدري، وابن عباس رضي الله عنهم: أنَّ النبي ﷺ كان يصلي

العيدين في المصلّى. إلّا إذا كان هناك جدًّا هَتَانٌ وهو المطر أو مشقةٌ خروج، أو ضيقٌ في الموضع ونحو ذلك، فلا بأس بها في المسجد عند ذلك.

وشروطها شروط صلاة الجمعة، وهي: الاستيطان والذكورية وعدم السفر، وقد تقدّمت، ولا يُشرع لها أذان ولا إقامة ولا نداء، وفي «صحيح مسلم» عن عطاء، أخبرني جابر رضي الله عنه: أن لا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام ولا بعدما يخرج، ولا إقامة ولا نداء.. الحديث. وفي معناه أحاديث.

وأما أنّ صلاة العيد ركعتان جهريّتان فهذا مستفيضٌ في صحيح الأحاديث، وفي «صحيح مسلم» عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وآله كان يقرأ في الأضحى والفطر بـ«ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ» و«أَقْرَبَتْ السَّاعَةُ وَالنَّشَقُ الْقَمَرُ». وفي «صحيح مسلم» أيضًا عن النعمان بن بشير رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وآله كان يقرأ في الجمعة بـ«سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى» و«الغاشية». ثم يخطب خطبتين كما هو مشهور المذهب، وظاهر الأحاديث في «الصحيحين»: أن النبي صلى الله عليه وآله خطب خطبة واحدة.

وأما التكبيرات الستُّ عدا تكبيرة الإحرام في الأولى، ثم الركعة الثانية خمسًا، فهذه رواية عن الإمام أحمد ساقها المجد في «المنتقى»

وساق حديثين: حديث عمرو بن عوف المُرَني رضي الله عنه، وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، وهما أصح ما في الباب. وبين كل تكبيرة والأخرى سكتة يدعو فيها بالوارد عن بعض الصحابة كابن مسعود حيث كان يحمّد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك كان المذهب عدم تخصيص ذكر معين بين التكبيرات بل يذكر الله بلا تخصيص صيغة معينة.

والتكبيرات الزوائد والذكر بينهما وخطبة العيد جميعها من السنن، ودليل كون الخطبة من السنة حديث عبد الله بن السائب رضي الله عنه في «سنن أبي داود»: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد، فلما قضى الصلاة قال: «إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب».

وأما من فاتته فإنه يقضيها إذا لم يشهدها مع الإمام، فلما روى البيهقي عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أنه كان إذا لم يشهد مع الإمام بالبصرة، جمع أهله ثم قام عبد الله بن أبي عتبة مولاه فصلى بهم ركعتين يكبر فيهما، وظاهره يشمل الذكر والأنثى وهو صحيح وله بؤب البخاري في الصحيح.

ثم ختمتُ الآيات بأحكام التكبير يوم العيدين، وذكرتُ أنَّ التكبير في عيد الفطر يكون مع رؤية هلال العيد ﴿وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [البقرة: ١٨٥]، ويستمرُّ حتى فراغ الخطبة خطبة العيد صباحًا، وهذا هو التكبير المطلق في ليلة عيد الفطر، وهو المأثور عن الصحابة كابن عمر رضي الله عنهما.

والتكبيرُ في عيد الأضحى نوعان: مقيَّدٌ عقب صلوات الفرائض يبدأ من فجر عرفة إلى ثالث أيام التشريق عصرًا، بأسانيد صحيحة أخرجها ابن أبي شيبة وغيره.

وتكبيرٌ مطلق في الأيام العشر جمعيتها، وقد علَّق البخاري أثر ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما وأنها كانا يخرجُجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبرُ الناس بتكبيرهما، وهو صحيح أيضًا. ويكون التكبير برفع الصوت كما هو ظاهر، ولكن المشروع في حق النساء الإسرارُ، والله أعلم.

- باب صلاة الكسوف -

إِنَّ الْكُسُوفَ لَهُ صَلَاةٌ سُنَّةٌ	مِنْ بَدِئِهِ حَتَّى انْقِضَاءِ زَمَانٍ
وَلِكُلِّ آيٍ مِثْلُهَا كَزَلْزِلٍ	وَجَمَاعَةٌ شُرِعَتْ وَلِلْوُحْدَانِ
هِيَ رَكْعَتَانِ فَصَلَّاهَا جَهْرِيَّةً	لَا تَقْضِي إِنْ فَاتَتْ عَنِ الْإِبَانِ
فِيهَا رُكُوعٌ زَائِدٌ وَقِرَاءَةٌ	لِكُلَيْهِمَا وَيُسَنُّ مِنْهَا الثَّانِي

الشرح:

الصلاة لكسوف الشمس وخسوف القمر مشروعة بقول أهل العلم عامة، والأحاديث الواردة فيها متواترة مقطوعة بصحتها بلا ريب.

وسببُ كسوف الشمس هو وقوع القمر بينها وبين الأرض،
وخسوف القمر وقوع الأرض بينه وبين الشمس، وهذه آية من
آيات الله عز وجل يخوفُ بها عباده، ففي «الصحيحين» قوله ﷺ:
«إنَّ الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحدٍ ولا
لحياته، وإنَّما يخوفُ اللهُ بهما عباده». ولذلك كان الأظهر الذي
اختاره شيخ الإسلام وغيره - وهو قول في مذهب أحمد - أن صلاة
الكسوف تُصلى لكل آية في الآيات الحاصلة كالزلزلة والعواصف
الشديدة ونحوها، والدليل هو التعليل في قوله ﷺ: «إنهما آيتان من
آيات الله»، وقوله: «فإذا رأيتم ذلك فصلُّوا»، والحديث في
«الصحيحين» عن عائشة رضي الله عنها وغيرها.

ويدلُّ أيضًا على مشروعية الصلاة جماعةً وفرداً لأمره ﷺ
بالصلاة أمرًا مطلقًا بقوله: «فصلُّوا».

وأما صفةُ صلاة الكسوف فهي ركعتان جهريَّتان يطوّلُ فيها
ويقرأ في كل ركعة الفاتحة وما تيسر بعدها، ثم يركع ثم يرفع فيقرأ
الفاتحة وما تيسر ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد، وهكذا الركعة الثانية،
فهي ركعتان في كل ركعة ركوعان وقراءتان.

ولا يُشرع لها أذان ولا إقامة، ولكن ينادى بقوله: «الصلاة جامعة»، و(الصلاة) بالفتح منصوبة على الإغراء، و(جامعة) حال منصوب، ففي «صحيح البخاري» عن عائشة رضي الله عنها قالت: جهرَ النبي ﷺ في صلاة الخسوف بقراءته، فإذا فرغ من قراءته كبرَ فركع وإذا رفع من الركعة قال: «سمعَ الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد» ثم يعاود القراءة في صلاة الكسوف أربع ركعات في ركعتين وأربع سجادات.

وقولي الإبان: هو الوقت، فإذا انقضى الكسوف فقد انقضى وقت الصلاة فلا تصلي بعده ولا تقضى .

فائدة:

يُشرع الدعاء والذكر والصدقة عند الكسوف، وقد جاء في «الصحيحين» عن أبي بكره وعائشة رضي الله عنهما ، وأما الخطبة فإنها موعظةٌ عارضة وليست كخطبة العيد، فلا بأس بها إذا كانت عارضة لا راتبة، وهذا مذهب الشافعي وقول في مذهب أحمد.

- باب صلاة الاستسقاء -

وصلاة الاستسقاء مثل العيد في	وصف ووقت موضع وأذان
هي سنة مع خطبة من قبلها	أو بعدها قد أسند الأثران
ثم الدعا وأقرب رداء بعده	وجماعة سنت وللوجدان
ثم التوسل بالدعا من صالح	حق وليس بغائب أو فان

الشرح:

روى أبو داود في «سننه» بسند جيد، عن عائشة رضي الله عنها قالت: شكا الناس إلى رسول الله ﷺ فحُوط المطر، فأمر بمنبر، فوُضع له في المصلى، ووعد الناس يوماً يخرجون فيه، قالت عائشة: فخرج رسول الله ﷺ حين بدا حاجب الشمس، فقعد على المنبر فكبر ﷻ وحمد الله عز وجل، ثم قال: «إنكم شكوتم جدب دياركم واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم، وقد أمركم الله عز وجل أن تدعوه، ووعدكم أن يستجيب لكم»، ثم قال: «الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١﴾ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿٢﴾ مَلِكُ يَوْمِ الدِّينِ ﴿٣﴾ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، يفعل ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغاً إلى حين» ثم

رفع يديه، فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه، ثم حوّل إلى الناس ظهره وقلّب أو حوّل رداءه وهو رافع يديه، ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين، فأنشأ الله سبحانه فرعدت وبرقت ثم أمطرت بإذن الله، فلم يأت مسجده حتى سالت السيول، فلما رأى سرعتهم إلى الكين ضحك ﷺ حتى بدت نواجذه، فقال: «أشهد أن الله على كل شيء قدير، وأني عبد الله ورسوله» -الكين بكسر الكاف: كل ما وقى الحر والبرد من السكن-.

هذا الحديث من أجمع الأحاديث في صلاة الاستسقاء، وفيه معظم ما تقدّم من الأماكن في النظم، ومنها وقت صلاة الاستسقاء وأنه وقت العيد، وكذلك المكان في الصحراء كالعيد أيضاً. وأما كونها بلا أذان ولا إقامة ولا نداء فكذلك، وكونها ركعتين جهريّتين فذاك ثابت من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه في «صحيح البخاري». وأمّا كون الخطبة قبل الصلاة أو بعدها وجواز الأمرين، فحديث عائشة المتقدّم دلّ على كون الخطبة قبل الصلاة، وحديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنهما رواهما أحمد في «مسنده» وفيهما أنّ الخطبة كانت بعد الصلاة. وكلا الأمرين ثابت عن النبي ﷺ، وهي رواية في مذهب أحمد، ولذلك بوّب مجد الدين في «المنتقى» (باب صفة صلاة الاستسقاء وجوازها قبل الخطبة وبعدها).

وفي حديث عائشة المتقدم أنّ النبي ﷺ قلبَ رداءه، فيُشرع قلب الرداء من الإمام والمصلين معه.

وأما إذا كثّر المطر حتى يُخافَ ضرره، فيستحبّ أن يقول كما جاء في «الصحيحين» من حديث أنس رضي الله عنه - دعاء النبي ﷺ في ذلك وهو من حديث طويل - : «اللهم حوالينا لا علينا، اللهم على الآكام والظُراب وبُطُون الأودية ومنايِبِ الشجر».

وأما البيت الأخير وفيه ذكر التوسّل المشروع، وهو التوسّل بدعاء الصالحين، كما فعل عمر بن الخطاب عندما توسّل بالعباس رضي الله عنه كما في «صحيح البخاري» بدعائه، ودعا العباس رضي الله عنه. وأما التوسّل بالأَمْوات من الأنبياء والصالحين بذواتهم فلا دليلَ عليه، وهو عبادة، والأصل في العبادات البطلان، وحديث الأعمى هو توسّل بدعاء النبي ﷺ، وهذه السطور خلاصة ما قاله شيخ الإسلام في مصنفٍ مفردٍ وهو «قاعدة جلية في التوسّل والوسيلة» فليُنظره من شاء التطويل.

فائدة:

المشهور في مذهب أحمد أن صلاة الركعتين في الاستسقاء كصلاة ركعتي العيد بالتكبيرات الزوائد، والعمدة في ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أحمد والنسائي، وفيه: فصلى ركعتين كما يصلى العيد. وفي رواية أخرى في مذهب أحمد أظهر: أن صلاة الاستسقاء تُصلى بلا تكبيرات زوائد، وعلى هذا ظاهر الأحاديث التي جاءت في وصف صلاته صلى الله عليه وسلم، فلم يذكر فيها التكبيرات الزوائد، وأما قول ابن عباس رضي الله عنهما، فمحمّل أنها كصلاة العيد من حيث الإجمال في عدد الركعات والوقت والمكان، والله أعلم.

كتاب الجنائز

وَتُسَنُّ لِلْمَرِيضِ عِيَادَةُ زَائِرٍ
فَإِذَا دَنَا مَوْتُ فَلَقِّنْ مَرَّةً
وَإِذَا قَضَى غَمَّضُهُ وَاشْدُدْ لَحْيَهُ
جَرِّدْهُ مِنْ أَثْوَابِهِ بِتَرْفُقٍ
وَاقْضُوا وَجُوبًا دَيْنَهُ مِنْ مَالِهِ
وَوَصِيَّهُ أَوْلَى الْأَنَامِ بِغَسْلِهِ
وَيَلِيهِمْ طَرًّا ذُوو أَرْحَامِهِ
وَوَصِيَّةُ الْأُنْثَى هِيَ الْأَوْلَى بِهَا
وَيَجُوزُ لِلزَّوْجَيْنِ غَسْلُ كُلِّيهَا
وَالْعَكْسُ لَكِنْ جَائِزٌ لْجَمِيعِهِمْ
وَاعْسِلْهُ غُسْلَ جَنَابَةٍ وَلِعَوْرَةٍ
وَاعْسِلْهُ وَتَرًّا ثُمَّ طَيِّبْ جَسَمَهُ
وَمَحْرَمٌ غَسَلَ الشَّهِيدَ وَطَيَّبَ مَنْ
وَإِذَا تَعَذَّرَ غَسْلُهُ فَتَيَمَّمْ

بَلْ قِيلَ فَرَضُ كِفَايَةٍ فِي الثَّانِي
تَهْلِيلَةَ التَّوْحِيدِ وَالْإِيمَانِ
لَيِّنْ مَفَاصِلَهُ بِرَفَقٍ لِيَانٍ
سَجِّهِ بِثَوْبٍ سَاتِرِ الْعُرْيَانِ
وَوَصِيَّةً نَفْذُ بِدُونِ تَوَانٍ
فَأَبُّ فَجَدٍّ فَالْقَرِيبُ الدَّانِي
فَالْأَعْلَمُ الْأَتَقَى مِنَ الصُّحْبَانِ
مَنْ بَعْدَ ذَلِكَ أَقْرَبُ النِّسْوَانِ
وَتَيَمَّمُ الْأُنْثَى لَدَى الذُّكْرَانِ
تَغْسِيلُ دُونَ السَّبْعِ بِالْبُرْهَانِ
فَاسْتُرْ بِثَوْبٍ دِيمَةً الْأَحْيَانِ
فِي نَحْوِ كَافُورٍ مَعَ الْأَشْنَانِ
هُوَ مُحْرَمٌ فِي الثَّوْبِ وَالْأَبْدَانِ
وَاسْتُرْ عَلَيْهِ تَنَلُّ مِنَ الْغُفْرَانِ

الشرح:

عيادة المريض فرض كفاية في القول الثاني في المذهب، وهو أظهر من القول بالسُّنَّةِ، للنصوص المؤكدة في عيادته، ومنها الحديث القدسي في «صحيح مسلم»: «إن الله عز وجل يقول يوم

القيامة: يا ابن آدم ! مرضتُ فلم تَعُدْني . قال : يا رب، كيف أعودك، وأنت رب العالمين؟! قال: أما علمتَ أن عبدي فلانًا مرض فلم تَأْعُدْهُ؟ أما علمتَ أنك لو عُدْتَهُ لوجدتني عنده؟». وأما عيادة المبتدع والذمي فبحسب المصلحة في ذلك، فما كان أقرب إلى المصلحة وأبعد عن المفسدة من العيادة أو عدمها قُدِّم، كسائر مسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وأما تلقينه شهادة لا إله إلا الله، فلما في «صحيح مسلم» عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعًا: «لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ». وَيُلَقِّنُ الشهادة مرّة واحدة ما لم يتكلم، فإذا تكلم أعاد تلقينه برفق، حتى يكون آخر كلامه، لما في الحديث الصحيح في «سنن أبي داود» عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وآله: «من كان آخر كلامه: لا إله إلا الله، دخل الجنة»، وفي رواية المسند: «...وجبت له الجنة». فإذا خرجت الروح وشَخَصَ البصر، فيَشْرَعُ في تغميض الميت، ففي «صحيح مسلم» عن أم سلمة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وآله لما دخل على أبي سلمة ورأى بصره قد شَخَصَ، أغمَضَهُ وقال: «إن الروح إذا قُلبُضَ اتَّبَعَهُ البصر... الحديث».

وبعد ذلك الإسراع في تجهيز الميت للصلاة عليه ودفنه بعد تحقق وفاته، ويجوز أن يؤخَّر الميت إلى حضور وليِّه الغائب ما لم يُفْضَ ذلك إلى مفسدةٍ، كانتفاخ الميت ونحوه.

وليبادرَ إلى قضاء دينه من تركته وجوباً، وإذا لم يوجد له تركةٌ فيستحبُّ للأولياء أو غيرهم أن يتكفلوا بدينه وسداده شفقةً بحاله، وللحديث الصحيح عند الترمذي وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله ﷺ: «نفسُ المؤمن معلقةٌ بدينه حتى يُقضى عنه».

ثم ذكرتُ أنَّ أولى الناس بغسل الميت: الوصيُّ الذي أوصى أن يغسله؛ لأن مقصود الغسل مصلحة للميت، فليها أشد الناس شفقةً عليه، والوصي أولهم، ثم أبوه فجده وما علا، ثم ابنه وابن ابنه وما نزل، وهؤلاء هم أقرب عَصَبَتِهِ إليه كما هو معلوم، فإن لم يوجدوا فالأقرب من العصبة إليه كالأخ، وهَلُمَّ جَرًّا على ترتيب العصبة، فإن عدموا فذووا الأرحام الذين يلون العصبة في الشفقة على الميت، فإن لم يوجد فالأصلح والأعلم من الأصحاب أو الأجانب.

ثم إنه يجوزُ للزوجين أن يغسِّل أحدهما الآخر، وهو قول جمهور أهل العلم في تغسيل الرجل زوجته، وقد قال النبي ﷺ لعائشة رضي الله عنها: «لو مُتَّ قبلي لغسلتُكِ»، وهو في «المسند» و«سنن ابن ماجه». وأما تغسيل المرأة زوجها فبالإجماع، وقد غسلت أسماء بنت عميس رضي الله عنها زوجها أبا بكر الصديق رضي الله عنه كما جاء في «الموطأ».

وأما من كان دون سبع سنين من الذُّكران والإناث فيجوز
تغسيلهم من الرجال أو النساء بلا فرق؛ لأنه لا عورة لهم.
وصفة الغسل للميت كغسل الجنابة، فيجرّد الميت من ثيابه،
وتُستر عورته، وهي من السُّرّة إلى الركبة للرجال، وسيأتي تفصيل
العورات في كتاب النكاح. وإذا عمّه بالماء ناوياً طهارته أجزأه
ذلك، وهذه صفة الإجزاء، أما الكمال فيبدأ بإزالة النجاسة عن
الميت، وإذا لم ينقطع سيلان النجاسة حشاه بقطنٍ ونحوه حتى
تستمسك، ثم يبدأ فيوضي الميت، ثم يشرع بغسله مبتدئاً بيمينه
وموتراً في ذلك ثلاث مرّات أو خمساً أو سبعاً - ولا يزد عن سبع -
بماءٍ وسدر، كما في حديث أم عطية في «الصحيحين» في صفة غسل
زينب بنت النبي ﷺ. ويستحب في آخر غسل الكافور تطيباً
لرائحة الميت.

وأما غسل الشهيد فهو حرام في مذهب أحمد، إبقاءً لأثر الشهادة
من دم ونحوه، لعظيم الفضل الوارد فيه.
وأما المحرم فإنه يغسل غسل الميت، ولكن دون طيبٍ إبقاءً على
إحرامه، فإنه يُبعث يوم القيامة ملبياً، كما في حديث «الصحيحين»
عن ابن عباس رضي الله عنهما في المحرم الذي وقصته ناقتُه فمات،

فقال النبي ﷺ: «غَسِّلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفَّنُوهُ فِي ثِيَابِهِ، وَلَا تُخَمِّرُوا وَجْهَهُ وَلَا رَأْسَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَلْبِي».

ثم ذكرتُ أَنَّ مَنْ تَعَذَّرَ غَسْلُهُ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، كَامْرَأَةٍ مَاتَتْ بَيْنَ رَجَالٍ، أَوْ رَجُلٍ بَيْنَ نِسَاءٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ، فَالْفَرَضُ التَّيْمُمُ فِي حَقِّ مَنْ هَذَا وَصْفُهُ. وَنَبَّهْتُ إِلَى وَجُوبِ سِتْرِ الْمَيِّتِ، وَأَنَّ فِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، فَفِي «صَحِيحِ مُسْلِمٍ» مَرْفُوعًا: «مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ»، وَفِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ فِي «مُسْتَدْرَكِ الْحَاكِمِ» عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَسْلَمَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَكَتَمَ عَلَيْهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ أَرْبَعِينَ مَرَّةً». بِخِلَافِ إِظْهَارِ الْحَسَنِ مِنْ أَحْوَالِ الْمَيِّتِ فَإِنَّهُ مُسْتَحَبٌّ.

- فصل في الكفن -

والفرض في التَّكفينِ ثوبٌ ساتِرٌ	جَسَدًا بدونِ الوصفِ للألوانِ
ومقدَّمٌ في مالٍ مَيِّتٍ مُطْلَقًا	إنَّ لم يَكُنْ فَلِمُنْفِقٍ قَرْبانِ
والمستحبُّ ثلاثةٌ لذكورنا	والخمسةُ الأثوابُ للنِّسوانِ

الشرح:

الكفن الواجب: ثوبٌ يستر الميت، ويُبدأ به من مال الميت قبل أيِّ حقٍّ آخر كدينٍ ونحوه، ودليله حديث خباب بن الأرت رضي الله عنه في «الصحيحين»: أنَّ مصعب بن عمير قُتل يوم أحدٍ ولم يترك إلا نَمْرَةً، فكنا إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه، وإذا غطينا رجليه بدا رأسه، فأمرنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي بها رأسه ونجعل على رجليه شيئاً من الإذخر.

وفيه أنَّ الثوب إذا لم يَكْفِ قُدِّم الأولى فالأولى من جسد الميت، وشرط الثوب أن يستر الجسد، ولا يَصِفُ لون اللحم من وراءه، وهذا الكفن أول ما يجب في مال الميت قبل أيِّ حقٍّ آخر، فإن لم يوجد له كفن فعلى من تجب نفقته عليه - كما سيأتي في باب النفقات - فإن لم يوجد فالحاكم، فإن لم يوجد فعلى المسلمين العالمين

بحاله، ويجبُ الحذر هنا من المغالاة في كفن الميت وتجهيزه فإن المال الزائد يلزم به المتبرع من الورثة والأولياء، وإنما يأخذ من التركة ابتداءً القدر الواجب للتكفين والتجهيز فقط كما في الإقناع، ونقل عن ابن عقيل تنبيهًا في ذلك فليُنظر.

والأكمل في الكفن أن يكون ثلاثة أثواب، لحديث عائشة رضي الله عنها كما في «الصحيحين»: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كُفِّنَ في ثلاثة أثواب يمانية بيض سَحُولِيَّةٍ من كُرْسُفٍ ليس فيهنَّ قميص ولا عِمَامَةٌ. - سَحُولٌ: بلدة يمانية تنسب لها الثياب -.

وأما المرأة فتكفَّن في خمسة أثواب، لأنَّ في حديث أم عطية رضي الله عنها زيادة صحيحة الإسناد ذكرها الحافظ في «الفتح» من طريق الجوزقي قالت أم عطية: «كفَّناها في خمسة أثواب، وخمَّرها كما يخمَّر الحَيَّ». والأثواب الخمسة: الإزار، ثم القميص، ثم خمار الرأس، ثم ثوب يحيط بالبدن، ثم ثوب فوقه.

ويستحب تطيب كفن الذَّكر والأنثى بلا فرق، لحديث أم عطية المتقدِّم: «واجعلنَ في الآخرة كافورًا»، وكذلك عموم قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا أجمرتُم الميت فأجمروه ثلاثًا»، رواه أحمد في «مسنده»، وهو حديث صحيح.

- فصل في الصلاة على الميت -

أَجَزَتْ بِوَاحِدَةٍ مِنَ النِّسْوَانِ	ثُمَّ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ فَرَضُ كَفَايَةٍ
مِنْ بَعْدِهِ الْعَصَبَاتُ بِالْبُرْهَانِ	وَيَقْدَمُ السُّلْطَانُ بَعْدَ وَصِيِّهِ
رَأْسَ الرِّجَالِ وَأَوْسَطَ النِّسْوَانِ	ثُمَّ الْإِمَامُ وَقُوفُهُ مُتَوَازِيًا
وَاقْرَأْ بِفَاتِحَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ	أَرْكَانَهَا: قُمْ ثُمَّ كَبِّرْ أَرْبَعًا
لِلْمَيِّتِ سَلِّمْ آخِرَ الْأَرْكَانِ	ثُمَّ الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ وَلْتَدْعُوهُ
أَوْ فِي مُصَلَّاهُمْ أَوْ الْجَبَّانِ	وَتَجُوزُ إِنْ صَلَّوْا عَلَيْهِ بِمَسْجِدٍ
وَشُهُودُهُ وَالْأَجْرُ قِيرَاطَانِ	ثُمَّ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ ذَاتُ فَضِيلَةٍ
مِنْ مَيِّتٍ صَلَّوْا بِلا نُكْرَانِ	وَإِذَا وَجَدْتُمْ مِثْلَ رَجُلٍ أَوْ يَدٍ

الشرح:

صلاة الجنائز فرض كفاية، كالغسل والدفن والتكفين، ويسقط
الفرض بواحدٍ مكلفٍ ذكرًا كان أو أنثى، والأفضل أن تكون
الصلاة جماعةً، وكلما كثر العدد كان أفضل، لحديث عائشة رضي الله
عنها في «صحيح مسلم»، أن النبي ﷺ قال: «ما من ميِّتٍ تصلي عليه
أُمَّةٌ من المسلمين يبلغون مئةً، كلهم يشفعون له، إلا شُفِّعوا فيه». وفي
«مسلم» أيضًا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال رسول الله

صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ما من رجلٍ مسلم يموتُ، فيقوم على جنازته أربعون رجلاً لا يشركون بالله شيئاً، إلا شَفَّعَهُم الله فيه». وفي «سنن أبي داود» عن مالك بن هُبيرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أَوْجَبَ»، وهو حديث جيد.

ثم إنَّ المَقْدَم في الصلاة على الجنازة هو الوصيُّ، قال في «شرح الإقناع»: لِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ، فَإِنَّهُمْ مَا زَالُوا يُوصُونَ بِذَلِكَ وَيَقْدُمُونَ الْوَصِيَّ، فَأَوْصَى أَبُو بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ عُمَرُ، وَأَوْصَى عُمَرُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ صَهِيْبٌ، وَأَوْصَتْ أُمُّ سَلَمَةَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ... إِلَى آخِرِ كَلَامِهِ.

ثم يلي الوصيَّ السُّلْطَانُ وَنَائِبُهُ، وَقَدْ قَدَّمَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ أَمِيرَ الْمَدِينَةِ سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى أَخِيهِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، وَقَالَ: تَقَدَّمَ فَلَوْلَا أَنَّهَا سُنَّةٌ مَا قَدَمْتُكَ. رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ وَالطَّبْرَانِيُّ وَهُوَ صَحِيحٌ.

ثم يكون الترتيبُ بعد ذلك كما تقدَّم في غُسلِهِ، من تقديم أقرب العُصْبَةِ فالأقرب، وَهَلُمَّ جَرًّا، مِرَاعَاةً لِمَصْلَحَةِ الْمَيِّتِ فِي تَقْدِيمِ أَشْفَقِ النَّاسِ بِهِ فِي هَذَا الْمَقَامِ.

ويقف الإمام بإزاء رأس الرجل، وهي الرواية الثانية في المذهب والمرأة إلى وسطها، لحديث أنس بن مالك رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي «سنن أبي داود»

و«الترمذي» بإسناد صحيح: أن أنسا - صلى - على جنازة رجل، فقام حيال رأسه، ثم جاءوا بجنازة امرأة من قريش، فقالوا: يا أبا حمزة صل عليها، فقام حيال وسط السرير، فقال له العلاء بن زياد: هكذا رأيت النبي ﷺ قام على الجنازة مقامك منها ومن الرجل مقامك منه؟ قال: نعم.

وإذا اجتمع الجنائز فإن الرجال يكونون الأقرب للإمام، يليهم الصبيان، ثم النساء، مع مراعاة كون رؤوس الذكور بحذاء وسط الإناث، لحديث عمار مولى الحارث بن نوفل قال: حضرت جنازة صبي وامرأة، فقدم الصبي مما يلي القوم والمرأة وراءه، فصلّى عليهما، وفي القوم أبو سعيد الخدري وابن عباس وأبو قتادة وأبو هريرة رضي الله عنهم، فسألته عن ذلك فقالوا: السنة. وهو حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي.

وأما أركان صلاة الجنازة فهي تكبيرات أربع، يُقرأ الفاتحة في الأولى، ثم الصلاة على النبي ﷺ في الثانية، والدعاء للميت في الثالثة والرابعة، ثم تسليمه واحدة، ولا بأس بالثانية، ومن أجمع ما روي في ذلك حديث أبي أمامة رضي الله عنه في مسند الشافعي وعند البيهقي بإسناد صحيح عن أبي أمامة: أنه أخبره رجل من أصحاب النبي ﷺ أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام، ثم يُقرأ بفاتحة

الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرًّا في نفسه، ثم يصلي على النبي ﷺ، ويخلص الدعاء للجنّاة في التكبيرات، لا يقرأ في شيء منهن، ثم يسلم سرًّا في نفسه.

ولكون الأربع التكبيرات عن النبي ﷺ من رواية أبي هريرة وابن عباس، وجابر بن عبد الله، رضي الله عنهم. كما قال المجد في «المنتقى».

وقراءة الفاتحة ثابت في «صحيح البخاري» عن ابن عباس رضي الله عنهما، وعنه عند «النسائي» وغيره: فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة وجهر، حتى اسمعنا فلما فرغ أخذت بيده فسألتها، فقال: سنة وحق. ويُفهم منه أن قراءة سورة مع الفاتحة مشروع، وهو قول في المذهب نقله في «الإنصاف».

والصلاة على النبي ﷺ تقدم دليلاً، وأما الدعاء للميت ففيه أحاديث، ومن أجمع ما ورد حديث عوف بن مالك رضي الله عنه في «صحيح مسلم»: سمعت النبي ﷺ - وصلى على جنازة - يقول: «اللهم اغفر له وارحمه، واعف عنه وعافه، وأكرم نُزله، ووسع مُدْخله، واغسله بماء وثلج وبرد، ونقّه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله، وزوجاً

خيرًا من زوجه، وقِه فتنة القبر وعذاب النار». قال عوف: فتمنيتُ أن لو كنت أنا الميت، لدعاء رسول الله ﷺ على ذلك الميت.

وآخر الأركان: التسليم، وقد ورد عن جمع من الصحابة أنهم سلّموا تسليمةً واحدة، وهي عند البيهقي وغيره مسندة، وأما مشروعية التسليمة الثانية وأنها جائزة، والأولى ركنٌ فلحديث ابن مسعود رضي الله عنه ما يشهد له قال: ثلاث خلال كان رسول الله ﷺ يفعلهنّ، تركهنّ الناس، إحداهنّ: التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة. وهو عند البيهقي بإسناد حسن.

واعلم أن الدعاء المطوّل في التكبيرة الرابعة مشروع، وهي رواية في المذهب مشهورة؛ لحديث ابن أبي أوفى، وهو عند ابن ماجه وأحمد في «المسند» - وهو صحيح - عن أبي يعفور: أنه شهد عبد الله بن أبي أوفى، وكبّر على جنازة أربعًا، ثم قام ساعة يدعو ثم قال: أتروني أكبر خمسًا؟ قالوا: لا إن رسول الله ﷺ كان يكبر أربعًا. وفي رواية: قام بعد الرابعة كقدر ما بين التكبيرتين يستغفر لها ويدعو.

وتجوز صلاة الجنازة في المصلّى أو المسجد أو المقبرة وهي الجبّان، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت - لما توفي سعد بن أبي وقاص -: ادخلوا به المسجد حتى أصلي عليه. فأنكر ذلك عليها فقالت: والله لقد صلى رسول الله ﷺ على ابني بيضاء في المسجد. رواه مسلم ففي

الحديث جواز الصلاة في المسجد وكذا المصلّي؛ لأنّه كان معتاداً لهم وأما المقبرة فقد صلى النبي ﷺ على قبر، والحديث عن أبي هريرة و ابن عباس رضي الله عنهما، في «الصحيحين».

وأما الأجر العظيم في شهود الجنازة والصلاة عليها ففيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه في «الصحيحين» مرفوعاً: «من شهد الجنازة حتى يصليّ عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تُدفن فله قيراطان» قيل وما القيراطان: قال: «مثل الجبلين العظيمين».

- والقيراط: هو جزء من أربعة وعشرين جزءاً من الدينار، أو من اثني عشر جزءاً من الدرهم-.

وأفاد ابن قيم الجوزية في «بدائع الفوائد» عن ابن عقيل في باقي القرارات من الأجر، وأنها في باقي مهمات الجنازة من غسلٍ وتجهيزٍ وعزاءٍ، وقال الحافظ ابن حجر تعليقاً: وليس ما قاله ببعيد. كما في «حاشية العنقري» على «الروض».

وأما الصلاة على عضو الميت المفقود الذي لم يصلّ عليه كرجلٍ أو يدٍ، لا كظفرٍ أو شعرٍ، فإنّه يغسل ويكفن ويصلى عليه، وهو الوارد عن أصحاب النبي ﷺ، حيث صلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه على عظام بالشام، وأبو عبيدة رضي الله عنه على رؤوس، وأبو أيوب رضي الله عنه على رجلٍ. أخرجها كلها ابن أبي شيبة في «مصنفه».

- فصل في حمل الميت ودفنه -

وإذا حملت جنازةً أسرع بها
ويُسَنُّ كونُ الراكِبِينَ وراءَها
واكرهه جُلُوسُ التَّابِعِينَ جنازةً
واللَّحْدُ أَفْضَلُ وهو قَبْرُ نَبِيِّنا
والفَرْضُ فِيهِ حُفْرَةٌ قَدْ أَحْرَزْتُ
ضَعْفَهُ عَلَى الْجَنْبِ الْيَمِينِ بِقَبْرِهِ
وَمَحْرَمٌ تَعْظِيمُ قَبْرِ مُطْلَقًا
أَوْ قَصْدِهِ وَدُعَائِهِ أَوْ لَمْسِهِ
أَوْ أَنْ يَهَانَ بِوَاطِئٍ أَوْ جَالِسٍ
وَيَجُوزُ نَبْشُ الْقَبْرِ بَعْدَ دُرُوسِهِ
أَوْ أَنْ يُحَوَّلَ قَاصِدًا إِفْرَادَهُ
وَلِغَسْلِهِ إِنْ لَمْ يُغَسَّلْ نَبْشُهُ
وَيُسَنُّ إِحْضَارُ الطَّعَامِ لِأَهْلِهِ
وَإِذَا وَهَبْتَ الْمَيِّتَ آيَةً قُرْبَةً
وَالنَّدْبُ يَحْرُمُ وَالنِّيَاحَةُ مِثْلُهُ

من غيرِ إفراطٍ وكالرَّمْلانِ
أما المَشَاةُ فَمِنْ جَمِيعِ مَكَانٍ
حَتَّى تُحِطَّ عَلَى ثَرَى الْجَبَّانِ
وَالشَّقُّ جَازٌ لَنَا بَلَا نُكْرانِ
مِنْ رِيحِهِ وَالنَّبْشُ مِنْ حَيَوَانٍ
وَلِقَبْلَةٍ مُسْتَقْبِلًا بِأَمَانٍ
فِي كِسْوَةٍ وَالْجِصَّ وَالْبُنْيَانِ
ثُمَّ الصَّلَاةُ إِلَيْهِ وَالطَّوْفَانِ
أَوْ أَنْ يُبَالَ عَلَيْهِ مِنْ إِنْسَانٍ
أَوْ كَانَ فِي مَلِكٍ بَلَا اسْتِئْذَانٍ
إِنْ كَانَ مَعَ جَمْعٍ وَكُرْهِ مَكَانٍ
فَرْضٌ، كَقَبْرِ فِي الْمَسَاجِدِ جَانٍ
وَعَزَاؤُهُمْ بِالصَّبْرِ وَالسُّلْوَانِ
نَفَعْتُ كَحْيٍ بِالذَّلِيلِ الدَّانِي
وَوَعِيدُهَا ثَوْبٌ مِنَ الْقَطْرَانِ

الشرح:

يندب الإسراع في الجنازة دون الخَبَب، والخَبَب: ضرب من ضروب المشي السريع، والرَّمْلان كذلك، كما في «الصحيحين» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «أسرعوا بالجنازة، فإن كانت صالحة قرّبتموها إلى الخير، وإن كانت غير ذلك فشرّ تضعونه عن رقابكم».

ويكون الراكب خلف الجنازة؛ والماشي حيث شاء منها؛ لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في «السنن» و«المسند» قال ﷺ: «الراكب خلف الجنازة، والماشي حيث شاء منها».

ومن اتّبع جنازة فلا يجلس حتى توضع على الأرض، لحديث أبي سعيد رضي الله عنه في «الصحيحين» قال رسول الله ﷺ: «إذا رأيتُم الجنازة فقوموا لها، فمن اتبعها فلا يجلس حتى توضع».

والأفضل في صفة القبر: اللحد وهو: أن يُحفر كالشَّق، فإذا انتهى حُفِر في قبلة القبر موضعاً للميت، وهو اللحد، كما في «صحيح مسلم» عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: الحدّوا لي لحدّاً، وانصبوا علي اللَّبن نصباً، كما صنّع برسول الله ﷺ.

وأما جواز الشَّق فقد صح عن أنس رضي الله عنه في «المسند» و«ابن ماجه» : أنه كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان، أحدهما يلحد، والآخر يضرح. والضرح: الشَّق.

ويجوز دفن الميت في التابوت - الصندوق الخشبي - للحاجة إذا كان الميت مقطوعاً ونحوه.

والفرض من ذلك حفرة تمنع ظهور الرائحة ونبش السباع. وأما الأحق في دفنه فهم العصابات، كما في الغسل والصلاة، ويجوز دفن الأجنب للمرأة، وقد نزل أبو طلحة في قبر زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، كما في «صحيح البخاري».

ويؤضع الميت في قبره مستقبل القبلة، وهذا أمر لا خلاف فيه، كما هو حال مقابر المسلمين جميعاً من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، ووجوب ذلك هو مذهب أحمد وغيره من العلماء عامة، ويستحب أن يوضع على جنبه اليمين في قبره، لعموم أدلة استحباب التيامن مطلقاً. ويقول الذي يضعه في لحده: «بسم الله وعلى ملة رسول الله أو سنة رسول الله» هو حديث صحيح رواه أبو داود وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما.

واعلم أن تعظيم القبور والغلو في الصالحين وآثارهم هو الباب الأول الذي دخل منه الشرك وتبديل الدين الحق، وذلك أن الناس

كانوا أمة واحدة على الإسلام وهم أبناء أبيهم آدم، وأول ما حصل
الشرك في قوم نوح، وقصتهم في التفسير مشهورة، والمقصود تعليل
الأحاديث والآثار الواردة في تحريم البناء على القبور، أو الإسراج
عليها أو كسوتها وتخليقها بالخلوق وهو العطر، أو الطواف بها،
وهذه الأمور وما جرى مجراها من أعظم المنكرات بحسب المفسد
المتعلقة بها؛ حيث إنها تتعلق بأصل الدين وتوحيد رب العالمين
وهو إفراد الله بالعبادة وحده، وبذلك جاءت الأحاديث الصحيحة،
ومنها قوله ﷺ في «الصحيحين» من حديث عائشة وابن عباس،
وفي «صحيح مسلم» عن أبي هريرة وغيرهم رحمهم الله: «لعن الله
اليهود والنصارى؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»، وهذا المعنى فيه
أحاديث كثيرة، وقد أفرد المصنفون في الجوامع والسنن والمسانيد
والتفاسير أبواب وفصول، ورحمة الله على شيخ الإسلام ابن تيمية
فإن له في هذا الباب خطاباً طويلاً عريضاً مع أهل عصره وغيرهم،
إلى أن توفي معتقلاً بقلعة دمشق من أجل هذه المسألة خصوصاً.

ومما يُنتقد على صاحب «الإقناع» وبعده صاحب «دليل الطالب»
رحمهم الله قولهم: «ويكره الطواف بها» ونسبة ذلك لمذهب أحمد،
فاعلم أن العبارة مأخوذة من «الفروع» لابن مفلح، وهو نقلها من
كلام ابن عقيل وعزاها إليه في ضمن كلام لابن عقيل، ومن يتأمل

كلام ابن عقيل جميعه يعلم قطعاً أنه يرى ذلك من أكبر الكبائر، وذلك من سياق كلامه، فليُنظر، فالصلاة والطواف ونحو ذلك من المنكرات العظيمة عند القبور، هذا لحق الله عز وجل.

ثم ذكرتُ حقَّ المسلم المقبور، وأنه يحرم الوطء أو الجلوس على القبر، على الأظهر؛ للوعيد فيه، وهي الرواية الثانية في المذهب، وفي «صحيح مسلم» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لأن يجلس أحدكم على جمرة فتُحرق ثيابه، فتخلُص إلى جلده، خير له من أن يجلس على قبر». ومن باب أولى تحريم التبول أو قضاء الحاجة عند القبور فهو أشدّ أذى وحرمة.

والأحوال التي يجوز فيها نبش القبر: إذا اندرس، وإذا دُفن في موضع بدون استئذان، فيجب نبشه بطلب صاحب الحق، وكذلك يجوز نبشه بقصد تحويله إلى مكان أفضل؛ لحديث جابر رضي الله عنه في «صحيح البخاري»: «دُفن أبي مع رجل، فلم تطب نفسي حتى أخرجته، فجعلته في قبر على حدة. وأما اندراس القبر فمشهور المذهب أنه لا بد من اندراس اللحم والعظم وفي قول ثانٍ أنه يكفي اندراس اللحم لا العظم؛ ليجوز نبشه ودفن آخر فيه، والله أعلم.

ويجب نبشه إذا دفن بلا غسل، وقد أمر معاذ بن جبل رضي الله عنه رجالا قبرا صاحبا لهم لم يغسلوه ولم يجدوا له كفنا أن يخرجوه، فأخرجوه

من قبره ثم غسل وكفن وحنط ، ثم صلي عليه كما في «المنتقى» عند سعيد بن منصور، وكذلك يجب نبش القبر الذي في المسجد، ونقله إلى مقابر المسلمين؛ لما تقدّم.

وأما تعزية المصاب ومواسأته وتسليته فمندوب، وهو من حقوق المسلم على أخيه المسلم، وليدع له بالوارد عن النبي ﷺ، كمثل حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه في «الصحيحين»: «إنَّ الله ما أخذ وله ما أعطى، وكلُّ شيء عنده بأجلٍ مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب»، في قصة زينب رضي الله عنها ابنة النبي ﷺ ووفاة صبي لها.

ويُنْدَب أيضًا صنع الطعام لأهل الميت مواساةً لهم، فعن عبد الله ابن جعفر رضي الله عنهما قال: لما جاء نعي جعفر حين قُتل، قال النبي ﷺ: «اصنعوا لآل جعفر طعامًا، فقد أتاهم ما يُشغلهم»، رواه أبو داود وغيره.

ويُكره لهم - أي أهل الميت - أن يصنعوا طعامًا إلا الحاجة تدعو لذلك من قدوم ضيف بعيد المنزل ونحوه.

ثم إنَّ أيَّ عملٍ يُهدى للميت المسلم من أخيه المسلم فإنه يصل بإذن الله، وهذا هو القول الأصح، وهو مشهور المذهب، ولشيخ الإسلام في ذلك قاعدة- في اقتضاء الصراط المستقيم - قرّر فيها وصول ثواب جميع القُرب إلى الموتى من صلاةٍ وصيامٍ وصدقةٍ

ودعاءٍ وغير ذلك، ووصولُ الحج مشهور، وهو يتضمن هذه الأعمال جميعًا، وفي مشهور المذهب وصولها للحَيِّ أيضًا ولا فرق. وأما تحريم النياحة وأنها من الكبائر، وهي: رفع الصوت بالمصيبة، وشقُّ الثياب، ولَطْمُ الخُدود، والأحاديث في ذلك متواترة، منها: حديث أبي موسى رضي الله عنه: «أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بريء من الصالقة والحالقة والشاقة». -والصالقة: التي ترفع صوتها، والحالقة: التي تحلق شعرها، والشاقة: التي تشقُّ ثوبها- وكذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعًا: «ليس منَّا من ضرب الخدود وشقَّ الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية» وهو في «الصحيحين»، وهذا يفيد وجوب الصبر الذي هو حبس اللسان عن السخط، وأما الرضا فمستحب. وفي «المدارج» قال ابن القيم: وقد أجمع العلماء على أنه مستحب مؤكد استحبابه، واختلفوا في وجوبه على قولين. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه - يحكيهما على قولين لأصحاب أحمد وكان يذهب إلى القول باستحبابه قال: ولم يجيء الأمر به كما جاء الأمر بالصبر وإنما جاء الثناء على أصحابه ومدحهم. اهـ

فائدة:

وأما زيارة القبور ففي الحديث الصحيح في «الصحيحين» عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن ربه في زيارة أمه فأذن له، وقال

النبي ﷺ: «فُزُّورُوا القُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ المَوْتَ»، وفي معناه أحاديث، فزيارة المقبرة مشروعة لتذكُّرِ الموت والدعاءِ للأَمْواتِ، كما ثبت في «صحيح مسلم» عن بُريدة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَعْلَمُهُمْ إِذَا خَرَجُوا إِلَى المَقَابِرِ أَنْ يَقُولَ قَائِلُهُمْ: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ المُؤْمِنِينَ وَالمُسْلِمِينَ، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، نَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ العَافِيَةَ»، وَأَيْضًا فِي «صحيح مسلم» من حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَ ﷺ: «قُولِي: السَّلَامَ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ المُؤْمِنِينَ وَالمُسْلِمِينَ، وَيَرْحَمُ اللهُ المَسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالمَسْتَأْخِرِينَ، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ».

وأما رجحان تحريمها للنساء - وهو اختيار جماعة من أئمة المذهب - فلأن زيارة النساء متضمنة للمفاسد غالبًا من الجزع المنكر والنياحة والتسخُّط، وهذا أمر معلوم مشاهد. وحديث أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ الصحيح عند الترمذي وغيره: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَعَنَ زَوَّارَاتِ القُبُورِ. يَشْهَدُ لذلك، وَلَكِنْ كما قال جماعة من أصحاب أحمد رحمه الله: أَنَّ المَرْأَةَ إِذَا مَرَّتْ بِالمَقْبَرَةِ فَإِنَّهَا تَدْعُو للأَمْواتِ، وَذَلِكَ حَسَنٌ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

كتاب الزكاة

إِنَّ الزَّكَاةَ عَلَى الْغَنِيِّ فَرِيضَةٌ
فِي فِضَّةٍ، ذَهَبٍ، عُروُضٍ تِجَارَةٍ
قَمْحٍ شَعِيرٍ وَالزَّبِيبِ وَتَمْرِهِ
إِبِلٍ وَأَبْقَارٍ وَأَغْنَامٍ إِذَا
ثَمَّ الرَّكَازُ وَفِيهِ خُمْسٌ بَيِّنٌ
وَبِكُلِّ دَيْنٍ حَلٍّ لَا فِي آجَلٍ
وَأَشْرُطُ نِصَابًا مُسْتَقَرًّا ثَابِتًا
وَهِيَ الْمَعَشَرُ ثُمَّ رِبْحُ تِجَارَةٍ
وَالَّذِينَ يَمْنَعُونَ زَكَاةً إِنْ يَكُنْ
وَضِيَاعُهَا فِيهِ الضَّمَانُ فَإِنْ يَكُنْ

وَوَعِيدُ تَارِكِهَا حَمِيمٌ أَنْ
مِثْلَ الْفُلُوسِ وَسَائِرِ الْأَثْمَانِ
لَا التِّينِ لَا الزَّيْتُونِ لَا الرُّمَّانِ
كَانَتْ تَسُومُ بِأَغْلَبِ الْأَخْيَانِ
لَا غَيْرُهُ مِنْ مَعْدِنِ الْأَكْوَانِ
أَوْ غَيْرِهِ مِنْ ضَائِعٍ أَوْ فَاِنٍ
وَالْحَوَلِ إِلَّا أَرْبَعًا بَبَيَانٍ
وَنَتَاجُ سَائِمَةِ رِكَازٍ دِفَانٍ
قَدْ حَلَّ دُونَ مُؤَجَّلٍ مُتَوَانٍ
مِنْ غَيْرِ تَفْرِيطٍ فَغَيْرُ ضَمَانٍ

الشرح:

الزكاة من أركان الإسلام الخمسة بالإجماع، ودليلها: حديث ابن عمر رضي الله عنهما في «الصحيحين»، قال رسول الله ﷺ: «بُني الإسلام على

خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان.

وأما الآيات التي تنص على مطلق فرضيتها فكثيرة، ومنها: قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ﴾ [المعارج: ٢٤] وهي قرينة الصلاة في الكتاب العزيز، قال الله عز وجل: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ [البقرة: ٤٣]، والأحاديث التي في وجوبها وفضلها ووعيد تاركها كثيرة جدًا، وإنما قدّمت حديث ابن عمر رضي الله عنهما خصوصًا؛ لأنه نص على ركنيتها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال: رسول الله ﷺ: «ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم، فيجعل صفائح، فيكوى بها جنباه وجبينه حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، وما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر كأوفر ما كانت، تستنُّ عليه، كلما مضى عليه أخرها ردت عليه أولها حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، وما من صاحب غنم لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر كأوفر ما كانت، فتطؤه بأظلافها، وتنطحه بقرونها ليس فيها عقصاء ولا جلحاء، كلما مضى عليه أخرها ردت عليه أولها حتى يحكم الله

بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون، ثم يُرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار»، رواه مسلم .

وتجب الزكاة في مال المسلم ولو كان صبيًا أو مجنونًا، فهذا قول جمهور أهل العلم؛ لأنَّ الزكاة حق الفقير في المال، فتجب كما تجب سائر الحقوق في مال الصبي والمجنون، كالنفقة ونحوها.

وإنما تجب الزكاة في مالٍ مخصوصٍ سيأتي تفصيله بشرطين: أولها: ملكُ النصاب، وسيأتي نصاب الأموال الواجب الزكاة فيها مفصلاً، وملك النصاب لا بدَّ أن يكون ملكاً تاماً، فلا تجب الزكاة في مال الوصية للموصى له حتى يقبض وصيته فيكون ملكه تاماً عليها، وكذلك حصة المضارب حتى يقبض حصة الربح ويملكها، بخلاف صاحب المال نفسه فإنه يزكيه مع الربح؛ لأنَّ ملكه تام عليه.

والثاني: حَوْلَانُ الحَوْل؛ لقوله ﷺ: «وليس في مالٍ زكاة حتى يحول عليه الحول» رواه أبو داود من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومن قول ابن عمر رضي الله عنهما في «الترمذي» موقوفاً، وفعل أبي بكر الصديق رضي الله عنه في «الموطأ»، وعليه إجماع أهل العلم.

واستثناء العَشْرَات - وهي الزروع - من اشتراط الحول، لقوله عز وجل: ﴿وَأَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: ١٤١]، وربح التجارة

يُضم إلى الأصل، مثل نتاج السائمة بلا اشتراط حول، وكذلك الرّكاز كما سيأتي.

وأما كون الدّين يمنع الزكاة بقدره - والمعنى أن صاحب المال يُنقص الدّين من ماله بقدر الدّين ثم يزكّي الباقي - فلأنه غير مالك للمال؛ إذ قد تعلقت به حقوق غيره، وفي الباب آثار عن الصحابة رضي الله عنهم، ففي «الموطأ» أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يقول: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤدّ دينه حتى تحصل أموالكم فتؤدون منه الزكاة. وإسناده صحيح.

وأما كون الدّين المؤجل لا يمنع الزكاة وإنما يمنعها الحال، فتلك رواية في المذهب، وهي أظهر، وذلك لأنّ الدّين المؤجل وإن تعلّق بالذمّة فتعلّقه بعيد، بخلاف الحال، ونقصه من النصاب حاضر، بخلاف المؤجل.

ومثل الدّين المؤجل المال المستفاد كالهبة، والمستعاد كالمغصوب، فلا تجب الزكاة فيه حتى يُقبض ويحول عليه الحول، وهو قول في المذهب؛ لعدم تمام الملك عليه، وإذا تَلَف النصاب بعد حَوْلان الحول بغير تفريط أو الزكاة لم يضمن صاحبه الزكاة، كسائر الأمانات، وهي رواية في المذهب، فلا يضمن الزكاة إلا بالتفريط.

وأما الأموال التي تجب فيها الزكاة - وسيأتي تفصيلها - فهي أحد عشر مالا : بهيمة الأنعام، وهي: الإبل والبقر والغنم. والثمار والزروع، وهي: القمح والشعير والتمر والزبيب. والذهب والفضة وعروض التجارة، ومنها: الفُلُوس والأوراق النقدية وهي السَّكَّة في زماننا، والركاز - وهو دفين الجاهلية - وفيه الخمس بلا نصاب ولا حولٍ، وهذا ظاهر الحديث المتفق على صحته: «وفي الركاز الخمس» وهو لمن وجده في أرضه أو أرضٍ اشتراها أو استأجرها أو في أرضٍ غيره ما لم يكن هو مستأجراً لطلب الركاز، وهذا مشهور المذهب، وسيأتي الكلام على عدم وجوب الزكاة في المعادن ودليله.

- فصل -

وَبَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ فَصَّلَ قَدْرُهَا
إِلَّا الْعَوَامِلَ كَالْحُلِيِّ فَإِنَّهَا
وَالْوَقْصُ فِي الْأَنْعَامِ لَمْ يُحَسَّبْ بِهَا
ثُمَّ الثَّارُ تَقَدَّمَتْ وَنَصَابُهَا
وَالْعُشْرُ فِي الْعَثَرِيِّ فَرُضَ
وَاجِبًا أَمَّا نِصَابُ النَّقْدِ
فَهُوَ مَبِينٌ
خَمْسُ الْأَوَاقِ لِفِضَّةٍ وَزَكَاتُهَا
أَلْحَقُ عُرُوضِ تِجَارَةٍ وَفُلُوسِهَا
وَيَكُونُ تَقْوِيمُ الَّذِي أَلْحَقْتَهُ

فِيمَا رَوَى الصَّدِّيقُ مِنْ تَبْيَانٍ
قَدْ شُبِّهَتْ بِحَوَائِجِ الْإِنْسَانِ
أَمَّا عَدَاهُ فَهُوَ ذُو حُسْبَانٍ
خَمْسٌ مِنَ الْأَوْسَاقِ لَا نُقْصَانٍ
وَالنِّصْفُ فِي الْمَسْقِيِّ مِنْ إِنْسَانٍ
عِشْرُونَ دِينَارًا مِنَ الذَّهَبِ
هِيَ رُبْعُ عُشْرٍ عِنْدَ ذِي الْحُسْبَانِ
بَيْنَهُمَا كِسْكَةٌ سَائِرِ الْبُلْدَانِ
بِأَحْظَ سِعَرٍ نَالَهُ النَّقْدَانِ

الشرح:

وجوب الزكاة في الأنعام لا غيرها من سائر الحيوان لا خلاف فيه بين أهل العلم، والنصوص التي جاءت في بيان فرض الزكاة نصت على هذه الأصناف الثلاثة، كحديث أبي هريرة وجابر رضي الله عنهما في الوعيد في ترك الزكاة وتقدم، ويشتراط كونها

سائمةً ترعى وغيرَ معلوفةٍ أغلبَ الحول؛ لأنَّ هذا الوصف جاء في كتاب أبي بكر في فرائض الصدقة ويأتي، وكذلك حديثُ بهز بن حكيم عن أبيه عن جده في «سنن أبي داود» وغيره أنَّ رسول الله ﷺ قال: «في كلِّ سائمةٍ إبلٌ... الحديث». وهذا قول جمهور أهل العلم ومنهم أحمد رحمه الله.

ونتاج السائمة هو ما يولد خلال العام يُعدُّ مع الأمهات؛ لأنَّه منها وحكمها حكمها. وهذا ما أمر به عمرُ بن الخطاب رضي الله عنه عامَّه على الزكاة أن يعتد بالسخلة ولا يأخذها منهم. رواه في «الموطأ» وعمل به الأئمة بعده.

وأما تفصيل نصاب الأنعام كما في حديث أبي بكر رضي الله عنه وكتابه المشهور - وهو صحيح - عند أبي داود والنسائي وأحمد وغيرهم، ونصُّه: «أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له أن هذه فرائض الصدقة التي فرض رسولُ الله ﷺ على المسلمين التي أمر الله بها رسوله ﷺ، فمن سُئِلها من المسلمين على وجهها فليُعْطها، ومن سُئِل فوقها فلا يعطه: فيما دون خمس وعشرين من الإبل في خمس ذودٍ شاة، فإذا بلغت خمسًا وعشرين ففيها بنتٌ مخاض إلى خمسٍ وثلاثين، فإن لم تكن ابنةً مخاض فابنٌ لبونٍ ذكر، فإذا بلغت ستةً وثلاثين ففيها بنتٌ لبونٍ إلى خمس وأربعين، فإذا بلغت ستةً وأربعين ففيها حقةٌ طروقةٌ

الفحل إلى ستين، فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جَذعة إلى خمسة وسبعين، فإذا بلغت ستة وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حَقَّتَان طَرُوقتا الفحل إلى عشرين ومئة، فإذا زادت على عشرين ومئة ففي كل أربعين ابنة لبون، وفي كل خمسين حَقَّةٌ.

ثم قال عن فريضة الغنم: «وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومئة، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مئتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمئة، فإذا زادت واحدة ففي كل مئة شاة».

وأما نصاب البقر فلحديث معاذ بن جبل رضي الله عنه الصحيح المشهور في «السنن» و«المسند»: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعاً أو تبيعة، ومن كل أربعين مُسِنَّةً.

«وليس في الأوقاص شيء»، فهذا نص الحديث في ذلك وهو حديث أبي بكر في فرائض الصدقة، وأن الزائد بين الفريضتين لا شيء فيه، والأصل أن كل ما زاد من المال عن النصاب فإن الزكاة تؤخذ منه بحسابه إلا الأوقاص فمستثناة بالنص لا سواها.

وكذلك الخلطة في الأموال كلها لا تؤثر، فيكون كل مال على حدة إلا في بهيمة الأنعام فيزكى المال على أنه مال واحد، ولا تكون

خلطة ولا شركة إلا إذا اجتمع القطيع بأوصاف وهي المراح
والمسرح والمحلب والفحل الواحد، هذا هو المذكور في مذهب
أحمد لا اعتبار الخلطة.

ثم ذكرت أن العوامل لا زكاة فيها، وهي الأنعام التي يُحرث عليها
ويُحمل؛ لأنها صارت من حاجة العباد الخاصة بهم، كالمنزل والركوب
والحلي كذلك صارت كاللباس، وهذا المنقول عن علي بن أبي طالب
ومعاذ، وجابر بن عبد الله رضي الله عنه، جميعهم يقولون: ليس في العوامل
صدقة، روى هذه الآثار جميعاً ابن أبي شيبه في «مصنفه» وغيره.

وأما وجوب الزكاة في الزروع والثمار فلقوله عز وجل: ﴿يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ
وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفِيرٌ حَمِيدٌ﴾ [البقرة: ٢٦٧].

والاقتصار على الأصناف الأربعة يشهد له الحديث: «لا تأخذوا
الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة»، وله شاهد عن موسى بن
طلحة قال: عندنا كتاب معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه إنما
أخذ الصدقة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر. رواهما الحاكم
والبيهقي، وقال البيهقي عن الإسناد الأول: متصل ورواته ثقات،
والثاني: رواه أحمد في «مسنده» وهو صحيح لذاته.

ولا يقال هنا: إن هذا عُلِّقَ لباب الزكاة في عشرات من أصناف
الزروع والثمار، لأن الزكاة تنتقل فيها إلى عروض التجارة، فمن
ملكها متاجرًا بها فعليه الزكاة مهما كان نوع الشجر والثمر.
ونصاب هذه الأصناف خمسة أوسق، وهي ثلاثمئة صاع،
وبموازين زماننا: ستمئة كيلو غرامًا تقريبًا. وفي الحديث المتفق على
صحته عن أبي سعيد رضي الله عنه: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة».
ويكون كيل النصاب بعد التحقيق والتصفية من العُشر ونحوه،
وتضمُّ ثمرة العام مما كُمِّلَ في السنة أكثر من مرة بعضها إلى بعض
في تكميل النصاب.

وأما كون مقدار الزكاة العُشر فيما سُقي بماء المطر بلا كُلفة فلما في
«صحيح البخاري» عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:
«فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعَيُونُ أَوْ كَانَ عَشْرِيًّا - وفي رواية: بَعْلًا -
العُشر، وما سُقي بالنَّضْحِ نَصْفُ العُشر»، وبمعناه حديث جابر رضي الله عنه
في «صحيح مسلم»، وإذا كان مسقيًّا بهما معًا فثلاثة أرباع العُشر،
وهذا ظاهر إذا تقاربا، وإلا فالحكم للأكثر منهما. واستظهرت
مذهب الظاهري ابن حزم - وهو قول للشافعي - والصحيح أن
المعادن لا زكاة فيها كما هو قول جماعة من السلف كما في شرح
المقنع إلا إذا آلت إلى صنف من أصناف الزكاة المتقدمة كعروض

التجارة أو الذهب والفضة بشرط النصاب وحولان الحول. فالحق أنّ المعادن المستخرجة من الأرض جميعاً لا زكاة فيها حتى تُباع ويحول عليها الحول وتبلغ النصاب، فتكون من عروض التجارة، خلافاً لمشهور المذهب الذي جعل الزكاة في المعادن كلها، أو مذهب مالك والشافعي اللذين اقتصرّا على الذهب والفضة منها، وأبي حنيفة الذي جعل المعادن ركازاً.

وتجب الزكاة في الذهب والفضة، ونصابها كما جاء في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في «سنن أبي داود» عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا كانت لك مئتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون ديناراً، فإذا كان لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك»، والنصاب بميزان زماننا: خمس وثمانون غراماً، ونصاب الفضة: خمسمئة وخمس وثمانون غراماً بالميزان نفسه، وكل منهما صنف مستقل بنفسه، ولا يُضمُّ أحدهما إلى الآخر، وهذا ظاهر الأحاديث ورواية في مذهب أحمد. ومشهور المذهب الضمّ وعللوا ذلك بما سيأتي بعد سطور فافهم.

وأما الزكاة في عروض التجارة فلقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٦٧]، والمأثور عن السلف

أنها نزلت في التجارة، ومثل هذا له حكم المرفوع، إضافةً إلى أنه قول عامة أهل العلم.

ومن عُرُوض التجارة: الفُلوس وما في حكمها كالوَرَق النقديّ في زمننا، وقد بَيَّنْتُ ذلك في «رَفْع الحَرَج والآصار»، وفي «التوقير والانتصار» بيانًا كافيًا، وأنَّ الأوراق النقدية حكمها حكمُ عُرُوض التجارة على قولٍ، وأنَّه مذهب أحمد وأبي حنيفة، وهو صحيح، ويُقَوِّمُ العَرَض التجاري بالذهب أو بالفضة بأقل النصابين؛ لأنه الأَحْظُّ للفقير والأَحْوَط للمزكِّي.

وفي قول آخر لجمهور أهل العلم أبي حنيفة ومالك وأحمد وغيرهم، يُفْهَمُ صراحة من قولهم أن الذهب يضم إلى الفضة في تكميل النِّصَاب وعللوا ذلك بأن الذهب والفضة ثمن الأشياء وقيمها زيادة على كونها ذهبًا وفضة فهذه عِلَّة الثمنية والمعيارية أو القيمة التي أُلْغِيَتْ في الربا اعتبرت في الزكاة والتعليل واضح؛ لأن مناط الزكاة الغنى وهو موجود في ما كان ثمنًا وقيماً للأشياء.

والواقع يصدق هذا التعليل فهي مقياس الغنى في هذا الزمان أعني الورق النقدي الذي هو محض مقياس ومعيار للتبادل في أموال الناس.

والإجماع اليوم بين المعروفين بالفتوى مشهور على وجوب
الزكاة فيها وأما اقرانها في الربا فناشئ عن غفلة وعدم تحقيق فلا
تلازم بينهما أبداً. وانظر ما قررناه في الكتابين المتقدمين ترشد.

- فصل في زكاة الفطر -

وتجوز قيمته على الرجحان	وزكاة فطر وهي صاع بَيْن
عن قوته وحوائج الإنسان	عن مسلم وعياله في فاضل

الشرح:

وتجب زكاة الفطر على مسلم ملك زيادة عن قوته وقوت عياله
يوم العيد وليلته؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما في «الصحيحين»
قال: فرَضَ رسولُ الله ﷺ زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من
شعير، على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من
المسلمين، وأمرَ بها أن تُؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة.
فوقت وجوبها ليلة العيد ويومه، وظاهر الأحاديث ومذهب
الجمهور ومنهم الإمام أحمد أنها على من ملك زيادة عن قوته وقت
وجوبها لا أكثر، وإذا ملك بعض صاع أو بعض زكاة الفطر أداه؛ لقوله
ﷺ: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»، والحديث في الصحيح.

ويؤديها المسلم عن نفسه وعمّن تلزمه نفقته من زوجة وأبناء،
لحديث ابن عمر المتقدم: «على الصغير والكبير» بلا خلاف.

وإذا أداها قبل العيد بيومين أجزأه؛ لقول ابن عمر رضي الله عنهما في
«صحيح البخاري»: «وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. وإذا
أخرها عن يوم العيد عصى وعليه قضاؤها لثبوتها في ذمته.

وهي صاع وهو ألفا غرام تقريباً بموازين زمننا، من خمسة
أصناف منصوبة، كما في حديث أبي سعيد رضي الله عنه في «الصحيحين»: «
كنا نخرج زكاة الفطر صاعاً من طعام أو صاعاً من شعير أو صاعاً
من تمر أو صاعاً من أقط أو صاعاً من زبيب وفي رواية في الصحيح
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً
من طعام، وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر، وفي الحديث
دليل على إخراج صاع من القوت الغالب في البلد، وإذا لم تكن
الأصناف الخمسة قوتاً فلا تجزئ وهو الذي أوماً إليه شيخ الإسلام
في مجموع ابن قاسم وحديث أبي سعيد يدلّ عليه، وأن المقصود هو
صاع من القوت الغالب، سواء كان من الأصناف الخمسة أو غيرها
خلافاً لمشهور المذهب الذي يوجب صاعاً من خمسة الأصناف.

وأما إخراج القيمة من ذلك ففي رواية في مذهب أحمد: جواز
ذلك مراعاةً لمصلحة الفقير، وهو اختيار شيخ الإسلام، وهذا

أظهر نظرًا للمعنى وللمقصود من الصدقة والزكاة، ولذلك يجوز
العدول إلى صنفٍ آخر ولو ذهبًا وفضة بمقدار قيمة زكاة الفطر ما
دام ذلك مناسبًا لمصلحة الفقير وحاجته.

فائدة:

مذهب الشافعي وقولٌ في مذهب أحمد جوازُ إخراج زكاة الفطر
في أي يوم من رمضان، ولعلَّ هذا أظهر، ويدلُّ له حديث أبي
هريرة رضي الله عنه في «صحيح البخاري» أنه كان موكَّلاً بحراسة صدقة
الفطر، ومجيء الشيطان له والحديث مشهور وهو يدل على
جواز إخراجها في أيِّ وقت من رمضان، مع أنَّ الأفضل تفرقتها
ليلة العيد أو يومه قبل خروج الناس إلى الصلاة، وهو ظاهر بالتأمل
في الحديث، والله أعلم.

- فصل في أهل الزكاة -

أَهْلُ الزَّكَاةِ الْمُعْدَمُونَ وَوَاجِدٌ
فَالأَوَّلُ الْفُقَرَاءُ هَذَا وَصَفُهُمْ
وَالْعَامِلُونَ عَلَى الزَّكَاةِ جُبَاتُهَا
وَمُؤَلَّفٌ مَنْ يُرْتَجَى إِسْلَامُهُ
وَمَكَاتِبُ ثُمَّ الْأَسِيرُ وَنَحْوُهُ
وَلتَقْضِ دِينَ الْغَارِمِينَ
جَمْعُهُمْ
ثُمَّ الْجِهَادُ وَمِنْهُ حَجٌّ عُمْرَةٌ
وَابْنُ السَّبِيلِ فَأَعْطِهِ إِنْ يَنْقُطِعُ

دُونَ الْكِفَايَةِ بَيْنَ الصَّنْفَانِ
وَيَلِيهِمُ الْمَسْكِينُ وَهُوَ الثَّانِي
حُفَاطُهَا وَجَمَاعَةُ الْأَمَانِ
أَوْ خَيْرُهُ أَوْ كَفُّ شَرِّ دَانٍ
مَنْ كَانَ مَظْلُومًا مِنَ السَّجَّانِ
غَرِمُوا لَهُمْ وَلِغَيْرِهِمْ سَيِّانٍ
فَرَضًا وَنَفْلًا وَهُوَ قَوْلُ ثَانٍ
حَتَّى يَعُودَ لِأَهْلِهِ بِأَمَانٍ

الشرح:

وَلَا تُصْرَفُ الزَّكَاةُ إِلَّا لِلْأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ الَّتِي ذَكَرَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى
فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ
عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَامِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: ٦٠].

والفقراء: الذين يجدون بعض الكفاية، والمساكين: الذين يجدون أغلب الكفاية، فيعطون تمام كفايتهم إلى سنة؛ لأنَّ السنة يتكرر وجوب الزكاة بتكرُّرها، فيأخذ كلَّ سنةٍ ما يكفيه، وهذا تعليل المذهب في ذلك، ومن الحاجات: الزواج للمحتاج إليه، ومن ذلك: كتب العلم لطالب العلم. واختار شيخ الإسلام جواز إعطائهم بمقدار ما يُصبحون به أغنياء بدون تقييد بكفاية السنة.

الصنف الثالث: العاملون عليها، وهم الجُباة والحفظة والكتاب ونحوهم، فيعطون أجرة مثلهم ولو كانوا أغنياء.

الصنف الرابع: المؤلفَةُ قلوبهم، وهم من يُرجى خيره أو كفُّ شرِّه من السادات، أو إسلامه ولو كان غنيًّا، فعلى هذا يُعطى الكافر منها لهذا المقصود، وكذلك المسلم المطاع في عشيرته رجاء خيره وكفُّ شرِّه، وعلى هذا دلَّت سيرة النبي ﷺ كما في «الصحيحين» من غير وجه أنَّ النبي ﷺ أعطى المؤلفَةَ قلوبهم عام فتح مكة، وقال: «إني أعطي رجالاً حديثي عهدٍ بكفر أتألفهم»، وفي حنين أيضًا كما في «الصحيحين» من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: أنَّ النبي ﷺ آثر ناسًا في القسمة فأعطى الأقرع بن حابس مئةً من الإبل، وأعطى عيينة بن حصنٍ مثل ذلك. وفي «صحيح مسلم»: أنَّ النبي ﷺ أعطى صفوان ابن أمية يوم حنينٍ قبل إسلامه ترغيبًا له في الإسلام. ومذهب الشافعي: أنها تجوز للمؤلف سواء كان من السادة أو غيرهم وهذا أشبه بالنص.

الصنف الخامس: الرّقاب، فيُعتق منها العبيد، ويُعان في عتقهم، ويفك منها الأسراء المسلمون.

الصنف السادس: الغارمون، والغارم: هو المستدين العاجز عن قضاء دينه، سواء لإصلاح ذات البين أو لنفسه ولو كان الدين في معصية بشرط التوبة منه، فإنه يُعطى ولو كان غنيًا، والمقصود بالغنى هو الكفاية كما قدمنا وليس زائدًا عنها، وإلا لما كان غارمًا لا يملك سدادًا، وهذه رواية في المذهب. وكذلك يُقضى منها دين الميت؛ لأنّ وصف الغارمين يشملُه، وهي رواية في مذهب أحمد اختارها جماعة منهم شيخ الإسلام.

الصنف السابع: في سبيل الله وهو الجهاد، فيُعطى المجاهد حاجته عودًا وبدءًا. ومن سبيل الله: الحج والعمرة فرضًا ونفلًا ولو كان غنيًا، ودليله الحديث الصحيح: «إن الحج والعمرة من سبيل الله»، وهو في سنن أبي داود، واللفظ لابن خزيمة في صحيحه، وله طرق وشواهد، وعمومه مقتضاه عموم الحج والعمرة، وهذه رواية في المذهب، وهي أظهر.

والصنف الثامن: ابن السبيل وهو المسافر سفرًا انقطع به ولو كان سفرًا محرّمًا بشرط توبته، فيُعطى ما يوصله إلى بلده.

والأربعة الذين هم ما عدا الفقير والمسكين يعطون مع غناهم؛ لأنّ العطف يقتضي التغاير، فهم غير الفقير والمسكين، وفي الحديث الصحيح في «سنن ابن ماجه» وغيره، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: «لا

تَحُلُّ الصَّدَقَةَ لَغْنِيٍّ إِلَّا خَمْسَةً: لِعَامِلٍ عَلَيْهَا، أَوْ لَغَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ لَغْنِيٍّ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ، أَوْ فَقِيرٍ تُصَدَّقُ عَلَيْهِ فَأَهْدَاهَا لَغْنِيٍّ، أَوْ غَارِمٍ.

- فصل -

وَالهَاشِمِيُّونَ الزَّكَاةُ عَلَيْهِمْ	حَرُمَتْ وَمَوْلَاهُمْ بِلَا تُنْيَانٍ
وَعَلَى الْغَنِيِّ بِمُنْفِقٍ كَحَلِيلَةٍ	وَكَذَلِكَ الْأَبْنَاءُ وَالْأَبْوَانِ
وَيَجُوزُ إعطاءُ الزَّكَاةِ لِذِي غِنًى	مِنْ عَامِلٍ وَمُؤَلَّفِ عِبْدَانِ
وَمُجَاهِدٍ وَابْنِ السَّبِيلِ وَغَارِمٍ	فَالْعَطْفُ يُشْعِرُ أَنَّهُمْ غَيْرَانِ

الشرح:

وما عدا الأصناف الثمانية فلا تحل الزكاة لهم؛ لأنَّ هذا مفهوم قوله عز وجل ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ﴾ وهي تفيد الحصر أعني «إنَّما»، فلا تحل لكافر ولا لغنيٍّ إلا ما تقدّم وصفه.

وإنما تحرم على صنفٍ واحدٍ ولو كان في الأصناف الثمانية مطلقاً، وهم بنو هاشم ومواليهم على الأظهر وبنو هاشم هم بنو عبد المطلب بن هاشم؛ لأنَّ هاشماً لم يكن له عقب ذكور من غير عبد المطلب كما في نسب قريش لمصعب الزبيري وهم آل العباس وآل الحارث وآل أبي لهب بنو عبد المطلب وآل علي وجعفر وعقيل

بنو أبي طالب بن عبد المطلب وكذلك هو في الإنصاف، ودليله حديث المطلب بن ربيعة ابن الحارث بن عبد المطلب: أنه والفضل ابن عباس بن عبد المطلب جاءا للنبي ﷺ وطلبا منه أن يؤمّرهما على الصدقات ليُصيّبا منها، فقال لهما النبي ﷺ: «إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَبْغِي لِمُحَمَّدٍ وَلَا لآلِ مُحَمَّدٍ، إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ»، والحديث في «صحيح مسلم»، وعمومه يدل على منع أخذ الزكاة لبني هاشم مطلقاً؛ لأنهم سألوه سهم العاملين عليها، وفيه تنبيه إلى ما سواه من سائر الأصناف، مع أن مشهور المذهب جواز أخذهم من الزكاة إذا كانوا غُزاةً أو غارمين أو مؤلفين، واستثنوا العمالة مع عدم الفارق وعموم النهي، قال النووي في «شرح مسلم» (تعليقاً على الحديث): دليل على أنها محرّمة، سواء كانت بسبب العمل أو بسبب الفقر والمسكنة وغيرها من الأسباب الثمانية، وهذا هو الصحيح عن أصحابنا. اهـ.

وأما أزواجه ﷺ فَلَسْنَ من أهل بيته الذين حرمت عليهم الصدقة وإن كانوا من أهل بيته من جهة أخرى كما هو مشهور المذهب وعليه يدلُّ حديث زيد بن أرقم ﷺ في صحيح مسلم في خطبته ﷺ بماء خم والحديث مشهور، وأما كون موالى بني هاشم مثلهم في تحريم الصدقة فلحديث السنن عن أبي رافع ﷺ: أن النبي

بَعَثَ ﷺ رَجُلًا مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَقَالَ لِأَبِي رَافِعٍ اصْحَبْنِي كَيْمَا تَصِيبُ مِنْهَا، فَقَالَ لَا حَتَّى آتِيَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَسْأَلَهُ فَاَنْطَلَقَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: «إِنَّا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ وَإِنْ مَوَالِي الْقَوْمِ مِنْهُمْ»، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَفِي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّ بَرِيرَةَ مَوْلَاةَ عَائِشَةَ تَصَدَّقَ عَلَيْهَا وَأَهْدَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ مِنْهَا فَقَبِلَ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ أَزْوَاجَهُ لَسْنَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ الْمَحْرَمِّ عَلَيْهِمُ الصَّدَقَةُ، وَإِلَّا لَحُرِّمَتْ عَلَى مَوْلَاتِهَا بَرِيرَةَ وَهَذَا وَاضِحٌ.

وَكَذَلِكَ لَا يَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ إِلَى مَنْ وَجَبَ إِغْنَاؤُهُ بِالنَّفَقَةِ مِنَ الْمُنْفِقِ عَلَيْهِ، كَالزَّوْجَةِ وَالْأَصُولِ وَالْفُرُوعِ، فَلَا تَجُوزُ زَكَاةُ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ وَوَلَدِهِ وَأَبَوِيهِ، لِأَنَّهُمْ غَنِيُّونَ بِالنَّفَقَةِ مِنْهُ وَجُوبًا. وَأَمَّا غَيْرُهُمْ مِنَ الْأَصُولِ وَالْفُرُوعِ كَأَوْلَادِ الْبَنَاتِ وَأَوْلَادِ الزَّوْجِ مِنَ الزَّوْجَةِ وَنَحْوِهِمْ مِمَّنْ لَا تَجِبُ نَفَقَتُهُمْ فَيَجُوزُ دَفْعُ زَكَاتِهِ إِلَيْهِمْ. وَأَيْضًا يَجُوزُ لَهُمْ جَمِيعًا الْأَخْذُ مِنَ الْمُنْفِقِ مِمَّا عَدَا سَهْمَ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ، كَأَن يَكُونُوا غَارِمِينَ؛ لِأَنَّ وَجُوبَ النَّفَقَةِ يَمْنَعُ سَهْمَ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ لَا غَيْرَ، فَتُلَخِّصُ جَوَازَ دَفْعِ الزَّكَاةِ لِلْأَصُولِ وَالْفُرُوعِ الَّذِينَ لَا تَجِبُ نَفَقَتُهُمْ، وَجَوَازَ دَفْعِ الزَّكَاةِ لِلْأَصُولِ وَالْفُرُوعِ الَّذِينَ تَجِبُ نَفَقَتُهُمْ مِنْ غَيْرِ سَهْمِ الْفَقْرِ وَالْمَسْكَنَةِ، وَهَذِهِ رَوَايَةٌ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ كَمَا - قَدِّمْتُ -، وَهُوَ الْأَظْهَرُ.

فائدة:

إذا أبرأ ربُّ الدَّين واحتسب الدَّينَ من الزكاة فالمشهور عند الأئمة الأربعة رحمهم الله، ومنهم أحمدُ عدم الجواز، وفي قولٍ في مذهب أحمد جواز ذلك اختاره جماعةٌ، وهو قول في مذهب الشافعيّ، وقولُ الحسن وعطاءٍ، كما أفاد ذلك في «الفروع» و«الإنصاف».

- فصل في صدقة التطوع -

وَتُسَنُّ صَدَقَاتُ التَّطَوُّعِ دَائِمًا	بل أفضلُ الصَّدَقَاتِ في رمضانٍ
والأفضلُ الإخفاءُ ثمَّ بأنفسٍ	وعلى ذَوِي رَحِمٍ ذَوِي شَنَانٍ
وهي الشِّفَا وَالظِّلُّ يَوْمَ قِيَامَةٍ	وطَهَارَةُ الْأَمْوَالِ وَالْأَبْدَانِ

الشرح:

وصدقة التطوع مندوبة، والأحاديث في الحض عليها متواترة، وقبل ذلك آياتُ الزكاة جميعها تشملها بعمومها، وأفضلها أخفها، وفيه حديث: «سبعة يظلُّهم الله في ظله» ومنهم «المتصدِّق بيمينه حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه»، والحديث في «الصحيحين». وفي رمضان لما في «الصحيحين»: كان النبي ﷺ أجودَ ما يكون في رمضان. وما كان منها عن ظهر غنى كما في «صحيح مسلم» عن حكيم بن حزام رضي الله عنه مرفوعاً: «أفضلُ الصدقة ما كان عن ظهر غنى». وأنفسها لما في «الصحيحين» عن أبي ذر رضي الله عنه مرفوعاً: «أفضل الرِّقاب أغلاها ثمنًا وأنفسها عند أهلها». وما كان على ذي الرِّحم

الكاشح، أي: الحاقده؛ لحديث أبي سعيد رضي الله عنه في «سنن أبي داود» وله شواهد: «أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح».

وقد تقدم أنها ظل العبد يوم القيامة ، وهي شفاء الأبدان؛ للحديث الصحيح: «داووا مرضاكم بالصدقة»، أخرجه البيهقي وغيره، وهي كفارة الذنوب، وفي الحديث الصحيح: « صدقة السرّ تُطفئ غضب الربّ » وهو عن جماعة من الصحابة أوردتهم المنذري في «الترغيب»، وقد أخرجه الترمذي وغيره، وفضائلها أكثر مما تقدّم بكثير، وقد ذكرت نبذة تناسب هذا المختصر.

فائدة:

من تصدّق وضمّته مشغولة بدين أو نفقة عيالٍ ولا يجد غيرها ونحوه فقد نقل في المغني الإجماع على صحة ذلك وإنما يُردُّ بعد الحجر على المتصدق وظاهر تبويب البخاري أنه لا يصحّ منه التصرف قبل الحجر أيضًا والإجماع المنقول فيه نظر؛ إذ في المسألة قولان في مذهب مالك وأحمد واختيار شيخ الإسلام عدم صحة تصرفه لقوله عز وجل: ﴿الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ ۖ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ﴾ [الليل: ١٨-١٩]، ومن لطيف ما وقع في هذا المقام تنازع إمامين في المذهب الشافعي في زمانها وهما ابن حجر الهيثمي ووجيه الدين بن زياد الحضرمي في سؤال ورد بخصوص ما تقدم

وما هو مذهب الشافعي في ذلك فأفتى ابن زياد بأن المفهوم من مذهب الشافعي بطلان التصرف، وأفتى ابن حجر الهيثمي بالصحة، وأن بطلان التصرف مخصوص بما بعد الحجر لا ما قبله وجرى بينهما ردود في تحقيق مذهب الشافعي في ذلك، وكتبت عدة مصنفات ومنها مصنفان اثنان في الفتاوى الفقهية لابن حجر. والله الهادي.

كتاب الصيام

يَجِبُ الصَّيَامُ بِرُؤْيَا لِهَلَالِهِ
وَسِوَاهُ مِنْ عَدَلَيْنِ ثُمَّ إِذَا بَدَأَ
ثُمَّ الصَّيَامُ عَلَى الْمَكْلَفِ وَاجِبٌ
إِلَّا الْمُسَافِرَ وَالْمَرِيضَ وَمُرْضِعًا
فَالْكُلُّ يُفْطِرُ أَوْ يَصُومُ مُحْيَرًا
إِلَّا الَّتِي حَاضَتْ فَيَحْرُمُ صَوْمُهَا
وَالْفَرْضُ فِيهِ نِيَّةٌ مَخْصُوصَةٌ
أَمَّا النَّوَاقِضُ لِلصَّيَامِ فَإِنَّهَا
فِي كُلِّ مَا فِي الْجَوْفِ يَدْخُلُ مِنْ فَمٍ
أَوْ أَنْ يُغَيَّبَ حَشْفَةٌ أَوْ قَدَرُهَا
لَا الْقِيءُ لَا حَقْنٌ وَلَا بَنُخَامَةٌ
وَمُبَاشِرٌ أَمْدَى بِقَوْلٍ ظَاهِرٍ
أَمَّا الَّذِي هُوَ جَاهِلٌ أَوْ مُخْطِئٌ

وَتُبُوثُهُ بِشَهَادَةِ الْوَحْدَانِ
فِي بَلَدَةٍ فَلِسَائِرِ الْبُلْدَانِ
مَعَ قُدْرَةٍ لَا مِثْلَ شَيْخٍ فَإِنْ
أَوْ حَامِلًا أَوْ حِيَّضَ النِّسْوَانِ
وَقَضَاؤُهُمْ بِالنَّصِّ مِنْ قُرْآنٍ
وَقَضَاؤُهَا فَرَضٌ بِلَا نُكْرَانِ
مَعَ تَرْكِهِ لِمَفْطَرٍ رُكْنَانِ
عِنْدَ الْمُحَقِّقِ جَازِمًا اثْنَانِ
وَالْأَنْفِ لَا بِمَنَافِذِ الْإِنْسَانِ
فِي فَرْجِ إِنْسَانٍ أَوْ الْحَيَّوَانِ
وَالْحَجْمِ أَوْ أَنْ تُكْحَلَ الْعَيْنَانِ
وَمُبَاشِرٌ أَمْنَى بِقَوْلٍ ثَانٍ
فِي فِطْرِهِ أَلْحَقُّهُ بِالنِّسْيَانِ

الشرح:

صوم رمضان ركن من أركان الإسلام الخمسة المنصوصة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما وقد تقدم، وفرض من فرائضه، قال رسول الله ﷺ: «بُني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان». ويجب صوم رمضان برؤية هلاله أو إكمال عدة شعبان ثلاثين؛ لحديث ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما في «الصحيحين» قال ﷺ: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غمَّ عليكم فأكملوا العدة ثلاثين». وإذا حال دون الهلال غمام أو قترٌ أكملوا العدة، لظاهر حديث ابن عمر المتقدم؛ إذ لا يجوز صيام يوم الشك ولو احتياطاً على الأظهر، وهو اختيار جماعة ورواية في المذهب، وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: مَنْ صام اليوم الذي يُشكُّ فيه فقد عصى أبا القاسم. رواه أصحاب «السنن» بإسناد صحيح.

ويثبت هلال رمضان بشهادة عدلٍ واحد ولو أنثى، وسائر الشهور لا بدَّ فيها من شاهدين عدلين، لما روى أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تراءى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله ﷺ أني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابياً

شهد برؤية الهلال وأجاز ذلك النبي ﷺ وأمر بالصيام. رواه أبو داود، والحديثان صحيحان.

وأما أنه لا يُقبل في سائر الشهور إلا عدلان، فلحديث الحارث ابن حاطب رضي الله عنه قال: عَهْدَ إلينا رسول الله ﷺ أن ننسك للرؤية، فإن لم نَرَهُ وشهد شاهدا عدلٍ نَسَكْنَا بشهادتهما. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وفي حديث آخر في «سنن النسائي» عن عبد الرحمن ابن زيد بن الخطاب، عن أصحاب النبي ﷺ، وفيه: «فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا». واستثنى هلال رمضان بشاهدٍ واحد عن سائر الشهور بالنصوص المتقدمة.

ويجب أن يصوم المسلمون كلهم برؤية واحدة؛ لعموم قوله ﷺ: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته»، وهذا عام في المسلمين كلهم، وهو مشهور مذهب أحمد، وجمهور أهل العلم على إثبات اختلاف المطالع، فيثبت الهلال في حق المَصْر الذي رآه لا غيره، وهذه المسألة للاجتهاد فيها نصيب، ولا ضيرَ على مَنْ رجَّح أحد القولين ولا إنكار.

وفي «صحيح مسلم» عن كُريب: أنَّ أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام، قال: فقدمتُ الشام فقضيتُ حاجتها، واستهل على رمضان وأنا بالشام، فرأيتُ الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمتُ المدينة في آخر الشهر، فسألني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ثم

ذكر الهلال فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلتُ: رأيناه ليلة الجمعة.
فقال: أنت رأيته؟ فقلت: نعم، ورآه الناس وصاموا وصامَ معاوية.
فقال: لكننا رأيناه ليلة السبت، فلا نزالُ نصوم حتى نكمل ثلاثين
أو نراه. فقلت: أو لا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا هكذا
أمرنا رسول الله ﷺ.

ويجب الصوم على المكلف وهو: المسلم البالغ العاقل القادر
عليه غير العاجز عنه، كالمريض الذي لا يُرجى بُرؤه والشيخ الكبير
الذي لا يُطيقه، فهذان يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكيناً؛
لقضاء الصحابة، وعملُ عامة أهل العلم عليه.

ويسقط الصوم بلا قضاءٍ عمَّنْ جُنَّ في نهار رمضان ولو أياماً؛
لكونه غير مكلف حينئذٍ، والأظهر أن المغمى عليه مثل المجنون؛
لزوال عقله بنوع من المرض مثله، وهو قول جماعة من أهل العلم،
وقولُ في مذهب أحمد. قال في «الإنصاف»: وقيل: لا يلزمه. قال في
«الفائق»: وهو المختار.

وأما النائم النهارَ كُلَّهُ فصيامه صحيح بقول أهل العلم كافة؛
لعدم زوال التكليف عنه.

ولا يصح الصيام من الحائض والنفساء، ويقضيان بالإجماع؛ لما
في «الصحيحين» عن معاذة قالت: سألت عائشة فقلت: ما بال

الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية، ولكنني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة.

ويُستحبُّ الفطرُ للمسافر والمريض والمرضع والحامل، كلُّهم يقضون إذا أفطروا بلا فدية، كما هي رواية في مذهب أحمد، وقول أبي حنيفة وأصحابه، سواء كان الخوف من الحامل والمرضع على نفسيهما أو على ولديهما، ويقوي ذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «إنَّ الله وضعَ عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحُبلى والمرضع الصوم»، رواه أصحاب «السنن»، وظاهر الحديث أنَّ وضعَ الصوم عنهما بلا قيدٍ خوفٍ، وإنما اعتلال بدنٍ كالمريض، وهو قول جماعة.

ويجب الإفطار على الصائم الذي خاف الهلاك على نفسه، أو احتاج أن يفطر لإنقاذ معصومٍ خاف عليه الهلاك، فيفطر ويقضي؛ لأنه أشدُّ ضرورةً من المريض ونحوه، ممَّن أُبِيحَ له الإفطار والقضاء. وفَرَضَ الصيام: النيةُ من الليل؛ لقول النبي ﷺ: «إنما الأعمال بالنيَّات»، إلَّا في النافلة فتُجزئُ النيةُ في أيِّ وقتٍ من النهار ولو بعد الزوال؛ لقول جماعةٍ من الصَّحابة منهم ابنُ مسعود وحذيفة رضي الله عنهما، ولحديث عائشة رضي الله عنها في «صحيح مسلم»:

دخل عليّ النبي ﷺ ذات يوم فقال: «هل عندكم من شيء؟» قلنا: لا. قال: «فإني صائم».

والثاني: الإمساكُ عن المفطّرات وهي الأكل والشرب والجماع. والمقصود بالجماع: تغييب الحشفة أو قدرها إذا كانت مقطوعة في فرجٍ أصليٍّ في قُبُل أو دُبُر لآدميٍّ حيٍّ أو ميّتٍ، أو بهيمةٍ، وهذا مشهور مذهب أحمد وقول جمهور العلماء. كما أنّ المقصود بالأكل والشرب: كل ما دخل الجوف مما يؤكل أو لا يؤكل ولو ترابًا، كما في الحديث في «سنن أبي داود»: «ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فليفطر عليه» فجعل اللحاء وهو قشر الشجر طعامًا يفطر ولو لم يؤكل عادةً، كما هو معلوم.

والأظهر أنه لا يفطر من أي شيء من المفطّرات إلاّ العامدُ العالم لا الناسي ولا الجاهل ولا المكره، ومشهور مذهب أحمد أنّ الناسي والمكره لا يُفطران بخلاف الجاهل، وفي رواية أخرى واختارها جماعة: أنّ الجاهل لا يفطر لعدم الفارق.

قال تعالى ﴿لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ [البقرة: ٢٨٦]

وقال النبي ﷺ: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه» رواه ابن ماجه، عن ابن عباس، وهو صحيح.

فالآية و الحديث رَفَعَتَا المؤاخِذَةَ عَنِ الأُمَّةِ المَحْمَدِيَةِ فِي الخَطَأِ
وَالنِّسْيَانِ .

و حديث أبي هريرة رضي الله عنه في «الصحيحين» : «مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ
فَأَكَلَ أَوْ شَرَبَ فَلْيَتِمَّ صَوْمُهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ»، حجة في
المسألة، وألحقنا به المجاميع الناسي وغيره مما تقدم لعدم الفارق.
ومن المفطرات: ما وصل للجوف عمداً عن طريق الأنف؛ لحديث
لَقِيطِ بْنِ صَبْرَةَ رضي الله عنه في «السنن» وهو صحيح: «وبالغ في الاستنشاق
مَا لَمْ تَكُنْ صَائِماً»، ولأن دخوله عن طريق الأنف واصلٌ للحلق
وصولٌ ما يدخل عن طريق الفم، فكان مثله بالنص والمعنى.

وأما سائر ما يدخل من باقي المنافذ كالعين وما يدخلها من
الكحل ونحوه، أو الأذن وقطرتها أو الدُّبُرَ والحُقْنَةُ فيه، فكل هذا
لا فطر فيه باختيار شيخ الإسلام، وله قاعدة في المفطرات في
«مجموع» ابن قاسم النجدي قرّر فيها خلاصة ما تقدم.

وأما الإبر التي في الوريد ولو كانت مغذياً فهذه لا تُفطر؛ لأنها
لا تدخل من منفذ، وإلا لكان مَنْ شَاكَّتْهُ شوكة فإنه يفطر، وهذا
مقتضى كلام أصحاب أحمد ومذهبه، بل الأئمة الأربعة إذ لم يجعل
أحدٌ منهم الوريد منفذاً.

ولا يُفطر الصائم ببلع النخامة في رواية في مذهب أحمد وقول جماعة من أهل العلم؛ لعموم البلوى بها وعدم النص والمعنى الذي يدلّ على أنه يفطر، فهي مثل الرّيق في الأظهر.

ولا يفطر الصائم بالحجامة، وهذا قول جمهور أهل العلم، وإن كان مشهور المذهب أن الحجامة تفتّر، ودليله الحديث الصحيح عن جماعة من الصحابة في «المسند» و«السنن» قوله ﷺ: «أفطر الحاجم والمحجوم»، ولكن الجمهور حملوه على الكراهة والضعف للصائم، وعلى أنه منسوخ بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه عند الدراقطني وصححه: «أن النبي ﷺ نهى عن الحجامة، ثم رخص فيها». وفي «البخاري» عن ثابت البناني أنه قال لأنس بن مالك: أكتّم تكررهم الحجامة للصائم على عهد رسول الله ﷺ؟ قال: لا، إلّا من أجل الضعف. وفي تبويب المجد صاحب «المتقى» فيه إشارة إلى ميله إلى عدم الفطر بالحجامة والله أعلم.

ولا يفطر الصائم بالقيء ولو عمداً؛ إذ الأصل عدم الفطر. والحديث في الإفطار حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ: «مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَا قِضَاءَ عَلَيْهِ، وَإِذَا اسْتَقَاءَ عَمداً فَلْيَقْضِ» حديث ضعيف عند أحمد والبخاري والترمذي والدارقطني، كما قال ابن

المفلح في «الفروع»، ووجهه صاحب «الفروع» احتمالاً بعدم الفطر كما قدمنا، وذكره عن ابن مسعود وابن عباس وعكرمة رضي الله عنهم.
وأما المباشرة التي يترتب عليها إمضاء، فالقول الثاني في مذهب أحمد واختيار كثيرين من أصحابه منهم شيخ الإسلام أنه لا يفطر بالإمضاء مطلقاً، وأما إذا ترتب إمضاء فعمامة أهل العلم على أن الاستمناء بمباشرة ونحوها يفطر، وقال في «الإنصاف»: ووجه في «الفروع» احتمالاً لا يفطر بالإنزال إذا باشر دون الفرج ومال إليه اهـ. وهو مذهب الظاهري وانتصر له، ولعل ما يقوي هذا القول حديث عائشة رضي الله عنها في «الصحيحين»: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه». ومعلوم أن هذا فيه مشروعية التقبيل والمباشرة لسائر الأمة اقتداءً به صلى الله عليه وسلم، ولا يخلو ذلك من حصول إمضاء غالباً وإمضاء أحياناً، وترك التنبيه عليه من النبي صلى الله عليه وسلم مع فعله يقوي كونه لا يفطر، ولو استمر على صيامه وقضى يوماً احتياطاً فحسن وهو مذهب جماعة من أهل العلم، ومذهب الشافعي أن الإنزال بالمباشرة لا يفطر ما دام هناك حائل من ثوب ونحوه، وإنما يفطر إذا لم يكن حائل.

وأما الإصباح جُنْبًا أو الاحتلام أثناء الصيام فلا يفطر بقول أهل العلم عامة، وفي «الصحيحين» عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما: أن النبي ﷺ كان يصبح جنبًا من جماع غير احتلام ثم يصوم رمضان. ولا يفطر الصائم بما يدخل جوفه عفوًا لا عمدًا، كذباب طائر وغبار طحين ونحوه، وهذا مشهور المذهب؛ لأنه من باب الخطأ المعفو عنه، ومثله سَبَقَ الماء إلى الجوف عند المضمضة والاستنشاق ولو كان مبالغًا لعدم التعمد في ذلك كله.

ولا يفطر من أكل أو شرب أو جامع وهو يشك في طلوع الفجر؛ لأن الأصل بقاء الليل، ومثله من أكل أو شرب ظانًا غروب الشمس ولم تغرب؛ لأنه من باب الخطأ المعفو عنه، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله.

فائدة:

الوجور وهو دواء يوضع للمريض في فمه معالجةً عند إغمائه، وإذا فعله أو فعل به فإن صيامه صحيح؛ لأنه في حكم المكره والحال هذه، وهذا مشهور المذهب. وأقول إن البخاخ الذي يستعمله اليوم من يصابون بالاختناق بأنواعه حكمه كالوجور؛ لأنه مثله أو أكثر، سواء فعله أو فعل به.

- باب حكم القضاء -

ولمُفْطِرٍ مُتَعَمِّدٍ كَفَّارَةٌ	عن كلِّ يومٍ خَابَ فِيهِ الْجَانِي
أَمَّا الْقَضَاءُ فَحَقٌّ ذِي عُذْرِ أَتَى	وهو الْمُنَاسِبُ شَرْعَةَ الْقُرْآنِ
فَلْتُطْعَمَنْ سِتِّينَ أَوْ شَهْرَيْنِ صُمْ	أَوْ أَعْتِقَنْ عَبْدًا مِنَ الْعِبْدَانِ

الشرح:

المفطر في رمضان نوعان:

الأول: المعذور، وهو الذي جاز له الفطر، كالمريض ونحوه، وهؤلاء تقدّم حكمهم وأنّ المشروع في حقّهم القضاء، وهذا هو المعروف في الأحكام الشرعية في حقّ ذي الأعذار عامة.

والثاني: المفطر المتعمّد، فالصّحيح - وهي رواية في مذهب أحمد ومذهب مالك وأبي حنيفة - أنّ المشروع في حقّه الكفّارة، بلا فرق

بين الجماع والأكل والشرب، ودليل ذلك حديث «الصحيحين» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: هلكتُ يا رسول الله، قال: «وما أهلكك؟» قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: «هل تجد ما تُعتق رقبة؟» قال: لا. قال: «فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟» قال: لا، قال: «فهل تجد ما تطعم ستين مسكيناً؟» قال: لا... الحديث. وله روايتان، وهذا الحديث عند جماعة من أهل العلم في الكفارة عمداً في رمضان بجماعٍ أو غيره كأكلٍ وشربٍ، وكما قدمت أن هذه رواية في مذهب أحمد، وهي مذهب مالك وأبي حنيفة وهي الأظهر؛ لعدم الفارق بين الجماع وغيره من المفطرات.

وهذه الكفارة هي التي تناسب المتعمد للفطر، وليس القضاء المشروع في حق من أذن له الشرع بالفطر لعذره، وعلى ذلك تجري فروع الشريعة كلها في هذا الباب، أي: أن الكفارة تشرع للعامد، والقضاء يشرع للمعذور، ولم يُستثنَ هذا الأصل إلا في قتل المسلم خطأً، تعظيماً لحرمة المسلم عند الله، وتغليظاً لأحكام الدماء في الشرع. وقد أثنى أبو المعالي الجويني في (البرهان) على مسلك الإمام مالك في إثبات الكفارة للمفطر المتعمد بأي وجه، خلافاً لمن سلك غير هذا المسلك.

وهل هذه الكفّارة على الترتيب أو على التخيير؟ مذهب مالك ورواية عن أحمد معروفة أنها على التخيير، فيخَيَّر المفطر عمداً واحدة من ثلاث خِصال المذكورة في الحديث، والحديث له روايات متعدّدة وليس فيها الترتيب صريحاً ولا ظاهراً، وهذه حجة من خيّر.

وإطعام المسكين في مشهور المذهب يقدر بمُدٍّ، أي: نصف كيلو قمح تقريباً، أو مُدّين من تمر، أو زبيب، أو شعير، وشيخ الإسلام يختار لكل مسكين إطعامه بحسب عُرف الناس واختلاف بلدانهم أو طعامهم، أو قيمة ذلك كما قدمنا في جواز القيمة ما دامت مصلحة للفقير، نظراً إلى مقصود الشارع من هذه الكفّارات. وخلاصة ما تقدّم أنّ من أفطر عمداً بأحد المفطّرات المذكورة في بابها، فالمشروع في حقّه الكفّارة مطلقاً، وهي المناسبة للمتعمد كما ناسب القضاء المعذور.

فائدة:

ليس في حديث أبي هريرة رضي الله عنه المذكور في «الصحيحين» ذكر القضاء، وإنّما فيه الكفّارة لا غير، ولذلك كان المشروع الكفّارة، أمّا

القضاء فلا يشرع إذ لا دليل عليه يصحّ، والنبي ﷺ أمر بالكفّارة،
وهذا قول غير واحد منهم شيخ الإسلام.

- باب صوم التطوع -

وَصِيَامُ دَاوُدَ النَّبِيِّ مُقَدَّمٌ	وَهُوَ الْأَحَبُّ لِرَبِّنَا الرَّحْمَنِ
وَيُسَنُّ صَوْمُ الْبَيْضِ وَهِيَ ثَلَاثَةٌ	وَاثْنَيْنِ وَخَمْسِينَ يَوْمَانِ
مَعَ سِتِّ شَوَّالٍ كَذَلِكَ عَاشِرُ	لُحَرَّمٍ مَعَ تَاسِعِ يَوْمَانِ
وَصِيَامُ جَمْعٍ غَيْرِ ذِي حِجٍّ بِهِ	وَبَصَوْمِهِ قَدْ كُفِّرَتْ سَنَتَانِ
وَصِيَامَ دَهْرٍ ثُمَّ سَبْتٍ مُفْرَدًا	فَاكْرَهُ كَصَوْمِ الْجُمُعَةِ الْوَحْدَانِي
وَصِيَامَ عِيدٍ ثُمَّ شَكٍّ مُنْكَرٍ	وَمِنَى سِوَى ذِي مُتْعَةٍ وَقِرَانِ

الشرح:

فضل الصيام جليل وله فضائل عدّة، منها ما في «الصحيحين»
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «الصوم جنة» أي:

وقاية من النار. وحديث أبي أمامة رضي الله عنه عند النسائي وغيره قال صلى الله عليه وسلم: «عليك بالصوم فإنه لا مثل له» وفي رواية «لا عدل له». وأفضل الصيام صوم يوم وإفطار يوم، وهو صوم داود عليه الصلاة والسلام؛ لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في «الصحيحين» وقوله فيه: «لا أفضل من ذلك».

ويندب صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وهو يعدل صيام الدهر كما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما المتقدم، والأفضل أن تكون هذه الثلاثة أيام البيض: الثالث والرابع والخامس عشر، وقد ثبت صيام أيام البيض الثلاثة من حديث أبي ذر رضي الله عنه عند الترمذي، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما عند النسائي، وحديث قتادة بن ملحان رضي الله عنه عند أبي داود، وغيرهم.

وكذلك صيام ست من شوال، ففي «صحيح مسلم» عن أبي أيوب رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: «من صام رمضان وأتبعه ستاً من شوال كأنما صام الدهر»، وفي الباب أحاديث عن جماعة من الصحابة ذكرها الحافظ في «التلخيص».

ويندب صيام يومي الاثنين والخميس، كما في حديث عائشة رضي الله عنها عند النسائي والترمذي: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صيامهما وله شواهد

وصوم عرفة لغير الحاج، ففي «صحيح مسلم» عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «صيام يوم عرفة إنِّي أحتسب على الله أن يكفِّر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وصيام عاشوراء إنِّي أحتسب على الله أن يكفِّر السنة التي قبله»، وفي «صحيح مسلم» عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً: «لئن عشتُ إلى قابل لأصومن التاسع»، فيشرع صيام العاشر من محرّم والتاسع أيضاً.

وأما الحاج فلا يُشرع له صيام عرفة؛ لما في «السنن» عن أبي هريرة رضي الله عنه: «أن النبي ﷺ نهى عن صوم عرفة بعرفة». وهو حديث حسن. وفي «الصحيحين» من حديث أم الفضل رضي الله عنها: «أن النبي ﷺ لم يصم عرفة بعرفة».

ويكره أفراد يوم الجمعة بالصوم؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في «الصحيحين»: «لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلَّا أن يصوم قبله أو يصوم بعده». وإفراد السبت كذلك؛ لما في «السنن» و«المسند» من حديث الصَّماء بنت بُسر رضي الله عنها: «لا تصوموا السبت إلَّا فيما افترض عليكم». والنهي عن صيام السبت عام في كل سبت، فإذا عارضه خاص أو أخص منه كموافقة عرفة أو عاشوراء للسبت، أو عدم قصد السبت بالصيام كأن يوافق الثلاثة البيض ونحوه، فلا بأس في صومه إجماعاً، وهذا مقتضى الجمع بين النصوص. وقوله: «إلا فيما

افترض عليكم» تخصيص متصل، وما قلناه تخصيص منفصل، وكلاهما معمول به عند الفقهاء حتمًا، وإنما استطردت في هذا المقام تنبيهًا لجماعة في عصرنا ممن يعظمون الحديث وخفي عليهم فقهُه، فتكلموا في هذا الحديث بما لا يعرفه أحد من أهل العلم قبلهم، وضمُّوا إلى غلطهم التعصب، فخالفوا الإجماع مرتين.

والأظهر تحريم صوم الشك وهي رواية وتقدم، وصوم يوم العيدين وأيام التشريق إلا للحاج الذي لم يجد الهدي؛ لقول ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما: لم يرخص في أيام التشريق أن يُصمَّنَ إلا لمن لم يجد الهدي. رواه البخاري، وأما صوم العيدين فبالإجماع، وفي «الصحيحين» من حديث عمر بن الخطاب وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما: «نهى النبي ﷺ عن صوم يوم الفطر ويوم النحر». واختار جماعة من أصحاب أحمد رحمه الله، كصاحب «المغني» وشيخ الإسلام أن صيام الدهر مكروه ولو أفطر العيدين وأيام التشريق، ومذهب ابن حزم التحريم، وسيأتي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في «الصحيحين» يدل على النهي عنه؛ لقوله ﷺ: «لا صام من صام الدهر»، ولذلك قال الإمام أحمد: ويعجبني أن يُفطر منه أيامًا. قال صاحب «الفروع»: يعني أنه أولى؛ للخروج من الخلاف، وجزم به جماعة. اهـ

فائدة:

من شرع في صوم نافلة فهو أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر، فإن كان الصوم قضاءً أو نذرًا ونحوه فلا يجوز له الفطر بالاجماع، فإن أفطر أثم ولم يلزمه إلا قضاء ما في ذمته بلا كفارة.

- باب الاعتكاف -

هو واجبٌ بالنَّذرِ من إنسانٍ	إنَّ اعتكافَ المسلمين يُسنُّ بل
عَدَمُ الجَنَابَةِ نِيَّةُ القُرْبَانِ	وشروطه الإسلامُ والتَّمييزُ مع
أو رَحْبَةٍ من داخلِ الجُدرانِ	في مسجدٍ أو سَطْحِهِ وَمَنَارَةٍ
وقَرِيبُهَا وَبَعِيدُهَا سَيِّانٍ	وقد استوت في الفضلِ كلُّ مساجِدٍ
المسجدُ الأقصى كذا الحرمانِ	إلا مساجدَ قد خُصَّصْنَ ثلاثةً
من غيرِ عُذرٍ والجماعِ الجاني	بطلَ اعتكافُ بالخروجِ تعمُّدًا

الشرح:

والاعتكاف - وهو لزوم المسجد - مشروعٌ في العام كله، وهو في رمضان أفضل، وفي العشر الآخر منه؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما

كما في «الصحيحين»: كان رسول الله ﷺ يعتكف العشرَ الآخرَ من رمضان. وعن عائشة رضي الله عنها في «الصحيحين» أيضًا مثله وزادت: حتى توفاه الله.

وشروطه ثلاثة: النية؛ لقوله ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات». والثاني: الطهارة من الحدث الأكبر، كالجنابة والحيض، فلا يصح من المحدث حدثًا أكبر حتى يتطهر؛ لحزمة المكث في المسجد عليه أصلاً. والثالث: المسجد الذي تقام فيه الجماعة؛ لوجوب الجماعة في حق المعتكف، فيفضي إلى تكرار الخروج وهو منافٍ للاعتكاف إلا إذا لم تلزمه الجماعة كالمعذور، ومن اعتكف جزءًا من النهار من الشروق إلى الزوال فلا حرج، ولا يشترط له صوم؛ لأنَّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه نذر في الجاهلية اعتكاف ليلة في المسجد الحرام، فقال له النبي ﷺ: «أوفِ بِنَذْرِكَ». رواه البخاري.

والاعتكاف واجبٌ بالنذر؛ لوجوب الوفاء بالنذور.

ويبطل الاعتكاف بقطع النية؛ لأنها من شروطه، وبالخروج من المسجد بلا عذر. وحَدُّ المسجد يدخل فيه سطحه والرحبة المحوطة به ومنارته، ويبطل أيضًا بالجماع؛ لقوله عز وجل: ﴿وَلَا تُبْشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ﴾ [البقرة: ١٨٧]، وإذا بطل الاعتكاف فلا شيء على المعتكف إلا إذا كان منذورًا وكانت الأيام معينة كالعشر الآخر، ففيه كفارة يمين؛ لعدم إمكان الإتيان بها، بخلاف من

نَذَرَ أَيَّامًا معدودةً غير معينة فإنه يمكنه الإتيان بها بعد ذلك. وهذا تلخيص مشهور مذهب أحمد في ذلك.

ولا يبطل الاعتكاف بالخروج لحاجة لازمة للمعتكف، وكطهارة واجبة، وقضاء حاجة من بولٍ وغائطٍ، وخروج الجمعة، أو إحضار مأكّل ومشرب يلزمه، والأصل في ذلك حديث صفة بنت حبيّ رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفًا، فأتيته أزوره ليلاً، فحدثته ثم قمتُ لأنقلب، فقام معي ليقلبني، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد. متفق عليه.

وإذا اشترط المعتكف شرطاً لا يعود على الاعتكاف بالإبطال فله شرطه، فمن اشترطه الصحيح: شهود الجنائز وعيادة المريض أو المبيت بمنزله والخروج إلى العشاء فيه، فكل ذلك شرط صحيح جائز في مشهور المذهب. ومن الشروط الباطلة: الخروج للتجارة أو الخروج متى شاء.

وإذا نوى الاعتكاف في مسجد معين فلا يلزمه ذلك المسجد، بل كل المساجد سواء، إلا إذا كان أحد المساجد الثلاثة؛ لخصوص الفضيلة لهن، وإذا نوى الاعتكاف في أحدها لزمه المسجد الذي نواه منهن بعينه، إلا إذا اعتكف في الأفضل وترك المفضول، فإذا نوى في المسجد النبوي واعتكف في المسجد الحرام جاز، وليس

العكس؛ للحديث الصحيح في «سنن أبي داود» عن جابر رضي الله عنه: أن رجلاً قام يوم الفتح فقال: يا رسول الله، إني نذرت لله إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين. قال صلى الله عليه وسلم: «صَلِّ هَاهُنَا» ثم أعاد عليه، فقال: «صَلِّ هَاهُنَا» ثم أعاد عليه، فقال: «شَأْنُكَ إِذَا».

كتاب الحج

وَعَلَى الْمَكْلَفِ فَرَضٌ حَجٌّ إِنْ يَكُنْ	ذَا قُدْرَةٍ فِي الْمَالِ وَالْأَبْدَانِ
مَنْ بَعْدَ حَقٍّ وَاجِبٍ أَوْ نَفَقَةٍ	شَرْعِيَّةٍ وَحَوَائِجِ الْإِنْسَانِ
مَنْ كَانَ ذَا عَجْزٍ وَسُقْمٍ لَا زِمَ	فَلَيْسَتْ نَبْ فَرَضًا بَلَا نُكْرَانِ
أَوْ مَاتَ لَمْ يَحْجُجْ فَذَيْنَ لَا زِمَ	يُقْضَى مِنَ التَّرِكَاتِ دُونَ تَوَانِ
فِي الْفَرَضِ إِذْنُ الزَّوْجِ لَيْسَ بِوَاجِبٍ	بَلْ مَحْرَمٌ لَا بُدَّ لِلنِّسْوَانِ

الشرح:

والحج فرض مرة واحدة في العمر، وهو من أركان الإسلام الخمسة، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما وتقدم، وقول الله عز وجل:

﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: ٩٧]، وفي «صحيح مسلم» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجّوا» فقال رجل: أَكَلَّ عامًا يا رسول الله؟ فسكت، حتى قالها ثلاثًا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لو قلتُ: نَعَمْ، لَوَجَبَتْ، ولما استطعتم».

ويجب الحج متراحيًا لا فورًا، وهي رواية في المذهب ومذهب الشافعي، ولا دليل على الفورية إلا ما قيل في أصول الفقه: إن الأمر يفيد الفور، وهذه دعوى، ومحققو الأصوليين كالرازي والآمدي وابن الحاجب وغيرهم على أن الأمر المجرد يفيد قصد المطلوب بلا زمنٍ محدّدٍ إلا من دليل خارجي يدل على الفورية. وقد احتج من ذهب إلى الفورية بأربع حجج ساقها المطيعي في حاشيته على «نهاية السؤل» وفنّدها جميعًا، ولولا الاختصار لسقتها، فالأمر لا يفيد الفور بلا شبهة.

وإنما يجب الحجُّ على المكلف المستطيع بنصّ الكتاب العزيز ﴿مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ والمستطيع: هو القادر في نفسه، بأن لا يكون مريضًا أو عاجزًا، ويملك الزاد والراحلة بعد الحوائج الأصلية له كالمسكن وخادم وكُتِبَ علم، فلا يلزمه بيعها ليحجَّ، وبعد النفقات الواجبة له ولعِياله على الدوام، وبعد قضاء الواجبات من ديونٍ

وزكاة وكفارات؛ لاشتغال الذمة بها، ولا بدّ من أمن الطريق بلا
أجرة خفارة؛ إذ لا يلزمه ذلك، وتزيد المرأة شرطاً في الاستطاعة
المتقدمة وهو المحرم، وأجرته ونفقته عليها ولو كان زوجها، وإن
حجّت بدون محرّم صحّ وعصت. ويجوز أن تحج المرأة إن وُجد
المحرم بدون إذن زوجها إذا كانت الحجة فريضة؛ لعدم الاستئذان في
ذلك، وهذا تفسير الاستطاعة في مشهور مذهب أحمد، وهو واضح.

تنبيه: قولي إنما يجب الحج على المكلف أفاد أن الحج على الكافر
والمجنون والصبي لم يجب ومشهور المذهب أن الحج من الكافر
والمجنون لا يصح ولكن إذا أحرم المكلف ثم طرأ عليه جنون أو إغماء
أو موت فحجه صحيح ماضٍ، وإذا طرأت ردة بطل الإحرام فإن عاد
للإسلام استأنف الإحرام إن أمكن، كما يفهم من كلامهم، وإن ارتدّ
بعد الحج ثم عاد لم يلزمه حجة أخرى، وأما الصبي فإنه يحرم به وليه،
وما استطاع الصبي فعله كالميت والوقوف لزمه وما عجز عنه فعله
عنه وليه، وإذا كان الصبي مميزاً أحرم بنفسه وأتى بالحج كله كالبالغ
سواءً بسواء، وأما كفارات الحج فكلها في مال الولي لا الصبي.

وأما العبد فلا يُحرم إلا بإذن سيده وكفاراته كلها بالصيام، وإذا
بلغ الصبي أو عتق العبد فعليه حجة أخرى إلا إذا بلغ الصبي أو عتق
العبد قبل فوات عرفة فيُجزئُهُ عن حجة الإسلام، ولو كان مفرداً أو
قارناً وسعى السعي المفروض للحج مع طواف القدوم فحجه صحيح

في هذه الصورة خلافاً لمشهور المذهب الذي يرى ركنية السعي وعدم إمكان إعادته ولذلك لم يصحح حجة من أدرك عرفة بالغاً وهو صبي قبل ذلك والأظهر الصحة والله أعلم وهي الرواية الثانية في المذهب.

- فصل -

ومن عَجَزَ عن الحج أو العمرة زمناً أو مرضاً دائماً وجب عليه أن يقيم نائباً يحج عنه من بلده أو غيرها ولو امرأة إذا كانت سائر شروط الاستطاعة موجودة؛ لأنه مستطيع بماله عندها، فعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن امرأة من جُهينة جاءت إلى النبي ﷺ فقالت: إِنَّ أُمِّي نذرت أن تحجَّ، فلم تحجَّ حتى ماتت، أفأحجَّ عنها؟ قال: «نعم، حُجِّي عنها، أَرَأَيْتِ لو كان على أُمكِ دينٌ أَكُنْتَ قاضِيَتُهُ؟ اقضُوا، فاللهُ أَحقُّ بالوفاء»، رواه البخاري.

قال مجد الدين في «المنتقى»: وهو يدل على صحة الحج عن الميت الوارث وغيره، حيث لم يستفصل أوارث هو أم لا، وشبَّهه بالدين. اهـ وفي الباب أحاديث فيها ذكر النذر وعدم ذكره، وهي أحاديث متعدّدة عن ابن عباس وعلي وابن الزبير رضي الله عنهم، ذكرها المجد وغيره،

وهي تدل صريحًا على وجوب الحج عن الغير بشرطه: إما بإقامة العاجز من يُحج عنه بماله، أو أن يحج عنه من تركته وجوبًا، أوصى أو لم يُوص؛ لأن الحج عبادة تدخله النيابة، كما دلت الأحاديث على تشبيهها بالذُّيُون، وأمر النبي ﷺ بقضائها، والأظهر الرواية الثانية في مذهب أحمد - وهي مذهب أبي حنيفة ومالك - أنه يجوز ممن لم يحج عن نفسه أن يحج عن غيره، وحديث الخثعمية في «الصحيحين» ظاهر في ذلك، قالت: يا رسول الله، إنَّ أبي أدركته فريضة الحج شيخًا كبيرًا لا يستطيع أن يستوى على ظهر بعيره. قال: «فُحِّجِي عنه». ولم يستفصل النبي ﷺ عن حجّها، أو قال: لا بدّ أن تحجي عن نفسك، بل أمرها كسائر الأحاديث بالحج عن الغير دون ذكر هذا الشرط. وأما حديث سُبرمة فقال الإمام أحمد: لا يصح مرفوعًا، وإنما هو عن ابن عباس، وكيف يقول النبي ﷺ: حججت عن نفسك؟ والحجة كانت مع النبي ﷺ هي حجة الإسلام الأولى، أعني حجة الوداع!! وهكذا سائر الفرائض التي يجوز النيابة فيها كالزكاة فلا يشترط أن يكون النائب مزكيًا عن نفسه وهذا واضح.

والعاجز عن الحج الذي يقيم نائبًا عنه كالميت، فيجب أن يقيم النائب عنه في بلده أي بلد المحجوج عنه في مشهور المذهب، وفي رواية: يحج عنه من الميقات، وهي مذهب الشافعي. وجماعة من

أصحاب أحمد يقولون بجواز الحج عنه من أي موضع؛ لأنّ هذا هو
الفرص في حقّه؛ إذ المحجّج عنه نفسه يجوز له أن يحج من أي ميقات
يريده، بل دون الميقات إذا أقام بمكة، وكذلك النائب، والمطلوب
فرض الحجّ، فإذا أدّى صحيحاً فقد أجزأ بدون اعتبار البلد والميقات.
وكذلك مشهور المذهب أن الحاج إذا مات وقد أدّى شيئاً من
المناسك فإنه يُحجّ عنه من حيث مات، وتؤدى المناسك التي بقيت،
كالذي أخرج بعض الزكاة فإنه يُقضى عنه باقيها إذا مات. والشيخ
السعدي الحنبلي رحمه الله يقول: إما أن يؤدّى الحجّ كله أو يسقط عنه،
كما هو ظاهر حديث المُحرّم الذي وقصّته ناقته، وأخبر النبي ﷺ أنه
يُبعث يوم القيامة ملبياً، والحديث في «الصحيحين» وتقدّم، وهذا دليل
على مضاء نسكه. وقضاء الحجّ كلّ ابتداءً مذهب الشافعي، وسقوط
القضاء مطلقاً لوقوع أجره على الله قول جماعة من أهل العلم، كما ذكر
ذلك الحافظ في «الفتح».

- باب المواقيت -

أهل المدينة ذو الحليفة دان	مِيقَاتُ شَامٍ وَالْمَغَارِبِ
وَيَلْمَلَمُ مِيقَاتُ كُلِّ يَمَانٍ	جُحْفَةُ
أَحْرَمٍ وَدُونِ الْبَيْتِ مَرَحَلَتَانِ	قَرْنٌ لِنَجْدٍ ذَاتُ عَرَقٍ مَشْرِقُ
مَنْ أَرَادَ حَوَائِجَ الْإِنْسَانِ	وَإِذَا تَعَذَّرَ أَنْ تُحَازِيَ مَوْقَتًا
فَلْيُحْرِمْ مَنْ مِنْ عِنْدِ أَيِّ مَكَانٍ	مِنْ قَاصِدٍ نُسْكًَا وَلَيْسَ لِغَيْرِهِ
	أَمَّا الَّذِي هُوَ دُونَ ذَلِكَ مَنْزِلًا

الشرح:

ولا يلزم الإحرام لمن دخل مكة إلا إذا كان قاصداً نسكاً، وهذه رواية مشهورة في المذهب، قال في «الإنصاف»: وعنه أي الإمام أحمد رحمه الله يجوز تجاوزه مطلقاً من غير إحرام إلا أن يريد نسكاً. ذكرها القاضي وجماعة، وصححها ابن عقيل، قال في «الفروع»:

وهي أظهر، واختارها في «الفائق»، قال الزركشي: وهو ظاهر كلام
الخرقي وظاهر النص.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت رسول الله ﷺ لأهل المدينة ذا
الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل
اليمن يلملم، قال: فهنّ هنّ ولمن أتى عليهنّ من غير أهلهنّ لمن
كان يريد الحجّ والعمرة، فمن كان دونهنّ فمهله من أهله وكذلك
حتى أهل مكة يهلّون منها. متفق على صحته. فهذا الحديث فيه
التصريح أنّ الإحرام من المواقيت المذكورة لا يلزم إلا من كان
قاصداً للنسك لمن أراد الحجّ أو العمرة، وفي حديث صحيح آخر
عن عائشة رضي الله عنها في «سنن أبي داود» و«النسائي»: أنّ النبي ﷺ وقت
لأهل العراق ذات عرق. وفي «صحيح البخاري»: أنّ عمر رضي الله عنه هو
الذي وقت ذات عرق للعراق. ولا تعارض بين الموقوف والمرفوع
لاحتمال موافقة الاجتهاد للنص.

ومن كان طريقه على غير ميقات فإنه يحرم بمحاذاة أقرب
ميقات له، وكذلك من تعذرت في حقه المحاذاة فإنه يحرم من
مرحلتين قبل مكة، والمرحلتان تقريباً (مئة كيل) بمقياسنا اليوم،
أسوةً بأقرب المواقيت، وهذا مشهور المذهب في ذلك كله.

ثم إن الإحرام قبل المواقيت مكروه، ومثله الإحرام في غير أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة، وفيه للإمام مالك رحمه الله كلام شديد، ونقل في «الفروع» إنكاره عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما، وأما إنكار مالك فإنه قال لمن أراد الإحرام قبل الميقات: لا تفعل إني أخاف عليك الفتنة، فإن الله عز وجل يقول: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور: ٦٣]، وأما الحديث في الإحرام من بيت المقدس: «مَنْ أَهَلَ بِعَمْرَةٍ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ غُفِرَ لَهُ»، وفي رواية: «أَهْلٌ بِحُجَّةٍ أَوْ عَمْرَةٍ مِنَ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ» رواه أبو داود، وابن ماجه، وأحمد، وابن حبان من حديث أم سلمة، ولا يثبت كما قال البخاري في «تاريخه»، ونقله الحافظ في «التلخيص»، وفيه جهالة في سنده واضطراب في متنه.

- باب الإحرام ومحظوراته -

وإليك محظورات إحرام أتت
وغطاء رأس للرجال كبرؤس
أو قص شعر ثم ظفر مثله
عقد النكاح ووطء فرج مطلقاً
كمجامع في عمرة ومجامع
وبها جميعاً فدية مستثنياً
كانت على التخيير لا الترتيب من
شاة صيام ثلاثة أو أطعمن
إلا المجامع قبل حل أول
مع بذنة تهدى فإن هو لم يجد
والحكم فيمن كان تارك واجب

لبس المخيط كلبسة الثبان
أو قصد شم الطيب والأدهان
أو قتل صيد البر لو بعوان
ومقدمات الوطء مثل حضان
من بعد حل أول لا الثاني
عقد النكاح وكان ذا بطلان
متعّمداً لا مخطئ نسيان
ستاً من الفقراء بالبرهان
فيتم حجاً مع قضاء ثان
صم مثل صوم تمتع وقران
يفدي فداء تمتع ببيان

الشرح:

الإحرام ركن من أركان الحج لا يصحّ إلا به، ونعني به الشروع في النسك. وأما كونه من الميقات فواجب كما يأتي. ورفع الصوت بالتلبية عنده سنة فليعلم.

وإذا شرع من أراد الحج أو العمرة في النسك، فإنه يُحظر عليه تسعة أشياء، أولها: حلق الشعر أو إزالته؛ لقوله عز وجل: ﴿وَأَتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمَرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَخْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسْكِ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿١٩٦﴾ [البقرة: ١٩٦]

ونزلت هذه الآية في كعب بن عُجرة كما في «الصحيحين» قال ﷺ: «صوم ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، نصف صاع طعامًا لكل مسكين». أما النسك فشاة، وهذه هي فدية الحلق.

الثاني: قص الأظافر.

الثالث: تغطية الرأس - للرجل - بملاصق كعمامة ونحوها.

الرابع: لبس المخيط - للرجل - كالقميص ونحوه، وقولي الثبان - بالضم - وهو سراويل قصير جدًا يستر السَّوَاتَيْنِ .

الخامس: التطيب أو قصد شَمّ الطيب، وهذه المحظورات الخمسة فيها الفدية التي في الحلق، ألحقها أهل العلم بها وهي فدية الأذى لوجود المعنى فيها وحصول الترفه بها.

ثم إن الأظهر القول الثاني في مذهب أحمد أن مباشرة المرأة بإمضاء وغير إمضاء أو الاستمضاء، جميعها فيها فدية الأذى المتقدمة، وهو المحظور السادس، وهو مذهب الشافعي؛ لارتكاب المحظور فيها.

وأما الوطء في الفرج - وهو المحظور السابع - فإنه يفسد الحج، وفيه بدنة أو بقرة أو سبع شياه، أو يخرج بقيمتها طعاماً، أو يصوم عن كل مديوماً، هذا ظاهر كلام الخرقي. قال في «الشرح الكبير»: ووجه قوله: إنها كفارة تجب بفعل محظور، فيُخَيَّر فيها بين الدم والإطعام أو الصيام كفدية الأذى. وهذا مذهب الشافعي رحمه الله، والدليل ما ورد عن عمر وعلي وأبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم، أنهم سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج، فأمره بالإتمام والقضاء من العام المقبل، وعليه هدي. وفي لفظ: بدنة. أخرج هذه الآثار مالك في «موطئه»، ونقل الإجماع عليه غير واحد، على فساد نسكه ووجوب المضاء فيه وقضائه، كما في هذه الآثار.

وأما الوطء بعد التحلل الأول فلا يفسد الحج، وفيه شاة كما هو مشهور المذهب في ذلك، وكذلك إذا وطئ في العمرة فعليه شاة

وَيُمْضِي فِي عَمْرَتِهِ ثُمَّ يَقْضِيهَا بَعْدَ فَرَاغِهِ. وَالشَّاةُ الْوَاجِبَةُ فِي الْجَمَاعِ بِالْعُمْرَةِ أَوْ بَعْدَ التَّحْلِيلِ الْأَوَّلِ، هِيَ عَلَى التَّخْيِيرِ كَفَدِيَّةُ الْأَذَى، وَهَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ الْمَشْهُورُ فِي ذَلِكَ كَمَا فِي «حَاشِيَةِ الْعَنْقَرِيِّ» عَلَى «الرُّوْضِ الْمَرْبَعِ».

وَأَمَّا الْمَحْظُورُ الثَّامِنُ: فَهُوَ عَقْدُ النِّكَاحِ، كَأَن يَتَزَوَّجَ الْمَحْرَمُ أَوْ يَكُونَ وَلِيًّا أَوْ وَكِيلاً فِيهِ، لَمَّا ثَبَتَ فِي «صَحِيحِ مُسْلِمٍ» قَالَ ﷺ: «لَا يَنْكِحُ الْمَحْرَمُ وَلَا يُنْكَحُ وَلَا يَخْطُبُ»، وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: «إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرَمٌ، فَيَعَارِضُهُ قَوْلُ مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا نَفْسَهَا كَمَا فِي «صَحِيحِ مُسْلِمٍ»: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ. وَلَا فَدِيَّةَ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ مَعَ بَطْلَانِهِ.

تَنْبِيْهِ: الدَّمُ الْوَاجِبُ بِسَبَبِ التَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ وَهُوَ عَلَى التَّرْتِيبِ ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتَ﴾ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ﴿وَأُلْحَقَ بِهِ اسْتِنْبَاطًا كُلُّ دَمٍ وَجِبَ لَتَرْكٍ وَاجِبٍ مِنْ وَاجِبَاتِ الْحَجِّ، كَمَا فَقَّهَ ذَلِكَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَتَابَعَهُ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى فَقْهِهِ.

وَشَرَطَ الْهَدْيِ الْوَاجِبِ فِي الْحَجِّ مِثْلَ هَدْيِ الْمَتْعَةِ وَالْقِرَانِ، وَفِي الْمَذْهَبِ قَوْلُ ثَانٍ أَنَّ الْقِرَانَ لَا يَلْزُمُهُ هَدْيٌ وَهُوَ ظَاهِرٌ بِالتَّأَمُّلِ، وَالْهَدْيُ بِسَبَبِ فِعْلِ مُحْظُورٍ كَفَدِيَّةِ الْحَلْقِ وَنَحْوِهِ مِثْلَ شُرُوطِ

الأضحية في السنن والعيوب، وهي مذكورة في موضعها في ختام أبواب الحج والعمرة.

وذكرت في النظم مشهور المذهب أن كفارة الجماع في الحج مثل دم التمتع على الترتيب، وإن كنت ذكرت في الشرح الرواية الثانية كما تقدم، وأن الفدية على التخيير كفدية الأذى، فتنبه.

- فصل -

والصَّيْدُ فِي الْبَلَدِ الْحَرَامِ مُحَرَّمٌ	كَالْقَطْعِ لِلْأَشْجَارِ وَالْأَغْصَانِ
إِلَّا الْيَبِيسَ وَإِذْخَرًا أَوْ سَاقِطًا	كَسْرًا وَمَا زَرَعَتْ يَدُ الْإِنْسَانِ
وَجَزَاءُ صَيْدٍ مِثْلُهُ فَاقْضُوا بِهِ	وَطَرِيقُهُ أَنْ يَحْكُمَ الْعَدْلَانِ
فَارْجِعْ لِمَا قَضَتِ الصُّحَابُ وَغَيْرُهَا	فَارْجِعْ إِلَى حَكَمَيْنِ يَخْتَبِرَانِ
أَوْ قِيمَةً لِلصَّيْدِ أَنْتَ مَخِيرٌ	قَوْمٌ وَأَطْعِمْ قِيمَةَ الْأَثْمَانِ
عَنْ كُلِّ مُدٍّ صَوْمُ يَوْمٍ وَاحِدٍ	لِلْبُرِّ مُدٌّ غَيْرُهُ مُدَّانِ
وَعَلَى الْجَمَاعَةِ شَارَكُوا فِي قَتْلِهِمْ	صَيْدًا جَزَاءً وَاحِدًا لاثْنَانِ
ثُمَّ الْمَدِينَةُ مِثْلُهَا وَجَزَاؤُهُ	سَلْبُ الثِّيَابِ وَمَا حَوَتْ يَدَايْنِ

الشرح:

أما المحظور التاسع فهو الصيد صيد البر؛ لقوله عز وجل: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾ [المائدة: ٩٦]، فأما صيد البحر وما ليس بصيد كالحيوان المحرم أكله فلا جزاء فيه؛ لخروجه عن التحريم المنصوص. والصائد: من صاد بنفسه مباشرة أو دلّ أو أعان على الصيد، فإنّ الجزاء يلزمه في كل صيد بمثله من الأنعام، ففي الضبع كبش، وفيه حديث صحيح في «سنن أبي داود» وغيره عن جابر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: «الضبع صيدٌ، فكلُّها، وفيه كبشٌ إذا صاده المُحرِم». وقد ورد عن الصحابة أنهم جعلوا في النعامة بدنة، وفي حمار الوحش بقرة، وفي الغزال شاة، وفي الحمامة شاة، وفي الأرنب عناقاً-والعناق الأنثى من ولد المعز لم تستكمل سنة- لهذا ما قضى به الصحابة، وما لم تقض فيه الصحابة يُرجع فيه إلى حَكَمين عدلين ﴿يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾ [المائدة: ٩٥]، وما لا مثل له كباقي الطيور ففيه القيمة، والجاني مخير بين المثل أو القيمة بأن يقوم ويشترى بثمنه طعاماً ويتصدق به، أو يصوم عن طعام كل مسكين يوماً.

وهذا الحكم وهو تحريم الصيد ووجوب الفدية فيه جارٍ أيضاً في صيد حرم مكة على المحرم والحلال سواء بسواء، حتى شجر الحرم وحشيشه الذي لم يزرعه الآدمي، فتضمن الشجرة الكبيرة

ببقرة والصغيرة بشاة، وما دون ذلك كالأغصان ففيه القيمة أو عدلها صياماً كما تقدّم، ففي «صحيح البخاري» و«مسند أحمد» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: «إنّ هذا البلد حرام لا يُعضد شوْكُه، ولا يُختلى خلاه، ولا ينقَر صيده، ولا تُلتقط لُقَطَتُه إلا لمعرّفٍ» فقال العباس: إلا الإذخرياً رسول الله فإنه لا بدّ لهم منه، فإنه للقبور والبيوت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إلا الإذخري». ومثل الإذخري: اليباس والمتكسر بنفسه.

وأما حرم المدينة فلا جزاء في صيده، وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن إبراهيم حرّم مكة، وإني حرمتُ المدينة ما بين لابتيها، لا يقطع عضاهها ولا يصاد صيدها»، رواه مسلم. وفي رواية في «المسند» عن أبي سعيد رضي الله عنه: «ولا يُخبط فيها شجر إلا لعلفٍ». واختار جمهرة من أصحاب أحمد رواية في المذهب أن من صاد في حرم المدينة أو قطع شجراً فإن عقوبته أن يُسلَب، ويشهد لهذا ما في «صحيح مسلم»: أن سعداً ركب إلى قصره بالعقيق، فوجد عبداً يقطع شجراً أو يخبطه، فسلّبه، فلما رجع سعد جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد على غلامهم أو عليهم ما أخذ من غلامهم. فقال: معاذ الله أن أردّ شيئاً نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبى أن يرُدّ عليهم.

والمقصود بالسَّلب هنا: ثيابه وما معه من آلة الصيد، كما في «الإنصاف».

تنبيه: وهذه فوائد تتعلق بما تقدّم من محظورات الإحرام:
الأولى: أن المقدار الذي يتعلق به الفدية التي في حديث كعب من الشعور والأظافر: ثلاث شعرات فصاعدًا، فإن قطع شعرة دون ذلك ففيها مدّ من الطعام.

الثانية: أن المحظورات المتقدّمة حتى الجماع والصيد فيها رواية في مذهب أحمد أن من فعلها ناسيًا أو جاهلاً أو مكرهاً لا جزاء عليه ما دامت هذه حاله؛ لعموم رفع الخطأ والنسيان عن الأمة، وتقدم دليله.

الثالثة: أن من لم يجد الإزار فله رخصة في لبس السراويل، وهي في العامة: (البنطال)، ومن لم يجد النعلين فله أن يلبس الخفين بلا فتق ولا قطع ولا فدية، وهذا مشهور مذهب أحمد، وهو الصحيح؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات: «من لم يجد إزارًا فليلبس سراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين» وهو في «الصحيحين» وهذا الحديث ناسخ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: «فاقطع الخفين»؛ لأن حديث ابن عمر كان بالمدينة.

الرابعة: مشهور مذهب أحمد أنّ من كرر محظورًا من جنس واحد كالحلق مثلاً فعليه كفارة واحدة، إلا إذا عاد ففعل المحظور بعد أن اقتدى فعليه فدية ثانية، بخلاف من كرّر الصيد فإنه يكفرّ بعددها مطلقًا.

الخامسة: أن المرأة حكمها فيما تقدم كالرجل إلا في لباس المخيط وتغطية الرأس، فإنه لها جائز، ولا يجوز لها لبس النقاب الذي يُعمل مخيطًا على قدر الوجه كالبرقع ونحوه، وكذلك القفّازان؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما في «صحيح البخاري» أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تَتَّقِبِ الْمُحَرِّمَةُ وَلَا تَلْبَسِ الْقَفَّازِينَ»، أما سدل طرف الجلباب على الوجه فجائز وليس كالنقاب؛ لحديث عائشة رضي الله عنها في «سنن أبي داود»: «أنها كانت تفعل ذلك وهي مُحَرِّمَةٌ إذا حاذها الرُّكبان، فإذا جاوزوا قالت: كشفنا.

السادسة: وكل هدي أو طعام يتعلق بحرم أو إحرام، كجزاء الصيد ودم التمتع ومحظورات الإحرام، فإنه لمساكين الحرم. إلا المحظورات كَفِدْيَةِ الْأَذَى، إذا فُعلت خارج الحرم، فإنها تُفَرَّقُ في موضعها؛ لأن في حديث كعب بن عُجْرَةَ المتقدم: أنه كان بالحديبية. ومثله الهدى الذي يسوقه المحصر يُذبح في موضعه. وأما الصوم فيُجزئه في كل مكان.

ويستحب أن يأكل من نُسكه كهدي المتعة والقران، بخلاف
النسك الواجب لفعل محظور فلا يجوز أكله منه؛ لأنه كفارة.
وإذا اشترك جماعة في صيدٍ حرامٍ فإنَّ عليهم جميعهم فدية واحدةٍ
يشتركون فيها.

- باب أركان الحج والواجبات -

أركانُ حجٍّ نيَّةٌ فابدأ بها	عند الشُّروع بمنسكِ في الآنِ
عرفاتُ قفٍّ فيها ولو للحيضةِ	من صُبحِها حتى الصُّباحِ الثاني
والسَّعيُّ رُكنٌ قِلٌّ أو هو واجبٌ	طُفٌ للإفاضةِ آخرَ الأركانِ
أحرِمَ من الميقاتِ أوَّلَ واجبٍ	ومبيتُ جَمْعٍ وهو فرضٌ ثانٍ
وليالي التشريقِ بثَّها في منى	أرَمَ الجِمارَ أحلِقْ بلا نُكرانٍ
طُفٌ للوداعِ وأجزأتكَ إفاضةٌ	عنه إذا أخرتَها لِزَمانٍ
وشروطُه طَهْرٌ وسُترٌ نيَّةٌ	والبدءُ من حَجَرٍ فللأيمانِ
وأتمَّ سَبْعاً مع مُوالاةٍ بها	لا بأسَ بالفصلِ اليسيرِ الشانِ

والسَّعي سبع فابدأَنَّ من الصفا
وإذا رمى الكُبرى وطافَ إفاضةً
وبواحدٍ من ذَيْن صَحَّ تحلُّلُ
رمي الجمار يصحُّ في قولٍ نما
ويجوزُ تعجيلُ الثلاثةِ رامياً
أمَّا طوافُ إفاضةٍ فزمانُهُ
وإذا رَمَوْا يومينِ في يومٍ فقد

فلمروهُ شوط بلا فرقانٍ
فيحلُّ كلَّ الحِلِّ بالبرهانِ
من كلِّ محظورٍ عدا النسوانِ
قبل الزَّوالِ وبعدهُ سيَّانِ
يَوْمينِ بالمنصوصِ من قرآنٍ
يَمْتدُّ حتى آخرِ الأزمانِ
أجزا السُّقاةِ وعُصبة الرِّعيانِ

الشرح:

أركان الحج ثلاثة، أولها: النية؛ لقوله ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات». والثاني: وقوف عرفة؛ لقوله ﷺ: «الحج عرفة»، رواه أصحاب «السنن» عن عبد الرحمن بن يعمر رضي الله عنه. ويحصل الوقوف ولو بلحظة من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر؛ لحديث عروة بن مضرّس الطائي رضي الله عنه قال ﷺ: «من شهد معنا صلاتنا هذه - أي صلاة الفجر بمزدلفة -، ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهاراً، فقد تمَّ حجّه وقضى تَفَثَه»، رواه أصحاب «السنن».

وإذا وقف الناس الثامنَ أو العاشرَ خطأً أجزاءً، ووقوفهم صحيح نص عليه الإمام أحمد، وهو اختيار شيخ الإسلام؛ إذ يوم عرفة هو اليوم الذي يعرّف الناس فيه.

الثالث: طواف الإفاضة، وأول وقته منتصفُ ليلة النحر، ولا حدَّ لآخره في مشهور المذهب، وقد تقدّم أن النبي ﷺ في حديث جابر رضي الله عنه أفاضَ ظُهر يوم النحر. ولا بدّ أن يكون الطواف بعد الوقوف بعرفة. ودليل كونه ركناً حديث عائشة رضي الله عنها في «الصحيحين» أنّها قالت: حاضتُ صفيّة بنت حُيي بعدما أفاضت، قالت عائشة: فذكرتُ حيضتها لرسول الله ﷺ، فقال رسول الله ﷺ: «أحَابَسْتُنَا هي؟» قالت: فقلت: يا رسول الله، إنها قد كانت أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة. فقال رسول الله ﷺ: «فلتنفِرْ». ووجه دلالة الحديث ظاهرة، حيث فرّق بين طواف الإفاضة وجعله حابساً حتى يؤدّى، بخلاف طواف الوداع.

وهذه الأركان الثلاثة المتقدّمة مُجمَعٌ عليها في مذهب أحمد وغيره. وفي مشهور المذهب رُكنٌ رابع وهو السعي، والأرجح أنه واجب وسيأتي.

ويشترط لصحة الطواف بالبيت: الطهارة وستر العورة واجتناب النجاسة، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما موقوفاً عليه: الطواف بالبيت صلاة. وشيخ الإسلام يختار أن الطواف لا يشترط له طهارة من الحدث الأصغر وأن طواف المحدث حدثاً أكبر كالحائض إذا اضطرَّ للطواف صحيحٌ وله في ذلك قاعدةٌ وهو قول جماعة من السلف وقول في مذهب أحمد، وكونه سبعة أشواط كاملة يبتدئ محاذياً الحجر الأسود ويجعل البيت عن يساره ويطوف مع الموالاة بين الطواف، ولا يضُرُّ فاصل يسير كصلاةٍ أو حضور جنازة، وأما إذا أحدثَ أثناءه فإنه يُعيد ويستأنف، وهذا كله مشهور المذهب في ذلك.

وأما السعيُّ فمن الصفا وهي صخرة معروفة عرضها خمسة وثلاثون ذراعاً ونصف كعرض المروة إلى المروة، وهذا شوطٌ إلى ختم سبعة الأشواط، تنتهي بالمروة وطول المسعى وعرضه منصوص عليه في الكتب، منقول من زمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولنا في ذلك رسالة مختصرة بينتُ فيها إجماع أهل العلم على ذلك، فلتطالع.

وأما واجبات الحج:

أولها: الإحرام من الميقات.

والثاني: الوقوف بعرفة إلى الغروب لمن وقف نهارًا، وفي هذا الوجوب نظر؛ لحديث عروة بن مضر رضي الله عنه وفيه: أن من وقف ليلاً أو نهارًا فقد تم حجه وقضى تفثه.

الثالث: المبيت ليلة النحر في مزدلفة، ويحصل بلحظة بعد منتصف الليل لا قبله ومن تأمل شرح المقنع والإقناع والمنتهى تبين له ذلك وهذا مذهب الشافعي صراحة وقد وقع للشيخ منصور هنا في شرح المنتهى خطأ فتنبه؛ لقوله تعالى ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفْضَيْتُمْ مِنْ عَرْفَتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ﴾ [البقرة: ١٩٨]، وترخيصه رحمته الله للضعفه بالنفر بعد منتصف الليل، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في «الصحيحين» يدل على عزيمة وواجب اقتضى هذه الرخصة.

الرابع: المبيت بمنى ليالي التشريق، وحده أكثر الليل وهو ما زاد على عدد ساعات نصف الليل بلحظة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس في المبيت بمكة لأجل السقاية، وإنما الرخصة تكون بعد العزيمة، والحديث في رخصة العباس في «الصحيحين» عن ابن عباس رضي الله عنهما.

الخامس: رمي الجمار كما تقدم، وهي الجمرات الثلاث: الصغرى فالوسطى فالكبرى مرتباً سبع حصيات، والمذهب وجوب كون

الرمي بعد الزوال، وفي قولٍ في المذهب آخر وهو - قول في المذهب الشافعي واختاره أئمة منهم - : أن الرمي يجوز قبل الزوال، ويدل له حديث ابن عباس رضي الله عنهما : أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم : رميتُ بعدما أمسيتُ يوم النحر - للجمرة الكبرى - فقال : « ارم ولا حرج » ، فجمرة العقبة التي تُرمى يوم النحر كما رخص النبي صلى الله عليه وسلم رميها مساءً وهي تُرمى في الصباح، وهي أهمُّ وأوكد من الجمرات الثلاث أو مثلها، فكان حُكمهنَّ حكمها في التقديم والتأخير، وكان الوقت بعد الزوال وقت فضيلة، والمقصود أن رمي الجمرة يوم النحر واجب، ولا حرج إذا أُخرت إلى المساء حتى المغرب، فإن أخرها بعد ذلك لم يَجُز أن يرميها ليلاً، ويرميها بعد الزوال من اليوم التالي. وأول وقتها: بعد منتصف الليل من ليلة يوم النحر وتمتد إلى آخر أيام التشريق في مشهور المذهب.

وأما رمي الجمرات الثلاث في الأيام الثلاثة من التشريق فترمي بعد الزوال وجوباً في مشهور المذهب، ولو رُميت بعد ذلك إلى المغرب فلا حرج، ولا يتجاوز المغرب إلى الليل، فإذا أخره رماه في اليوم الثاني، ولو أخر الرمي كله إلى آخر أيام التشريق جاز، وأجزأه في مشهور المذهب.

وكذلك لو أخر الرمي رمي اليوم الأول من أيام التشريق ورماه مع اليوم الثاني، ثم نفر إذا كان متعجلاً جاز في مذهب أحمد وغيره رخصة للرعاء ومن هو مثلهم في الحرج كالمريض والخائف على ماله ونحوه كما في «الإقناع» و«الكافي» وغيرهما من كتب المذهب، وكذلك جواز رميه ليلاً رخصة للأصناف المذكورين من قبل لا سواهم؛ لحديث عاصم بن عدي: أن رسول الله ﷺ رخص لرعاء الإبل في البيتوتة عن منى، يرمون يوم النحر، ثم يرمون الغد أو من بعد الغد ليومين، ثم يرمون يوم النفر. رواه أصحاب السنن وهو حديث صحيح، وفسره الإمام مالك في «الموطأ» بما قد قدمنا. وحديث عاصم يدلُّ على جواز جمع اليومين في يوم واحد ولو تقديمًا لمن له عذر كرعاء الإبل وقد قال به جماعة من العلماء كما ذكر ذلك ابن عبد البر في الاستذكار.

ثم إذا رمى الحاج جمرة العقبة يوم النحر، أو طاف الإفاضة، فإنه يحصل له التحلل بواحد من اثنين، وهي الرواية الثانية في المذهب، وهي أظهر من حيث الدليل؛ لحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً: «إذا رمى أحدكم جمرة العقبة حلَّ له الطيب والشباب إلا النساء»، وله شاهد موقوف من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أبي داود، وشاهد عند الحاكم

موقوف على ابن الزبير، وفيه: من سُنَّة الحج، وذكر: «فإذا رمى الجمرة الكبرى حلَّ له كل شيء إلا النساء» وهو صحيح، وأقوى ما في الباب. السادس: الحلق أو التقصير، والأمر به في غير حديث، ففي «سنن أبي داود» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «ليس على النساء حلقٌ إنما على النساء التقصير»، ومن حديث جابر في صفة الحج في «صحيح مسلم» يعلم أن المتمتع عليه التقصير بعد العمرة لكي يخلق يوم النحر للحج. السابع: طواف الوداع، ودليله في «صحيح مسلم» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم: «لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت».

والأظهر أن السعي واجب لا ركن من أركان الحج، كما هي الرواية الثانية واختيار جماعة في المذهب؛ للأمر به، ولا يفيد الأمر أكثر من الوجوب؛ للحديث الصحيح في «مسند أحمد»: «اسعوا، فإنَّ الله كتب عليكم السعي».

والأظهر أيضًا أن المتمتع عليه سعي واحد، وهو سعيه مع عمرته مثل المفرد والقارن؛ لحديث جابر رضي الله عنه في «صحيح مسلم»: لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بالصفاء والمروة إلا طوافًا واحدًا طوافه الأول. وهو أرجح من غيره لحضوره القصة وإخباره عما فعل وشاهد وهذه رواية في مذهب أحمد، واختيار شيخ الإسلام.

وما سوى الأركان المتقدمة والواجبات فسنن من سنن الحج والعمرة، كما هو مشهور فيمن ألف في صفة حج النبي ﷺ، كابن حزم وغيره.

وإذا ترك الحاج ركنًا لم يصح حجه، إلا أن يأتي به، وأما إذا ترك واجبًا فإنه يجبره بدم وحجّه صحيح، وأما «السنن» ففي فعلها الأجر والثواب، ولا شيء في تركها.

- باب النفوات والإحصار -

وَلِلمُحْصَرٍ مِنْ مُعْتَدٍ أَوْ ظَالِمٍ	حِلٌّ بِلا هَدْيٍ بِقَوْلِ هَانٍ
أَمَّا الْمَرِيضُ وَنَحْوُهُ فَلِيَنْتَظِرَ	عَرَفَاتَ لَوْ فَاتَتْ بِلا رُجْعَانٍ
مَنْ فَاتَهُ عَرَفَاتُ حَلَّ بِعُمْرَةٍ	وَعَلَيْهِ هَدْيٌ مَعَ قَضَاءِ ثَانٍ
إِلَّا إِذَا اشْتَرَطَ التَّحْلُلَ سَابِقًا	فَاخْلُلْ بِلا هَدْيٍ وَلَا قُرْبَانٍ

الشرح:

من منعه عدوّ وصدّه عن البيت فإن له التحلل وحلق الرأس أو التقصير، لقوله عزّ وجل: ﴿وَاتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَخْلُقُوا زُورًا وَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ ۖ﴾ [البقرة: ١٩٦].

والحصر: هو حصر العدو لا غير، وهذا المذهب فيه أيضًا فإن مرض أو أصابه مانع كذهاب نفقة فإنه لا يجوز له التحلل حتى يبرأ ثم يتم الحج، فإن استمر به المانع حتى فاته وقوف عرفة فإنه يتحلل بعمره، مثله مثل كل من فاتهم الوقوف فإنهم يتحللون بعمره وعليهم هديّ وحجّ من قابل، ففي «الموطأ»: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر أبا أيوب صاحب النبي ﷺ وهبار بن الأسود حين فاتهما الحج فأتيا يوم النحر، أن يُحلا بعمره، ثم يرجعا حلالًا ثم يحجا عامًا قابلاً ويهديا، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. وكذلك قال ابن عمر وابن الزبير رضي الله عنهم، لابن حُزابة المخزومي أن يحل بعمره ويحجّ من قابل ويهدي؛ لما حبسه المرض عن الحج. وهو في «الموطأ».

واعلم أنه إذا اشترط المحرم عند إحرامه أن يحلّ حيث حبستني كما علّم النبي ﷺ ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب رضي الله عنها، قال لها: «حجّي واشترطي» والحديث في «الصحيحين» عن عائشة رضي الله عنها،

فإنه إذا أحصره المرض بعد ذلك حَلَّ ولا قضاء عليه ولا هدي؛
لا شرطه.

أما المُحصَرُ إحْصارَ عدوٍّ فالصحيح أنه لا قضاء عليه ولا هدي،
وأنه يحل عند إحْصاره ويحلُّ أو يقصِّر ويذبح هديه إن وُجد،
اشترط أو لم يشترط، ولا يلزمه قضاء ولا هدي، وهذا اختيار ابن
القيم وظاهر اختيار الشيخ مجد الدين في «المنتقى»، وبوب لذلك
باباً وذكر أنه مذهب الإمام مالك، وإنما يلزم القضاء والهدي من
فاته الحج بلا إحْصار عدوٍّ وبلا اشتراطٍ تحلُّ كحديث ضباعة.

- باب العمرة -

أركانُ عُمَرَتِنَا ثَلَاثَةٌ	هي نِيَّةٌ وَالسَّعْيُ مَعَ طَوْفَانِ
وَالْوَاجِبَاتُ الْحَلُّ أَوْ تَقْصِيرُهُ	أَحْرَمٌ مِنَ الْمِيقَاتِ فَهِيَ اثْنَانِ
وَالْحَقُّ فِيهَا أَنَّهَا لَمْ تُفْتَرَضْ	وَتَجُوزُ طَوْلَ الْعَامِ أَيَّ زَمَانِ

الشرح:

العمرة سُنَّة باختيار الشيخ، ورواية ثانية في مذهب أحمد وهي مذهب أبي حنيفة ومالك، وليس في وجوبها شيء يُعتمد، وأما قوله عز وجل: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٩٦]، فالأمر بالإتمام لا يلزم منه الوجوب نفسه، فالنذر غير واجب وإذا نذر العبد فإنَّ الإتمام عليه واجب، ومن شرع بالعمرة فلا يحل له التحلل منها حتى يتمها.

وأركانها ثلاثة: النية، والطواف، والسَّعي، فلا تتم العمرة إلاَّ بها، وركن رابع وهو ترتيب هذه الأركان فلا يجوز السَّعي قبل الطواف في المشهور وفيه في المذهب ثلاثة أقوال كما في شرح المقنع فلتنظر ١٣٢/٩

والواجبات اثنان: الإحرام من الميقات، والحلق أو التقصير. وأما محظورات الإحرام في العمرة فكمحظورات الإحرام في الحج، وكذلك المواقيت، إلا أن من كان من أهل مكة وأراد العمرة فليخرج إلى الحل ليجمع بين الحل والحرام، بخلاف الحج فإنه يحرم من باب بيته.

وتجوز العمرة في كل أيام السنة لمن لم يكن متلبسًا بأعمال الحج، وهذا قول جمهور أهل العلم ومنهم الإمام أحمد رحمه الله.

- باب الأضحية -

وَجَبْتُ كَنْدَرٍ بَيْنَ الْحَالَانِ	وَتُسْنُ أَضْحِيَّةٍ وَإِنْ هِيَ عُيِّنَتْ
وَالسَّنُّ سِتَّةُ أَشْهُرٍ لِلضَّانِ	شَاةٌ تَجُوزُ وَبَدْنَةٌ أَوْ بَقْرَةٌ
وَالْإِبِلُ خَمْسُ بَيِّنَاتٍ بَيَّانِ	وَالْمَعَزُ عَامٌّ وَالْبَوَاقِرُ ضِعْفُهُ
بِالنَّصِّ كَالْعَرَجَاءِ وَالْعُورَانِ	لَا تُجْزَى الْعَجَفَاءُ ثُمَّ مَرِيضَةٌ
عُضْبٌ وَعُضْمٌ ثُمَّتِ الْخِصْيَانِ	بَلْ أَجْزَأُ الْبَتْرَاءِ وَالْهَتْمَاءِ مَعَ

والوقتُ أوَّلُهُ انقضاءُ صَلَاتِنَا وثَلَاثَةُ التَّشْرِيقِ فِي رُجْحَانِ
وَالْبَيْعُ يَحْرُمُ وَالتَّصَدُّقُ وَاجِبٌ بِأَقْلٍ مَا يُجْزِي مِنَ اللَّحْمَانِ
وَعَلَى الْمُضْحِيِّ أَخْذُ شَعْرٍ لَمْ يَجُزْ فِي الْعَشْرِ حَتَّى النَّحْرِ بِالْبُرْهَانِ

الشرح:

والأضحية سنة، ولا تجب إلا إذا كانت نذرًا، أو تعينت بأن يقول هذه أضحية لله، وأفضل الأضحية الإبل، ثم البقر، ثم الغنم، وأفضلها أسمنها، وتجزئ البدنة والبقرة عن سبعة؛ لحديث جابر رضي الله عنه في «صحيح مسلم»: «أمرنا رسول الله ﷺ أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة في واحد منها».

وأقل السن المجزيء فيها: الجذع من الضأن، وهو ما له ستة أشهر، والثني مما سواه، وهو ما له سنة من المعز وستان من البقر وخمس من الإبل، ودليله الحديث الصحيح عند النسائي وغيره، عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ضحينا مع رسول الله ﷺ بالجذع من الضأن. وأصله في «الصحيحين» بمعناه، وله شواهد عن عدد من الصحابة، وفي حديث جابر رضي الله عنه في «صحيح مسلم» قال رسول الله ﷺ: «لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن»، والمسنة هي الثنية من الماعز والبقر والإبل بالسن المتقدم،

كما ذكر ذلك النووي رحمه الله وغيره. وإنما تكون الإبل والبقر أفضل إذا أخرجت كاملةً.

ولا تجزى عوراء بيّن عَوْرُها، ولا عرجاء بيّن عَرَجُها، ولا المريضة البيّن مرضها، ولا العجفاء التي لا تُنقي، وهذه الأصناف الأربعة المنصوصة في حديث النبي ﷺ في «السنن» عن البراء بن عازب رضي الله عنه، وهو العمدة في هذا الباب، ولا يصح في باب العيوب غيره، ولذلك كان الأظهر القول الثاني في مذهب أحمد رحمه الله: أن ما سوى هذه العيوب كذهاب الأذن أو القرن أو الألية لا تضر، ومثلها الهتاء التي ذهبت أسنانها، والخصي والمجبوب؛ لعدم النص الصحيح والقياس في ذلك؛ إذ هذه العيوب جميعاً لا تؤثر على كمال الأضحية وسمنها.

قال في «الفروع»: يتوجّه احتمال: يجوزُ أعضب القرن والأذن مطلقاً؛ لأن في صحة الخبر نظراً.. كقطع الذنب وأولى بالإجزاء. اهـ قال صاحب «الإنصاف»: وهو الصواب.

وتجزى الشاة عن واحدٍ وأهل بيته؛ لحديث أبي أيوب رضي الله عنه قال: كان الرجل يضحّي بالشاة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويُطعمون حتى تباهى الناس، فصارت كما ترى. رواه الترمذي، وهو صحيح.

ولا يجوز أن يبيع منها شيئاً، ولا يعطي الجازر أجرته منها؛
لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في «الصحيحين» قال: «أمرني رسول الله
صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بُدْنِهِ، وأن أتصدق بلحومها وجلودها وأجلتها،
وأن لا أعطي الجازر منها شيئاً. وقال: نحن نعطيه من عندنا. ويجب
عليه الصدقة منها بأقل ما يقع عليه اسم الصدقة، ومشهور المذهب
في ذلك: بأوقية فصاعداً؛ لحديث عائشة رضي الله عنها في «الصحيحين» عن
النبي صلى الله عليه وسلم وفيه: «فكلوا وتصدقوا وادخروا»، وهو عن عدد من
الصحابة بمعناه.

والأفضل في الإبل: النحر، وهو طعنها في أسفل العنق، وأما
البقر والغنم فالأفضل فيها: الذبح، فإن عكس فهو جائز، ويأتي في
الذبائح بأبسط من هنا.

ووقت الذبح للأضاحي بعد صلاة العيد إلى غروب ثالث أيام
التشريق، ودليله: حديث «الصحيحين» عن جندب بن سفيان البجلي
رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: «من كان ذبح أضحيته قبل أن يصلي - أو نصلي - ،
فليذبح مكانها أخرى ، ومن كان لم يذبح ، فليذبح باسم الله » ، و في
«الصحيحين» من حديث أنس والبراء بن عازب رضي الله عنهما «من ذبح
قبل الصلاة فليعد»، وفي «صحيح البخاري» كذلك من حديث أنس

والبراء بن عازب رضي الله عنه «من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه ،
ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين»، وفي
مسند أحمد حديث جبير ابن مطعم رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: «كل أيام التشريق
ذبح» وفي معناه أحاديث.

ويحرم على المضحّي عن نفسه لاعتن غيره إذا دخل العشر من
ذي الحجة أن يأخذ من شعره وأظفاره شيئاً؛ لحديث أم سلمة رضي الله عنها
في «صحيح مسلم» عن النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا دخل العشر وأراد أحدكم
أن يضحّي فلا يأخذ من شعره وأظفاره شيئاً حتى يضحّي»، وإذا
خالف أثم، وأضحيتُه صحيحة.

- باب العقيقة -

مِنْ وَالِدٍ لَيْسَتْ عَلَى الْوُلْدَانِ	إِنَّ الْعَقِيقَةَ سُنَّةٌ مَطْلُوبَةٌ
وَالْأَفْضَلُ الشَّاتَانِ عَنْ ذُكْرَانِ	وَالْكَبْشُ عَنْ ذَكَرٍ كَأُنْثَى
وَيَجُوزُ أَيْضًا بَعْدَ ذَا بَزْمَانِ	جَائِزٌ
عَنْ وَزْنِهِ وَالتَّصُّ فِي الْغُلْمَانِ	فِي سَابِعِ نَدْبًا وَجَازَ قُبَيْلُهُ

مع حَلَقِ رَأْسٍ وَالتَّصَدُّقِ مِثْلَهُ
ثُمَّ الَّذِي يُسَمَّى الْغُلَامَ أَبَوْهُ إِذْ
هُوَ حَقُّهُ إِلَّا بِالِاسْتِئْذَانِ

الشرح:

والعقيقة سُنَّةٌ فِي حَقِّ الْوَالِدِ، فَلَا يَعْقُ الشَّخْصُ عَنْ نَفْسِهِ.
وَالْأَفْضَلُ فِيهَا شَاتَانِ عَنِ الذَّكَرِ، وَشَاةٌ عَنِ الْأُنْثَى، وَدَلِيلُهُ
الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ
الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْعَقِيقَةِ فَقَالَ: «لَا يَحِبُّ اللَّهُ
الْعَقُوقَ»، كَأَنَّهُ كَرِهَ الْإِسْمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّمَا نَسَأُكَ عَنْ
أَحَدِنَا يُولَدُ لَهُ. قَالَ: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُنْسِكَ عَنْ وَلَدِهِ فَلْيَفْعَلْ، عَنْ
الْغُلَامِ شَاتَانِ مَكَافَتَتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ» وَلَهُ شَوَاهِدُ.
وَشُرُوطُهَا كَالْأَضْحِيَّةِ مِنْ حَيْثُ السِّنُّ وَالسَّمَنُ، فَإِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ
لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا.

وَالْأَفْضَلُ ذَبْحُهَا يَوْمَ السَّابِعِ؛ لِحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِتَسْمِيَةِ الْمَوْلُودِ يَوْمَ سَابِعِهِ، وَوَضَعَ
الْأَذَى عَنْهُ وَالْعَقَّ. وَمَعْنَى الْعَقِّ: الذَّبْحُ عَنِ الْمَوْلُودِ. فَإِنْ قَدَّمَهَا
عَنِ السَّابِعِ أَوْ أَخَّرَهَا عَنْهُ جَازٍ؛ لِأَنَّ ظَاهِرَ دَلِيلِ التَّوْقِيتِ كَوْنُهُ
لِلِاسْتِحْبَابِ، وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ.

ويأكل منها ما شاء ويتصدق بلا تحديد؛ لأن المقصود منها الذبح وإراقة الدم، عبادةً لله وحده.

والذي يسمي الولد أبوه، والسنة تسميته يوم السابع وحلق شعره ويتصدق بوزنه فضة؛ لحديث سمرة رضي الله عنه: «كل غلام مرتين بعقيقته، تُذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويُحلق» رواه أصحاب «السنن»، ومعنى مرتين: أن العقيقة لا اشتراك فيها، بل تُجزئ عن واحد فقط. وأما التصدق بوزن شعره فضة - والنص في الغلام ولعل الأرجح العموم - فلحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند الترمذي: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة بأن تحلق شعر الحسين وتتصدق بوزنه فضة. وله شواهد وهو صحيح.

وتحرم التسمية بـ (عبد النبي) و (عبد الكعبة) ونحوه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «لا يقل أحدكم أطمع ربك، وضئ ربك، اسق ربك، وليقل: سيدي، مولاي. ولا يقل أحدكم: عبدي، أمتي، وليقل: فتاي، وفتاتي، وغلامي»، ونقل ابن حزم الإجماع على ذلك.

ويكره بنحو: حرب ومرة وصعب، وكذلك: أفلح ويسار؛ لما فيه من تركية؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «وأقبحها حرب ومرة» أي الأسماء، وهو في «سنن النسائي» و«أبي داود»، وله شواهد. وكذلك حديث

سَمُرَةُ بْنُ جَنْدَبٍ رضي الله عنه في «صحيح مسلم» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تُسَمِّ غلامَكَ رِبَاحًا ولا يَسَارًا ولا أَفْلَحَ ولا نافعًا». ويستحبُّ كعبد الله وعبد الرحمن ونحوه لما يضاف إلى أسماء الله عزَّ وجل كعبد الكريم وعبد الحيِّ، ودليله ما في «صحيح مسلم» عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أَحَبُّ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللَّهِ: عَبْدُ اللَّهِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ».

كتاب الجهاد

لِلدَّفْعِ وَالتَّبْلِيغِ لِلإِيمَانِ	إِنَّ الْجِهَادَ وَسِيلَةٌ وَضَرُورَةٌ
حَتَّى تُبْلَغَ دَعْوَةُ الْقُرْآنِ	وَالْأَصْلُ فِي الْكُفَّارِ حُرْمَةُ قَتْلِهِمْ
فَجِهَادُهُمْ فَرَضٌ لَهُ شَرَطَانِ	وَأَبَوْا إِبَاءً جَزِيَّةً أَوْ هُدْنَةً

عَدَدٌ كِنِصْفِ الْكَافِرِينَ فَصَاعِدًا	وَكِفَايَةٌ تُغْنِي بِلَا نُقْصَانٍ
وَعَلَى الْمَكْلَفِ إِنْ يَكُنْ ذَا قُدْرَةٍ	لَا الْعُرْجُ وَالْمَرْضَى أَوْ الْعُمَيَانِ
لَا بَدَّ مِنْ إِذْنٍ لَوَالٍ إِنْ يَكُنْ	إِلَّا إِذَا دَهَمَ الْعَدُوُّ الْجَانِي
وَالْأَصْلُ فِي حُكْمِ الْجِهَادِ بَأَنَّهُ	فَرَضَ كِفَائِيٌّ بِلَا نُكْرَانٍ
إِلَّا لِمَنْ نَدَبَ الْإِمَامُ وَحَاضِرٍ	صَفًا وَمَحْضُورٍ بِأَيِّ مَكَانٍ
وَإِذَا شُرُوطُ الْفَرَضِ فِيهِ اسْتَوْفِيَتْ	فَفَرَارُهُمْ مِنْ أَعْظَمِ الْعِصْيَانِ
إِلَّا انْجِرَافًا نَحْوَ قَوْمِ نَصْرَةَ	أَوْ مَوْضِعٍ أَجْدَى لِدِي دَوَارِنِ

الشرح:

قال شيخ الإسلام في «الجواب الصحيح» في فصل الوجه السادس: إنه من المعلوم أن القتال إنما شرع للضرورة، ولو أن الناس آمنوا بالبرهان والآيات لما احتج إلى القتال، فبيان آيات الإسلام وبراهينه واجب مطلقاً وجوباً أصلياً. اهـ.

فالأصل أن دماء الكافرين محرمة حتى تبلغهم دعوة الإسلام بلوغاً صحيحاً، فيأبوها، ثم يأبوا الجزية والهدنة، ويدل لذلك حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه في «صحيح مسلم»، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: «وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال، فأيتهم ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن هم أبوا فاستعن بالله

عليهم وقاتلهم». وفي الباب أحاديث أن لا يقاتل قوم حتى يُدعوا إلى الإسلام.

وأما الهدنة فهذه تكون من جهة المسلمين إذا رأوا فيها مصلحةً هادنوا هدنةً مؤقتة لازمة أو دائمة جائزة، والآيات في الوفاء بالعهود كثيرة، والأحاديث أكثر، ومنها قوله عز وجل: ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ﴾ [النحل: ٩١]، ومن الأحاديث حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه في «صحيح مسلم» قوله صلى الله عليه وسلم: «نفي لهم ونستعين الله عليهم»، فلا يحل قتل كافر قبل الجزية، أو كان بيننا وبينهم عهد، وهذا ظاهر، فإذا انتفى ما تقدم من الموانع فإنَّ جهاد الكافرين فرض على الكفاية؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً﴾ [التوبة: ١٢٢] بشرطين: أن يكون عدد الكفار لا يزيد على ضعف المسلمين؛ لقوله تعالى: ﴿أَلَمْ يَخَفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ [الأنفال: ٦٦].

الثاني: أن يكون المجاهدون واجدين من النفقة ما يكفيهم ويكفي أهليهم مدة غيبتهم؛ لقوله عز وجل: ﴿لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [التوبة: ٩١].

ولا بُدَّ من إذن الإمام إن كان موجوداً؛ للآيات والأحاديث
الأمرة بطاعة أولي الأمر وعدم الخروج عن السلطان؛ لما فيه من
الفوضى والمفسدة، إلا إذا دهم العدو بلاد المسلمين فلينهضوا إليه
ولو لم يحصل إذن الإمام بذلك؛ لما في التأخير من مفسدة ظاهرة،
وهذا مشهور المذهب.

ويكونُ الجهاد فرضَ عين في ثلاثة أحوال:
أولها: إذا حضر المجاهد صفَّ القتال، فإنَّ التوليَّ عند لقاء
العدوِّ من الكبائر.

والثاني: إذا حَصَرَ البلدَ عدُوٌّ فيتعيَّن على جميعهم دفع العدو
المحاصر، ودليله قوله عزَّ وجلَّ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً
فَاتَّبِعُوا وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [الأنفال: ٤٥].

والثالث: إذا استنفرَ الإمامُ شخصاً بعينه؛ لقوله سبحانه وتعالى:
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ أَنْفِرُوا فِي سَبِيلِ
اللَّهِ أَنْتَ قُلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرْضَيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ
فَمَا مَتَّعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ﴾ [التوبة: ٣٨]

وإذا تمت شروط الجهاد لم يكن عذر في الفرار من الصف،
فالتولي عن الزحف من الكبائر؛ حيث عدَّد النبي ﷺ كما في حديث
أبي هريرة رضي الله عنه في «الصحيحين» قال رضي الله عنه: «اجتنبوا السبع الموبقات...»

وذكر منها التوليّ يوم الزحف، قال عزّ وجلّ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحَفَافَلَا تُولُوهُمْ الْأَدْبَارَ﴾ (١٥) وَمَنْ يُؤْلِهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرُهُ إِلَّا مَتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿ [الأنفال: ١٥ - ١٦]، ففي الآية أنّ الفرار من الزحف من الكبائر العظيمة الموجبة للنّار، إلا إذا كان الموليّ قاصدًا موضعًا أحسنَ للقتال أو منحازًا إلى فئة من المؤمنين، فهو في الحقيقة غير مُدبر ولا هارب.

فائدة:

حرّم جمعٌ مجتهدون من الشافعية كما قال المليباري في مختصره الفرار مطلقًا إذا بلغ المسلمون اثني عشر ألفًا، وحجتهم حديث ابن عباس رضي الله عنهما، مرفوعًا عند الترمذي وأبي داود: «ولن يغلب اثنا عشر ألفًا من قلة» وعامة أهل العلم على خلاف ذلك والحديث ضعيف معلول بالإرسال، ومخالف للنظر القائم على مقصود الجهاد وهو النكاية في العدو ومخالف للأصل المستقرّ باعتبار الضعفين حدًا للفرار وعَدَمه، بنصّ القرآن وتفسير الصحابة والإجماع المنقول في ذلك، وأيضًا إذا كثر العدو زيادة على الضعفين وغلب على الظن غلبتهم للمسلمين فقتلهم مكروه في مذهب أحمد

ومالك، حرامٌ في مذهب الشافعي وأبي حنيفة، وإذا اندفع شرُّهم
بدفع جعل لهم من مالٍ فيجوز ذلك في مشهور المذهب.

- باب في الأسرى -

ثم الأسارى الكافرون مَصِيرُهُمْ إمَّا لِرَقٍّ أَوْ لِقَتْلِ فَنِ
أَوْ مِئَةٍ أَوْ فِدْيَةٍ وَالْفَرَضُ أَنْ يُخْتَارَ أَصْلَحُهَا مِنَ السُّلْطَانِ
إِنْ أَسْلَمُوا لَمْ يُقْتَلُوا بَلْ فِدْيَةٌ أَوْ رِقُّهُمْ أَوْ مِئَةُ الْمَنَانِ

الشرح:

يُخَيَّرُ الْإِمَامُ فِي أَسْرَى الْمُشْرِكِينَ الْبَالِغِينَ الْمُقَاتِلِينَ بَوَاحِدٍ مِنْ أَرْبَعَةِ
أُمُورٍ - تَخْيِيرَ مَصْلَحَةٍ لَا تَخْيِيرَ شَهْوَةٍ - أَوْهَا: الْقَتْلُ، وَقَدْ قَتَلَ النَّبِيُّ ﷺ
رَجَالَ بَنِي قَرْيِظَةَ كَمَا فِي «الصَّحِيحِينَ». وَالثَّانِي: الْإِسْتِرْقَاقُ وَهُوَ
أَمْرٌ مَشْهُورٌ فِي «الصَّحَّاحِ» وَ«السَّنَنِ»، وَمِنْهُ اسْتِرْقَاقُ بَنِي الْمُصْطَلِقِ
وَاسْتِرْقَاقُ هَوَازِنَ وَغَيْرِهِمْ. وَالثَّلَاثُ وَالرَّابِعُ: الْمَنْ أَوْ الْفِدَاءُ؛ لِقَوْلِهِ
عَزَّ وَجَلَّ: ﴿فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً﴾ [محمد: ٤]، وَفِي «الصَّحِيحِينَ»: أَنَّ
النَّبِيَّ ﷺ مَنَّ عَلَى ثُمَامَةَ بْنِ أَثَالٍ، وَالحَدِيثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
وَالْفِدَاءُ فِي قِصَّةِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ يَوْمَ بَدْرٍ، وَأَنَّهُ كَانَ أَرْبَعَمِئَةِ دِرْهَمٍ،
كَمَا فِي «سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ» وَغَيْرِهِ.

وَإِذَا أَسْلَمَ الْأَسِيرُ امْتَنَعَ الْقَتْلُ فِي حَقِّهِ وَبَقِيَتِ الثَّلَاثَةُ، كَمَا قَالَ
ابْنُ قَدَامَةَ، وَهَذَا أَظْهَرُ؛ لَمَّا فِي «صَحِيحِ مُسْلِمٍ» مِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ

ابن حُصَيْن رضي الله عنه: أَنَّ ثَقِيفَ أُسْرَتْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَسَرَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنْ بَنِي عَقِيلٍ، فَقَالَ: إِنِّي مُسْلِمٌ، فَفَدَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالرَّجُلَيْنِ. فَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ فِدَائِهِ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا قَالَ: أَنَا مُسْلِمٌ، قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ قُلْتَهَا وَأَنْتَ تَمْلِكُ أَمْرَكَ أَفْلَحْتَ كُلَّ الْفَلَاحِ». وَمِنْ بَابِ أَوْلَى جَوَازِ اسْتِرْقَاقِهِ أَوْ الْمَنْ عَلَيْهِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ.

وَأَمَّا النِّسَاءُ وَالصَّبِيَّانُ فَيَصِيرُونَ أَرْقَاءَ بِنَفْسِ السَّبْيِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ سَبْيُ هَوَازِنَ وَسَبْيُ بَنِي الْمُصْطَلِقِ، وَفِيهِ أَنَّ سَبْيَ النِّسَاءِ وَالذَّرِيَّةِ، وَيَكُونُونَ مِنَ الْغَنِيمَةِ، وَيُقَسَّمُونَ كَمَا تُقَسَّمُ سَائِرُ الْغَنِيمَةِ، وَهَذَا مَشْهُورٌ أَيْضًا.

فائدة:

قوله عز وجل ﴿فَإِذَا الْقِيَمَةُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضْرَبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَتَمُوهُمُ فَشدُّوا أَلْوِثًا قَ فِيمَا مَنَّا بَعْدُ وَإِذَا فِدَاءٌ﴾ [محمد: ٤]، دَلٌّ عَلَى مَشْرُوعِيَةِ الْأَحْوَالِ الْأَرْبَعَةِ الْمَنْ وَالْفِدَاءَ بِالنِّصِّ، وَأَمَّا الْاسْتِرْقَاقُ فَلَا يُمْنُّ إِلَّا مَنْ صَحَّ لَهُ الْاسْتِرْقَاقُ وَجَازٌ، فَهُوَ فِرْعٌ عَنْهُ وَأَمَّا الْقَتْلُ فَكَذَلِكَ، وَقَوْلُهُ ﴿فَضْرَبَ الرِّقَابِ﴾ مُسْتَمَرٌّ لَمْ يَأْتِ مَا يَمْنَعُهُ، وَالْمَنْ وَالْفِدَاءُ لَا يَنَاقِضُهُ بَلْ يَدُلُّ عَلَيْهِ فَدَلَّتِ الْآيَةُ بِالْمَنْطُوقِ وَالْمَفْهُومِ عَلَى الْأَحْوَالِ الْأَرْبَعَةِ وَبَيَّنَّتِ السَّنَةَ ذَلِكَ أَيْضًا.

- باب قسم الغنائم والفيء -

قَسَمُ الْغَنِيمَةِ بَيْنَ مَنْ قَدْ قَاتَلُوا	في سورة الأنفالِ مِنْ قُرْآنِ
وَالْقَسَمُ فِيهَا بِالتَّسَاوِي مُعْطِيًا	فَضْلًا لِأَهْلِ الْفَضْلِ وَالْإِحْسَانِ
وَالْفَيْءُ: مَا تَرَكَوهُ مِنْ فَرْعٍ وَلَمْ	نُوجِفْ لَهُ بِالْخَيْلِ وَالرُّكْبَانِ
كَالْخُمْسِ مَصْرِفُهُ بِقَوْلٍ ظَاهِرٍ	مِثْلَ الْخَرَاجِ وَجِزْيَةِ الْعِهْدَانِ

الشرح:

﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنْتُمْ ءَامَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا
عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّلَقَىٰ الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾
[الأنفال: ٤١]، فتقسم الغنيمة بالإجماع، ويُعطى أربعة أخماسها للغنمين
للراجلِ سهمٌ، وللفرس ثلاثة أسهم، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما
في «الصحيحين»: أنَّ رسول الله ﷺ أسهم يومَ خيبر للفرس ثلاثة
أسهم: سهمان لفرسه وسهم له. وفي هذا الحديث إرشاد إلى إعطاء
الغنيمة للغنمين بحسب بلائهم، حيث فضل الفارس على الراجل.

والخُمْسُ الباقي يُصْرَفُ مصرفَ الفَيءِ في مصالح المسلمين؛
لحديث جُبَيْرِ بْنِ مُطْعَمٍ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تناول بيده وَبْرَةً من
بعير، ثم قال: «والذي نفسي بيده ما لي مما أفاء الله إلا الخمس، والخمس
مردود عليكم» رواه أبو داود. وهذا اختيار الشيخ، ونسبُهُ إلى جمهور
السلف، وأما مشهور المذهب فيقسم الخمس إلى خمسة أقسام كظاهر الآية.
والفِيءُ: ما أُخذ من مال الكُفَّار من غير قتال، كالجزية والخراج
ونحوه، لقول الله عزَّ وجلَّ: ﴿مَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ
وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَلِلْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ
الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [الحشر: ٧]، والمقصود بالقول: إن الفَيءَ
كالخمس يُصْرَفُ في (مصالح المسلمين) كسداد الثغور، وعمارة
القناطر، ورزق الفقهاء والقضاة، ونحو ذلك كما هو المذهب، فإذا
زاد قَسَمٌ بين المسلمين غنيهم وفقيرهم، ويُعطى منه ذُوو قُرْبَى
النبي صلى الله عليه وسلم، وهم بنو هاشم وبنو المطلب خصوصاً لا غيرهم، كما في
«صحيح البخاري» عن جُبَيْرِ بْنِ مُطْعَمٍ رضي الله عنه قال: مشيت أنا وعثمان
إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: أعطيت بني المطلب من خُمس خيبر وتركنا؟
قال: «إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيءٌ واحد» قال جُبَيْر: ولم يقسم
النبي صلى الله عليه وسلم لبني عبد شمس ولا لبني نوفل شيئاً.

وهذا مشهور المذهب في الفيء وأما بنو هاشم فتقدم تفصيلهم
في كتاب الزكاة.

فائدة:

وملخص ما يتعلق بالخمس والفيء الذي تركه النبي ﷺ في
هذا الباب أن النبي ﷺ أخذ أرض بني النضير فيئاً، وكذلك فذك،
وأما خيبر فكان له فيها الخمس، وكان هديه في ذلك أن يأخذ نفقته
ونفقة من يعول منها، ثم يقسمها على مصالح المسلمين، ويعطي
ذوي القربى بني هاشم والمطلب منها كما نصت آية الأنفال
والحشر، ولما مات النبي ﷺ جاءت فاطمة عليها السلام أبا بكر رضي الله عنه تطالبه
بميراثها، فأبى أبو بكر إعطاءها وقال: أنا أعمل فيها كما عمل النبي
ﷺ؛ أعطيتكم وأعطي غيركم من المساكين. وبقي الأمر كذلك إلى
خلافة عمر رضي الله عنه؛ حيث طلب العباس وعلي ما طلبت فاطمة عليها السلام،
فأبى عمر رضي الله عنه أن يعطيها الأرض إلا بشرط وميثاق أن يعملها
كما عمل أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، وذلك بعدم قسمها بل بإنفاق
محصولها على ذوي القربى وغيرهم من المساكين، فأعطاهم عمر رضي الله عنه
أرض بني النضير دون فذك وخيبر بهذا الشرط. وهذا ملخص ما
في «الصحيحين» من الأخبار الواردة في ذلك، وإن كان شرح ذلك
يحتمل مصنفاً، ولكن هذه الخلاصة تليق بهذا المختصر وتكفي.

- باب أحكام أهل الذمة -

وَلْيُعْطَ كُلُّ الْكَافِرِينَ ذِمَّةً	أَهْلُ الْكِتَابِ وَغَيْرُهُمْ سِيَّانِ
وَعَلَى جَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ حِمَايَةٌ	وَالْحِفْظُ لِلذَّمَمِيِّ مِنْ عُدُوَانِ
وَالْعَهْدُ يُنْقَضُ إِنْ أَبَوْا هُمْ جَزِيَّةً	وَالْحُكْمَ حُكْمَ الدِّينِ وَالْإِيمَانِ
وَبَنَاحٍ مُسْلِمَةٍ وَقَتْلٍ أَوْ زِنَا	وَالطَّعْنِ فِي الْإِسْلَامِ وَالْقُرْآنِ

الشرح:

مشهور المذهب أن الذمة تُعطى لأهل الكتاب ولمن له شبهة كتاب كالمجوس، والرواية الثانية في المذهب أنها تُعطى للمشرِكين كلهم، وحديث بُريدة رضي الله عنه في «صحيح مسلم» - وقد تقدم - يدلُّ على ذلك؛ إذ ظاهره في مشركي العرب، وهذا أظهر.

وإذا عقد الإمام الذمة لقوم فقد وجب عليه حفظهم وحرَّم أذاهم أو أخذ ما لهم ونحو ذلك؛ التزاماً بالعهود التي أمر الله بالالتزام بها وحرَّم نكثها.

وتنتقض الذمة إذا فعلوا واحداً من أمور: إذا أبوا دفع الجزية والتزام أحكام المسلمين، أو قطعوا الطريق، أو ذكروا الله أو رسوله صلَّى الله عليه وآله وسلم بسوء، أو اعتدوا على مسلم بقتلٍ أو فتنةٍ عن دينه، هذا مشهور

مذهب أحمد في انتقاض ذمة أهل الذمة، وأما الرواية الثانية فما قاله الخِرَقِيُّ في «مختصره»: ومن نقض العهد بمخالفته شيئاً مما صولحوا عليه حلَّ دَمُهُ وماله. اهـ. وهذه الرواية تتضمن ما قبلها، وهي أظهر والأدلة عليها، وفي سنن أبي داود بإسناد حسن عن ابن عمر رضي الله عنهما: أَنَّ أَهْلَ خَيْبَرِ صَالَحُوا النَّبِيَّ ﷺ عَلَى أَنْ يَجْلُو مِنْهَا وَلَهُمْ مَا حَمَلَتْ رِكَابُهُمْ، وَلِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ الصُّفْرَاءُ وَالْبَيْضَاءُ وَالْحَلَقَةُ وَهِيَ السِّلَاحُ، وَيُخْرِجُوا مِنْهَا، وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِمْ أَنْ لَا يَكْتُمُوا وَلَا يَغْيَبُوا شَيْئاً، فَإِنْ فَعَلُوا فَلَا ذِمَّةَ لَهُمْ وَلَا عَهْدَ، فَغَيَّبُوا مَسْكَاً فِيهِ مَالٌ وَحُلِيّاً لِحَيٍّ بْنِ أَخْطَبٍ، فَوَجَدَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَالَ وَقَتَلَ ابْنَ أَبِي الْحَقِيقِ، أَحَدَهُمَا زَوْجَ صَفِيَّةَ بِنْتِ حَيٍّ بْنِ أَخْطَبٍ، وَسَبَى نِسَاءَهُمْ وَذُرَارِيَهُمْ وَقَسَمَ أَمْوَالَهُمْ بِالنَّكَثِ الَّذِي نَكثُوا. والمقصود أَنَّ الجزية في حقيقتها عهدٌ والتزامٌ بشروط، فما قاله الخِرَقِيُّ - رحمه الله - أَنَّ العهد يتنقض بمخالفة ما اشترطنا عليهم، أظهر من حيث العهود، وأنها تلزم بما فيها من نصوص، وتنتقض بالشروط التي فيها الانتقاض كشأن العهود.

كتاب البيوع

والْبَيْعُ مَنْعَقْدٌ بِأَيَّةِ صِيغَةٍ	دَلَّتْ وَلَوْ بِإِشَارَةِ الْخُرْسَانِ
فِي مَجْلَسٍ وَبِلَا تَرَاحٍ فَاصِلٍ	وَالشَّرْطُ أَنْ يَتَطَابَقَ الْقَوْلَانِ
مِنْ رَاشِدَيْنِ وَرَاضِيَيْنِ بَعْقَدِهِ	لَا مُلْجَأٌ أَوْ مُغْلَقٍ سَكْرَانِ
فِي كُلِّ مَمْلُوكٍ وَمَقْدُورٍ وَذِي	نَفْعٍ وَمَعْلُومٍ مِنَ الْأَثْمَانِ

الشرح:

البيع عقدٌ يلزم بالإيجاب والقبول، ولا تشترط له صيغة تخصُّه، بل بأي لفظٍ دلَّ عليه، ولا بالإشارة إلا من الأخرس. وكون البيع لا يلزم له صيغة تخصُّه فهو كسائر العقود التي لم يتعبَّدنا الله بخصوص ألفاظها، بل المعنى الدال عليها، وهذا تحقيق شيخ الإسلام في هذا الباب.

وهو عقدٌ مُباحٌ بإجماع الأمة؛ لقوله عزَّ وجلَّ: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: ٢٧٥].

والشرط في الإيجاب والقبول: أن يتطابقا، بأن يقول له: بعثك بألف، فيقول: اشتريت، ولا يقول مثلاً: اشتريت بخمسمئة، فلا

بُدَّ من تطابق القولين كما هو مشهور المذهب في ذلك، في مجلس واحدٍ بلا تراخٍ يفصل بين الإيجاب والقبول؛ لما في «الصحيحين» عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا»، فالبيع يلزم في مجلس واحدٍ وينعقد، ويجوز الرجوع فيه في المجلس، فإذا تفرقا لزم ودام لزومه، وهذا وجهٌ دلالة الحديث على اتحاد المجلس.

فالبيع عقدٌ بإيجاب وقبول، فلا يشترط حضور المالكين، بل يثبت في الذمة من الطرفين، فلو قال له بعني جَمَلَك بأربعمئة درهم، فقال: بعْتُكَه، ولم يكن الجمل حاضراً ولا الثمن فقد صحَّ البيع وانهقد، ومن باب أولى إذا كان الثمن والمثمن حاضرين أو أحدهما حاضراً، فافهم.

وأما صفةُ العاقلين فلا بُدَّ من كونهما مكلفين راشدين. والمكلف: هو العاقل البالغ، وذلك لأنَّ تصرف الصبي والمجنون باطل؛ للحديث الصحيح المشهور في «سنن أبي داود» عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره قال: قال ﷺ: «رُفِعَ القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على عقله حتى يُفَيَّقَ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم».

وأما الراشد: فغير المحجور عليه كَسَفِيهِ، والرُّشد حسن التصرف في المال لقوله عز وجل: ﴿فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِنْهُمْ زُجْءًا فَأَدْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ..﴾ [النساء: ٦].

وأما الرضا فلقوله عز وجل: ﴿يَتَّيِبُهَا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: ٢٩].

ثم ذكرتُ صفة الثمن والمثمن الذي يجوز التبائع بهما، وأنه لا بدَّ من أربعة أوصاف فيهما:

- أن يكون ذا منفعة .
 - أن يكون مملوكًا للبائع أو المشتري .
 - أن يكون معلومًا .
 - أن يكون مقدورًا على تسليمه .
- وسياتي في الأبواب المقبلة تفسير هذه الأربعة الأوصاف مع الأمثلة بإذن الله تعالى.

- فصل -

وَحُرْمَ بَيْعِ الْخُمُورِ وَمَيْتَةٍ وَالْكَلْبِ وَالْخَنزِيرِ وَالْأَوْثَانِ
وَنَجَاسَةِ السَّرَجِينِ لَا مُتَنَجِّسٍ مِنْ غَيْرِهَا كَالنَّجَسِ مِنْ أَذْهَانِ
أَوْ بَاعَ حُرِّ نَفْسِهِ أَوْ وَلَدَهُ إِلَّا الْمَحَارِبَ جَازَ مِثْلَ أَهْلِ هَدَانَ

الشرح:

الأصل في الأشياء والمنافع الإباحة قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مِمَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ [البقرة: ٢٩]، وبناءً على هذا الأصل فيجوز بيع كل شيء وشراؤه إلا المذكور في النظم أعلاه المستثنى بالنص من الأصل المستقر بالإباحة، وعن جابر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله ﷺ يقول عام الفتح وهو بمكة: «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام» ف قيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: «لا هو حرام»، ثم قال رسول الله ﷺ عند ذلك: «قاتل الله اليهود، إن الله عز وجل لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه» رواه البخاري ومسلم. فهذه المذكورة في الحديث حرام بيعها، وفي الحديث أن النجس يجوز الانتفاع به مثل شحوم الميتة، يجوز الاستصباح بها، وطلاء السفن دون بيعها، وهو

مذهب الشافعي ورواية في مذهب أحمد، وقول النبي ﷺ: «حرام» راجع على بيعها لا ما سواه، ومثلها الميتة وسائر النجاسات كالبول والسرّجين - السرّجين كلمة أعجمية معناها الزبل أو الروث - أما المتنجس كالأدهان والزيت الذي تحل فيه نجاسة فيتنجس، فيجوز بيعه وشراؤه، وهي رواية؛ لأنه يمكن تطهيره نظراً إلى أصله الطاهر، وأما الكلب فإن النبي ﷺ «نهى عن ثمن الكلب» كما في «الصحيحين» من حديث أبي مسعود رضي الله عنه.

ثم ذكرت أن من البيوع المحرّمة بيع الحرّ نفسه، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «قال الله عزّ وجلّ: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة - وذكر منهم -: ورجلٌ باع حرّاً فأكل ثمنه» رواه البخاري، مستثنياً الحرّ الحربيّ وزوجته وأولاده، وكذلك المهادين؛ لأنّ الأصل إباحة نفوسهم وأموالهم، فإذا بذلها المهادن برضاه حلّت، وهذا مشهور مذهب أحمد. وأمّا ماسوى هذه من سباع أوطيور أو حشرات كدود السمك وعقار ومعادن وهلمّ جرّاً، فكلّ ذلك مباح بيعه وشراؤه.

والمذهب يقيد جواز بيع السباع بكونها تصلح للصيد، أما بيعها مطلقاً ولو للنظر إليها والفرجة كحدائق الحيوانات فلا يجوز، ولنا في ذلك بحثٌ خلاصته الجواز وهو قولٌ تدل عليه بعض التعليقات في المذهب والله أعلم.

- فصل -

ويُباحُ مَغْنُومُ الأَرْضِ عَنُوةً	كالشَّامِ والفُسْطَاطِ أو بَغْدَانِ
لا كالمَشَاعِرِ مِنْ مَنَى أو مَوْقِفِ	والماءِ والأَكْلَاءِ والنَّيرَانِ
وَيَصَحُّ بَيْعُ الفَجْلِ قَبْلَ القَلْعِ إِذْ	قَدْ كَانَ مَعْلُومًا لِذِي حُسْبَانِ
وَالْعِلْمُ إِمَّا رُؤْيَةً أو لَمْسَهُ	أو شَمُّهُ حَقًّا وبالذَّوْقَانِ
أو وَصْفُهُ وَصْفًا صَرِيحًا ضَابِطًا	صِدْقًا كَمَا سَمِعْتُ بِهِ الأُذُنَانِ
وَيَجُوزُ بَيْعُ اللَّمَشَاعِ إِذَا غَدَا	بِمُعَيَّنٍ كَالْعَبْدِ مِنْ عُبْدَانِ
لَا بَيْعَ مَغْصُوبٍ سِوَى مَنْ قَادِرٍ	أو شَارِدٍ أو أَبَقِ العُبْدَانِ

الشرح:

تقدّم الوصف الأول في كون المبيع وثمنه ذا منفعة، وهذا الوصف الثاني وهو كونه مملوكًا لبائعه أو مشتريه، فلا يجوز بيع ما لا يملكه المرء لقوله ﷺ: «لا تبع ما ليس عندك» رواه أبوداود، فالعين المعينة كبيع عمرو مثلاً لا يجوز لزيد بيعه وهو لا يملكه أما الموصوف كالسّلم فمباح ويأتي، ويجوز بيع الأراضي التي فتحت عنوةً، سواء الأرض الزراعية أو المساكن، وهذه رواية واختيار شيخ الإسلام، والاعتلال بكونها وقفًا ضعيف؛ لأنها وقفٌ على

المسلمين عامّة كذلك كانت في السابق، وأما الآن فإنها تُباع وتُشترى وتُملك بالإحياء، وهو المعمول به الآن.

أما المشاعرُ كعرفات ومنى فلا يجوزُ بيعها؛ لأنها لا تُملك، ومثلُها الماء الجاري والخطب الذي ينبت في مشاع الأرض، والعشب الذي ينبت كذلك؛ للحديث الصحيح في «سنن أبي داود» قال رسول الله ﷺ: «المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء والكَلأ والنار». أما الماء الذي يُعَدُّ له صاحبه أحواضاً، والعشب الذي يستنبته بالحرث ونحوه، والخطب كذلك فإنه له بيعه في اختيار الشيخ رحمه الله، أما الذي ينبت بفضل الخالق سبحانه وتعالى، فلا يملك ولذلك لا يباع.

والوصف الثالث للعين التي تُباع وتُشترى أن تكون معلومةً بأحد الحواس الضرورية، كالرؤية أو اللمس أو الشم أو الذوق أو الوصف بالسمع وصفاً ضابطاً ولو بدون رؤية.

وذكرتُ جواز بيع الزروع المخفية تحت الأرض وتظهر أوراقها فوقها كالفجل والجزر والبطاطا؛ لأنَّ فيها علماً أغلبياً، وهذه الرواية الثانية في المذهب. وكذلك يجوز بيع قطعة أرضٍ من عشر قطع والعشرُ معلومة، أو بيع عبْدٍ من مجموعة عبْدانٍ معلومين كلُّهم، لأنه معلوم.

ثم ذكرتُ الوصف الأخير وهو أن يكون مقدورًا على تسليمه، فلا يجوز بيع السمك في الماء أو الطير في الهواء؛ لأنَّ النبي ﷺ كما في «الصحيحين» عن أبي هريرة رضي الله عنه: «نهى عن بيع الحصة وعن بيع الغر». ومثلها العبد الشارد، وكذلك لا يجوز بيع المغصوب إلا من قادر على أخذه، سواء كان الغاصب نفسه بأن يشتريه برضا من المغصوب منه، أو من قادر آخر على أخذه من الغاصب، فإنَّ ذلك جائز لاستيفائه شروط البيع الصحيح.

وما تقدم جميعه من أول كتاب البيع إلى هنا مشهور مذهب أحمد إلا المواضع التي نهتُ عليها.

فائدة: حديث «نهى عن بيع الكالئ بالكالئ» رواه الدارقطني وغيره، وهو ضعيف لا يصح، والصحيح هو اختيار شيخ الإسلام أن الدَّين يجوز مطلقًا بيعه بعينٍ أو بدَيْنٍ ما لم يربح فيه، كما سيأتي في السَّلَم، ويشترط التقابض إذا كان صنفًا ربويًا كشعير وقمح ونحوه.

وأما أن يقول له: أعطني مئة دينار بعد سنة، وأنا أعطيك بعيرًا بعد سنتين بيعًا، فهذه الصورة التي فيها انشغال الدَّمتين بلا فائدة، كما يقول شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم ممنوعة إجماعًا، لا ما سواها، بالتفصيل المتقدم.

- فصل -

والشَّيْخُ قَرَّرَ فِي الْبُيُوعِ وَغَيْرِهَا
كَالْبَيْعِ مِنْ بَعْدِ النِّدَاءِ بِجُمُعَةٍ
إِلَّا إِذَا مَا كَانَ حَقًّا خَالِصًا
كَالنَّجْشِ غَشٍّ وَالتَّلَقِّي سِلْعَةً
بَيْعُ السَّلَاحِ مُحَرَّمٌ فِي فِتْنَةٍ
وَأَفَادَ أَنَّ النَّهْيَ لِلْبُطْلَانِ
مِنْ أَهْلِهَا أَوْ مَسْجِدِ الرَّحْمَنِ
لِلْعَبْدِ فليُوقَفْ عَلَى الرِّضْوَانِ
أَوْ حَاضِرٍ يَشْرِي مِنَ الْعُرْبَانِ
وَهُنَاكَ فِي تَصْحِيحِهِ قَوْلَانِ

الشرح:

هذه موانع البيع الخارجة عن حقيقة وصفه، وابتدأته بتقرير قاعدة أصولية: أَنَّ النهي يفيد الفساد والبطلان، وهذا تقرير شيخ الإسلام وجماعة، ونسبه الشيخ لعموم السلف، وقال: إِنَّ النهي إذا تعلق بحق للعبد فإنه يوقف على رضاه، إن أمضاه مضى وإلا فلا. فالبيع باطل من بعد النداء بالجمعة، وفي المسجد أيضًا؛ لقوله عز وجل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [الجمعة: ٩]، وفي «سنن الترمذي»: «إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك».

وفي قولٍ في المذهب صحة البيع مع التحريم، وهو قويٌّ، لأن النبي ﷺ سَمَاهُ تجارَةً، كما في الحديث، وأيضًا فالنهي خارجٌ عن جوهر البيع نفسه.

وأما ما كان النهي فيه لمصلحة العبد فالنَجْشُ؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما في «الصحيحين»: «نهى رسولُ الله ﷺ عن النَّجْشِ» وهو أن يدفع المشتري للبائع أكثر مما اشتراه الآخر، فيزيد في السلعة وليس مشتريًّا؛ ليخدع المشتري، بخلاف البيع على البيع أو الشراء على الشراء، فإنه يزيد في السلعة قاصدًا الشراء وحريصًا على إفساد شراء أخيه، وهذا أيضًا حرام وباطل، لقوله ﷺ في «الصحيحين» عن أبي هريرة ؓ: «لا يبيع الرجل على بيع أخيه»، ومشهور المذهب أن التحريم يختص بزمن الخيار، وفي قول آخر: العموم وأن التحريم مطلقًا، وهو أظهر.

وكذلك الغشُّ؛ لما في «صحيح مسلم» عن أبي هريرة ؓ: «من غشَّ فليس منا»، ويأتي في باب الخيار مزيد بيان.

وأما ابتياع الحاضر من البادي، فلحديث ابن عباس رضي الله عنهما في «الصحيحين»: «نهى النبي ﷺ أن تُتْلَقَ الرُّكبان، وأن يبيع حاضر لبادٍ». وتفسيره كما في «المغني» بتصرفٍ: أن البدويَّ إذا ترك

ليبيع سلعته اشتراها الناس برخصٍ، بخلاف إذا تولى الحاضر بيعها
ثم امتنع من بيعها ليضيق على الناس.
وأما تلقّي الركبان فقد فُسّر بما تقدّم، وفُسّر بأنهم يتلقون
الركبان قبل وصولهم إلى السوق ليغبنوهم في السّعر قبل دخولهم
السوق.

وأما بيع السلاح في الفتنة وبيع العصير ممن يتخذه خمرًا ونحو
ذلك من المسائل، فمشهور المذهب أن البيع باطلٌ، وفي مذهب
الشافعي أنّ العقد صحيح والإثم حاصل، وأبو حنيفة يقول: إن
العقد صحيح ولا إثم، وليس في هذه المسألة نصٌّ خاص إلا
إلحاقها بباب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتعاون عليه،
ولذلك ذكرتُ الخلاف فيه.

- باب الشروط في البيع -

مَنْ يَشْتَرِطُ فِي الْبَيْعِ شَرْطًا زَائِدًا	يَلْزَمُ سِوَى الْمَنْصُوصِ بِالْبُطْلَانِ
كَالْبَيْعِ مَعَ سَلَفٍ وَحِيلَةٍ ذِي رِبَا	وَسِوَاهُ جَازٍ وَإِنْ يَكُنْ شَرْطَانِ
وَمُعَلَّقًا أَوْ شَرْطُ رَهْنٍ يُؤْخَذُنْ	لَا مَا يُنَافِي الْعَقْدَ بِالْبُرْهَانِ
وَإِذَا اشْتَرَطْتَ بَرَاءَةً لَمْ تَبْرَ مِنْ	عَيْبٍ عَلِمْتَ بِهِ مَعَ الْكِتْمَانِ

الشرح:

من اشترط في البيع شرطًا أو شروطًا صحَّ ولزم، ما دامت هذه الشروط جائزة لا تنافي مقصود العقد، ولم يأت نهي عنها، وذلك مثل صفة في المبيع أو نقله أو تكسيه إذا كان حطبًا، وهلمَّ جرًّا من الشروط المباحة، وهذا اختيار شيخ الإسلام كما في الاختيارات. فالممنوع نوعٌ واحد وهو ما منع الشرع منه وذلك في العقود كلها وإلا فالشرط لازم ما لم يكن محظورًا وأما مشهور المذهب فيقسمها ثلاثة أنواع صحيحة وثلاثة أنواع فاسدة فانظر الروض المربع مثلاً

وأما الأظهر فهو أن الشروط لازمة صحيحة إلا شرطاً خالف الشرع فاعتمدها هنا، وإنما الممنوع أمران:

الأول: ما نهى عنه الشرع بخصوصه، كقوله ﷺ كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: «لا يحل بيع وسلف ولا شرطان في بيع» أخرجه أصحاب «السنن»، وهو أن يشترط مع البيع قرضاً، فهذا البيع يفضي إلى الربا، وقد نهى عنه النبي ﷺ، والنهي يفيد البطلان، ومثله: نهيه عن شرطين في بيع، - وهو بيع العينة - فالشرطان مخصوصان ببيع العينة التي تفضي إلى حيلة الربا، فهذا شرط يبطل البيع من أصله، للنهي الوارد في ذلك.

والثاني: إذا كان الشرط ينافي مقصود البيع، كأن يبيعه ويشترط عليه أن لا يبيع أو لا يهب، فهنا البيع صحيح والشرط باطل، فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ قال: «ما بأل أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله! من اشترط شرطاً ليس في كتاب الله فليس له وإن اشترط مئة مرة»، وهو في «الصحيحين».

وأما تعليق البيع بالشرط، كأن يقول: بعْتُك إذا جاء رأس الشهر، أو إن حضر زيد، فمشهور المذهب أن البيع لم ينعقد، والرواية الثانية واختيار شيخ الإسلام: أن البيع المعلق صحيح

وجائز، وكذلك إذا اشترى سلعة وأعطى البائع رهناً على أن يوافيه بالثمن، إلى أسبوع وإلا فالرهن له، فهذا جائز في الرواية الثانية في المذهب، ويأتي في باب الرهن.

وأما البيع بشرط البراءة من العيوب، بمعنى أبيعك هذا البعير متبرئاً من كل عيب فيه، فهل يبرأ من العيوب؟ واختيار شيخ الإسلام أن البائع يبرأ من العيب الذي لا يعلمه، وهو المروي عن عثمان وابن عمر رضي الله عنهم، ولا يبرأ من العيب الذي يعلمه.

- باب الخيار -

حَقُّ قُبَيْلٍ تَفَرُّقِ الْأَبْدَانِ	إِنَّ الْخِيَارَ لِمُشْتَرٍّ وَلِبَائِعٍ
سَقَطَ الْخِيَارُ لِشَارِطِ النَّفْيَانِ	إِلَّا إِذَا شَرَطَا لَهُ نَفْيًا فَقَدْ
وَإِنْ انْقَضَتْ يَبْطُلُ وَبِالْتَّرْكَانِ	ثُمَّ الْخِيَارُ يَجُوزُ حَتَّى مُدَّةٍ
وَنَمَاؤُهُ لِلْمُشْتَرِي كَضَمَانِ	وَتَصَرُّفٍ مِنْ مُشْتَرٍّ أَوْ مَوْتِهِمْ
فِي صَفْقَةٍ لهما بِلا اسْتِئْذَانِ	وَمُحَرَّمِ زَمَنِ الْخِيَارِ تَصَرُّفٌ

الشرح:

عن حَكِيم بن حِزَام رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: «الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا - أَوْ قَالَ: حَتَّى يَتَفَرَّقَا - فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورْكَ لهما فِي بَيْعِهما، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهما» أَخْرَجَاهُ فِي «الصَّحِيحَيْنِ»، وَفِيهِ إِثْبَاتُ خِيَارِ الْمَجْلِسِ.

وَإِنَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ وَإِنْ عَقَدَا الْبَيْعَ وَهُوَ عَقْدٌ لَازِمٌ، فَإِنَّ لهما خِيَارَ التَّرْكِ، وَإِبْطَالُ الْبَيْعِ قَائِمٌ مَا دَامَا فِي الْمَجْلِسِ وَلَمْ يَفْتَرَقَا، فَإِذَا تَفَرَّقَا بِأَبْدَانِهما وَلَوْ بِخَطَوَاتٍ فَقَدْ لَزِمَ الْبَيْعُ.

وَيَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِطَ أَحَدُهُمَا نَفْيَ الْخِيَارِ فِي الْمَجْلِسِ، فَيَبْطُلُ خِيَارُ الْمَجْلِسِ بِالْشَّرْطِ بَيْنَهُمَا، وَفِي رِوَايَةٍ فِي «الْبَخَارِيِّ» عَنْ ابْنِ عَمْرٍ

رحمته عنهما: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر».

ويجوز أن يشترطا في العقد مدة معلومة مهما طالَّت إلى عام أو أعوام، فإذا انقضت المدة بطل الخيار. وكذلك يبطل إذا قطعه فإنَّ لهما قطعه كما لهما اشتراطه.

ولا يصحَّ تصرّف أحدهما في المبيع وثمرته، وإذا تصرّف المشتري فقد فسخ خياره في المشهور، وأما البائع فإنَّ خياره يفسخ بتصرفه في الرواية الثانية في المذهب.

والنَّهْيُ المنفصل إن وجد في زمن الخيار كشاة تلد، أو عبد يعمل، فإنَّه للمشتري؛ للحديث الصحيح في السنن عن عائشة رضي الله عنها «الخراج بالضمان»، وفي رواية في المذهب أن النهي المتصل كالمنفصل وعموم الحديث يشهد لها، وهو اختيار الشيخ. وأما تحريم تصرّف المشتري والبائع أثناء الخيار فقد تقدّم إلا بالإذن، وتقدّم أن تصرّف أحدهما مُسَقِّطٌ لخياره كما تقدم تفصيل ذلك.

- فصل -

وخيَارُ غُبْنٍ خَارِجٍ عَنْ عَادَةٍ	كَالنَّاجِشِينَ وَمُلْتَقِي الرُّكْبَانِ
وخيَارُ تَدْلِيسٍ كَتَصْرِيةٍ بَدَتْ	وَهِيَ احْتِفَالُ الضَّرْعِ بِالْأَلْبَانِ
فَارْدُدُ أَوْ اقْبَلُ دُونَ أَرَشٍ حَاصِلٍ	إِذْ لَيْسَ فِي الْأَمْرَيْنِ مِنْ نُقْصَانٍ
وَالْعَيْبُ إِنْ يَحْدُثُ فَلَيْسَ بِمَانِعٍ	مِنْ رَدِّهِ مَعَ أَرَشِهِ بِأَمَانٍ

الشرح:

وخيار الغبن له ثلاث صور في مشهور المذهب، النجش وتلقي الركبان وتقدم تفسيرهما، والمسترسل وهو الذي يجهل الأسعار فيُغبن غُبْنًا خَارِجًا عَنْ عَادَةِ السُّوقِ فهو مخير بين الردّ أو الإمساك بلا أرش، والبائع إذا باع سلعة ثم ادعى أنه أخطأ في الثمن فالمشتري يستحلفه إذا خاف كذبه، ثم المشتري بعد ذلك إذا حلف له أو صدقه مخير بين الردّ أو الإمساك مع دفع الثمن، ومثله خيار التدليس كتسويد شعر الجارية بالصَّبغِ، أو تَصْرِيةِ الغنم، كما في «الصحيحين» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: «لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ، فَمَنْ ابْتَاعَهَا بَعْدُ فَإِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا، إِنْ شَاءَ

أَمْسِكْ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعَ تَمْرٍ»، وَهَذَا مِثْلُ خِيَارِ الْغَبْنِ، إِمَّا أَنْ يَرُدَّ وَإِمَّا أَنْ يَقْبَلَ بِلَا أَرْشٍ، وَحَدِيثُ الْمُصَرَّاةِ وَاضِحٌ فِي ذَلِكَ.
وَلَا يَسْقُطُ الْخِيَارُ وَلَوْ تَلَفَتِ السَّلْعَةُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي أَوْ تَعَيَّبَتْ، فَإِذَا حَدَثَ الْعَيْبُ أَوْ التَّلَفُ فَإِنَّ الْمُشْتَرِيَّ مُلْزَمٌ بِالْأَرْشِ أَوْ الْقِيَمَةِ، ثُمَّ يَفْسُخُ وَيَأْخُذُ مَا دَفَعَهُ مِنْ ثَمَنِ، وَهَذَا مَشْهُورٌ الْمَذْهَبِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ.

- فصل -

وخيَارُ عَيْبٍ نَاقِصٍ مِنْ قِيَمَةٍ
فَارْجِعْهُ أَوْ فَاقْبَلْ وَأَرِشًا مُجْزِئًا
وَالْأَرِشُ حَتْمٌ إِنْ تَعَذَّرَ رَدُّهُ
مَنْ بَاعَ بِعِ مُرَابِجٍ أَوْ نَحْوِهِ
وَالْقَوْلُ عِنْدَ الْخُلْفِ كَانَ لِبَائِعٍ
كَالرُّفْسِ أَوْ كَالْكَدَمِ أَوْ كَحِرَانٍ
أَوْ خُذْ بِلَا أَرِشٍ وَلَا رُجْعَانٍ
عَيْنَ الْمَبِيعِ التَّالِفِ الْأَرْكَانِ
يَلْزَمُ بِحَذْفِ زِيَادَةِ الْكَذْبَانِ
نَصًّا وَإِنْ أَبْيَاهُ يَرْتَجِعَانِ

الشرح:

هَذَا خِيَارُ الْعَيْبِ، وَالْعَيْبُ مَا كَانَ كَالْمَرَضِ وَنَحْوِهِ، مِثْلُ كَوْنِ
الدَّابَّةِ تَرْفَسَ، أَوْ تَكْدُمُ أَيَّ تَعْضُ، أَوْ تَحْرُنُ أَيَّ تَقِفُ وَتَأْبَى الْمَشْيَ،
فَهَذَا يَفْرُقُ مَشْهُورَ الْمَذْهَبِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا تَقْدُمُ مِنْ تَدْلِيسٍ وَغِبْنٍ،
فَيَقُولُونَ لَهُ الْأَرِشُ مَعَ إِمْسَاكِ السِّلْعَةِ أَوْ الرَّدِّ، وَإِذَا قَبْلَ مَعَ
الْإِمْسَاكِ بِلَا أَرِشٍ فَلَا إِشْكَالَ، وَشَيْخُ الْإِسْلَامِ يَخْتَارُ فِيهِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ
الْأَرِشُ إِلَّا إِذَا تَعَذَّرَ الرَّدُّ. وَلَا رَيْبَ فِي اخْتِارِ الْأَرِشِ إِذَا تَعَذَّرَ رَدُّ
الْمَبِيعِ بِسَبَبِ التَّلَفِ أَوْ نَحْوِهِ.

وَأَمَّا خِيَارُ الْإِخْبَارِ بِالْثَمَنِ، فَكَأَنَّهُ يَقُولُ الْبَائِعُ: هَذِهِ السِّلْعَةُ عَلَى
بِأَلْفٍ، وَأُرِيدُ بَيْعَهَا بِرَأْسِ مَا لَهَا، فَيَشْتَرِي الْمَشْتَرِي، فَإِذَا تَبَيَّنَ كَذِبُ

البائع وأن رأس المال أقل من ألفٍ، فلا خيار للمشتري، بل البيع لازم مع حذف الزيادة التي كذب فيها البائع المخبر برأس المال كذباً، ومثل ذلك إذا كان صادقاً في الإخبار بالثمن ولكن الثمن كان بالتقسيط وأوهم أنه نقدٌ، فهذا لا خيار وإنما يقسط له المبلغ كما هو الحال فيأخذه بأجله.

وآخر خيار هو اختلاف المتبايعين، فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال عليه السلام: «إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة، فالقول ما يقول صاحب السلعة أو يترادان» رواه أبو داود. فإذا اختلفا في عين المبيع، أو اختلفا هل هذه السلعة أم تلك، أو اختلفا في قدر الثمن، ففي المذهب رواية في جميع ذلك أن القول قول البائع، ومن هذه الروايات ما هو مشهور المذهب، وهذا الأظهر أعني أن يكون القول قول البائع؛ لعموم الحديث وظاهره. وأما سائر الاختلاف ففيها أقوال في مذهب أحمد وغيره، وما ذكرناه هو اللائق بهذا المختصر، والله أعلم.

- فصل -

والقبْضُ تَخْلِيَةٌ وَتَمْيِيزٌ بَدَا فِي كُلِّ مَا قَدْ بَاعَ مِنْ أَعْيَانٍ
وَيَجُوزُ كُلُّ تَصَرُّفٍ مِنْ بَعْدِهِ لَا قَبْلَهُ وَتَصَرُّفٌ كَضَمَانٍ

الشرح:

عن ابن عباس رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَلَا أَحْسَبُ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا مِثْلَهُ. أَخْرَجَاهُ فِي «الصَّحِيحِينَ»، وَفِي لَفْظٍ فِي «الصَّحِيحِينَ» عَنْ ابْنِ عَمْرِو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: «مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ». قَبْضُ كُلِّ شَيْءٍ يَكُونُ بِالتَّخْلِيَةِ وَالتَّمْيِيزِ، وَهِيَ رَوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ نَصَرَهَا الْقَاضِي، فَلَا يَجُوزُ التَّصَرُّفُ فِي الْمَبِيعِ بِالْبَيْعِ أَوْ غَيْرِهِ قَبْلَ قَبْضِهِ وَهِيَ رَوَايَةٌ فِي الْمَذْهَبِ أَعْنِي عَدَمَ جَوَازِ التَّصَرُّفِ (مُطْلَقًا قَبْلَ الْقَبْضِ).

فَهُنَا مَسْأَلَتَانِ: تَفْسِيرُ الْقَبْضِ، وَعَدَمُ جَوَازِ التَّصَرُّفِ قَبْلَهُ، وَهُمَا قَوْلَانِ فِي الْمَذْهَبِ فَاعْلَمْ، وَهُوَ مِنْ ضَمَانِ الْبَائِعِ بِقَوْلِ جُمْهُورِهِمْ أَيْضًا، وَأَمَّا بَعْدُ الْقَبْضِ فَبِعَكْسِ ذَلِكَ كُلِّهِ.

- باب الربا والصرف -

عند الحُلُولِ وذاك في القرآنِ	ثُمَّ الرَّبَا المَعْلُومُ: أَخَّرَنِي وَزِدْ
هِيَ سِتَّةُ مَعْلُومَةٍ بِبَيَانِ	وَالْآخَرُ الْمَخْصُوصُ فِي أَصْنَافِهِ
كَيْلٌ بِكَيْلٍ وَزَنُّهُ بِوِزَانِ	وَالْفَضْلُ فِيمَا بَيْنَهُنَّ مُحَرَّمٌ
بِتَقَابُضٍ إِنْ يَخْتَلِفُ صِنْفَانِ	فَوَرًّا إِذَا اتَّحَدَتْ وَجَازَ تَفَاضُلٌ
مِثْلُ الْبَعِيرِ يُبَاعُ بِالْبُعْرَانِ	وَسِوَاهُ جَازَ تَفَاضُلٌ وَنَسِيئَةٌ
فِي حِلِّهِ قَوْلَانِ مَشْهُورَانِ	ثُمَّ الرَّبَا مِنْ مُسْلِمٍ مَعَ كَافِرٍ

الشرح:

والربا الأغلظ الذي جاء القرآن بتحريمه هو الربا في الديون، وهو ربا الجاهلية، وكانوا يقولون: إذا حلَّ الدينُ إما أن تقضي وإما أن تُرَبِّي، فهو الزيادة على التأخير عند حلول الأجل، كما ورد ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو في حكم المرفوع؛ لأنه تفسير للقرآن من صحابي لا يُعلم له مخالف وأيضاً حديث الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «إنما الربا في النسيئة»، وقد نقل الإجماع على ذلك الأئمة: الإمام أحمد وابن عبد البر وشيخ الإسلام وترجمانه ابن القيم وغيرهم، وقد صنف في ذلك مؤلفين

منذ سنين، الأول «رفع الحرج والآصار» والثاني «التوقير والانتصار»
وبينتُ فيهما وقوع الربا في كل ما يُباع دَيْنًا من حيوانٍ وعقارٍ وفضةٍ
ونُضارٍ وفاكهةٍ وخضارٍ، فإذا حل الأجل فأَي زيادة تُطلب على
التأخير فهي الربا الأعظم الذي توَعَدَ الله فاعله بالعقاب الأليم.

وأما الربا الثاني الوارد في السنة ولم تكن العربُ تعرفه كما قال
ابن عبد البرّ في «الاستذكار»: فهو ما جاء في الأحاديث المتواترة
عن جمع من الصحابة، ويجمعها حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في
«صحيح مسلم» عن النبي ﷺ قال: «الذهبُ بالذهب، والفضة
بالفضة، والبرُّ بالبرِّ، والشعير بالشعير، والتمرُّ بالتمر، والملحُ بالملح،
مثلاً بمثلٍ، سواءً بسواءٍ، يدًا بيدٍ، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا
كيف شئتم إذا كان يدًا بيدًا»، فالحديث قسَم المنصوص إلى موزون
وهو الذهب والفضة، وإلى مكيل وهو الأربعة الباقية، فبيع القمح
بالقمح مثلاً، أو أي صنف من الثلاثة الباقية إذا بيع بجنسه فلا بُدَّ
من التماثل والتقابض فوراً، وإذا بيع القمح بالشعير مثلاً فاختلف
الصنفان من المكيلات أو الموزونات، كالذهب بالفضة، فلا حرج
في التفاوت، كمُدِّ قمح بصاعٍ من شعير، ولا بُدَّ من كون ذلك يدًا
بيدًا، أي لا بُدَّ من التقابض، وهذه الجملة مُجمَع عليها بين أهل
العلم.

وتنازعوا في القياس عليها على أقوال، ومن أصحاب أحمد كابن عقيل من اختار عدم القياس، وهو قول جماعة من السلف. وأما الموزون بالكيل أي الذهب بالشعير أو الفضة بالقمح فلا حرج بالتفاوت ولا حرج في عدم التقابض، أي بيعه نسيئة بالإجماع كما نقل الإجماع الإمام الشافعي وغيره.

وقد بينتُ في المؤلفين السابقين أنَّ الأوراق النقدية في زمننا قد تنازع العلماء في قياسها على الذهب والفضة، وأنَّ لهم في ذلك قولين بالقياس وعدمه، وجمهورهم على عدم القياس، ولذلك رجَّحنا جواز بيع الألف بالألفين نسيئةً وفصلناه هناك؛ لأنَّ ما سوى الأصناف الستة والمقيس عليها في مذهب الشافعي وأحمد يجوز بيعها بمثلها إلى أجل وحاضرًا، كبيع البعير بالبعيرين إلى أجل، وكذلك سائر الأشياء، وحجتهم الأصل الذي هو الإباحة وهي الأصل في المعاملات.

ثم أصبح ما في الباب وهو الحديث الصحيح في «المسند» و«سنن أبي داود» عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله ﷺ أن أبعث جيشًا على إبلٍ كانت عندي، قال فحملت الناس عليها حتى نفدت الإبل وبقيت بقية من الناس، قال فقلت: يا رسول الله ﷺ الإبل قد نفدت وقد بقيت بقية من الناس لا ظهر لهم، فقال لي:

«ابتع علينا إبلًا بقلائص من إبل الصدقة إلى محلها حتى تُنفذ هذا البعث» فلما جاءت إبل الصدقة أداها رسول الله ﷺ. وللحديث روايات صريحة في المطلوب.

وأما أن الربا بين المسلم والكافر فيه قولان في مذهب أحمد وأبي حنيفة، واختار الجواز ابن رشد الجدل المالكي أيضًا، ولكن الأظهر عدم الجواز لعموم النصوص بالتحريم والله أعلم.

تنبيه:

ربا النسيئة هو ربا القرآن المجمع عليه المتقدم، وهو الذي سَمَّاه النبي ﷺ بهذا الاسم كما في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه في الصحيحين «إنما الربا في النسيئة» وبذلك سَمَّاه أصحاب مالك كما في الرسالة وشروحه، وأما الشافعية وغيرهم فسمّوا ربا الأصناف الستة إذا كان نسيئةً ربا النسيئة، وإذا كان متفاضلاً ربا الفضل والصواب الأول والمقصود انتباه الطالب حتى لا يقع خلط في هذا المقام.

- باب السلم -

هَذَا هُوَ السَّلْمُ الْمَعْرَفُ أَنَّهُ	عَقْدٌ عَلَى الْمَوْصُوفِ مِنْ أَعْيَانِ
إِنْ كَانَ مَعْلُومًا وَمُنْضَبِطًا إِلَى	أَجَلٍ يُحَدُّ وَجَائِزٌ فِي الْآنِ
مَعَ قَبْضِهِ الثَّمَنُ الْمُسَمَّى حَاضِرًا	قَبْلَ التَّفَرُّقِ خَشْيَةَ الْبُطْلَانِ
وَيَصِحُّ قَبْلَ الْقَبْضِ بَيْعُكَ مُسَلِّمًا	فِيهِ بِلَا رِبْحٍ لِفَقْدِ ضَمَانِ
مِثْلُ اعْتِيَاظِكَ عَنْهُ فَهُوَ كَبَيْعِهِ	أَوْ وَهْبِهِ وَحَوَالَةِ وَرِهَانِ

الشرح:

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم»، أخرجاه في «الصحيحين».

فالسَّلْمُ: بيع موصوفٍ في الذمة. وشروطه ترجع إلى ثلاثة شروط أولها: أن يكون المسلم فيه معلومًا منضبطًا في كيله ووزنه ووصفه.

الثاني: أن يكون إلى أجلٍ محدد معلوم، كما نصَّ عليه الحديث.

الثالث: لا بُدَّ من قبضِ رأس المال في المجلس، لقوله: «من أسلف».

وهذا قول عامة أهل العلم ويجوز أن يكون السلم حالًا بلا أجلٍ يحدَّد؛ إذ ليس الأجل شرطًا، ولكن إذا كان أجلٌ فلا بد من كونه معلومًا، وهذا اختيار شيخ الإسلام.

وإذا كان المبيع غير موصوف في الذمة بل معيّن، مثل أن يقول له: أتبيعني بعيرك الفلانيّ - وإن كان البعير غائبًا لكنه معيّن - فيتم البيع بالعقد ولو كان الثمن غائبًا والمثمن غائبًا؛ لأنه غير موصوف بل معيّن، أما الموصوف مثل القمح أو الشعير أو الزيت فلا بد لجوازه من قبض رأس المال في المجلس؛ لأنه موصوف غير معيّن، وهذا هو السّلم.

ثم ذكرتُ جواز بيع المسلم فيه قبل قبضه بشرط أن لا يبيعه بأكثر من ثمنه؛ لئلا يربح فيما لم يضمن؛ لما في «السنن» عن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما: «نهى النبي ﷺ عن ربح ما لم يضمن». وهذا اختيار الشيخ سواءً باعه لأجنبي أو للمسلم له. وأما هبة المسلم فيه قبل قبضه، أو الحوالة به، أو أخذ عوّضه، أو أخذ رهنٍ أو كفيل به، فكلُّ ذلك جائز على القول الثاني في المذهب؛ إذ لا يلزم منه محذور، وأما الحديث الذي احتج به من منع ذلك، وهو في «سنن أبي داود»: «من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره» فهو حديث ضعيف لا تقوم به حجة.

- باب القرض -

والقرضُ عقدٌ بعدَ قبْضٍ لازِمٌ
وبَدِيلُهُ في ذِمَّةٍ من مُقرِضٍ
ويُرَدُّ في المِثْلِيِّ مِثْلًا وَاضِحًا
والمِثْلُ إنْ يُعَوِّزُ فِقِيمَتَهُ إِذَا
والقرضُ إنْ ما جَرَّ نَفْعًا زَائِدًا
من مُقرِضٍ ويجوزُ من مُدَّانٍ
فورًا وغير مؤجَّلٍ الأزمانِ
وسِوَاهُ فارْدُ قِيَمَةٍ بَيَانٍ
في وقتٍ إغوازٍ بلا نُقْصَانٍ
فمُحَرَّمٌ إِلَّا بِلا حُسْبَانٍ

الشرح:

عن أبي رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرة ،
فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة ، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل
بكره ، فرجع إليه أبو رافع ، فقال: لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا ،
فقال صلى الله عليه وسلم: «أعطه إياه، إن خيار الناس أحسنهم قضاء» رواه مسلم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه: ... فقالوا: ما نجد إلا سنا أفضل من سنه
فقال الرجل: أوفيتني أوفاك الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أعطوه،
فإن من خيار الناس أحسنهم قضاء» رواه البخاري.

القرض: عقدٌ لازم من المقرض بعد القبض، وجائز من المقرض
إذ له أن يرُدَّ القرض متى شاء، فإذا قبض المقرض القرض ثبت

بَدَلُهُ فِي ذِمَّتِهِ فَوْرًا بَلَا تَأْجِيلَ ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ [البقرة: ٢٨٠]، وَإِذَا كَانَ الْقَرْضُ مِثْلِيًّا كَالْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ فَإِنَّ عَلَى الْمُقْتَرِضِ أَنْ يَرُدَّ مِثْلَهُ، وَإِنْ كَانَ ذَا قِيَمَةٍ فَتَرَدُّ الْقِيَمَةُ وَقَتِ الْقَرْضِ؛ لِأَنَّهُ يَثْبُتُ فَوْرًا، وَأَمَّا إِذَا أَعُوْزَ الْمِثْلِيُّ فَإِنَّهُ يَرُدُّ الْقِيَمَةَ وَقَتِ الْإِعْوَازِ؛ لِأَنَّهَا تَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ عِنْدَ ذَلِكَ، وَهَذَا نَصُّ الْإِقْنَاعِ خِلَافًا لِمَا فِي الْمُنْتَهَى، وَقَدْ رَجَحُوا الْإِقْنَاعَ عَلَى الْمُنْتَهَى هُنَا خِلَافًا لِلْقَاعِدَةِ الَّتِي تَقُولُ: إِذَا اخْتَلَفَ الْمُنْتَهَى وَالْإِقْنَاعُ فَالِرَّاجِحُ الْمُنْتَهَى فِي تَقْرِيرِ مَشْهُورِ الْمَذْهَبِ، فَهِيَ قَاعِدَةٌ أَغْلَبِيَّةٌ كَمَا تَرَى.

وَكُلُّ قَرْضٍ يَجْرُ نَفْعًا فَهُوَ حَرَامٌ؛ لِأَنَّ الْقَرْضَ عَقْدَ تَبَرُّعِيٍّ يُرَادُ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ، فَلَا يَجُوزُ الْإِحْتِيَالُ لِأَخْذِ الزِّيَادَةِ، وَأَمَّا الزِّيَادَةُ بَلَا تَوَاطُؤٍ فَتَجُوزُ وَهِيَ مِنَ الْإِحْسَانِ، وَقَدْ دَلَّ حَدِيثُ أَبِي رَافِعٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ فِي أَوَّلِ الْبَابِ عَلَى ذَلِكَ، وَهَذَا مَشْهُورُ الْمَذْهَبِ فِيْمَا تَقْدَمُ.

فَائِدَةٌ: بَيْنَ الْبَيْعِ وَالْقَرْضِ عِدَّةٌ مِنَ الْفُرُوقِ، أَذْكَرُ بَعْضُهَا لِلْفَائِدَةِ، فَالْبَيْعُ عَقْدٌ لَازِمٌ مِنَ الطَّرْفَيْنِ وَالْقَرْضُ لَازِمٌ مِنَ الْمُقْرِضِ فَقَطْ، وَالْبَيْعُ عَقْدٌ يُرَادُ بِهِ الْمَنْفَعَةُ الدُّنْيَوِيَّةُ وَالْقَرْضُ عَقْدٌ يُرَادُ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ، وَالْبَيْعُ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ ذِكْرِ الثَّمَنِ وَالْمِثْمَنِ وَالْقَرْضُ لَا يَشْتَرِطُ فِيهِ ذِكْرُ الْبَدْلِ؛ لِكَوْنِهِ مَعْلُومًا، ثُمَّ إِنْ الْبَيْعُ يَصَحُّ وَيَلْزَمُ فِي الذِّمَّةِ مُؤَجَّلًا وَالْقَرْضُ يَثْبُتُ فَوْرًا فِي الذِّمَّةِ، كَمَا تَقْدَمُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

فائدة:

يجوز أخذ جُعل على الاقتراض لشخص بجاه أخذ الجُعل
والشيخ السعدي يقول: جواز الجُعل على الكفالة من باب أولى.
كما في فتاويه.

- باب الرهن -

وَالرَّهْنُ عَقْدٌ تَوَثَّقُ وَيَصَحُّ فِي
وَالرَّهْنُ عَقْدٌ لَازِمٌ مِنْ رَاهِنٍ
وَلِزَوْمُهُ بِالْقَبْضِ مَذْهَبُ أَحْمَدٍ
وَمَحْرَمٌ فِيهِ التَّصَرُّفُ مِنْهَا
إِلَّا بِمَحْلُوبٍ وَمَرْكُوبٍ لِمَنْ
وَيَجُوزُ اخْتِذُ الرَّهْنِ عِنْدَ حُلُولِهِ
إِلَّا إِذَا مَا كَانَ قَرْضًا دَيْنُهُ
وَنَمَاؤُهُ وَالْكَسْبُ رَهْنٌ مِثْلُهُ
وَالْغَنَمُ مِثْلُ الْغُرْمِ صَارَ لِرَاهِنٍ
وَالرَّهْنُ إِنْ يَتَلَفُ يَكُنْ كَأَمَانَةٍ
وَيَجُوزُ عِنْدَ حُلُولِ دَيْنٍ بَيْعُهُ

مَا جَازَ فِي بَيْعٍ مِنَ الْأَعْيَانِ
فِي كُلِّ دَيْنٍ ثَابِتِ الْأَرْكَانِ
وَلِزَوْمُهُ بِالْعَقْدِ قَوْلُ ثَانٍ
إِلَّا بِإِذْنٍ جَائِزٍ بِبَيَانٍ
هُوَ مَنْفِقٌ فَأَجْزُ بِلاَ اسْتِئْذَانٍ
إِنْ كَانَ شَرْطٌ وَهُوَ قَوْلُ ثَانٍ
فَمُحْرَمٌ أَبَدًا بِلاَ ثُنْيَانٍ
وَإِذَا جَنَى فَإِلَيْهِ أَرْضُ الْجَانِي
كَنَمَائِهِ أَوْ أَجْرَةُ الْخَزَانِ
فِي حَقِّ مُرْتَهِنٍ بِدُونِ ضَمَانٍ
لِلرَّهْنِ لَاسْتِيفَائِهِ بِأَمَانٍ

الشرح:

قال الله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنُ مَقْبُوضَةً﴾
[البقرة: ٢٨٣]، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه في «صحيح البخاري» قال:
قال رسول الله ﷺ: «الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرَهُونًا، وَلِبْنُ

الدر يُشرب بنفقته إذا كان مرهوناً، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة»

الرَّهْنُ: عقد توثُّق، ويصحَّ في كلِّ عينٍ يجوز بيعُها، وهو عقدٌ لازمٌ من رهن، فلا يجوز له الرجوع به، بخلاف المرتن فإنه جائز في حقه لأنه من حقِّه، ومشهور المذهب أنَّ الرهن يلزم بالقبض، وفي مذهب مالك يلزم بالعقد، واختاره بعضهم.

ولا يجوز التصرُّف بالرهن إلا ما نصَّ عليه الحديث بركوب ظهر الدابة والانتفاع من لبنها إذا كانت رهناً مقابل النفقة، أما ما سوى ذلك فلا يجوز. وإذا أذن الراهن باستخدام الرهن، فإن ثمره الاستخدام وما يحصل من ثمن يتبع الرهن ويُحفظ ويكون معه.

وإذا اشترط المرتن على الراهن أنك إن لم تأتِ بالحق عند حلوله فإنَّ الرهن لي، فهذا جائزٌ في البيع؛ لعدم المانع - وهو رواية في المذهب - حرامٌ في القرض؛ لأنه قد يجرُّ نفعاً وذلك لا يجوز كما تقدَّم في القرض.

واستخدام الرهن بإذن صاحبه والانتفاع به يجوز في البيع لمصلحة المرتن، أمَّا في القرض فإنه لا يجوز لأن كلَّ قرضٍ جرَّ نفعاً لا يحل.

واستثنيا المركوب والمحلوب لأنّ هناك ما يقابله وهي النفقة،
فيجوز استخدامه مطلقاً.

ثمّ ذكرتُ أن أجره الرهن ومؤنته على الراهن، وكذلك نفاؤه
وأرّش الجناية عليه وكسبه إذا كان ذا كسب كالعبد فإنه ملحق
بالرهن، وهذا مشهور المذهب في ذلك.

والرهن أمانة في يد المرتهن، وإذا هلك فلا ضمان إلا بالتفريط
كسائر الأمانات، وإذا حلّ الأجل ولم يوفّ الراهن المرتهن الحقّ
فإنه يجوز له بيع الرهن وأخذ حقه منه بلا زيادة، إلا إذا كان شرط
في أخذه كله، وكان العقد بينهما غير قرضٍ كما قدّمْتُ فيما سبق.
وهذا مشهور المذهب فيما سبق.

فائدة:

الأظهر جواز الرهن في كل منفعة مطلقاً ديناً أو عيناً فهو أوسع
من البيوع وأيضاً ليس استدامة قبض الرهن شرطاً لصحته كما هو
مشهور المذهب أعني الاستدامة، وانظر فتاوى السعدي.
وعدم اشتراط استدامة القبض هو المعمول به في زمننا حيث
يبقى المسكن في يد المشتري مع رهنه من البائع حتى استيفاء ثمنه.

- باب الضمان -

بِالْفَظِّ أَوْ بِإِشَارَةِ الْخُرْسَانِ	إِنَّ الضَّامَانَ يَصِحُّ مِنْ مُتَكَفِّلٍ
لَا غَيْرُهُ كَالْعَبْدِ وَالصَّبِيَانِ	مِنْ كُلِّ مَنْ قَدْ جَازَ مِنْهُ تَصَرُّفٌ
كَالْجُعْلِ وَالنَّفَقَاتِ لِلنِّسْوَانِ	فِي وَاجِبٍ أَوْ آيِلٍ لَوْ جَوِبَ بِهِ
صَحَّ الضَّامَانُ وَجُوزَ النَّوْعَانِ	إِنْ كَانَ مَعْلُومًا وَمَجْهُولًا فَقَدْ
أَوْ دُونَ إِبْرَاءٍ هُمَا حَالَانِ	ثُمَّ الضَّامِينُ بِلَا أَدَاءٍ غَارِمٌ
مَنْ شَاءَ فِي مَوْتٍ وَفِي حَيَوَانِ	وَلِرَبِّ حَقٌّ أَنْ يَطَالِبَ مِنْهُمَا

الشرح:

عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: «كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأُتي بجنازة، فقالوا: يا رسول الله صلّ عليها، قال: «هل ترك شيئاً؟» قالوا: لا، قال: «هل عليه دين؟» قالوا: ثلاثة دنانير. قال: «صلُّوا على صاحبكم» فقال أبو قتادة: صلّ عليه يا رسول الله، وعليّ دينه، فصلّى عليه» رواه البخاري.

الضمان: التزامٌ مكلفٌ رشيدٌ - وهو الصحيح التصرف - ما
وجب على غيره وما قد يجب. فيجب عليه إذا ضمن أن يلزم.
ويصحُّ بأيِّ لفظٍ يدلُّ عليه، وبالإشارة من الأخرس.
ومثاله: أن يتكفل زيدٌ ديناً على عمرو، وكما تكفل أبو قتادة رضي الله عنه
دين الميت فصلى عليه النبي ﷺ.

وأما ما قد يجب أو ما يؤول للوجوب، فكأن يتكفل ما يشتره
زيد من السوق، أو يتكفل بنفقة عمرو، وهكذا، فالنَّفَقَةُ مجهولة لم
تحصل بعدُ ولكنها تؤول إلى الوجوب، وأما صاحب الحقِّ فإنَّ له
مطالبةَ الضَّمين والمدين أيَّ واحد منهما شاء، وإذا برئت ذمَّة المدين
فإن ذمة الضامن له بريئة، وأما إذا برئت ذمة الضامن، فلا تبرأ ذمة
المدين؛ لأنَّ صاحب الحقِّ قد يُبرئ الضامن، ويظل مطالباً للمدين،
وهذا واضح.

- باب الكفالة -

ثم الكفالة بالنُّفوسِ صَحيحةٌ في المالِ لا في الحدِّ مثْلِ الزَّاني
وعليه دَفْعُ الحَقِّ إنْ لم يَسْتَطِعْ تسليمَ مكفولٍ بلا نُقصانٍ
وبموتِ مكفولٍ كذا تسليمه يبرأ الكفيلُ من البلاءِ الدَّاني

الشرح:

والكفالة نوع من الضمان، ولكنها صورة خاصة منه، وهي التزام إحضار مَنْ عليه حقٌّ مالي لصاحبه.

وفي «سنن أبي داود» عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن الله عز وجل قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، ولا تنفق المرأة شيئاً من بيتها إلا بإذن زوجها» فقيل: يا رسول الله ولا الطعام؟ قال: «ذاك أفضل أموالنا» ثم قال: «العارية مؤداة، والمنحة مردودة، والدَّين مقضي، والزعيم غارم».

وتجوز في الأموال لا في الحدود والقصاص؛ لأنه لا يمكن استيفاؤه إلا من الجاني نفسه، فلا وجه للكفالة فيه، وإذا عَجَزَ الكفيل عن إحضار الشخص الملتزم بإحضاره، فقد لزمه دفع الحق؛ لأنه كفيل وغارم. ولكن إذا مات المكفول - وهو الشخص الذي التزم الكفيل بإحضاره - فإن الكفيل يبرأ، وكذلك إذا سلَّمه كما التزم.

- باب الحوالة -

إِنَّ الْحَوَالََةَ عَقْدُ إِرْفَاقٍ بِنَا وَالشَّرْطُ أَنْ يَتِمَّ ثَلَاثُ الدَّيْنَانِ
وَإِذَا أُحِلَّتْ عَلَى مَلِيٍّ فَاحْتَلَنُ بِرِضَا الْمُحِيلِ وَلَوْ أَبَى الطَّرَفَانِ
ثُمَّ الْمُحِيلُ إِذَا أَحَالَ فَقَدْ بَرِيَ مِنْ أَيِّ حَقٍّ دُونَمَا رُجِعَانِ

الشرح:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ»، رواه البخاري.

الحوالة: عقد إرفاق لازم بعد تمام شروطه، فإذا كان لزيد دين على عمرو، وكان لعمرو - المدين لزيد - دين على بكر، فيجوز لعمرو أن يحيل زيده على بكر بدينه، إذا كان بكر مليئاً، أي غنياً قادراً على السداد. ويشترط أن يتفق الدَّيْنَانِ في المقدار، ولا تضرُّ الزيادة على بكر لأنه يُساويه ويزيد في دينه، وفي الوقت إذا كان الدَّيْنُ مؤجلاً إلى عام مثلاً، فلا بُدَّ من التساوي في الأجل، فإذا تمت هذه الشروط فقد لازم المحال أن يحتال وجوباً، ولزم المحال عليه أن يدفع له، وبرئت ذمّة المحيل أبداً، وانتقل الحقُّ إلى ذمة المحال عليه، وهذا مشهور مذهب أحمد فيما تقدم جميعه.

- باب الصلح -

والصلحُ إمَّا من مُقَرَّرٍ مُذْعِنٍ	بالحقِّ مُعْتَرِفٍ بلا نُكْرَانٍ
فِيَجُوزُ: ضَعُ وتَعَجَّلَنَّ أو أَدَّيَنَّ	بِرِضَاهُمَا لَا الْكُزْهَ وَالْعُدْوَانِ
أو مُنْكَرٍ فَيَجُوزُ فِيهِ الصُّلْحُ عَنْ	(كُلِّ بَعْضٍ) وَهُوَ بَيْعٌ دَانٍ
لُكْنَهُ إِنْ كَانَ مِنْهُمْ كَاذِبٌ	فَالصُّلْحُ يَحْرُمُ وَهُوَ ذُو بُطْلَانٍ
وَمَحْرَمٌ أَيْضًا عَلَى مَا لَمْ يُجْزَ	كَالْحُرِّ كِي يَغْدُو مِنَ الْعُبْدَانِ

الشرح:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا أحلَّ حرامًا أو حرَّم حلالًا» رواه أبو داود وغيره، إذا أقرَّ من عليه الحق بالحق لصاحبه، وأداه له فهذا جائز ولا ريب، وإذا أسقط صاحب الحق أو وهب له بعض الحق جاز فإنه من الصدقة والإحسان، وإذا صالح عن المؤجل ببعضه حالًا فالراجح الجواز، وهو القول الثاني في المذهب؛ إذ لا محذور فيه وليس من الربا، وهذا قول ابن عباس ومن تابعه من أهل العلم في ذلك، وإنما الربا الأعظم كما تقدَّم هو عكس هذه الصورة، بأن يقول له: أخّرني وأزيدك، وليس: ضع وتعجل.

وإذا ادّعى شخصٌ حقًا على آخر فأنكر وهو يجهل الحقّ بنسيان ونحوه، ثم صالحه عليه صحّ الصلح، وهو الصلح عن إنكار، بشرط أن يكون كلاهما صادقًا، المدعي في صحة دعواه الحقّ والمنكر في إنكاره ونسيانه الحقّ، فيجوز أن يصلحه على شيء، ويصحّ الصلح ويكون حكمه حكم البيع، وإذا كان أحدهما كاذبًا فقد بطل الصلح، ومثل هذا الصلح الباطل المحرّم: الصلح على ما لا يجوز، كمن يصلح حرًّا ليكون عبدًا، أو يصلح امرأة على أنها زوجته، ونحو ذلك من المنكر، كالصلح بعوضٍ على حدّ سرقة ونحوه من حدود الله. وهذا مشهور المذهب فيما تقدم.

وكذلك القذف ونحوه كالشتم والتحقير فيه التّعزير بلا عوضٍ ماليٍّ، وفي ذلك فائدة وهي عدم تقدير الأعراض بعوضٍ ماليٍّ يكون بمنزلة البدل والمثل لذلك بخلاف الدية وأروش الجناية على الأعضاء فهي بدل تالفٍ، والفرق بينهما واضح فافهم .

- باب الحجر -

وَالْحَجْرُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ لِحَظِّهِ
ثُمَّ التَّصَرُّفُ بَعْدَ حَجْرٍ بَاطِلٌ
وَاحْجُرْ إِذَا طَلَبَ الْغَرِيمُ عَلَى أَمْرٍ
وَاقْسِمَ عَلَى الْغُرْمَاءِ حَسَبَ نَصِيحِهِمْ
إِلَّا إِذَا صَادَفَتْ مَالَكَ عِنْدَهُ
وَاحْجُرْ عَلَى السُّفَهَاءِ حَتَّى يَرْتُدُّوا
مَنْ يُعْطِيهِمْ مَالًا فَيَتَلَفُ يُهْدَرْنَ
وَالرُّشْدُ وَهُوَ صِلَا حُفَّ فِي مَالِهِ
إِمَّا بِإِنْزَالٍ وَإِنْبَاتٍ كَذَا
أَوْ خَمْسَ عَشْرَةَ حِجَّةً مِنْ عُمَرِهِ
وَوَلِيِّهِ مِنْ بَعْدِ حَجْرٍ وَالِدٌ
أَوْ غَيْرُهُ فَهُمَا إِذَنْ حَجْرَانِ
فِي الْمَالِ لَا بِطُلَاقِهِ وَلِعَانِ
أَمْوَالُهُ لَمْ تُؤْفَ لِلْمُذَيَّانِ
أَمْوَالُهُ بِالْقَدْرِ وَالْحُسْبَانِ
خُذْ عَيْنَهُ مِنْ سَائِرِ الْأَعْيَانِ
وَاحْجُرْ عَلَى الْمَجْنُونِ وَالصَّبِيَانِ
وَإِذَا جَنَى فَعَلَيْهِ أَرْشُ الْجَانِي
أَمَّا الْبُلُوغُ فَكَانَ ذَا أَلْوَانِ
بِالْحَيْضِ أَوْ بِالْحَمْلِ لِلنِّسْوَانِ
هَذِي عِلَامَاتُ الْبُلُوغِ الدَّانِي
ثُمَّ الْوَصِيُّ يَلِيهِ ذُو السُّلْطَانِ

الشرح:

الحجرُ إما أن يكون لحظاً المحجور عليه أو لحظاً غيره من
الغُرْماء، ففي «صحيح مسلم» عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: أُصِيبَ رَجُلٌ

في عهد رسول الله ﷺ في ثمار اتباعها، فكثرت دينه، فقال رسول الله ﷺ: «تصدقوا عليه» فتصدق الناس عليه، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى ﷺ لغرمائه: «خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك». فالمحجور عليه بطلب الغرماء لا يجوز له التصرف في ماله؛ لأنَّ ذمم الدائنين تعلقت به، ولا يصحُّ تصرفه، وأما الطلاق واللعان والنكاح فصحيح؛ لأنه خارج عن المقصود. وتقسم الأموال الموجودة على الغرماء بحسب حصصهم، إلا إذا وجد أحد الغرماء عين ماله عنده فإنَّ له أخذه؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في «الصحيحين» قال ﷺ: «من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس، فهو أحق به من غيره».

وأما الحجر لحظ المحجور عليه نفسه، فهو الحجر على الصبي والمجنون والسفيه غير الراشد حتى يرشده جميعهم. والرشد: هو الصلاح في المال، لقوله عز وجل: ﴿فَإِنْ أَسْتَمْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا﴾ [النساء: ٦]، فلا بُدَّ من البلوغ ثم الرشده. ومن يعطهم مالا حال الحجر عليهم فيتلف فإنه هدر؛ لأن التقصير من مَنْ أعطى، وأما الجناية منهم فإنَّ الأرش عليهم بلا ريب؛ إذ ليسوا بأسوأ حالا من الدابة التي تجنى بتقصير صاحبها فيغرم.

والرشد تبين تعريفه، أما البلوغ فيكون بواحدٍ من الأشياء التالية:

إما الإنزال، لقوله عز وجل: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ﴾ [النساء: ٦].

أو الإنبات، وهو الشعر الخشن حول القُبل، فلحديث عطية القرظي رضي الله عنه في «السنن» أنهم عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فكان من أنبت قُتل، ومن لا فلا.

أو بلوغ خمس عشرة سنة؛ لحديث «الصحيحين» عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: عرضتُ على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن أربع عشرة سنة، فلم يجزني، وعرضتُ عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة، فأجازني.

وتزيد الإناث زيادةً على ما تقدّم بالحيض؛ لقوله صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» رواه أبي داود و ابن ماجه وهو صحيح، ومثل الحيض: الحمل؛ لأنه فرع عنه، فبأي واحد من هذه العلامات يحصل البلوغ.

ثم إن الولي على المحجور عليهم هو الأب، ثم وصي الأب، ثم الحاكم وهو القاضي، وليس لغير هؤلاء ولاية عليهم من الأقارب والأباعد. وما تقدم مشهور مذهب أحمد.

- باب الوكالة -

ثم الوكالة وهي عقد جائز	بالعزل يبطل ثم بالموتان
في كل ما دخلت عليه نيابة	كالبيع لا كالطهر والأيمان
وبكل ما دخلت عليه لعجزه	كالحج عن شيخ كبير فان
أما الوكيل فكالأمين وإنه	إن لم يفرط ليس أهل ضمان

الشرح:

الوكالة عقد جائز من الطرفين، فيجوز لأحدهما فسخه متى شاء، والأصل قوله تعالى: ﴿كُلُّ أَمْرٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ﴾ [الطور: ٢١]، فلا تصح الوكالة فيما يطلب من الإنسان نفسه والمقصود أن يفعله بنفسه، كالصلاة والصيام والأيمان وسائر العبادات، أما ما كان مقصوداً فعله بغض النظر عن قصد نفس الشخص فيجوز فيه التوكيل، وقد وكل النبي ﷺ علياً نحر هديه وقسم لحومها، كما في «صحيح مسلم» عن جابر رضي الله عنه، ووكل عروة بن الجعد رضي الله عنه في شراء أضحية كما في «صحيح البخاري».

وشرع صيام النذر عمن مات ولم يؤدّه كما في «الصحيحين» عن ابن عباس رضي الله عنهما، فلذلك كانت الوكالة جائزة في العقود كالنكاح والطلاق وما تدخله النيابة من العبادة كصوم النذر والحجّ كما تقدّم في العبادات، وتبطل الوكالة بالعزل، أي: بعزل الوكيل موكله، أو بعزل الوكيل نفسه، أو بموت أحدهما من موكل ووكيل.

ثم الوكيل أمين والقول قوله ولا ضمان عليه ما لم يثبت تفريطه كسائر الأمناء، وهذا مشهور مذهب أحمد في ذلك كله.

- باب الشركة -

هذه هي الشركات بالمالين أو	بدنين أو مالٍ مع الأبدان
أو بالوجوه وجازَ فيها كلّها	مجموعةً والنوعُ والنوعان
والربحُ ما اصطَلَحَا عليه إشاعةً	وبقدرِ مالٍ حصّةِ الخسرانِ
ويكونُ رأسُ المالِ نقدًا بيّنًا	أو بالفلوسِ وسائرِ الأثمانِ
أمّا مساقاةٌ مزارعةٌ فقد	كانا قراضًا إذ هما مثلانِ

الشرح:

الشركةُ خمسةُ أنواعٍ:

أولها: أن يشترك شخصانِ فأكثرُ بمالٍ معلومٍ من كلّ منهم، ولا يشترط تساوي الحصص بل يشترط أن يكون رأس المال من النقدين الذهب والفضة والفلوس على الأظهر، ومثلها الأوراق النقدية في زماننا، وتكون الخسارة على حسب الحصص، والربحُ مشاعًا بحسب ما اشترطا كالثلث والربع، فلا يصحّ اشتراط قسط معلوم كدراهم معلومة، ويتصرف الواحد منهما بماله بحسب الملك وبمال شريكه بالوكالة.

ولو اشترط أحدهما أنه شريك في الربح دون الخسارة، جاز في روايةٍ منصوصةٍ عن الإمام أحمد، ذكرها ابن رجب في القواعد، وعلل ذلك أن الشريك وكيلٌ في مال شريكه، فيقدر انفساخ الوكالة قبل وقوع الخسارة بلحظة، وأقول: إن هذا التعليل صالح أيضًا في المضاربة بوقوع الخسارة على المضارب على جهده وعلى ذمته باشتراط الشريك الذي دفع المال ذلك، ودعوى الإجماع هنا محض ظنٌّ، كما هو معلوم في هذا المقام، والله أعلم، وذلك أنه إذا قُدِّر انفساخ العقد قبل الخسارة بلحظة، عاد المضاربُ مقترضًا، وحكمه حكم المقترض في لزوم الأداء، ومن تأمل القاعدة الثامنة والثلاثين والتاسعة والخمسين من قواعد ابن رجب، ظهر له ذلك.

والنوع الثاني: المضاربة أو القراض: وهي أن يكون رأس المال من شخصٍ والشريك الآخر يتجر فيه بجهده، ويكون الربح بينهما مشاعًا، وأما الخسارة فعلى رأس المال، ولا يجوز أن يخسر -صاحب الجهد غير جهده، ولا يغرم المضاربُ إلا إذا فرطَ بمخالفة شرطٍ أو نحوه.

الثالث: شركة الوجوه: أن يشترك اثنان أو أكثر لا مال لهم بأن يشتريا في ذمتها، وما ربحاه فهو مقسوم بينهم كما اشترطوا، وهي

كشركة العنان الأولى في الخسارة على حسب المال، والربح كما اشترطا، كما تقدم.

الرابع: شركة الأبدان: وهي أن يشتركا في أبدانها فيما يكتسبان من صنائعهما، وما رزق الله فهو بينهما، وتصحُّ مع اختلاف الصنائع كخياطٍ وخباز مثلاً؛ لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عند أبي داود قال: اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر، قال فجاء سعد بأسيرين ولم أجد أنا وعمار بشيء. قال الإمام أحمد: أشرك بينهم النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان في إسناد الحديث ضعف ولكنه معتضد بأن الأصل في المعاملات الإباحة.

الخامس: شركة المفاوضة وهي الجمع بين نوعين أو أكثر من الشركات المتقدمة، وهي العنان والمضاربة والوجوه والأبدان. وصورتهما: أن يفوض واحدٌ من الشريكين إلى صاحبه كل تصرفٍ من أنواع الشركات المتقدمة، والربح على ما اشترطاه، والخسارة على قدر المال، وهذا مشهور مذهب أحمد في ما تقدم كله، إلا جواز أن يكون رأس المال فلوساً، وبالأحرى أموالاً ورقية كعملة اليوم، فهي رواية، وهي الأظهر، بناءً على أن الورق النقدي هو والفلوس والفلوس سواء، كما تقدّم في باب الربا، وباب الزكاة.

أما المزارعة والمساقاة ففي «الصحيحين» عن ابن عمر رضي الله عنهما : أن رسول الله ﷺ عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. وهما عقدان مشابهان للمضاربة؛ لأنّ المضاربة يكون فيها الجهد من شريك والمال من الآخر، والمساقاة والمزارعة كذلك، فالجهد من شريك، والبستان والشجر والزرع من آخر، والخسارة على الجهد ورأس المال، وأما الربح الحاصل من الثمار والزرع فإنه يكون بحسب ما اتفقا عليه مشاعاً إما ثلثاً أو رُبُعاً بقول عامة أهل العلم.

فائدة: الأظهر ما قاله صاحب زاد المستقنع واختيار شيخ الإسلام عدم اشتراط كون البذر والغراس من مالك الأرض وعليه عمل الناس خلافاً لمن يشترط كون البذر والغراس من مالك الأرض كالشافعي ومشهور مذهب أحمد وغيرهم وظاهر حديث معاملة أهل خيبر المتقدم يدلّ لما قاله صاحب الزاد إذ لم يشترطوا بذراً ولا غراساً على مالك الأرض، وكذلك الصحيح القول الثاني في المذهب جواز المساقاة على كل الشجر، ولو لم يكن له ثمر، بل كان له ورث يُقصد بالمنفعة، كالورد ونحوه، وهذا أيضاً في الزرع كذلك، كما هو واضح من التعليل.

- باب الإجارة -

ثم الإجارة وهي عقد لازم	في كل منفعة من الأعيان
لم تفسخ بالموت أو بالبيع بل	قد حُدَّتْ بالفعل أو بزمان
ويجوز جمعُهما معاً برواية	أعني الفعّال يحدُّ بالأزمان
بمنافع معلومة ومباحة	مملوكة مقدورة الإمكان
ويجوز تأجيرُ المؤجر غيره	أو من يقوم مقامه في آن
وإذا انقضى استيفاء نفع إجارة	فقد استقرَّ الأجرُ بالبرهان

الشرح:

عن عائشة رضي الله عنها في حديث الهجرة قالت: واستأجر النبي ﷺ وأبو بكر رجلاً من بني الدّيل هاديًا خريّتًا -الخريت: الماهر بالهداية- وهو على دين كفار قريش، فأمنّاه فدفعنا إليه راحلتيهما ووعداه غار ثور بعد ثلاث ليال، فأتاهما براحلتيهما صبيحة ليالٍ ثلاث، فارتحلا. رواه البخاري.

الإجارة: عقد لازم على منفعة تبقى عينها مع الانتفاع بها مملوكة، مقدور على تسليمها، مباحة معلومة، كشروط البيع، وقد تقدّمت.

وتُحدُّ بالقدر كبناء جدار، أو بالزمان كاستئجار دابة شهراً، والأظهر جواز الجمع بين المقدّر والزمان كبناء جدار في يوم؛ إذ لا مانع من ذلك، وهي الرواية الثانية في المذهب.

ولا تنسخ الإجارة بالموت من أحدهما، ولا ببيع المؤجر العين، ويجوز للمستأجر أن يؤجر غيره؛ لأنه مالك للمنفعة - ما لم يكن بين الطرفين شروط فيلزمهما الالتزام بها - ويستقرُّ الأجر بانقضاء مُدَّة الإجارة، وعامة الأدلة على ما تقدّم في باب الإجارة مذكورة في البيوع للتشابه بينهما.

فائدة:

الأظهر أن الإجارة كما كانت على المنفعة مع بقاء الأصل كالدابة والدكان فإنها تكون أيضاً على كل ما يُستوفى مع بقاء أصله كالشجر يُستأجر لمقصود ثمره، ومثله إجارة الظئر للرضاع - الظئر: المرضعة لغير ولدها -، وهذا اختيار شيخ الإسلام، وله في

ذلك قاعدة في مجموع ابن قاسم النجدي، واحتج فيها بأثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، رواه سعيد بن منصور بإسنادٍ ثابت، عندما قبل حديقه أسيد بن حضير رضي الله عنه ثلاث سنين لقضاء دينه. خلافاً للمعروف من المذاهب الأربعة.

قلتُ: وهو اختيار التقي السبكي من الشافعية كما نقله المليباري في فتح المعين وأن السُّبكي اختار جواز استئجار الأشجار لثمرها مثل استئجار القناة والبئر للانتفاع بمائها. وأما الحديث الصحيح «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين» أخرجه مسلم عن جابر رضي الله عنه، وهو المعاومة فهو من باب الغرر المحرم؛ لأنه عقد على ما لم يخلق بعد، والأصول التي هي الشجر بيد البائع ويسلم للمشتري الثمر بعد استنتاجه بخلاف الإجارة الصحيحة المتقدمة فليعلم.

- فصل -

واحكمُ بكلِّ الأجرِ دُونَ تردُّدٍ	إن يُبذل المأجورُ دونَ توانٍ
وامنعهُ منها إن يكن هو مانعاً	شيئاً من المأجورِ بعضَ زمانٍ
والموتُ يفسخها كهدمٍ فادفعن	بالقسطِ عما قد مضى ببيانٍ
وإذا بدا عيبٌ بها فلتفسخن	أو أمسكن بالأرش قولٌ ثانٍ
والحكمُ في مُستأجرٍ كموكَّل	إن لم يفرطَ ليس أهلَ ضمانٍ
ثم الطيبُ ونحوهُ إن يحذُّوا	لم يضمنوا إلا بفعلٍ جانٍ

الشرح:

والأجرة تلزم بالعقد ويبذل المأجور بلا تأخير.
وإذا منع صاحب العين المؤجَّرة شيئاً من المأجور ولو بعض الزمان، بطلت الإجارة؛ لأنه خالف مقتضى العقد الذي هو تسليم العين بلا قيد ولا شرط، وإذا ماتت العين المؤجَّرة كدابة أو انهدمت كبيت فإن الإجارة تنفسخ، ويُحكم بدفع ما انتفع به المستأجر قبل الهدم والموت بقسطه.

وكذلك إذا بدا في العين المؤجرة عيبٌ فيجوز الفسخ أو يمسكها مع الأرض، والمستأجر حكمه حكم الأمين والوكيل لا ضمان عليه إلا إذا فرط، ولا ضمان عليه بغير التفريط. وكذلك إذا المستأجر - بفتح الجيم - كالطبيب والخياط إذا كانوا حاذقين فلا ضمان عليهم بالخطأ، وأما إذا كان بخلاف ذلك أي إذا كان غير حاذق فإنه ضامن على كل حال؛ لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عن النبي ﷺ: «من تطبّب ولم يعلم منه طبٌّ قبل ذلك فهو ضامن» أخرجه أبو داود والنسائي.

- باب السبق -

والسَّبْقُ فِي خُفٍّ وَنُصْلٍ حَافِرٍ	بجَعَالَةٍ لَوْ أَجْعَلَ الطَّرْفَانِ
أَوْ مَا أَعَانَ عَلَى الْجِهَادِ وَنَحْوِهِ	كَالْعِلْمِ فِي قَوْلٍ لِأَهْلِ الشَّانِ
وَيَجُوزُ دُونَ جُعَالَةٍ فِي جَائِزٍ	كَتَشَاوُلٍ وَالْمَتَحِ وَالرَّمْلَانِ
لَكِنَّهُ فِيمَا سِوَاهُ مُحَرَّمٌ	وَهُوَ الْقِمَارُ وَمِيسِرُ الشَّيْطَانِ
وَيَجُوزُ فِيهَا الْفَسْخُ فَهِيَ جُعَالَةٌ	مَا لَمْ يَبْنُ ذُو الْفَضْلِ فِي الْمِيدَانِ

الشرح:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله ﷺ: «لا سبق إلَّا في خُفٍّ أو نُصْلٍ أو حافرٍ» رواه أصحاب «السنن».

واختيار شيخ الإسلام في باب السَّبْقِ - خلافاً للمذهب المشهور والجمهور - ما قرّره في النظم أنَّ السبق والمراهنه من الطرفين جائزة إذا كانت المسابقة على عمل مشروع فيه منفعة للإسلام، مثل الخُفِّ للجِمال، والحافر للخيل، والنُّصْلُ للسهام، وما في معناه من الأمور المشروعة التي تعين على الجهاد وما كان في معناه، ولو كان الجُّعْل من الطرفين ويفوز الرابح بأخذ الجعل من مُسابقه ما لا حلالاً بحسب المقصد الذي كان من أجله، حتى

المسابقات العلميّة جاز فيها الجعل من الطرفين، والحديث الذي يُروى في «سنن أبي داود» عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أدخل فرسًا بين فرسين (يعني وهو لا يؤمن أن يسبق) فليس بقمار، ومن أدخل فرسًا بين فرسين وقد آمن أن يسبق فهو قمار» فهو حديث ضعيف لا يصحّ، وهو قول سعيد بن المسيّب.

وإذا كان السبق على مباح كحمل حجارة أو ركض على الأقدام أو استقاء الماء من الأبار وهو المتح، فيجوز بلا جُعلٍ، وقد سبق النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها مرتين كما في «سنن أبي داود».

وأما المسابقة على ما لا يُشرع، كلعب النرد ونحوه، فإنّه القمار بحسب مقصده الفاسد، ففي «صحيح مسلم» أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه»، رواه مسلم من حديث بُريده رضي الله عنه.

ثم قلت: إنّ المسابقة جُعالة يجوز فسخها ما لم يتبين السابق، فإذا تبين السابق لم يحز الفسخ وهذا مشهور المذهب.

- باب العارية -

إِنَّ الْعَوَارِي كَالْإِجَارَةِ إِنَّمَا بُذِلَتْ رَجَاءُ الْأَجْرِ بِالْمَجَّانِ
وَلَمْ يَنْ أَعَارَ الْعَوْدُ فِي عَارِيَّةٍ إِنَّ لَمْ يَضُرَّ رَجوعُهُ فِي الْآنِ
وَالْمُسْتَعِيرُ بِدُونِ إِذْنٍ لَمْ يُعَرَّ وَبَلَا تَعَدُّ لَيْسَ أَهْلُ ضَمَانٍ

الشرح:

العارية مندوبة وهي كالإجارة، فهي إعارة عين ذات نفع مباح،
وتُبدل رجاء أجرها، فهي نوع من أنواع الصدقة، في الحديث:
الذي أخرجه البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم:
«أربعون خصلة أعلاها منيحة العنز، ما من عامل يعمل بخصلة
منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة».
ويجوز للمُعير أن يعود في عاريته متى أراد ما لم يكن ضرراً في
رجوعه في ذلك الوقت، وإذا استعار المستعير عارية فلا يجوز له
إعارتها إلا بإذن من صاحبها.
وإذا تلفت العارية فلا ضمان على المستعير إلا إذا ثبت تفريطه
وتعديده، كسائر الأمانات.

وأما حديث صفوان بن أمية في «سنن أبي داود»: أن رسول الله ﷺ استعار منه أدرعاً يوم حنين، فقال: أغضب يا محمد؟ فقال: «لا بل عارية مضمونة» فاختار شيخ الإسلام أن الضمان هنا مشروط، فيلزم الشرط حتى لو كان التلف بلا تفريط للأمر بالوفاء بالشروط.

- باب الغضب -

والغضب: الاستيلاء ظلمًا قاهرًا	أخذًا لحقِّ الغير بالعدوانِ
والردُّ للمغصوب فرض لازم	بنمائه وغرامة النقصانِ
فاردُّ ولو بغرامةٍ أضعافه	كإزالة الأشجار والبيانِ
إن كان للمغصوب منفعة بدت	فعليه أجرتها بلا روغانِ
أوزاد مغصوبٌ بفعله غاصبٌ	فالشيخ أفتى أنهم شركانِ
وإذا غصبت محرَّمًا كنجاسةٍ	فالردُّ والتغريمُ ممتنعانِ

الشرح:

عن أنس رضي الله عنه قال: أهدتُ بعض أزواج رسول ﷺ إلى النبي ﷺ طعامًا في قصعة، فضربتُ عائشةُ القصعة بيدها فألقت ما فيها، فقال النبي ﷺ: «طعام بطعام وإناء بإناء» رواه الترمذي وصحَّحه.

الغضبُ كبيرةٌ من الكبائر، وفي الحديث: «مَنْ ظلم من الأرض شيئًا طُوقَهُ من سبع أرضين» وهو في «الصحيحين» عن عائشة رضي الله عنها.

فمن غصب حقًا من غيره فقد وجب عليه ردُّه إليه، وإذا كان المغصوبُ قد نما بنفسه وجب عليه ردُّه بنمائه، وإذا أصاب

المغصوب نقصٌ عند الغاصب، كشاةٍ هزلت فعليه ردُّها مع غرامه
النقص الحاصل، ويجب ردُّ المغصوبِ عينه ولو غَرِمَ أضعافه،
كإزالة البنيان المتعدّي والشجر كذلك؛ لقوله ﷺ: «من أحيا أرضاً
ميتةً فهي له وليس لعريق ظالم حَقٌّ»، فيجب قلع الشجر من أرض
الغصب، والحديث في «سنن أبي داود» عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه،
وكذلك إذا كان المغصوب ذا منفعة ويُستأجر مثلاً، فإن على
الغاصب قيمته وقيمة الأجرة التي تعطلت بسبب غصبه، وهذا
مشهور مذهب أحمد فيما تقدم كله.

أما إذا زاد المغصوبُ بفعل الغاصب نفسه، كمن غصب دنائير
وتاجر بها فصارت ألوفاً بتجارته، فالشيخ رحمه الله يختار أن الزيادة
مضاربة بين الغاصب والمغصوب، وهذا أقرب إلى العدل، والأصل
في ذلك قضاء عمر رضي الله عنه في «موطأ» مالك، فليُنظر في باب الوديعة.
وأما مَنْ غصب محرماً من المحرمات كخمر وطينبور، فليس
عليه ردُّه، ولا غرامة عليه؛ لأن المتعين عليه إتلافه.

- فصل -

والخلطُ للمغصوب كان كتالفٍ	إن يختلط خلطاً بلا تبيانٍ
إن يتلف المغصوب فاردُّ مثله	أو قيمةً لتعذر الصنوانٍ
وتصرّفات الغاصبين صحيحة	حكّميةً أعني بقولٍ ثانٍ
إن تتلف المال الحرام فإنه	هدر كقتل الصائل العدواني
أو تُبت من غصبٍ وتجهلُ ربّه	فتصدّقن عنه بشرط ضمانٍ
وجناية العجاء هدرٌ ما عدا	تفريط سائقها كما العدوانِ

الشرح:

وإذا اختلط المغصوب بغيره فلم يمكن فصله منه فإنّ الواجب ردُّ قيمته كسائر الغصبوبات التي تتلف، وإن كان الأصل ردّ عين المغصوب، كما تقدّم في حديث عائشة رضي الله عنها : «إناءٌ بإناء»، ولكن عند تعذر الردّ المثلي فإنّ الواجب القيمة، ويُعطى أعلى قيمة كانت للمغصوب من حين غصبه إلى حين ردّه.

وأما تصرفات الغاصب التي يحكم عليها بصحة أو فساد ففي رواية في المذهب أنها صحيحة، ومثالها: رجل غصب ناقة وباعها،

ثم باعها الآخر فولدت، فإذا أراد الغاصب ردّها يكفيه أن يشتريها ويعيدها إذا أمكن، مع النقص الذي حصل، وإذا لم يمكنه فإنّ عليه أن يرُدّ القيمة وقد أجزأه ذلك؛ لتعذر ردّ الناقه نفسها بسبب التصرفات التي طرأت عليها من بيع وانتقال من ذمّة إلى أخرى، ولعلّ هذه الرواية أرجح؛ لما فيها من نفي للخرج الحاصل إذا كثرت التصرفات على المغصوب، وإن كان مشهور المذهب أن التصرفات تصرفات الغاصب الحُكْمية باطلة. ويشهد للرواية الأولى ما روى النسائي بإسناد صحيح « أن النبي ﷺ قضى بأنه إذا كان الذي ابتاعها من الذي سرقها غير متهم ، يخير سيدها ، فإن شاء أخذ الذي سرق منه بثمنها ، وإن شاء اتبع سارقه »

ومن تاب من غُصوبٍ وأموالٍ حرامٍ ولا يعرف أربابها، فالواجبُ عليه الصدقة بها، وفي اختيار شيخ الإسلام يجوز له أن يتصدّق بها على نفسه إذا كان فقيراً، بشرط إذا ظهر أربابها أن يلتزم بردّها إليهم، وقد تقدّم أن إتلاف المال الحرام لا يسمى غصباً ولا ضمان فيه، كقتل الصائِل من إنسانٍ أو حيوانٍ - وهو الذي يصول على الخلق بأذاه ولا يُدفع أذاه إلا بقتله - فهذا هدرٌ ولا دية له.

ومثله ما جَنّت العجاء وهي الدابة؛ لقوله ﷺ: «العجاء جُبار»، وهو في «الصحيحين» عن أبي هريرة رضي الله عنه، أي: هدر ما لم يُفَرِّط

سائقها، فيترتب على تفريط سائقها أو قائدها جناية، فإنه ضامن بذلك، وأما حديثُ البراء ابن عازب رضي الله عنه في «سنن أبي داود»: أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط رجل فأفسدته عليهم، فقضى رسول الله ﷺ: «أن على أهل الأموال حفظها بالنهار، وعلى أهل المواشي حفظها بالليل»، فالذي يظهر لي من هذا الحديث أنه إذا حُدِّدَ للدواب مكان أو زمان تُرسل فيه فلا ضمان فيما أتلفت، وإذا أتلفت خارجةً فالضمان لازم؛ لمفهوم حديث البراء.

وقوانين السير والسيارات في زماننا إذا فصل بين مسير المركبات والمشاة فصلاً واضحاً، وحدد لكل ذي حقَّ حقه، فمن تعدى منهم ضمن وما لا فلا، والله أعلم.

فائدة:

وقوله ﷺ وهو في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه «البئر جبار»، الضابط فيه أن من حفر بئراً أو بنى حائطاً غير متعدي كمن بناها في ملكه أو وقفاً في طريق عام لنفع الناس، فمن وقع فيها فتلَف فلا ضمان على صاحب البئر لعدم تعدّيه، وأما إذا كانت تلك البئر في طريق عام أو مكان غير ملكه فإنه يضمن لتفريطه، كما في الإقناع والمقنع والروض وغيرهم.

- باب الشفعة -

حقُّ الشريك على شريكٍ شفعة	بشروطها فرضٌ بلا نكرانٍ
والجارِ أيضًا ذي طريقٍ واحد	لا غيره فاعلم من الجيران
في كلِّ مُنقسم وما لم ينقسم	مثل العقار وجوهر وحصان
في عقد بيع عند علمك فاعلمن	والدفع حالًا كاملًا الأثمان
ولياخذ الشركاء شفعتهم هنا	وبقدر ما ملكوا من السُّهمان

الشرح:

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «قضى النبي ﷺ بالشفعة في كل ما لم يَأْقسَم، فإذا وقعت الحدود وصرّفت الطرق فلا شفعة» أخرجاه في «الصحيحين».

والشفعة: هي استحقاق انتزاع حصة الشريك ممن انتقلت إليه في كل ما لا ينقسم من الأرض والجواهر حتى السيف والحيوان، كما الرواية الثانية في المذهب، وعموم الحديث يدلُّ له، فإذا أراد الشريك بيع حصته من ما لا ينقسم من أرض ونحوه، فإن شريكه هو الأحقُّ والأولى، حقًا مفروضًا له، ما لم يأذن أو يعلم فيترك طلبها عامدًا عالمًا، وشرطه ما دام يدفع الثمن الذي يدفعه المشتري

فورًا بلا تأجيل ولا تقسيط ولا إضرار بالشريك، ومفهوم ما تقدّم
أنّ الجار لا شُفعة له بل الشفعة للشريك، وهذا صحيح إلا في
صورة واحدة دلّ عليها وهي إذا كان طريقهما واحدًا؛ لحديث
جابر رضي الله عنه في «السنن» قال رسول الله ﷺ: «الجار أحقُّ بشفعة جاره
يُنْتَظَرُ بها وإن كان غائبًا إذا كان طريقهما واحدًا» وهذا اختيار
شيخ الإسلام رحمه الله.

ثم ذكرتُ أنّ الشركاء إذا كانوا عددًا فإن حق الشفعة بينهم
بحسب حصصهم، فمن كان له الربع أخذ ربع الشفعة، وهكذا.
وما تقدم من المسائل هو مشهور المذهب، إلا ما نبهتُ عليه من
اختيار ورواية أخرى كما هو المسلك في هذا الكتاب جميعه.

- باب الوديعة -

ووكالة في الحفظ بالمجان	ثم الوديعة وهي عقد جائز
عرفاً كحرز مثلها بأمان	والفرض حرز للوديعة محرز
إن لم تُفَرِّط لست أهل ضمان	أما الضمان فبالتعدي لازم
والربح فيما بينهم نصفان	وإذا تصرف بالوديعة لم يُجز

الشرح:

الوديعة عقد جائز؛ لأنه تبرع من المودع عنده بحفظ وديعة المودع بالمجان، والفرض أن يُحرز الوديعة في حرز مثلها، وإذا أحرزها في حرز مثلها فتلفت فلا ضمان عليه لعدم التفريط، وإذا فرط في إحراز الوديعة فتلفت فإن الضمان عليه.

ثم ذكرت أن حافظ الوديعة لا يحل له التصرف فيها، فإذا تصرف فتلفت ضمن؛ لأنه متعد، وإذا تصرف فربح فهو متعد، فبمقتضى كلام شيخ الإسلام أنه يقسم الربح بينه وبين صاحبها مضاربة، وحجة شيخ الإسلام في هذا الأصل ما رواه مالك في «موطئه» بإسناد صحيح، عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال: خرج عبد الله وعبيد الله ابنا عمر بن الخطاب في جيش إلى العراق، فلما

قفلا مرًا على أبي موسى الأشعري - وهو أمير البصرة - فرحب بهما وسهّل، ثم قال: لو أقدر لكما على أمر أنفعكما به لفعلت، ثم قال: بلى ها هنا مال من مال الله أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين فأسلفكماه فتبتاعان به متاعاً من متاع العراق ثم تبيعانه بالمدينة فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين، ويكون الربح لكما، فقالا: وددنا ذلك. ففعل وكتب إلى عمر بن الخطاب أن يأخذ منهما المال، فلما قدما باعا فأربحا، فلما دفعا ذلك إلى عمر قال: أكلّ الجيش أسلفه مثل ما أسلفكما؟ قالوا: لا. فقال عمر بن الخطاب: ابنا أمير المؤمنين فأسلفكما! أدّيا المال وربّحه. فأما عبد الله فسكت، وأما عبيد الله فقال: ما ينبغي لك يا أمير المؤمنين هذا، لو نقص هذا المال أو هلك لضميناه. فقال عمر: أدّياه. فسكت عبد الله وراجع عبيد الله، فقال رجل من جلساء عمر: يا أمير المؤمنين لو جعلته قراضاً؟ فقال عمر: قد جعلته قراضاً. فأخذ عمر رأس المال ونصف ربحه، وأخذ عبد الله وعبيد الله ابنا عمر بن الخطاب نصف ربح المال.

فائدة: ظاهر الأثر المتقدم أن مذهب أبي موسى، وابن عمر، رضي الله عنهم، جواز التصرف في الوديعة، وأنّ الربح للمتصرّف لأن الضمان عليه، وهذا مذهب الإمام مالك وهو ظاهر.

- باب إحياء الموات -

من يُحيي أرضاً فهو يملكها إذا	دَرَسَتْ وما عادت إلى إنسانٍ
إلا أماكن ذات نفعٍ شاملٍ	كالطريق والمرعى وكالجبَّانِ
أو أرضٍ صُلِحَ أو ثمود ومكةٍ	ومصالح بالقُرب من عمرانٍ
ومعادن ظهرت وباطنةٍ كما	نفطٍ وياقوت أو القطرانِ
ثم الحريم لما يعمُّ بنفعه	كالنهر والآبار والغدارينِ
واعلم فإحياء الموات صلاحُه	بالغرس أو قلع أو الجدرانِ

الشرح:

عن عائشة رضي الله عنها، قال رسول الله ﷺ: «من أَعَمَّرَ أرضاً ليست لأحد، فهو أحق» رواه البخاري.

الأرض التي من أحيائها مَلَكُها، هي أرضٌ ليست ملكاً لأحدٍ، وليست من الأماكن التي تعمُّ منفعتها مثل الطرق والمقبرة والمراعي أو المشاعر كمكة وعرفات ومنى، وهي التي لا يختصُّ بها أحدٌ لعمومها، فلا يُملك بالإحياء ما كان منفعةً عامةً كالأنهار والبحار والعيون والآبار والطرقات، ولا ما تعلق بهذه المنافع وهو الحريم مثل شاطئ النهر ونحوه، وكذلك لا يُملك بالإحياء ما كان

قريباً من العامر وتعلق بمصالحه كالمزبلة والمحطب، ولا يُملك
بالإحياء ما كان من أرض كفارٍ صُولحوا على أنها لهم، ومساكن
ثمود لا تُملك لعدم دوام البكاء مع السكنى والانتفاع، نقله في
«الإقناع»، ولا تُملك المعادن الظاهرة ولا الباطنة ظهرت أو لم تظهر
بالإحياء.

ثم ذكرتُ أن إحياء الأرض هو صلاحها، إما بزراعتها وغرسها
بالشجر، أو أن يحوطها بحائط منيع، أو إذا كانت ذات حجارة
بقلع حجارتها وتنقيتها، فيكون الإحياء بحسب الأرض، إما
بحائط منيع أو يغرس فيها شجراً أو يقلع منها حجارتها إن كانت
ذات حجارة، وهذا ملخص مشهور مذهب أحمد في ذلك كله.

- باب الجعالة -

ثم الجعالة وهي عقد جائزٌ	يمضي إذا لم يفسخ الطرفان
والجعل معلوم وأما فعله	فيجوز مجهولاً بلا نكران
ومثاله من ردّ مالاً ضاع لي	فله عليّ بذاك ديناران
من ردّ بعد العلم فهي جعالةٌ	والعكس لم يأخذ كذي إحسان
ولعالم بجعالة أثناءه	قسطٌ يكون بحسب ذي حسابان
ولمنقذ المعصوم أو أمواله	من مهلكٍ أجرٌ بلا استئذان

الشرح:

الجُعالة عقد جائز، وصورته: قول القائل: مَنْ بَنَى لِي حَائِطًا أَوْ
رَدَّ لِي ضَائِعًا فَلَهُ كَذَا. وَلَا بُدَّ مِنْ كَوْنِ الْجُعْلِ مَعْلُومًا، أَمَّا الْعَمَلُ
فَلَا يَضُرُّ جَهَالَتَهُ، فَمَنْ عَلِمَ بِالْجُعَالَةِ ثُمَّ فَعَلَ الْمَقْصُودَ فَقَدْ اسْتَحَقَّ
الْجُعَالَهَ تَامَّةً، وَإِذَا عَلِمَ بِهَا بَعْدَ أَنْ فَعَلَ الْمَقْصُودَ لَمْ يَسْتَحَقَّ شَيْئًا؛
لَأَنَّهُ مَتَبَرَعٌ، وَأَمَّا إِذَا عَلِمَ بِهَا خِلَالِ الْعَمَلِ، اسْتَحَقَّ الْقِسْطَ الْمَتَبَقِي
مِنْ عَمَلِهِ، وَهَذَا مَشْهُورُ الْمَذْهَبِ.

وذكر ابنُ رجب في القاعدة الرابعة والسبعين ما ملخصه فيمن يستحق العوض بغير شرطٍ وهما نوعان، النوع الثاني: من عمل عملاً فيه غنى للمسلمين وقيام بمصالحهم العامة، أو فيه استنقاذٌ لمالٍ معصوم من الهلكة، وضربَ ابن رجبٍ رحمه الله أمثلةً لذلك بالعامل على الصدقات، فله أجرته شرعاً، ومن أنقذ مالَ غيره من الهلكة فله أجره مثله، أو عمل في مال غيره إنقاذاً له من التلف كذبح الحيوان المشرف على الهلاك، فله أجره المثل، كما يُفهم من كلام ابن رجبٍ رحمه الله.

- باب اللقطة -

من يلتقط مالا يسيرا مهملًا	يملكه مثل السوط والرغفان
أو كان لا يرجو وجودَ ملىكه	فله بلا بحثٍ ولا إعلانٍ
ومحرّم لقط الضوالّ وإنّها	كالخيل والأبقار والبُعرانِ
فإذا التقطت فأنت فيها غاصب	وعليك إن تلفت بها ضعفانِ
وإذا التقطت سواه من ذهبٍ ومن	ورقٍ ومن ثمرٍ ومن حيوانٍ
فعليك بالتعريف حولًا كاملاً	واندَه بذلك في عموم مكانٍ
واعرف وعاءً والوكاء ووصفها	واضبطه ضبطًا واضحًا ببيانٍ
وملكتها من بعد حولٍ ضامنًا	إن عاد صاحبها بأيّ زمانٍ
وإذا خشيت من الثمار فسادها	جفّف وكُلْ بع ملزَمًا بضمّانٍ
والأكل أو بيعٌ وحفظكُ حقه	أو حفظه إن كان من حيوانٍ
واعلم بأنك ملزمٌ في خيرها	وارجع بما أنفقت في حيوانٍ

الشرح:

والللقطة على أنواع: منها ما كان محتقرًا قليلًا يغلب على الظن عدم بحث صاحبه عنه، كالسوط والرغيف ونحوه، فعن

أنس رضي الله عنه قال: مرَّ النبي صلى الله عليه وسلم بتمرّة في الطريق فقال: «لولا أنّي أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها»، أخرجاه في «الصحيحين».

ومثله وفي معناه ما كان لا يرجو وجود صاحبه من المال الملتقط فإنَّ تعريفه وعدمه، سواءً فله الانتفاع به في الحال في الرواية الثانية في المذهب، وأما الضوَالُّ كالإبل والبقر التي تمتنع بنفسها فيحرم التقاطها. وفي «سنن أبي داود» عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يأوي الضَّالَّةَ إِلَّا ضَالٌّ». وإذا خالف والتقطها فحكمه حكم الغاصب، وإذا تلفت ألزم بها وبمثلها؛ غرامة له كما في رواية في المذهب، كأبي غاصبٍ مُتَعَدٍّ، ودليله حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه في «المسند» و«سنن أبي داود» و«النسائي» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سُئِلَ عن الثمر المعلق، فقال: «من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنةً فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامةٌ مثليّهِ والعقوبة، ومن سرق منه شيئاً بعد أن يُؤْوِيَهُ الجرين فبلغ ثمن المِجَنِّ فعليه القطع». - خبنة: ما يأخذه الرجل في ثوبه فيرفعه إلى فوق. الجرين: موضع تجفيف التمر -

وأما ما سوى ذلك من اللَّقْطَةِ ففيها حديث وهو في الصحيحين عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه، أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللَّقْطَةِ فقال: «عرفها سنة، ثم اعرف وكاءها وعفاصها، ثم استنفق

بها، فإن جاء ربها فأدها إليه» قال: يا رسول الله، فضالة الغنم؟ قال : «خذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب» قال: يا رسول الله، فضالة الإبل؟ قال: فغضب رسول الله ﷺ حتى احمرت وجنتاه أو احمر وجهه، ثم قال: «ما لك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها، حتى يلقاها ربها».

فالحديث يدل على وجوب معرفة العلامة المميزة لها من وكاءٍ وعِفاصٍ ثم يعرفها في مواضع التعريف حولاً كاملاً، ثم يملكها بعد ذلك، وإن ظهر صاحبها يوماً من الدهر أداها له.

وإذا كانت اللقطة ثماراً وخاف فسادها فهو مخير بين ثلاثة أمور: إما أن يحففها، أو يأكلها، أو يبيعها، وهو ضامن لها في الحالين الآخرين لصاحبها ثمنها الذي باعها به، وإذا تبين حال من الأحوال الثلاثة أفضل فهو ملزم به.

أما إذا التقط حيواناً لا يمتنع بنفسه، كعجل صغير ونحوه، فإنه إذا استبقاه وأنفق عليه يرجع بالنفقة على صاحبه إذا رجع إليه، وإلا فهو مخير في الأفضل من أكله بثمنه أو بيعه وحفظ ثمنه فإن جاء صاحبه وإلا فهو له كما في الحديث المتقدم. وهذا مشهور المذهب فيما تقدم، إلا ما نبهنا عليه.

- باب اللقيط -

إِنَّ التَّقَاطَ الطِفْلَ فَرَضَ كَفَايَةً	إِنْ كَانَ مَجْهُولًا بِلَا تَبْيَانٍ
وَلَمَدَّعِيهِ دَعْوَةً قَدْ أَمَكَنْتَ	فَلْيُلْحَقَنَّ بِهِ مَعَ الْإِمْكَانِ
مَنْ مَالَهُ أَنْفَقَ عَلَيْهِ إِنْ يَكُنْ	مَنْ قَبْلَ بَيْتِ الْمَالِ فَالسُّلْطَانِ
إِنْ لَمْ يَكُنْ فَالْعَالَمُونَ بِحَالِهِ	إِذْ أُمَّةُ الْإِسْلَامِ كَالْبَنِيَانِ
وَأَحَقُّهُمْ بِالْحُضَنِ وَاجِدُهُ إِذَا	مَا كَانَ ذَا رُشْدٍ وَذَا اسْتِئْثْمَانِ
وَهُوَ الْأَحَقُّ بِإِرْثِهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ	مَنْ وَارِثٌ وَهُوَ اخْتِيَارُ ثَانِ
وَيَكُونُ حَرًّا مُسْلِمًا وَإِذَا ادَّعَى	مَنْ عُصْبَةٍ فَالْفَضْلُ لِلْبُرْهَانِ

الشرح:

اللقيط: طفل غير مميّز يوجَدُ ولا يُعرف حاله، فيُحكم بإسلامه وحرّيته، وإذا ادّعاه مُدّعٍ أُلْحِقَ بِهِ مَا دَامَ ذَلِكَ مُمْكِنًا. وإذا وُجِدَ مَعَهُ مَالٌ أَنْفَقَ عَلَيْهِ مِنْهُ وَإِلَّا فَالْنَفَقَةُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، فَإِنْ لَمْ يَوْجَدْ فَالسُّلْطَانُ، فَإِنْ تَعَذَّرَ فَمَنْ عِلْمَ بِحَالِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَقَدْ وَجِبَ عَلَيْهِ النَفَقَةُ عَلَيْهِ.

وأحقّ الناسِ بحضانتِهِ مَنْ وَجَدَهُ إِذَا كَانَ رَشِيدًا مُؤْتَمِنًا. ففي «الموطأ» عن سنين أبي جميلة رجلٍ من بني سليم: أَنَّهُ وَجَدَ مِنْبُودًا فِي

زمان عمر بن الخطاب، قال: فجئت به إلى عمر بن الخطاب، فقال: ما حملك على أخذ هذه النسمة؟ فقال: وجدتُها ضائعةً فأخذتها. فقال له عريفه: يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح. فقال له عمر: أكذلك؟ قال: نعم. فقال عمر بن الخطاب: اذهب فهو حرٌّ، ولك ولاؤه وعلينا نفقته.

وهو أثر صحيح يدل لما تقدّم من الأحكام التي هي مشهور مذهب أحمد، واختار شيخ الإسلام أن ميراثه لملتقطه إذا لم يكن له وارث؛ عملاً بالموارثة بالموالاة عند انعدام الوارث، وفي ذلك حديث فيه ضعف عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «المرأة تُحرز ثلاثة موارث: عتيقها ولقيطها وولدها الذي لا عنت عنه»، رواه أبو داود. واحتج شيخ الإسلام بأن الموارثة في الموالاة كانت أوّل الإسلام، فلها أصل شرعي قبل نسخها بالموارث. وإذا تنازع فيه جماعة كلهم يدّعي أنه أبوه، فالفصل للبرهان، وفي زماننا أصبح الأطباء قادرين على ذلك بسهولة بلا حاجة إلى القافة كما كان ذلك في سابق الأزمان.

كتاب الوقف

والوقفُ عقدٌ لازمٌ ومؤبَّدٌ
مَنْ يجوزُ له التصرفُ مُطلقاً
في كلِّ عينٍ ذاتِ نفعٍ دائمٍ
وعلى الذي هو ممكنٌ تملكُهُ
ويجوزُ الاستبدالُ عنه بأحسنٍ
وبمثلِهِ مِنْ حاجةٍ واختارَهُ
وإذا تعطلَّ بالخرابِ ونحوِهِ
إنْ تنقطعَ جهةٌ يصِرُّ لأقاربٍ
أو تنقطعَ حياةٌ واقفِهِ يُعَدُّ
واعمَلْ بشرطِ الواقفينِ مُفصَّلاً
ومعمِّماً مما عمَّموا ومُخصَّصاً

وَمُنَجَّزٌ فِي الْبِرِّ وَالْإِحْسَانِ
قَوْلًا وَفِعْلًا دَلَّ كَالْجَبَّانِ
يَبْقَى كَمِثْلِ الْبُئْرِ وَالْبُسْتَانِ
لَا الْجَنِّ وَالْأَمْوَاتِ وَالْحَيَوَانِ
مِنْهُ وَهَذَا الْقَوْلُ ذُو رُجْحَانِ
حَبْرُ الْعُلُومِ وَبَحْرُهَا الْحَرَّانِ
فَلْيُصَرَّفَنَّ فِي الْمِثْلِ دُونَ تَوَانِ
وَيَلِيهِمُ الْمَسْكِينُ بِالْبُرْهَانِ
وَقَفًّا عَلَيْهِ بِنَقْلِ ذِي عِرْفَانِ
وَمُرَاعِيًّا أَلْفَاظَهُمْ بِبَيَانِ
إِلَّا بِشَرَطِ كَانَ ذَا نُكْرَانِ

الشرح:

عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن عمر بن الخطاب أصاب أرضاً
بخير، فأتى النبي ﷺ يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت
أرضاً بخير لم أصب ما لا قطُّ أنفَسَ عندي منه، فما تأمر به؟ قال:

«إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها». قال: فتصدق بها عمر أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث، وتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، ويطعم غير متمول. أخرجاه في «الصحيحين».

الوقف: عقد لازم بأي لفظ دل عليه، كشأن كل العقود التي لا يراد لفظها ولا يقصد للشارع غير معناها، وكذلك بالفعل الدال عليه، كالمقبرة وهي الجبان، وكمن بنى مسجدًا فإن قرينة الحال دالة على وقفة ولو لم يتلفظ، وهو تحييس الأصل وتسبيل المنفعة. ولا يصح معلقًا بل لا بُدَّ من تنجيزه، وهذا أحد شروطه. والثاني: أن يكون على جهة برٍّ، كما وقف عمر أرضه -في الحديث المتقدم بإرشاد من النبي ﷺ- على الفقراء والمساكين ونحوهم. وأن يكون الوقف نفسه عينًا يُنتفع بها مع بقاء عينها كالشجر والأرضين ونحوه، وقد وقف عمر أرضه وفيها الشجر ونحوه. وأن يكون الوقف على معيّن، فلا يصح على مجهول أو جنٍّ ونحوه، لأن مقصود الوقف انتفاع الموقوف عليهم به، لا ما ينافيه. ويكون الوقف أيضًا مؤبدًا، فلا يصح مؤقتًا لشهر ونحوه. وهذه الشروط كلها في مشهور مذهب أحمد رحمه الله.

ثم إن الوقف يجوز استبداله بأحسن منه ولو لم يتعطل، لأن ابن مسعود حوّل المسجد في الكوفة بأمر عمر رضي الله عنه إلى موضع أفضل منه،

ولشيخ الإسلام في ذلك قاعدة في «مجموع الفتاوى» ونقل فيه نص الإمام أحمد أنه لا بأس أن يحول المسجد إلى موضع أوسع منه إذا كان ضيقاً. وأما إذا احتاج إلى إبدال الوقف بمثله جاز، وهو اختيار الشيخ كما قدمنا ذكره في «الاختيارات».

ثم إن الوقف إذا تعطل أو خرب فلم يمكن الانتفاع به فإنه يجوز بيعه وصرف ثمنه في مثله، وإذا لم يمكن صرفه في مثله صرف في الفقراء والمساكين، لأن هذا هو مقصود الوقف، وهذا ما قاله شيخ الإسلام في قاعدته، وروى الأثر عن عائشة رضي الله عنها أنها أمرت ببيع كسوة الكعبة وصرف ثمنها في سبيل الخير مع أنها وقف.

وأما إذا انقطعت جهة الوقف أي مصرف الوقف، بأن يبقى الوقف صالحاً ويموت الموقوف عليهم، فإنه يُصرف إلى أقارب الواقف على مقدار إرثهم منه، فإن لم يوجدوا فللمساكين. وأما إذا انقطعت الجهة والواقف حيٌّ رجع إليه وقفاً عليه، كما هو مشهور المذهب في كل ما تقدم.

ثم إن العمل بشرط الواقف واجب مع مراعاة ألفاظ الواقف ومقصوده إذا عمّ أو خصّ أو قدّم أو أخر ولا يبطل من شروطه إلا ما كان منكراً، تُبطله الشريعة، إذ كل شرط ليس في كتاب الله باطل، كما في حديث «الصحيحين» عن عائشة رضي الله عنها.

فائدة:

مشهور المذهب جواز الوقف على الأولاد الذكور أو الإناث دون اشتراط التسوية الواجبة في الهبة، بل يستحب، وفي قول في المذهب كما في الفروع وشرح المنتهى للفتوحي أن الهبة والوقف في ذلك سواء. والله أعلم.

- باب الهبة -

ثُمَّ الْعَطِيَّةُ وَهِيَ عَقْدٌ لَازِمٌ
وَتَكُونُ بِالْإِجَابِ ثُمَّ قَبُولِهِ
بِالْقَوْلِ أَوْ بِالْفِعْلِ إِنْ دَلَّ وَلَمْ
وَتَجُوزُ بِالْمَجْهُولِ مِثْلُ ثَوَابِهَا
وَرُجُوعُهُ مِنْ بَعْدِ قَبْضٍ لَمْ يَجُزْ
إِلَّا إِذَا زَالَتْ أَوْ اسْقَطَ حَقَّهُ
وَيَجُوزُ لِلْأَحْيَاءِ قَسْمُ ثَرَاثِهِمْ
وَالْعَدْلُ فَرَضٌ بَيْنَهُمْ إِنْ هُمْ غَدَوْا
ثُمَّ التَّبَرُّعُ كُلُّهُ مَاضٍ سِوَى
فَالثَلَاثُ يَنْفَدُ عِنْدَهَا كَوْصِيَّةٌ

بِالْقَبْضِ لِلْمُعْطَى بِلَا رُجْعَانٍ
مِنْ قَاصِدٍ فَوْرًا بِدُونِ تَوَانٍ
تَكُ مُنْكَرًا كَالْخَمْرِ وَالْأَوْثَانِ
وَمِثَالُهَا التَّأْمِينُ فِي ذَا الْآنِ
إِلَّا أَبَا بِالنَّصِّ وَالْبُرْهَانِ
وَبِرْهَانِهَا فَالْعَوْدُ ذُو بُطْلَانٍ
مَا بَيْنَ وَارِثِهِمْ بِلَا نُكْرَانٍ
أَبْنَاءَهُ لَا غَيْرَهُمْ يَا حَانِي
مَا كَانَ فِي مَرَضٍ مَخُوفٍ دَانٍ
مِثْلُ الْقِتَالِ إِذَا التَّقَى الصَّفَانِ

الشرح:

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: «العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه» أخرجاه في «الصحيحين».

الهبة عقد جائز، وإذا قبضه الموهوب له صار لازماً في حق الواهب، جائزاً في حق الموهوب له، فيحرم على الواهب الرجوع؛

لحديث ابن عباس رضي الله عنهما المتقدم. وأما كون الهبة لا تلزم إلا بالقبض فلحديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها: أنه كان نَحَلَهَا جَادَّ عشرين وسقًا من ماله بالغابة، فلما حضرته الوفاة قال: يا بُنَيَّةُ إني كنت نَحَلْتُكَ جَادَّ عشرين وسقًا، ولو كنتِ جَدَدْتِيهِ واحْتَزْتِيهِ كان لك، وإنما هو اليوم مأل وارث، فاقسموه على كتاب الله»، وهو في موطأ. وروي كذلك عن غير أبي بكر رضي الله عنه عن عثمان وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم، قاله البيهقي. وتنعقد بأي لفظٍ دلَّ عليها، وبالفعل الدالُّ عليها بالأخذ والإعطاء. ويشترط كونها من جائز التصرف وهو الحرُّ المكلف الرشيد، وأن يكون قاصدًا غير هازل، وأن لا تكون منكراً من خمرٍ ونحوه، ولكن يجوز بالمجهول؛ لأنها عقد تبرُّع، فهي أوسع من البيع، فيجوز هبة المجهول وغير المقدور تسليمه، للفارق بين الهبة والبيع، وهذه رواية في المذهب وهي أظهر، فالهبة عقد غير البيع وهو الصحيح. والأظهر جواز كونها معلقة، وعلى شرط؛ لحديث جابر رضي الله عنه في «الصحيحين» أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: «لو قد جاء مال البحرين لقد أعطيتك هكذا وهكذا» ثلاث حثيات.

وكما جازت هبة المجهول على الأظهر فيجوز اشتراط الثواب عليها ولو كان مجهولاً أيضاً، وهي رواية في المذهب، ومثالها عقد

التأمين في زمننا وحقيقته هبة معلومة يُشرط لها ثوابٌ قد يحصل وقد لا يحصل، وكذلك يدفع الشخص مئة دينار لشركة التأمين بشرط إذا أصاب سيارته عطب كان إصلاحها على الموهوب له وإلا فالمال له، وقد فصلت ذلك في «القول الأمين في جواز التأمين» وبيّنت جواز جميع أنواع التأمين لاندراجها في الهبة مقابل الثواب المجهول الذي هو جائز في رواية في مذهب أحمد، وهو الأظهر.

ولا يحلّ لواهب الرجوع في هبته بعد قبضها في الموهوب له، إلاّ الوالد فيما يهب لولده؛ لقوله ﷺ: «لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلاّ الوالد فيما يُعطي ولده، ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها، كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم رجع في قيئه» وهو في «المسند» ورواه أصحاب «السنن» عن ابن عمر، وابن عباس رضي الله عنهما، إلاّ إذا أسقط الوالد حقه في الرجوع، أو إذا زالت الهبة من ملك الولد أو كانت مرهونة أو زادت زيادةً متصلة فلا يصحّ عود الوالد في هبته في هذه الأحوال في مشهور مذهب أحمد.

ويجوز للوالد قسمة أمواله فيما بين أولاده في حياته على قدر ميراثهم، ولا يجوز له تخصيص أحدهم بلا إذن البقية؛ لحديث «الصحيحين»: «لا تشهدني على جور» لما أراد النعمان بن بشير رضي الله عنهما

أن يعطي أحد أولاده بعطية دون الآخرين، أما سائر الورثة من غير أولاده فلا يلزمه ذلك، لأن النبي ﷺ قال: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» في لفظ من ألفاظ الحديث المتقدم، ولم يقل بين ورثتكم، فليعلم، وهو القول الثاني في المذهب واختيار الموفق.

وأما الزوج والزوجة فلا يدخلان في الأولاد والأقارب بلا خلاف بين الأصحاب، وجوز الموفق أيضاً وهي رواية أن يخص بعض أولاده بزيادة إعطاء أو منع بسبب معتبر شرعاً، كأن يكون المعطى طالب علم أو زمناً ونحوه أو كون الممنوع فاسقاً أو مبتدعاً ونحوه وهو أظهر.

وأما كون التبرع حال الحياة ماضياً كُله، فذلك بالإجماع، وأما إذا كان مريضاً مرضاً مخوفاً كالطاعون ونحوه، أو كان في صف المعركة ونحو ذلك من الأحوال والأمراض التي يشرف المرء فيها على الهلاك، فإذا تبرّع فإن التبرّع ينفذ في ثلث المال فقط كالوصايا؛ لقوله ﷺ في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في «سنن ابن ماجه»: «إن الله تصدّق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادةً في أعمالكم» وله شواهد عن معاذ وأبي الدرداء رضي الله عنهما كما قال ابن حجر في «بلوغ المرام».

- باب الوصية -

فِي الْمَالِ بَعْدَ الْمَوْتِ مِنْ إِنْسَانٍ مِنْ قَبْلِ غَرْغَرَةِ الْحِمَامِ الدَّانِي عَدِمَ الْوَرِيثُ بِنَقْلِ ذِي عِرْفَانٍ قَدْ كَانَ مُرْتَدًّا وَذَا كُفْرَانٍ إِلَّا لِمَجْهُولٍ وَفِي الْعِصْيَانِ وَمَنَافِعِ كِإِجَارَةِ الدُّكَّانِ وَبِمُتَبَهُمِ كَالشَّاةِ مِنْ قُطْعَانٍ بِالرَّدِّ يَبْطُلُ ثُمَّ بِالرُّجْعَانِ وَبِقَتْلِ مُوصٍ مِنْ وَصِيِّ جَانٍ تَلَفًا بِمَوْتٍ أَوْ هَلَاكِ فَانٍ	ثُمَّ الْوَصِيَّةُ وَهِيَ إِذْنُ تَصَرُّفٍ مِنْ عَاقِلٍ وَمُمَيِّزٍ لَا دُونَهُ بِالثُّلُثِ دُونَ زِيَادَةٍ إِلَّا إِذَا وَلِمَنْ يَصِحُّ تَمَلُّكُ مِنْهُ وَلَوْ وَالْحَمْلُ ثُمَّ بِهَيْمَةٍ وَقَنَاطِيرٍ وَيَصِحُّ أَنْ يُوصَى بِكَلْبٍ جَائِزٍ وَالْحَمْلُ فِي بَطْنٍ وَطَيْرٍ طَائِرٍ أَمَّا الْوَصِيَّةُ فَهِيَ عَقْدُ جَائِزٍ وَبِمَوْتِ مَنْ وَصَّى لَهُ قَبْلًا كَذَا وَذَهَابِ عَيْنٍ وَصِيَّةٍ قَدْ عُيِّنَتْ
--	---

الشرح:

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال: «ما حقُّ امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيءٌ يريد أن يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه». أخرجاه في «الصحيحين».

الوصية: هي إذن تصرّف في المال بعد الموت. ولا بد من كون الموصي عاقلًا مميزًا لا دون ذلك، وتكون الوصية قبل الغرغرة؛ إذ هي عند الغرغرة باطلة بالاتفاق، وكذا سائر التصرفات، قاله النووي رحمه الله؛ لقوله ﷺ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في «الصحيحين»: «ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان».

ولا يجوز أن تتجاوز الثلث من المال؛ لحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في «الصحيحين» قال: قلت: فالثالث؟ قال: «الثلث والثلث كثير، إنك أن تذرَ ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالةً يتكففون الناس»، والحديث يدلّ على جواز الإيضاء بالمال كلّهُ إذا لم يكن هناك ورثة؛ لتعليله عدم الزيادة على الثلث بترك الورثة أغنياء لا فقراء، وقد صحَّ إجازة ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه عند عبد الرزاق في «مصنفه» قال ابن مسعود: إنكم من أخرى حيّ بالكوفة أن يموت أحدكم ولا يدع عصبة ولا رحمًا، فما يمنعه إذا كان كذلك أن يضع ماله في الفقراء والمساكين؟

وتكون الوصية على كلّ من صحَّ تملكه وليس كالجنّ والملائكة، بل تجوز الوصية للكافر؛ لقوله عزّ وجلّ: ﴿إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا﴾ [الأحزاب: ٦]، قال جماعة من السلف محمد بن الحنفية وعطاء

وقتادة: هي وصية المسلم لليهودي والنصراني. وأوصت صفية بنت حُيَيٍّ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ عليها السلام إلى قريب لها يهوديٍّ، كما رواه البيهقي وغيره.

وتصح للحمل، والمساجد والقناطر والبهائم، ولا تصح لمجهول ولا في معصية الله.

وتصح الوصية بكل ذي منفعة ولو بالكلب الجائر ككلب صيد ولو حرم بيعه، وكذلك تجوز الوصية بالمنافع، كمنافع المستأجر والعارية.

وكذلك تجوز الوصية بالمجهول؛ لأنَّ سبيلها سبيل الهبة، كالحمل في البطن، والطير، أو شاة في قطيع.

والوصية عقدٌ جائزٌ، تبطل بواحدٍ من خمسة أمور:

أولها: رجوع الموصي عن وصيته.

والثاني: موت الموصي له قبل الموصي.

الثالث: قتل الموصي له للموصي.

الرابع: ردّ الموصي له الوصية.

الخامس: تلف العين الموصي بها. وهذا واضح وهو مشهور

مذهب أحمد فيما تقدم.

كتاب الفرائض

والوارثون ذوو الفريضة عشرة
والجدُّ والجدَّاتُ والأخواتُ مع
ثم البناتُ وبنْتُ الابنِ كذلك
للزَّوجِ رُبْعٌ إن يكن ولِدٌ لها
والثُّمْنُ للزَّوجاتِ مع ولِدٍ له
والسُّدُسُ للأبِ مع ذُكُورٍ
لابنٍ —————
وينال بالتَّعْصِيبِ إن لم يوجد
للأُمِّ سُدُسٌ عند فَرعٍ وارثٍ
والثُّلْثُ إن عَدِمُوا وفي عُمَرِيَّةٍ

الزَّوْجُ والزَّوجَاتُ والأبْوَانِ
مَنْ كَانَ مِنْ أُمِّ مِنَ الْإِخْوَانِ
تَمُّوا تَمَامًا دُونَمَا نَقْصَانِ
إِنْ لَمْ يَكُن وَلَدٌ يَكُن رُبْعَانِ
إِنْ لَمْ يَكُن فَلَهَا إِذَنْ ثُمْنَانِ
وَالسُّدُسُ وَالْبَاقِي مَعَ النِّسْوَانِ
وَالْجَدُّ كَالْأَبِ إِذَا هُمَا مِثْلَانِ
أَوْ إِنْ يَكُنْ أُخْتَانِ أَوْ أَخْوَانِ
ثُلْثُ الْبَقِيَّةِ وَهِيَ مَسْأَلَتَانِ

الشرح:

هَذَا بَيَانُ الْوَارِثِينَ ذَوِي الْفَرَايِضِ الَّتِي فَرَضَهَا اللَّهُ تَعَالَى لَهُمْ فِي شَرِيعَتِهِ، فَأُولَٰهَمْ
الزَّوْجُ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ
لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ
بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: ١٢]، فَنَصَّ الْقُرْآنُ

أن الزوج له حالان، الأولى: إذا كان هناك ولدٌ للزوجة فللزوج الربع، والثانية إن لم يكن ولدٌ للزوج النصف، وأما الزوجات فلهنّ الربع إذا لم يكن للزوج ولد ولهنّ الثمن إن كان له ولد، لقوله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتْ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: ١٢].

وأما الأبُّ فله ثلاثة أحوال، أولها: إذا انفرد فلم يكن هناك ولد فإنه يأخذ المال كله بعد ذوي الفروض بالإجماع، كشأن أصحاب العَصَبَات كلهم، والثانية: إذا كان للमित ولد فإنَّ الأب له السدس؛ لقوله عزَّ وجلَّ: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾ [النساء: ١١]، والثالثة: إن كان للमित بنات فإنَّ الأب يأخذ السدس، وما بقي بعد الفروض يأخذه بالتَّعْصِيب. والجدُّ يقوم مقام الأب سواء بسواءٍ عند عَدَمِهِ في روايةٍ في مذهب أحمد، واختيار الشيخ رحمه الله.

وأما الأمُّ ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ [النساء: ١١] فالأم لها الثلث إن لم يكن للमित فرعٌ وارث، أو أخوان أو أختان فصاعدًا، فإن

كان فرعُ وارث أو أخوان أو أختان فإنَّ للأمِّ السدس بنص الآية المتقدمة.

وأما في المسألة العُمريّة، وهي زوج وأم وأب، فإن للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي، وللأب الباقي بعد ذلك كله وهو ثلثا ما بقي. والمسألة الثانية: زوجة وأم وأب، فللزوجة الربع وللأم ثلث الباقي وللأب ما بقي كما في المسألة التي مثلها.

- فصل -

والنصفُ فرضُ البنتِ إنْ تكُ وحدها
وكذا الشَّقِيقَةُ وحدها فتنبَّهْنِ
إنْ كُنَّ فوقَ الاثنتينِ فصاعدًا
أمَّا إذا ما كان ابنٌ أو أخٌ
فلتُعطِ أنشاهنَّ حظًّا واحدًا
ثم البناتُ معصَّباتٌ مُطلقًا
والسُّدُسُ فرضُ بناتِ ابنٍ كُنَّ مع
ومِثْلها أختٌ فأكثرُ من أبٍ
والسُّدُسُ للجدَّاتِ فرضٌ مُطلقًا
هي أمُّ أمٍّ أو أبٍ وأبي أبٍ
وإذا استوينَ فهنَّ فيه شِرْكَةٌ
ولإخوةٍ للأمِّ ثلثٌ بينهم
عَدَمٌ لفرعٍ وارثٍ والأصلُ

من

ولبنتِ ابنٍ وحدها بَيَانِ
والأختُ للأبِ وحدها بأمانِ
فنصيبُهنَّ على سُوَى ثُلثانِ
مَعَهُنَّ فالتَّعْصِيبُ في القرآنِ
أما الذُّكُورُ فحظُّهم ضِعْفانِ
فاعلمْ معَ الأخواتِ كالإخوانِ
بنتٌ وتسقطُ إنْ تَكُنْ بنتانِ
وشَقِيقَةٌ مَعَهُنَّ لا ثِنْتانِ
إنْ لم تَكُنْ أمًّا بلا نُكْرانِ
هَذي الثَّلاثُ بِمَذْهَبِ الشَّيْبَانِي
وتحوزُهُ القُرْبَى' بلا رَوَغانِ
ولواحدٍ سُدُسٌ له شَرْطانِ
ذَكَرٍ وأنشاهم كما الذُّكرانِ

الشرح:

وأما البنتُ وحدها فإن نصيبها النصف، لقوله عز وجل: ﴿وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾ [النساء: ١١] وإذا لم تكن البنت وكانت بنت الابن فإنها تقوم مقامها.

والأخت الشقيقة إن كانت وحدها بلا فرع ولا أصل وراث ولا إخوة أشقاء فإن لها النصف، ومثلها الأخت للأب إن لم توجد الأخت الشقيقة سواء بسواء، قال تعالى: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ أَمْرُؤُا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلَثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [النساء: ١٧٦].

وأما إذا كانت البنات ثنتين فصاعدًا فلهنَّ الثلثان، لقوله عز وجل: ﴿وَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾ [النساء: ١١] وكذلك الأخوات الشقيقات إن كنَّ ثنتين فصاعدًا فلهنَّ الثلثان مما ترك، وإذا كان مع البنات أخ هنَّ ذكر فصاعدًا، أو كان مع الأخوات أخ هنَّ فصاعدًا، فإن للذكر مثل حظ الأنثيين بنص القرآن.

وأما من ترك بنتاً وبنت ابنٍ أو ترك أختاً شقيقةً وأختاً لأبٍ فإنَّ النصف نصيب البنت أو الشقيقة، والسدس تكملة الثلثين نصيب بنت الابن أو بنات الابن، وكذلك الأخت للأب أو الأخوات للأب، والعمدة في ذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه في «البخاري»: لأقضى فيها بقضاء النبي ﷺ: للابنة النصف، ولابنة الابن السدس، وما بقي فلأخت. وفي هذا الحديث فائدة أخرى: أنَّ الأخوات مع البنات عصبة.

وأما الجدة فإن نصيبها السدس، لحديث بُريدة رضي الله عنه عند أبي داود قال رسول الله ﷺ: «للجدة السدس إذ لم يكن دونها أم». والجدات الوارثات في مشهور المذهب ثلاثة: أمُّ الأم، وأمُّ الأب، وأمُّ أبي الأب، والقُربى منهن تحجب البُعدى، وإذا تساوينَ في المرتبة تقاسمنَ السدس، ولا يُجَبَّنَ بأصلٍ وارثٍ ولا بفرعٍ وارث، ولكن بالأم، كما في الحديث.

وأما الإخوة للأم فلقوله عزَّ وجلَّ: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ [النساء: ١٢]، فالأخوة للأم إن كان واحداً ذكراً أو أنثى فله السدس، وإذا كانوا أكثر من واحد ذكراً أو أنثى فإنهم شركاء في الثلث بالتساوي

ذُكِرَ أَنَّهُمْ كَالْإِنَاثِ، وَلَا يَرِثُونَ إِلَّا إِذَا عَدِمَ الْفَرْعُ الْوَارِثَ الْأَبْنََاءَ
وَالْبَنَاتِ، أَوِ الْأَصْلَ الْوَارِثَ الذَّكَرَ كَالْأَبِ وَالْجَدِّ، فَاعْلَمْ.

- بَابُ الْعَصَبَاتِ -

أَمَّا الْجِهَاتُ فَذَاتُ حَجَبٍ مُطْلَقًا	فَاحْجُبْ لِأَبْعَدِهَا بِمَا هُوَ دَانٍ
فَالابْنُ أَوْلَى وَابْنُهُ وَابْنُ ابْنِهِ	وَهَلُمَّ جَرًّا نَازِلًا بَيَانٍ
وَيَلِي أَبٌ فَأَبُوهُ وَاجِرُّرُ صَاعِدًا	فَأَخٌ فَأَبْنَاءُ لَهُ يَلِيَانِ
وَالْعَمُّ يَتَلَوُ وَابْنُهُ وَابْنُ ابْنِهِ	وَبَعِيدُهُمْ حَجَبَ الْقَرِيبِ الدَّانِي
فَلْتَحْجُبَنَّ قَرِيبَهُمْ مَعَ أَقْرَبِ	كَالْجَدِّ يُحْجَبُ مِنْ أَبٍ قُرْبَانِ
وَكَذَلِكَ الْإِخْوَانُ تُحْجَبُ مِنْ أَبٍ	وَالْعَمُّ بِابْنِ أَخٍ وَبِالْإِخْوَانِ
لَا إِرْثَ فِي الْعَصَبَاتِ لِلْأُنْثَى سِوَى	بِنْتٍ وَأُخْتٍ بَيْنَ الْحَالَانِ

الشرح:

هَذَا بَابُ الْعَصَبَاتِ، وَالْأَصْلُ فِيهِ أَنَّ كُلَّ جِهَةٍ مِنَ الْعَصَبَاتِ
تَحْجُبُ مَا سِوَاهَا وَالْأَبْعَدَ مِنْهَا، وَكَذَلِكَ أَنَّ كُلَّ قَرِيبٍ فِي الْعَصْبَةِ
يَحْجِبُهُ الْأَقْرَبُ مِنْهُ فِي الْعَصْبَةِ نَفْسَهَا.

وشرح ذلك وتمثيله، أن أقرب العصابات جهة الأبناء، فلا يرث معهم بالتعصيب سواهم لا أخ ولا عم؛ لأنّ الجهة الأقرب موجودة وهي الأبناء، ثم جهة الإخوة ثم الأعمام.

وتنبّه أن الابن إن وُجد فابن الابن وما نزل لا يرث، وكذلك الإخوة مع أبنائهم، والأعمام مع أبنائهم أيضًا.

وكذلك إذا كانت جهة الأخوة موجودة، مثل ابن ابن الأخ، وكان العم، فإنّ ابن ابن الأخ يحجب العم، لأنّ الجهة إن وُجدت حُجبت الجهة الأبعد منها، فاعلم ذلك.

والأصل في هذا كله حديث ابن عباس رضي الله عنهما في «الصحيحين»: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر».

ثم قلت: إنه لا تعصيب للإناث إلا البنات مع الأخوات، كما تقدّم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وقد تقدّم أيضًا أن الابن يرث مع أخته مثليها، وكذلك الأخ يرث مع أخته مثليها، وابن الابن مع بنت الابن مثل الابن مع البنت، والأخ للأبوين مع الأخت للأبوين كالأشقاء، وما سوى هؤلاء من العصابة لا ترث أخته معه شيئًا كابن الأخ لا ترث أخته معه شيئًا، والعم لا ترث معه العمة شيئًا، وهلمّ جرًّا.

- باب مواريث ذوي الأرحام -

واعلّم ذوي الأرحام ما تورّثهم
يرثون بالتنزيل وهو مُقدّم
والسقط لم يُورث ولا هو وراث
بتنفسٍ قد طال أو بُكائه
والحكم في ميراث مفقود له
تسعون عاماً تبتدي من مولد
أو كان غالبها الهلاك فأربع
واختار قوم أن مرجعه لذي

إذ فيه عن أصحابنا قولان
والأقربيه وهو قول ثانٍ
إلا إذا ما عُدّ في الحيوان
أو عطسه وصرّاه بيان
في المذهب المشهور تقديران
في سفره سلّمت على رُجحان
تمضي عليه من سني الفُقدان
نظر يُقدّره بلا روغان

الشرح:

إذا لم يكن وارث من أصحاب الفروض - عدا الزوجين -
أو العصباء، فإن تورّث ذوي الأرحام متعيّن؛ لقوله ﷺ في
حديث المقدام بن معدّيكرّب رضي الله عنه في «سنن أبي داود»: «الخال وارث
من لا وارث له»، ومشهور مذهب أحمد تورّثهم بالتنزيل، ينزلون
منزلة من أدلّوا به، فابن الأخت أدلى بالأخت فله ميراث الأخت،
وابن الأخ أدلى بالأخ فله ميراث الأخ، وميراث الذكر هنا كميراث

الأثنى سواء بسواء، وهناك قول آخر أنهم يرثون بالأقربىة، ومثاله: ابن عمّة وخال، المال للخال لأنه أقرب، وابن العمّة لا يرث، والله أعلم.

ثم إنَّ السَّقَط لا يرث إلا إذا استهلَّ صارخًا وما كان في معنى الصراخ كالبكاء والرضاع ونحوه، فإذا لم يكن من ذلك شيء لم يرث ولم يورث في مشهور مذهب أحمد وغيره؛ للحديث الصحيح في «سنن أبي داود» عن أبي هريرة رضي الله عنه: «إذا استهلَّ المولود صارخًا ورث».

وأما المفقود ففي المذهب فيه تفصيل، إذا كانت الغيبة في سفرٍ غالبها السلامة فيُنتظر له تسعين عامًا من حين مولده ثم يُقسم ميراثه، وإذا كانت الغيبة غالبها الهلاك فيُنتظر أربع سنين من حين غيبته ثم يُقسم ميراثه، واختار جماعة من أصحاب الإمام أحمد أن مرجع التقدير في الغيبة إلى نظر القاضي وحكمه؛ حيث يُنتظر مُدّة لا يعيش في مثلها، وهذا مرجعه إلى اجتهاد القاضي ونظره، وهي رواية في المذهب، والله أعلم.

- باب ميراث الغرقى ونحوهم -

وإذا تَوَيَّ قَوْمٌ جَهِلْنَا أَيُّهُمْ	من قَبْلُ مِثْلُ الْمَوْتِ بِالطَّوْفَانِ
فَامْنَعُ تَوَارِثَ بَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضِهِمْ	وهو اخْتِيَارٌ لِلْأُثْمَةِ ثَانٍ
تَرِثُ الْمَطْلُوقَةُ الَّتِي فِي عِدَّةٍ	رَجْعِيَّةٍ مَا لَمْ تَبْنِ بِمُبانٍ
فَإِذَا أُبْيِنَتْ لَمْ تَرِثْ إِلَّا إِذَا	كَانَ الْمَطْلُوقُ قَاصِدَ الْحَرَمَانِ
فِي سُقْمِ مَوْتٍ فَلَتَرِثْ إِلَّا إِذَا	نَكَحَتْ أَوْ ارْتَدَّتْ عَنِ الْإِيمَانِ
وَاحْجُبْ عَنِ الْمِيرَاثِ مَنْ يَكُ قَاتِلًا	وَمُشَارِكًا خَطَأً وَذَا عُدُوَانِ
لَا قَاتِلًا بِالْحَقِّ مِثْلَ الْحَدِّ أَوْ	قَوْدٍ وَدَفْعِكَ صَوْلَةَ الْعُدُوَانِ

الشرح:

إذا توى أي هلك قوم ولم نعرف السابق من اللاحق، فإنَّ الأظهر الرواية الثانية في المذهب، واختيار جماعة من الأئمة وشيخ الإسلام أنهم لا يرث بعضهم من بعض، وساق في «المغني» عن سعيد بن منصور بإسناده: أن قتلى اليمامة وقتلى صفين والحرّة لم يورثوا بعضهم من بعض وورثوا عصبتهم الأحياء.

وأما المطلقة الرجعية فإنها ترث في عدتها بلا ريب؛ لأنها زوجة ولها أحكام الزوجة، وإذا بانت بعد ذلك لم ترث إلا إذا طلقها في

مرض موته المخوف؛ لأن ذلك قرينة ظاهرة على قصد حرمانها من الميراث، ولذلك فإنها ترثه في عدتها وبعد عدتها ما لم تتزوج أو ترتد، وهذا مشهور مذهب أحمد رحمه الله، وهو المروي عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما، أعني توريث المطلقة في مرض الموت.

وروى البيهقي أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: طلق امرأته البتة وهو مريض، فورثها عثمانُ منه بعد انقطاع عدتها.

وأما أن القاتل لا يرث ولو كان القتل خطأ - كما هو مشهور مذهب أحمد - إلا إذا كان القتل حقاً كقود أو دفع صائل، فلحديث عمر وعبد الله بن عمرو وأبي هريرة رضي الله عنهم من طرق في «سنن أبي داود» و«الترمذي» و«مسند أحمد»: «لا يرث القاتل شيئاً»، وفي رواية: «ليس للقاتل ميراث».

كتاب العتق

قَصْدُ الشَّرَائِعِ كُلِّهَا وَلُبَابُهَا	أَنْ يُعْبَدَ اللَّهُ الْعَظِيمُ الشَّانِ
وَالْعَبْدُ مَنْ كَانَ الْهَوَى مَعْبُودَهُ	وَهُوَ الَّذِي فِي أَعْظَمِ الْخُسْرَانِ
وَالْعِتْقُ بَابٌ فِي الشَّرِيعَةِ مُشَرَّعٌ	مِنْ أَفْضَلِ الْقُرْبَاتِ وَالْإِحْسَانِ
وَالشَّرْعُ حَضٌّ عَلَيْهِ حَضًّا مُطْلَقًا	وَتَوَابُهُ عِتْقٌ مِنَ النَّيرانِ
مَعَ جَعْلِهِ كَفَّارَةً بِمَوَاطِنٍ	مَعَ أَمْرِهِ بِكِتَابَةِ الْعُبْدَانِ
مَعَ حُكْمِهِ فِي مَالِكٍ ذَا رَحْمَةٍ	بِالْعِتْقِ فَرَضًا دُونَمَا نُكْرَانِ

الشرح:

أعظم مسائل الدين أن يُعبد الله وحده لا شريك له، وهذه المسألة التي نزلت بها الكتب وأُرسلت بها الرسل ومدار الشرائع عليها، قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾، وأعظم الناس حظًا من كان من أهل هذه المسألة، كما أن أعظمهم خسرانًا من أعرض عنها، ولذلك كانت دعوة الأنبياء في أصلها هذه المسألة، وهذا يفسر جواب من يقول: إن الإسلام لم يحارب العبودية؛ لأنَّ الإسلام حارب العبودية العظمى وهي عبودية ما سوى الله تعالى، ورقّ القلوب لغير الله لا رِقَّ الأبدان.

أما العتق الذي هو عتق الأبدان فقد حُصَّ عليه الشرع في أبواب كثيرة أشرتُ في النظم إلى شيء منها.

أولها: حُصَّ على العتق حُصًّا مُطلقاً، ففي «الصحيحين» عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: «من أعتق رقبةً مسلمةً أعتق الله بكل عضو منه عضواً من النار، حتى فرجه بفرجه».

ثانيها: جعل عتق الرقبة كفارةً في مواطن في الكتاب العزيز معلومة مشهورة، ككفارة القتل والظَّهار وكفارة اليمين.

ثالثها: أمر بمُكاتبة العبد استحباباً أو وجوباً إذا أراد المكاتبه ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَمِلْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ [النور: ٣٣] والمكاتبه طريق العتق وسببه.

رابعها: أنَّ مَنْ ملك رَحِمًا مملوكًا فإنه يُعتَق عليه، ففي سنن أبي داود عن سَمُرَةَ بن جندب رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: «مَنْ ملك ذا رحم مَحْرَمٍ فهو حرٌّ»،

خامسها: عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من ضرب غلاماً له حداً لم يأتِه، أو لطمه، فإن كفارته أن يعتقه»، «أخرجه مسلم».

سادسها: في «صحيح البخاري» عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، قالت: لقد «أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاقة في كسوف الشمس»، وفي رواية قالت: «كنا نؤمر عند الخسوف بالعتاقة». وغير ذلك لمن تتبع.

كتاب النكاح

واغضض عن العورات عينك ما عدا
ومحرم من بالغٍ نظر إلى
مثل القبيحة والعجوز فجائز
وكذا لنحو تعامل وشهادة
أو للتداوي فالتكشُّف جائز
أو خطبة فانظر إلى وجهه يد
والوجه ثم يد وجيد رأسها
قد جاز إن كانت ذوات محارم
ثم الرجال فما عدا ما بين ما
ولحرّة من دون تسع ميّزت
ويجوز للزوجين كل منهما
ومحرم نظر ولو لبهيمة
أو خلوة مع امرأة وتلدّذ

نظر الفجاءة فاصرفن بأمان
أنثى سوى المنصوص بالبرهان
للوجه مثل قواعد النسوان
فالوجه جاز ومثله الكفان
في موضع الحاجات من عيان
والعنق جاز ومثله القدمان
وكذلك الساقان والقدمان
أو بنت تسع فانظرن بأمان
ركب وسرّتهم بلا نكران
أو نظرة النسوان للنسوان
نظر بلا قيد إلى الأبدان
مع شهوة أو خشية الثوران
بالصوت لو بتلاوة القرآن

الشرح:

قال تعالى: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾ [النور: ٣٠].

غُضُّ البصر عن المحرّمات واجبٌ، وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلّى الله عليه وآله قال: «والعينان تزني وزناهما النظر»، وفي «صحيح مسلم» عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلّى الله عليه وآله عن نظر الفجاءة فقال: «أصرف بصرك».

والنظر المحرّم نظر البالغ إلى الأنثى الأجنبية البالغة، إلا ما استُثني، وهو سبعة أقسام:

- الأول: النظر للتي لا تُشتهي كالقبيحة والعجوز، فيجوز لوجهها، لقوله عزّ وجلّ: ﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ ۖ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [النور: ٦٠].

- الثاني: النظر للشهادة والمعاملة ونحو ذلك، فيجوز للوجه والكفين.

- الثالث: النظر للمداواة، فيجوز بقدر الموضع المحتاج إليه، وقد صحَّ الحديث أَنَّ النبي ﷺ أمر بالكشف عن مؤتزر بني قريظة، فمن أنبت قُتل، والحديث مشهور في «السنن» عن عطية القُرَظِيِّ رضي الله عنه.

- الرابع: النظر إلى المخطوبة، فيجوز للوجه والرقبة واليد والقدم، وفي «سنن أبي داود» عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل» قال: فخطبتُ جارية فكنت أتخبُّ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها، فتزوجتها.

- الخامس: النظر إلى الوجه والرقبة واليد والقدم والرأس والساق، وهو النظر إلى المحارم، لقوله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرَ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوَاتِرِ النِّسَاءِ﴾ [النور: ٣١].

- السادس: نظر الرجل إلى الرجل، أو (المرأة إلى المرأة)، أو المرأة للرجل، والنظر إلى الحرة المميّزة دون التسع، فيجوز إلى ما عدا ما بين السرة والركبة، أما نظر الرجل إلى الرجل أو المرأة إلى

الرجل فلأن عورة الرجل من السرّة إلى الركبة، وفي «صحيح مسلم» عن أبي سعيد الخدري عن أبيه رحمه الله، أن رسول الله ﷺ قال: «لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يُفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ولا تُفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد»، فمفهوم الحديث جواز النظر إلى ما عدا العورة، وأما نظر المرأة إلى المرأة فلقوله عز وجل: ﴿أَوْنَسَاءَهُنَّ﴾.

- السابع: نظر الرجل إلى زوجته والزوجة إلى زوجها، فيجوز إلى بدنها جميعه وبدنه جميعه، لحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: «احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك» وهو في السنن بإسناد حسن، ومثل الزوجة في العورة من كان دون سبع من الذكور والإناث فلا عورة له، وأما النظر بشهوة أو مع خوف ثورانها فلا يجوز؛ لما تقدّم بل يحرم النظر إلى البهيمة بشهوة، ويحرم التلذذ بصوت المرأة ولو بتلاوة القرآن؛ لأنّ ذلك يدعو إلى الفتنة والمنكر. ويحرم أيضًا خلوة الرجل بالأجنبية؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في «الصحيحين» - وفي معناه أحاديث - أنه سمع النبي ﷺ يخطب يقول: «لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم». وما تقدّم جميعه مشهور مذهب أحمد رحمه الله.

- فصل -

أركانُهُ الإيجابُ ثُمَّ قَبُولُهُ
وبأيِّ لفظٍ دَلَّ صَحَّ ولو غدا
والشَّرْطُ في الزَّوجينِ أَنْ يتعيَّنَا
ثم الوليُّ العَدْلُ ذو التَّكْلِيفِ مع
ووليَّها ذو عَصَبَةٍ والحقَّ مع
إِنْ يَعدَمُوا أو يَعضُّوا فولَّيَّها
ثم الشَّهَادَةُ وهي شَرَطٌ رَابِعٌ
عَدْلَانِ لو عَبْدَيْنِ إِنْ سَمِعَا وَإِنْ
وَاسْتَشْنِ أَصْلِي زَوْجَةٍ أو زَوْجَهَا

وَمِنَ الْمَوَانِعِ قَدْ خَلَا الزَّوْجَانِ
بِكِتَابَةٍ وَإِشَارَةِ الْخُرْسَانِ
وَرِضَاهُمَا شَرَطٌ هُنَالِكَ ثَانٍ
رُشْدٍ وَإِسْلَامٍ مِنَ الذُّكْرَانِ
أَبَائِهَا فَالْأَبْنِ فَالْإِخْوَانِ
سُلْطَانُهَا أو نَائِبُ السُّلْطَانِ
وَالشَّاهِدَانِ مَكْلَفَانِ اثْنَانِ
نَطَقَا وَإِنْ كَانَا ذَوَيْ إِيْمَانٍ
وَالْفِرْعَ أَيْضًا مِنْهُمَا بَبَيَانِ

الشرح:

أركانُ النِّكَاحِ وهي ما كان فيه الإيجاب والقبول، بأيِّ لفظٍ دَلَّ عليه؛ لما تقدَّم من تقرير شيخ الإسلام في هذا الباب، وأنَّ اللفظ لا يشترط بل الاعتماد على المعنى إلا إذا قصد الشارع لفظاً بعينه له فيه مصلحة، وهذا منتفٍ هنا، أو بالكتابة أو بالإشارة من العاجز كالأخرس، وكونُ الزوجين خاليين من الموانع، كما سيأتي في باب

المحرّمات من النساء وفي الإقناع أن الخلو من الموانع لا يحتاج إلى شهود فافهم.

وشروطه أربعة:

الأول: تَعَيُّنُ الزوجين بلا إبهام، بحيث يُذكر اسم الزوج أو صفته، وكذلك الزوجة بلا إبهام.

الثاني: رضا الزوج والزوجة البالغة بكرًا كانت أو ثيبًا؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في «الصحيحين»: «لا تُنكح الأيم حتى تُستأمر، ولا تُنكح البكر حتى تُستأذن»، قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: «أن تسكت». ومشهور المذهب جواز إجبار البكر البالغة؛ واختيار شيخ الإسلام وجماعة وهي الرواية الثانية: لا تجبر البكر البالغة؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه المتقدم، وهو أظهر.

الثالث: الولي؛ للحديث في «سنن أبي داود»: «لا نكاح إلا بولي»، وله شواهد، ووليها هو أبوها فجدُّها، فإن لم يوجد فالابن وابن الابن البالغون العاقلون، فإن لم يوجد فالأخ الشقيق، فالأخ للأب على ترتيب العصبات، وإذا لم يوجدوا أو كانوا عاضِلين لها فيزوّجها السلطان، وإن لم يوجد وكَلَّت رجلًا بتزويجها. والعَضْل: هو منع المرأة من الزواج بقصد الإضرار مع وجود الزوج الكفء لها.

الرابع: الشهادة، فلا بدّ من شاهدين مكلفين عدلين سامعين ناطقين مسلمين، من غير أصلي الزوجين وفرعيهما، وفي المذهب رواية أخرى أن الإعلان يكفي، وفعله عمر وابن الزبير رضي الله عنهما، وحديث الشاهدين لا يثبت، ويمكن أن يقال: لا تعارض بين الروایتين عند التحقيق؛ لأنّ المقصود الإعلان، وأقله اثنان فصاعداً، فلا بدّ من إعلان النكاح بشاهدين فصاعداً، وأما مشهور المذهب فيشترط الشاهدين بالأوصاف المتقدمة، وهو قول جمهور أهل العلم.

- باب المحرمات -

والأُمُّ تحرُّمٌ مطلقاً مهما علَّتْ	والبنتُ مع بنتِ ابنه ببيانٍ
والأختُ ثم بناتها مهما دَنَّتْ	كبناتِ كلِّ أخٍ بلا تُنيانٍ
مع عَمَّةٍ أو خالةٍ مهما علَّتْ	وعلى المُلاعِنِ زوجةٌ بِلِيعانٍ
والعقدُ حرَّمٌ زوجةً من والدٍ	كأبٍ وجدٍّ صاعداً ببيانٍ
مع زوجةٍ للابنِ مهما ينزِلُنْ	وابنُ ابنه مثلُ ابنه سيَّانٍ
مع أُمِّ زوجتِهِ وجدَّتِها فقلُّ	ثمَّ الرِّبائبُ بالدُّخولِ لبانٍ

الشرح:

قال تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ أَلَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِّنَ الرِّضْعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمْ أَلَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّنْ نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّكَ اللَّهُ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ [النساء: ٢٣].

والمحرَّماتُ هنَّ الأُمُّ وأُمُّ الأُمِّ وما علَّتْ، والبنتُ وبنتُ البنتِ وبنتُ الابنِ مهما نزلت؛ لأنَّ اسمَ البنتِ يشملها، والأختُ وبناتها

مهما نزلت، وبنات الأخ مهما نزلت كذلك أيضًا، والعمّة مهما علت كعمّة الأب وعمّة الجدّ، والخالة وخالة الأب والأمّ مهما علت، وأما حرمة زوجة الملاعن عليه أبدًا فتأتي في كتاب اللعان، فهذه المحرمات من النسب، وإن شئت قلت كلّ الأقارب حرام إلا أربعا بنت الخال والخالة، وبنت العمّ والعمّة.

وأما المحرمات بالصّهر فتحرم بالعقد زوجة الأب والجدّ وما علا، وكذلك زوجة الابن وابن الابن وما نزل، وأم الزوجة وأمها وأم أبيها مهما علت، كلّ هؤلاء يحرمون بالعقد مجرّداً، وتحرم بنت الزوجة بشرط الدخول بالأمّ - أعني لا بالعقد المجرد، وكلّ هذه المحرّمات تحريمها ثابتٌ بنص القرآن العظيم وإجماع أئمة العلم إلا زوجة الملاعن فتأتي - كما قدمت - في كتاب اللعان.

وأما المحرّمات بالرضاعة فسيأتي تفصيل ذلك في كتاب الرضاعة والله الموفق.

فائدة:

المحرّماتُ إلى أمدٍ أختُ الزوجة لقوله عز وجل: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ وعمتها وخالتها لحديث الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها»، وتحرم المعتدة من غيره، ﴿وَلَا تَعْرِمُوا عَقْدَةَ

النِّكَاحَ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ﴿البقرة: ٢٣٥﴾، والمطلقة ثلاثاً حتى تنكح زوجاً غيره ويطأها ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٠]، ولا تحل مسلمة لكافر ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا﴾ [البقرة: ٢٢١]، ولا كافرة لمسلم ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّى يُؤْمِنَ﴾ [البقرة: ٢٢١]، إلا الكتابية ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ [المائدة: ٥]، ولا يحل نكاح الأمة المسلمة من حرٍّ مسلم إلا إذا عجز عن مهر حرّة مسلمة، قال عز وجل: ﴿وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مَنْ فَتَيْتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ [المائدة: ٢٥]، ولا تحل المحرمة لحج أو عمرة حتى تحل من إحرامها؛ لقوله ﷺ: «لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكَحُ» أخرجه مسلم عن عثمان بن عفان رضي الله عنه. وتحرم الزانية والزاني حتى يتوبا لقوله عز وجل: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النور: ٣]، وهذا اختيار الشيخ، وأما إذا زنت المتزوجة أو الزوج، فالمذهب استحباب طلاقها والشيخ يقول يجب طلاقها إذا لم تُب وجمهور أهل العلم على خلاف ذلك.

- باب الشروط في النكاح -

والشرطُ إمَّا لازِمٌ وهو الذي	قد كَانَ مصلحةً بلا عِصْيَانٍ
فَوْفَاؤُهُ حَقٌّ وَإِلَّا فَافْسَحُوا	وَسُقُوطُهُ كخِيَارِ عَيْبِ جَانِ
وَالشَّرْطُ إِن يَكُ مِنْكَرًا فَنِكَاحُهُ	حَقٌّ بَدَا وَالشَّرْطُ ذُو بَطْلَانٍ
إِلَّا الشُّغَارَ وَمُتَعَةً تَحْلِيلَهُ	فَنِكَاحُهُ رَدٌّ بِلَا رَوَّعَانٍ
وَالشَّرْطُ عِنْدَ الْعَقْدِ أَوْ مِنْ قَبْلِهِ	وَسِوَاهُ مَرْدُودٌ بِأَيِّ زَمَانٍ

الشرح:

الشروط التي هي مصلحة النكاح شروطٌ صحيحةٌ، وذلك نحو اشتراط سكنى بلدٍ معيَّن، أو رضاعة ولد ونحو ذلك من الشروط؛ لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه في «الصحيحين»: «إِنَّ أَحَقَّ مَا أُوفِيَتْ بِهِ مِنَ الشُّرُوطِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ»، فإذا وفى بالشرط وإلا فلها الفسخ، وإذا خالف الشرط ورضيت به فإنَّ الفسخ يسقط كخيار العيب يسقط بعد العلم به والرضى، أما الشرط الفاسد فإنه مردود ولو مئة شرط؛ لحديث «الصحيحين»: «كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ بَاطِلٌ»، وذلك مثل اشتراطه أنه لا نفقة، أو لا قَسَمَ، فالشرط فاسدٌ، والعقد صحيح.

وأما الشرط الذي يعود على أصل النكاح بالبطلان في مشهور
مذهب أحمد فهو ثلاثة شروط:

الأول: الشُّغار؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما في «الصحيحين»: «أن
رسول الله ﷺ نهى عن الشُّغار». والشُّغار: هو زواج الرجل بنت
الرجل أو أخته مقابل أن يزوجه بنته أو أخته ليس بينهما صداق،
فإذا دُفع الصداق انتفى الشُّغار.

الثاني: نكاح المحلل؛ لحديث أبي داود عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه،
وابن ماجه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «لعن الله المحلل
والمحلل له»، والمشهور عن الصحابة والتابعين بطلان النكاح.

والثالث: اشتراط المدّة وهو نكاح المتعة؛ لحديث الربيع بن سبرة
رضي الله عنه في «صحيح مسلم»: «ثم هي حرام إلى يوم القيامة»، ومشهور
مذهب أحمد أن المدّة حرام ولو لم تُذكر في العقد بأن ينويها بقلبه
وتكون نيته الطلاق بعد مدّة، وأما الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك
والشافعي فعندهم هذا النكاح جائز وإنما الحرام أن يذكر المدّة في
العقد، وهو القول الثاني في مذهب أحمد.

واعلم أن الشرط المعتبر ما كان في صلب العقد أو من قبله، أما
بعده فلا، والله الموفق.

- باب العيوب في النكاح -

يَكُ عُنَّةً تَخْتَصُّ بِالذُّكْرَانِ	وَحِيارُ فُسْخٍ ثابِتٌ فِي الْعَيْبِ إِنْ
فِي الْفَرْجِ أَوْ قَرْحٌ مَعَ السَّيْلَانِ	وَالْعَيْبُ فِي أَنْثَى انْسِدَادٌ حَاصِلٌ
بَرَصٌ جُذَامٌ فِيهِ يَشْتَرِكَانِ	وَالْعَيْبُ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى جِنَّةٌ
لَا غَيْرُهُ مِنْ أَيِّ عَيْبٍ ثَانٍ	بَخَرٌ وَبَاسُورٌ وَبَوْلٌ مُطْلَقٌ
عَمَّا قَرِيبٍ مُمَكِّنَ الزَّوْلَانِ	وَالْفَسْخُ لَمْ يَثْبُتْ بِعَيْبٍ إِنْ يَكُنْ
بِالْعَيْبِ عِنْدَ الْعَقْدِ أَوْ رَضِيَانِ	أَوْ زَالَ بَعْدَ الْعَقْدِ أَوْ مِنْ عَالَمٍ

الشرح:

العيوبُ التي تُثْبِتُ الفُسْخَ ما ذَكَرْتُهُ فِي النَّظْمِ، وَهُوَ مَشْهُورٌ
مَذْهَبُ أَحْمَدَ أَيْضًا، وَهِيَ الْعُيُوبُ الَّتِي تَمْنَعُ الْإِسْتِمْتَاعَ الَّذِي هُوَ
مَقْصُودُ الزَّوْاجِ، وَالْحُجَّةُ فِيهِ قِضَاءُ الصَّحَابَةِ وَاشْتِهَارُ ذَلِكَ بِلَا نَكِيرٍ
وَتَلْقَاهُ عُلَمَاءُ الْأَمْصَارِ بِالْقَبُولِ، فَقَدْ رَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ أَنَّ ابْنَ سِنْدَرٍ
تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَهُوَ خَصِيٌّ، فَقَالَ لَهُ عَمْرٌ: أَعَلَمْتَهَا؟ قَالَ: لَا، قَالَ:
أَعَلِمَهَا ثُمَّ خَيْرَهَا.

وكذلك قولُ عمر بن الخطاب رضي الله عنه في «موطأ مالك»: أيُّها امرأةٌ غُرِّ بها رجلٌ بها جنونٌ أو جُذامٌ أو بَرَصٌ، فلها مهرها بما أصاب منها، وصدّاق الرجل على مَنْ غُرِّه.

فالعيوبُ التي تُثبت الفسخ ثلاثة أنواع:

نوع يختص بالرجل، وهو: العُنَّةُ - وهي: العجزُ عن الجماع -. ونوع يختص بالنساء، وهو: انسداد الفرج أو القروح فيه السائلة التي تمنع من الجماع وما في معناها من العيوب.

ونوع ثالث مشترك بين الزوجين، وهو: البرَصُ والجُذامُ والجنون - ولو متقطعاً -، والبَخَرُ وهو رائحة في الفم شديدة النتن، والباسور وانطلاق البول وهو البول في الفراش. وما كان منصوباً من هذه العيوب فدليله النصّ، وما لم ينصّ فالقياس دليله لظهور المعنى الذي هو استمتاع الزوجين أحدهما بالآخر.

وأما تأجيلُ العِنِّين سنةً فلاحتمال شفاؤه، بخلاف الخَصِيِّ والميئوس من برئه، وقد ثبت تأجيل العنين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في «سنن البيهقي»، وعن ابن مسعود رضي الله عنه عند ابن أبي شيبة، وعن علي والمغيرة بن شعبة، رضي الله عنهما، عند البيهقي، كلهم يقولون: يؤجَّلُ العِنِّين سنةً وإلا فَرَّقَ بينهما.

وإذا كان العيبُ ممكن الزولان سريعاً بعلاج أو دواء فلا فسخ كما قال شيخ الإسلام، وكذلك إذا زال بأي سبب بعد العقد. ويسقط الفسخُ إذا علم الزوج بعيب الآخر وسكت ولم يطالب أو أظهر الرضا، فكل هذه الأحوال يسقط خيار الفسخ في مشهور المذهب.

وإذا علم بالعيب وَفَسَخَ، فإن كان العيب في الزوج فتنسخ ولها المهر إلا إذا كان العلم قبل الدخول، وأما بعده فلها الفسخ والمهر. وإذا كان العيبُ في الزوجة فإنَّ للزوج الفسخ، فإن كان قبل الدخول فله المهر وأما بعد الدخول فالمهر للزوجة ويرجع الزوج على من غرَّه من وليٍّ أو زوجة. فائدة:

ولا بُدَّ في الفسخ من الرجوع إلى حكم الحاكم إلا إذا كان الفسخ متفقاً عليه فلا يحتاج لذلك، هذه قاعدة مذهب أحمد والشافعي واختار شيخ الإسلام جوازه بالتراضي أيضاً ولو كان مختلفاً فيه وهو نص الشافعي وإن كان مذهبه خلاف ذلك.

تنبيه: يُقَرُّ الكفار على أنكحتهم إذا اعتقدوا حلَّها، ولو نكاح محارم، فالنبي ﷺ أخذ الجزية من مجوس هَجَر، ولم يتعرَّض لأنكحتهم، فإذا تحاكموا إلينا فإننا نُقَرُّ نكاحهم كلَّه ما لم تكن المرأة

على الزوج حراماً حين التحاكم، كمطلقة ثلاثاً، أو محرمة بنسبٍ أو رضاع، وهذا مشهور المذهب.

واختار شيخ الإسلام أن المرأة إذا أسلمت وزوجها كافر، فإنها تعتدُّ، فإذا انقضت العدة تزوجت من شاءت، أو انتظرت زوجها ليُسلم وعادت إليه بلا عقدٍ، بل بالعقد الأول، ودليله حديث زينب بنت النبي ﷺ مع زوجها أبي العاص بن الربيع، والحديث جيد مشهور.

- باب الصداق -

والمهرُ صَحَّ معَجَّلًا ومؤَجَّلًا	وبأيِّ ما ثَمَنٍ مِنَ الأَثْمَانِ
كإِجَارَةٍ وبِدرسٍ عِلْمٍ نافعٍ	كالْفِقْهِ والإِقْرَاءِ لِلْقُرْآنِ
والمهرُ إنْ يَكُ فاسِدًا أو مُبَهَمًا	فالفَرَضُ مَهْرُ المِثْلِ مِنْ نِسْوانِ
ووليُّها حتَّى أبٌ إنْ يَشْتَرِطُ	مالًا لَهُ فالشَّرْطُ ذُو بُطْلانِ

الشرح:

عن سهل بن سعد رضي الله عنه: أن امرأة جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، جئت لأهب لك نفسي.. فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر إليها وصوبه، ثم طأطأ رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئاً جلست، فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوّجنيها. فقال: «هل عندك من شيء؟» فقال: لا والله يا رسول الله، قال: «اذهب إلى أهلِكَ فانظر هل تجد شيئاً»، فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله ما وجدت شيئاً، قال: «انظر ولو خاتماً من حديد»، فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله ولا خاتماً من حديد، ولكن هذا إزارِي

- قال سهل: ما له رداء - فلها نصفه، فقال رسول الله ﷺ: «ما تصنع بإزارك إن لبستَه لم يكن عليها منه شيء، وإن لبستَه لم يكن عليك شيء؟!» فجلس الرجل حتى طال مجلسه ثم قام، فرآه رسول الله ﷺ مولياً، فأمر به فدُعي، فلما جاء قال: «ماذا معك من القرآن؟»، قال معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا - عدّها - قال: «أتقروهنَّ عن ظهر قلبك؟»، قال: نعم، قال: «اذهب فقد ملكتها بما معك من القرآن». أخرجاه في «الصحيحين».

يصحَّ المهر بأيِّ ثمنٍ، ودليله «التمس ولو خاتماً من حديد»، ويصحَّ تعجيله كله، أو تأجيله، أو تعجيل بعضه وتأجيل بعضه بالإجماع، وفي «سنن أبي داود» عن عقبة بن عامر رضي الله عنه، أن النبي ﷺ قال لرجل: «أترضى أن أزوجك فلانة؟» قال: نعم، وقال للمرأة: «أترضين أن أزوجك فلاناً؟» قالت: نعم، فزوج أحدهما صاحبه، فدخل بها الرجل ولم يفرض لها صداقاً ولم يعطها شيئاً، وكان ممن شهد الحديبية، وكان من شهد الحديبية له سهم بخير، فلما حضرته الوفاة قال: إن رسول الله ﷺ زوجني فلانة ولم أفرض لها صداقاً ولم أعطها شيئاً، وإني أشهدكم أني أعطيتها من صداقها سهمي بخير، فأخذت سهماً فباعته بمئة ألف. قال أبو داود: وزاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رسول الله ﷺ: «خير النكاح أيسره».

فهذا الحديث فيه جواز تأجيل المهر كله، ويجوز على الأظهر أن يكون المهر تعليم آيات من القرآن، لحديث سهل رضي الله عنه، وهو القول الثاني في المذهب، وأما تعليم غير القرآن من فقه وأدب ولغة ونحو، فيجوز في مشهور المذهب. وإذا كان المهر فاسدًا كمحرّم من المحرمات أو مبهمًا، فإن حق المرأة في مهر المثل من النساء. لكن إذا طلقها هنا قبل الدخول فإن لها المتعة، لكونه لم يُسمّ مهرًا، وهذا في حال عدم تسمية المهر، وهو واضح.

ولا يجوز للولي أن يشترط لنفسه شيئًا ولو كان الأب، وأما حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه في «سنن أبي داود» أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أحق ما يُكرم عليه الرجل ابنته أو أخته» فهذا ظاهر أنه ليس في الاشتراط، وإنما إذا أهدى للولي هدية فيجوز له أخذها وليس أن يشترط لنفسه شيئًا، وكذلك استئجار موسى عليه الصلاة والسلام كان بطلب من الزوجة: ﴿قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْبَىٰ أُسْتَجْرُهُ إِنَّ خَيْرَ مَنْ أُسْتَجَرَتْ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ﴾ [القصاص: ٢٦]، فهو من باب قوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَبَنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا﴾ [النساء: ٤] وظاهر الآية اختصاص المهر بالزوجة لا غير، وإن كان مشهور المذهب جواز اشتراط الأب لنفسه شيئًا فهذا لا يدلُّ عليه الحديث، بل يدلُّ على جواز الأخذ إذا أكرم الولي من باب الإكرام لا من باب

الاشتراط، ولذلك بَوَّب عليه الشيخ مجد الدين في «المنتقى» بقوله:
(باب حكم هدايا الزوج للمرأة وأولياءها).

تنبيه: يستقرُّ المهر كاملاً للمرأة في حال موت الزوج أو دخوله
بها والخلوة بها، أو أن يستحلَّ منها ما لا يستحلُّه إلا الزوج من قبله
ولمسٍ، وإذا طَلَّق قبل ذلك كله فلها نصف المهر المسمَّى، فاعلم.

- باب الوليمة -

وَتُسَنُّ إِنْ كَانَ النِّكَاحُ وَلِيْمَةً	بالشاةِ أَوْلِمَ أو طعامِ ثانٍ
وَإِجَابَةُ الدَّاعِي إِلَيْهَا وَاجِبٌ	فِي الْعُرْسِ لَا فِي غَيْرِهِ كَخِتَانٍ
وَيُسَنُّ إِعْلَانُ النِّكَاحِ وَضَرْبُهُمْ	بِالدَّفِّ لَا بِمِزَامِرِ الشَّيْطَانِ

الشرح:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها، ويدعى إليها من يأبأها، ومن لم يجب الدعوة، فقد عصى الله ورسوله» رواه مسلم، إجابة الدعوة لوليمة العرس خاصة واجبة لنص الحديث في ذلك، لا غيرها من سائر الدعوات، وأما الوليمة فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: «أولم ولو بشاة»، أخرجاه في «الصحيحين»، ويجوز أن تكون الوليمة غير ذلك مما تيسر؛ لحديث «الصحيحين» عن أنس رضي الله عنه قال: «ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم على امرأة من نسائه ما أولم على زينب فإنه ذبح شاة»، فهذا الحديث واضح أنه أولم بغير ذلك على سائر نسائه.

وإنما تجبُ الإجابةُ في المرة الأولى، لأنها قد تتعدّد أيامُ الوليمة في النكاح، بشرط عدم وجود معصية، أو جواز هجر الداعي لكونه مبتدعاً أو مجاهرًا بعصيان.

ويسنُّ إعلانُ النكاح والضربُ بالدفِّ عليه، وفي الباب أحاديث، منها حديث محمد بن حاطب رضي الله عنه عند الترمذي والنسائي، قال عليه السلام: «فصل ما بين الحلال والحرام الدفُّ والصوت في النكاح» وهذا ظاهره الوجوب، وفي «صحيح البخاري» عن الرُّبِيع بنت مُعوذ رضي الله عنها قالت: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم غداة بُنِيَ عَلَيَّ، فجلس على فراشي كمجلسك مني، وجويريات يضربن بالدف يندبن من قُتِلَ من آبائهن يوم بدر، حتى قالت جارية: وفينا نبيٌّ يعلم ما في غد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تقولي هكذا وقولي ما كنتِ تقولين».

وذكرتُ تحريم غير الدفِّ من المعازف، والعمدة ما أخرج البخاري معلقاً مجزوماً، وأبو داود، عن أبي عامر - أو أبي مالك - الأشعري رضي الله عنه، قال عليه السلام: «ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف...» الحديث، وتحريم المعازف هو قول الأئمة الأربعة وغيرهم من السلف والخلف.

وأما الغناء المجرد عن المعازف فمكروهٌ في مشهور المذهب لا يجرم، والنشيد والخُداء مباح، وأما اللعب فالأصل إباحته إلا ما

ورد نصُّ بمنعه وقد لعب الحبشة بالحرا ب بين يدي رسول الله ﷺ
كما في الصحيحين والرقص كذلك كما يفهم من كلام الأصحاب
في الإقناع والمنتهى والشروح وهو مذهب الشافعي، وفي مذهب
الشافعي أن الرقص لا يحرم ما لم يكن فيه تخنثٌ وهو قيدٌ حسن
والله أعلم.

- باب عشرة النساء والنشوز -

وَتَمَامُ عَقْدٍ مُوجِبٌ مِنْ زَوْجَةٍ
وَيَجُوزُ الِاسْتِمَاعُ مِنْهَا مُطْلَقًا
وَأَقْلُ وَطْءٍ وَاجِبٍ مِقْدَارُهُ
وَلَهَا عَلَيْهِ لَيْلَةٌ مِنْ أَرْبَعٍ
وَلَهُ عَلَيْهَا حَقٌّ طَاعَتِهَا لَهُ
لَكِنَّ خِدْمَتَهُ عَلَيْهَا لَمْ تَحِبْ
وَالْعَدْلُ فَرَضٌ فِي الْحُقُوقِ كَقَسْمِهِ
وَنُشُوزُهَا عِصْيَانُهَا فِي وَاجِبٍ
فَإِذَا أَبَتْ فَلْتَهْجُرَنَّ فِي مَضْجَعٍ
تَسْلِمُهَا لِلزَّوْجِ دُونَ تَوَانٍ
لَا الْوَطْءُ فِي حَيْضٍ وَدُبُرٍ ثَانٍ
فِي ثُلُثِ عَامٍ مَرَّةً بَيَانٍ
مَعَهَا يَنَامُ بِهَا بِلا نُقْصَانٍ
حَقٌّ يُؤَخَّرُ عِنْدَهُ الْأَبْوَانِ
كَالْخَبْزِ أَوْ طَبَخٍ وَغَسَلٍ أَوَانِي
لَا زَائِدٍ مِنْ وَطْئِهِ وَحَنَانٍ
مِنْ حَقِّ زَوْجٍ فَلْتَعِظْ بِأَمَانٍ
ثُمَّ اضْرِبَنَّ عَشْرًا بِلا طُغْيَانٍ

الشرح:

إذا تمَّ العقد وَاجِبٌ تسليم الزوجة نفسها لزوجها؛ لأنَّ هذا
مقتضى العقد، ما لم يكن مانع كصغر أو شرط.
وله أن يستمتع بها كلَّ وقت كيفما شاء على أيِّ صفةٍ كانت؛
لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿يَسْأَلُكُمْ حَرْثُكُمْ فَاتُّوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا
لِأَنفُسِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٣].

ويحرم الوطء في الحيض إجماعاً؛ لقوله عز وجل: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ [البقرة: ٢٢٢]، وفي الدُّبُر، وفي تحريمه قولان للسلف والخلف، وقد طَوَّلَ الحافظُ ابن حجر في «الفتح» - عند تفسير قوله عز وجل: ﴿يَسْأَلُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٣] وحديث ابن عمر رضي الله عنهما هناك - الكلام في المسألة، ورجَّح أن مجموع الأحاديث الواردة في النهي تشهد أن لها أصلاً.

ومذهب الأئمة الأربعة التحريم، وهذا أحوط لما فيه من الأذى والله أعلم.

والوطء الواجب في مشهور مذهب أحمد أقله مرة في كل أربعة أشهر، والعُمدة في ذلك تقدير الشارع للإيلاء بأربعة أشهر، ولكن إذا سافر فوق ستة أشهر فمشهور المذهب أنه يجب حضوره إذا طلبت ذلك الزوجة، وإذا أبى فإنه يجوز التفريق بينهما بذلك.

وأما المبيتُ فلها عليه أن ينام معها ليلةً من كل أربع ليالٍ؛ لقضاء كعب بن سور بذلك عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقال له: نعم القاضي أنت. والأثر رواه ابن أبي شيبة، وعبد الرزاق في «مصنفيهما».

وَحَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَةِ الطَّاعَةِ لَهُ، وَحَدِيثُ عَمْرِو بْنِ الْأَحْوَصِ
عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ: «اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّهُنَّ عَوَانٍ عِنْدَكُمْ» الْعَوَانِي
جَمْعُ عَانِيَةٍ وَهِيَ الْأَسِيرَةُ، فَلَا يُلْزِمُهَا طَاعَةُ أَبَوَيْهَا بَلْ طَاعَةُ الزَّوْجِ
أَحَقُّ، وَلَهُ أَنْ يَمْنَعَهَا مِنَ الْخُرُوجِ مِنْ مَنْزِلِهِ وَلَوْ لَزِيَارَةِ أَبَوَيْهَا، وَلَكِنْ
لَا يَمْلِكُ مَنَعُهُمْ مِنْ زِيَارَتِهِمْ لَهَا، مَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مَفْسَدَةٌ مُتَرَجِّحَةٌ.
وَأَمَّا خِدْمَتُهَا مِنْ طَبْخٍ وَنَحْوِهِ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهَا بِقَوْلِ الْأُئِمَّةِ
الْأَرْبَعَةِ وَغَيْرِهِمْ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ عَلَى الْبُضْعِ لَا سِوَاهُ.

وَالْعَدْلُ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ فِيمَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ
حَقُوقٍ، أَمَا مَا زَادَ عَنْ ذَلِكَ مِنْ زِيَادَةِ سَكْنٍ أَوْ نَفَقَةٍ أَوْ جَمَاعٍ وَنَحْوِهِ
فَلَا يَجِبُ، وَإِنَّمَا الْوَاجِبُ مِنْ ذَلِكَ الْحَقُّ الْمَفْتَرَضُ.

أَمَّا النِّشُورُ وَهُوَ مَعْصِيَتُهَا فِيمَا يَجِبُ عَلَيْهَا مِنْ حَقُوقٍ لَزَوْجِهَا،
وَهِيَ تَسْلِيمُهَا نَفْسَهَا لِلِاسْتِمْتَاعِ، وَلِزَوْمِ الْمَسْكَنِ لِأَجَلِهِ أَيْضًا،
وَالْعِشْرَةُ بِالْمَعْرُوفِ مِنْ لَيْنِ الْكَلَامِ وَنَحْوِهِ، وَنِظَافَةُ نَفْسِهَا وَتَرْكُ
مَلَابِسَةِ النِّجَاسَةِ وَالْمَحْرَمَاتِ، وَأَمَّا فِعْلُ الْفَرَاثِضِ فَالْإِخْلَالُ فِيهَا
فَلَيْسَ بِنِشُورٍ، فَلَوْ مَكَّنْتَ مِنْ نَفْسِهَا وَمَنَعْتَ حَقًّا مِنْ سَائِرِ الْحَقُوقِ،
فَهِيَ نَاشِزٌ كَمَا فِي الْإِقْنَاعِ، فَالْوَاجِبُ مَا قَالَهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَالَّتِي تَخَافُ
نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعَنَّكُمْ
فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۝﴾ [النساء: ٣٤]، فَالْوَعْظُ

معروف وهو ترغيبها وترهيبها في الله عز وجل، وتذكيرها بما عليها من الحقوق، ثم هجرها في المضجع، وقد هجر النبي ﷺ نساءه فلم يدخل عليهنَّ شهرًا، والحديث في «الصحيحين»، وأما الكلام فثلاثة أيام فقط؛ للحديث المتفق على صحته عن أبي أيوب ﷺ عن النبي ﷺ قال: «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث»، فإذا أصرت ضربها ولا يتجاوز عشرة أسواط؛ لحديث «الصحيحين» قال النبي ﷺ: «لا يجلد أحدكم فوق عشرة أسواط إلا في حدٍّ من حدود الله»، وليجتنب الوجه والضرب المبرح؛ لحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده في «سنن أبي داود» أن النبي ﷺ سأل رجل: ما حق المرأة على الزوج؟ قال: «تُطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت» وهذا مشهور مذهب أحمد رحمه الله.

وأما إذا نشز الزوج فللزوجة أن تصالحه على إسقاط بعض حقها من نفقة وقسم ونحوه، حتى يلين لها؛ لقوله عز وجل: ﴿وَإِنْ أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا...﴾ الآية [النساء: ١٢٨]، وهذا ما اصطلاح عليه بعض العوام في عصرنا باسم (نكاح المسيار) وهو نكاح تمت شروطه وتنازلت الزوجة عن النفقة والسكنى والقسم فيه، فاعلم.

كتاب الخلع

وَالْخُلْعُ فَسْخٌ مَعَ فِدَاءٍ يُبَدَّلُنْ	مِنْ زَوْجَةٍ بِاللَّفْظِ وَالتَّبْيَانِ
وَالْأَخْذُ مِنْهَا فَوْقَ مَهْرٍ لَمْ يُجْزَ	وَبِحَيْضَةٍ تَعْتَدُّ بِالْبُرْهَانِ
وَيَجُوزُ قَصْدُ الْخُلْعِ مِنْهَا إِنْ يَكُنْ	سَبَبٌ كِبْغُضِ الزَّوْجِ وَالشَّنَانِ
وَالشَّرْطُ أَنْ يَرْضَى وَأُفْتِيَ بَعْضُهُمْ	بَوْقُوعِهِ وَبِدُونِ مَا رِضْوَانِ
وَالْعَصْلُ يَحْرُمُ كَيْ تُخَالَعَ زَوْجَةٌ	إِلَّا بِحَقِّ كَالنُّشُوزِ الْجَانِي

الشرح:

الخلع فسخٌ، فلا يحتسب به من الطلاقات مهما تكرر كما هو معلوم، وشرطه دفع العوض للزوج من زوجة مكلفة يصح تبرؤها أي غير محجور عليها. وفي المذهب قول آخر بجواز الخلع بلا عوض ولا دليل على منعه. وفي اختيار شيخ الإسلام أنه يقع فسخاً ولو كان بلفظ الطلاق التفاتاً إلى المعنى ما دام العوض موجوداً، روى النسائي عن الربيع بنت مَعُوذ بن عفراء أخبرته: أن ثابت بن قيس بن شماس ضرب امرأته فكسر يدها، وهي جميلة بنت عبد الله بن أبي، فأتى أخوها يشتكيه إلى رسول الله ﷺ، فأرسل رسول الله ﷺ إلى ثابت فقال له: «خذ الذي لها عليك واخل سبيلها» قال:

نعم، فأمرها ﷺ أن تتربص حيضةً واحدة وتلحق بأهلها. وفي رواية من حديث آخر: «ولا يزداد» أي عما أعطاها؛ وفي رواية من حديث ثانٍ: «أما الزيادة فلا»، ففي الحديث أن عدتها حيضة، واختيار شيخ الإسلام أن العدة حيضة في الفسوخ كلها، ولا يأخذ منها أكثر مما أعطاها كما هو نص الأحاديث.

ويجوز للمرأة طلب الخلع لسبب مشروع، كسوء العشرة والتباغض بينها وبين زوجها؛ لقوله عز وجل: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ [البقرة: ٢٢٩]، وأما بلا سبب ففيه وعيدٌ شديد كما في «سنن أبي داود» قال ﷺ: «أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأسٍ فحرامٌ عليها رائحة الجنة»، وإذا طلبت المرأة الخلع فلا بُدَّ من رضا الزوج بقول الأئمة الأربعة وغيرهم، وأفتى جماعة من حكام الشام المقادسة الفضلاء بالزام الزوج بالخلع حينئذٍ، واختلف كلام شيخ الإسلام فيه كما ذكره في «الفروع» و«الإنصاف»؛ لأن النبي ﷺ أمر ثابتاً بها.

ثم قلت: إنَّ عَضَلَ الزوجة - ظلمًا لكي تخالع - حرامٌ لقوله عز وجل: ﴿وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ﴾ [النساء: ١٩]، إلا بحق كالنشوز ونحوه من ترك فرضٍ أو فعلٍ فاحشة الزنا؛ لقوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ﴾ [النساء: ١٩].

فائدة:

إذا خال الرجل امرأته أو فسخ نكاحه فله أن يتزوجها بعقد جديد في عدتها بقول عامة أهل العلم الأئمة الأربعة وغيرهم؛ لأن العدة هنا تمنع الرجعة ولا تمنع العقد كما في الشرح الكبير وغيره من كتب المذهب.

كتاب الطلاق

والأصل في حكم الطلاق كراهةٌ
ومحرّمٌ في بدعةٍ ويباحٌ في
ويصحُّ من زوج يكونُ مُكَلَّفًا
يَقَعُ الطَّلَاقُ بَلْفَظِهِ مَعَ نِيَّةٍ
وَاللَّفْظُ إمَّا بِالصَّرِيحِ أَوْ أَنَّهُ
وَكِتَابَةٌ مِنْ نَاطِقٍ وَإِشَارَةٌ
وَإِذَا تَكَرَّرَ أَوْ تَعَدَّدَ لَمْ يَقَعْ
إِنْ قَالَ نِصْفُكَ طَالِقٌ طَلَقْتُ بِهِ
أَوْ طَلَّقَ الْجُزْءَ الَّذِي لَمْ يَنْفَصِلْ
مَنْ قَالَ نِسْوَائِي الثَّلَاثُ طَوَالِقُ
يَقَعُ الطَّلَاقُ مَعْلَقًا مُحْضًا إِذَا
لَكِنَّهُ بِالْحَضِّ أَوْ مَنَعَ غَدَا
مَنْ ظَنَّ زَوْجَتَهُ أَتَتْ بِبِلِيَّةٍ
فَمَضَى وَطَلَّقَهَا فَلَمْ تَطْلُقْ إِذَا
مَنْ شَكَّ فِي عَدَدِ الطَّلَاقِ وَكَوْنِهِ

إِذْ فِيهِ مَا فِيهِ مِنَ الشَّنَآنِ
ضَرَرِ كُسُوءِ الْخُلُقِ مِنْ نِسْوَائِ
لَا مُكْرَهٍ أَوْ غَافِلٍ سَكْرَانٍ
إِذْ لَمْ يَقَعْ إِنْ لَمْ يَكُ الشَّرْطَانِ
بِكُنْيَةٍ قَدْ بُيِّنَ اللَّفْظَانِ
مِنْ أُخْرَسٍ لَا نَاطِقٍ بِلِسَانٍ
إِلَّا بِوَاحِدَةٍ وَلَوْ أَلْفَانِ
أَوْ عَشْرُ طَلَقَتْهَا أَوْ الْعُشْرَانِ
مَنْ زَوْجَةٍ كَالرَّجُلِ لَا الْأَسْنَانِ
إِلَّا اثْنَتَيْنِ اسْتُثْنِي الثَّنَانِ
حَصَلَ الْمَعْلَقُ عِنْدَ أَيِّ زَمَانٍ
مِثْلَ النُّدُورِ وَسَائِرِ الْأَيْمَانِ
مِثْلَ الزَّنا أَوْ أَيِّ شَيْءٍ ثَانٍ
كَذَبَتْ ظَنُونُ حَلِيلِهَا الظَّنَّانِ
فَالشَّكُّ دَعٌ وَلِتَقْضَ بِالْإِيقَانِ

الشرح:

الأصل في حكم الطلاق في مشهور المذهب الكراهة؛ لما فيه من منافاة مقصود النكاح ومصالحه إلا لحاجة فإنه يجوز دفعاً للضرر عن نفسه.

ويحرم الطلاق البدعي: وهو طلاق المرأة وهي حائض، أو في طهر جامعها فيه؛ لقوله عز وجل: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ﴾ [الطلاق: ١]، ولحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في «الصحيحين»: أنه طلق امرأته وهي حائض فأمره النبي ﷺ بمراجعتها، وأن يتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس. وفي «صحيح مسلم» قال النبي ﷺ: «مُرُهُ فَلْيَرَا جَعَهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقَهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا».

ثم إنَّ الطلاق يقع من الزوج المميز في مشهور المذهب، والرواية الثانية لا يقع إلا من المكلف؛ لحديث: «رفع القلم عن ثلاثة» ومنهم: «الصبي حتى يبلغ» وقد تقدّم وهذا أظهر. ولا يصح من المكروه، وقد تقدّم حديث: «إنَّ الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استُكْرِهوا عليه».

وأما السكرانُ فلا يقع طلاقه في الرواية الثانية في المذهب، وهو قول عثمان بن عفان رضي الله عنه الصحيح عنه، واختيار شيخ الإسلام؛ لعدم العقل.

وأما المتلفظ بالطلاق فلا يخلو من ثلاثة أحوال:

- أن يكون صريحاً بلفظ الطلاق ومشتقاته.

- أو يكون كنايةً بالفراق وما في معناه.

ولا بُدَّ من النية في الحالين.

- وأما الحال الثالث: فأن يتلفَّظ بلفظ لا يدُلُّ على الطلاق بحالٍ،

كأن يقول قومي واقعدي واشربي، فلا يقع الطلاق ولو نواه، فلا بدَّ من شرطين:

الأول: النية.

والثاني: اللفظ الصَّريح، والكناية التي تدلُّ على الفراق ونحوه.

ويقع بالكتابة ولو من قادر على النطق، وبالإشارة من الأخرس

لا سواه.

وإذا تكرر الطلاقُ كانتِ طالق وطاقق، وهكذا، أو جمع الطلقات

في لفظٍ واحدٍ كانتِ طالق ألفاً، أو أكثر أو أقل، فإن مشهور المذهب

أنَّ هذا طلاق غير مشروع، وإنما المشروع طلقة واحدة، وهو ظاهر

القرآن.

وفي «سنن النسائي» عن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً، فقام غضباً ثم قال: «أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟!» حتى قام رجل وقال: يا رسول الله ألا أقتله؟. وفي «صحيح مسلم» أن أبا الصهباء قال لابن عباس: هات من هناتك، ألم يكن طلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر واحدة؟ فقال: قد كان ذلك، فلما كان في عهد عمر تتابع الناس في الطلاق فأجازه عليهم.

واختار شيخ الإسلام أن الطلاق بالثلاث أو أكثر أو تكراره ما لم يتخلل الطلقة والتي تليها رجعة، فإنه طلقة واحدة، احتجاجاً بهذا الحديث وغيره، وأيضاً اختياره أن الطلاق البدعي في الحيض والطمهر المجامع فيه حرام ولا يقع أيضاً.

ثم إن من أوقع بعض طلقة فقد وقعت طلقة تامة، فإن الطلاق لا يتبع بعض. وإذا طلق بعضاً من زوجته نظر فإن كان متصلاً كيدها ورجلها طلقت، وإن كان منفصلاً كالشعر والظفر لم يقع الطلاق. وكذلك إذا قال: نسواني الثلاث أو الأربع طوالق إلا واحدة أو اثنتين مثلاً، فالاستثناء صحيح، وهذا مشهور المذهب في المسائل الثلاث المتقدمة.

وأما الطلاق المعلق إذا كان تعليقه محضاً، مثل: إن جاء رأس الشهر فأنت طالق، فالطلاق يقع إذا وقع التعليق، وأما إذا كان

التعليق مقصوداً منه الحُض على شيء أو المنع من شيء فهذا هو الطلاق المعلق على حُض أو منع، واختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم أنه يمينٌ وفيه كفارة يمين، وسيأتي دليل ذلك في الأيمان من هذا المؤلف.

ثم إنَّ من طلق زوجته بناءً على خبر نُقل عنها مثل أن يقال: زوجتك خرجت بلا إذنك أو فعلت كذا، فيقول: هي طالق، ثم يتبين أنَّ الخبر كذب، فلا يقع الطلاق لترتبه على باطل، أفاده في «الإقناع».

ثم إنَّ من شك في عدد الطلقات التي وقعت منه، فليدع الشكَّ وليبن على ما استيقن؛ لأنَّ الأصل عدم الطلاق، والطلاق طارئ، فيقدم الأصل على غيره.

- باب الرجعة -

وَلِكُلِّ زَوْجٍ لَمْ يُطَلَّقْ بَائِنًا	إِرْجَاعُ زَوْجَتِهِ بِلَا نُكْرَانِ
فِي عِدَّةٍ وَبِدُونِ عِلْمٍ أَوْ رِضَا	مِنْ زَوْجَةٍ وَلَيْشَهِدِ الْعَدْلَانِ
وَبِأَيِّ لَفْظٍ دَلٍّ أَوْ وَطْءٍ بَدَا	مِنْ غَيْرِ عَقْدٍ أَوْ نِكَاحٍ ثَانٍ
مَنْ طَلَّقَ امْرَأَةً ثَلَاثًا حُرِّمَتْ	حَتَّى تَزُوجَ غَيْرَهُ مِنْ ثَانٍ
فَتَحِلُّ بَعْدَ نِكَاحِهِ مَعَ وَطْئِهِ	وَطْنًا يَصِحُّ مُجَاوِزًا لِخِتَانٍ
وَطَلَّاقُهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ قَاصِدًا	لَا حِيلَةَ التَّيْسِ الْمُعَارِ الْجَانِي

الشرح:

قال الله عزَّ وجلَّ: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة: ٢٢٩]، وعن ابن عباس رحمهما الله: أَنَّ الرجلَ كَانَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا وَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا، فَنُسِخَ ذَلِكَ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ. رواه أبو داود. وعن عائشة رحمها الله، عند الترمذي نحوه.

وقال الله عزَّ وجلَّ: ﴿وَيُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾ [البقرة: ٢٢٨]، فمن طلق زوجته الطلقة الأولى أو الثانية، فإن له رجعتها في عدتها بالإجماع ما دام الطلاق غير بائن كخلع أو طلاق قبل الدخول، ويُسنُّ الإشهاد على الرجعة؛ لقوله عزَّ وجلَّ: ﴿فَإِذَا بَلَغَنَّ

أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِّنكُمْ
وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ
اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿٢﴾ [الطلاق: ٢].

وتحصل الرجعة بالوطء وبأي لفظ دلَّ على ارتجاعها في مشهور
مذهب أحمد، ولا تحصل في مذهب الشافعي إلا بالقول كرجعتك
ورددتك، وفي مذهب أبي حنيفة تحصل بالجماع ومقدماته من لمس
ونظر بشهوة، وأما مالك فبالقول كرجعتك ونحوه أو بفعل مقترن
ببنية ارتجاع كوطء ومقدماته، وهذا اختيار شيخ الاسلام؛ لأن
الرجعية زوجة تراث زوجها ويرثها ولكن لا يقسم لها، وقوله عز
وجل ﴿وَعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾ [البقرة: ٢٢٨] دليل أن المطلق في العدة
بعل وهو الزوج، وإذا انقضت عدتها لم تحل له إلا بعقد جديد،
وهو وغيره من الأزواج سواء.

وإذا طلقها الطلقة الثالثة فقد بانت منه، ولا تحل له حتى تنكح
زوجاً غيره، ويطأها وطئاً صحيحاً تغيب فيه الحشفة، قال الله
عز وجل: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ
يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾ [البقرة: ٢٣٠]، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة
رفاعة القرظي النبي ﷺ فقالت: كنت عند رفاعة فطلقني فأبى

طلاقي، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير، إنما معه مثل هُدْبَةِ الثوب، فقال: «أتريدان أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتى تذوقي عُسَيْلَتَهُ ويزدق عُسَيْلَتِكَ»، أخرجاه في «الصحيحين». فلا تحلُّ لزوجها الأول حتى تتزوج آخر، ويطلقها بعد نكاح صحيح تغيب فيه الحشفة، ولا يكون في طلاقها تواطؤ أو قصد إحلالٍ للزوج الأول، فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. رواه الترمذي، وفي سنن ابن ماجه عن عقبه بن عامر رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: «ألا أخبركم بالتيس المستعار؟» قالوا: بلى يا رسول الله، قال: «هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له»، وهذا النكاح باطل كما تقدم في مذهب أحمد.

ولا يضُرُّ كون الواطئ في الحيض أو النفاس أو إحرام أو صوم أو فرض، ولا في نكاح مختلف فيه، إلا المحلل، كما تقدم، فإنها تحلُّ بكل ذلك، وهو قول في المذهب، بخلاف النكاح الباطل ووطء الدبر، لظهور الفرق بين الحالين.

فائدة:

إذا طلق الزوج زوجته الطلقة الأولى أو الثانية ثم انقضت عدتها ثم تزوجت غيره وطلقها ثم تزوجها بعقد جديد، فهل تعود على ما بقي من طلاقها أم ترجع بالثلاث؟ وهذه مسألة الهدم، ومشهور

المذهب وفقاً لأكابر الصحابة أنه لا هدم، وأنها تعود على ما بقي
من طلاقها، والرواية الثانية أنها ترجع بالثلاث، وفقاً لابن عمر
وابن عباس رضي الله عنهما، وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله، والله الهادي.

كتاب الإيلاء

وَلِكُلِّ مُؤَلِّ قَادِرٍ لَا يَقْرَبَنَّ	زَوْجَالَهُ وَمُعَقَّدَ الْإِيمَانِ
انْظَارُهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ أَرْبَعًا	مِنْ أَشْهُرٍ قَمَرِيَّةٍ الْحِسَابِ
إِنْ فَاءَ فَاءٍ وَإِنْ أَبِي فَيُطَلَّقَنَّ	قَاضٍ عَلَيْهِ بِرَغْمِ زَوْجِ شَانِ
تَطْلِيقُهُ رَجْعِيَّةً بِرَوَايَةٍ	دَلَّتْ عَلَيْهَا آيَةُ الْقُرْآنِ
أَلْحَقَ بِهِ مَنْ كَانَ مُتَنِعًا بِهَا	حَلَفَ بِقَصْدِ مَضَرَّةٍ وَهَوَانِ
مِثْلَ الْمَظَاهِرِ إِنْ مَضَى بِيَمِينِهِ	لَا غَيْرَهُمْ مِنْ غَائِبٍ أَوْ عَانِ

الشرح:

قال الله عز وجل: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٢٦]، فالمؤلي الحالف أن لا يقرب زوجته فوق أربعة أشهر، فإذا أن يكفر عن يمينه حائثاً ويتراجع عنه، وإما أن يمضي في يمينه، فإذا مضى في يمينه فإن تجاوز أربعة أشهر أوقفه الحاكم وأمره إما بالفئة أو بالطلاق، فإن أبى طلق عليه الحاكم طلاقاً رجعيةً، وكونها رجعية هو ظاهر القرآن واختيار شيخ الإسلام.

ومثل المؤلي مَنْ تعمَّد أن لا يقرب زوجته أربعة أشهر فصاعداً
قاصد الإضرار بها، فحكمه حكم المؤلي سواءً بسواءٍ في مشهور
مذهب الإمام رحمه الله، ومثله المظاهر أيضاً، إذا مضى بيمينه
فتجاوز أربعة أشهر فليوقف كالمؤلي، والله الهادي.

تنبيه:

اختار ابن عقيل أن الأربعة أشهر تضرب للغائب عن زوجته
بعذر أو بغير عذر كالمحبوس أو الأسير أو المفقود أو المسافر ما لم
تأذن له؛ لأن قصد الإضرار في الإيلاء خرج مخرج الغالب وتعليل
ذلك عنده أن الضرر الواقع على الزوجة إن كان المقصود دفعه لأنه
حقهاً فلا فرق بين إيلاء وغيره وهذا يشمل أنواع الغياب كلها
والأثر الوارد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في سنن البيهقي عندما سأل
حفصة رضي الله عنها: كم أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت: ستة أو
أربعة أشهر. فقال عمر رضي الله عنه: لا أحبس الجيش أكثر من هذا. يشهد له
إذ هو سفر واجب أو مستحب والله أعلم.

كتاب الظهار

هو أن يُشَبَّهَ زَوْجَةً أَوْ بَعْضَهَا
بِمَحْرَمٍ أَبَدًا عَلَيْهِ كَأُمِّهِ
أَوْ أَيِّ عُضْوٍ مِنْهُمْ لَمْ يَنْفَصِلْ
إِنْ قَالَ أَنْتِ عَلَيَّ مِثْلَ دَمٍ بَدَا
يَقَعُ الَّذِي يَنْوِيهِ مِثْلَ ظَهَارِهِ
إِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ نِيَّةِ فَظْهَارُهُ
ثُمَّ الْمُظَاهَرُ لَا يَحِلُّ جِمَاعُهُ
حَتَّى يُكْفَرَ عَنْ يَمِينِ ظَهَارِهِ
إِعْتَاقُ نَفْسٍ ثُمَّ إِنْ هُوَ لَمْ يَجِدْ
وَلِيَّطْعِمَ السَّتِينَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ

كَالرَّأْسِ لَا كَالظُّفْرِ وَالْأَسْنَانِ
وَأَبِيهِ أَوْ أُمِّدًا كَأُخْتِ فُلَانٍ
كَالرَّجْلِ وَالْأَيْدِي وَكَالْبُطْنَانِ
أَوْ مَيْتَةٍ وَمُحْرَمِ الْحَيَوَانِ
وَطَلَاقِهِ أَوْ سَائِرِ الْأَيْمَانِ
حَقٌّ وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّيْبَانِي
وَمُقَدِّمَاتُ جِمَاعِهِ بَيَانُ
كَفَّارَةٍ بِالنَّصِّ مِنْ قُرْآنٍ
فَالصَّوْمُ سَرْدًا قَدْرُهُ شَهْرَانِ
سِتِّينَ مَسْكِينًا بِلَا نُقْصَانِ

الشرح:

قَالَ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُم مِّن نِّسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِنْ أُمِهَتْهُمُ إِلَّا إِلَٰهِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوءٌ غَفُورٌ ۝۲﴾
وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا ذَٰلِكُمْ
تُوعَظُونَ بِهِ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝۳ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ

يَتَمَاسًّا ^طفَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فِإِطْعَامُ سِتِّينَ مَسْكِينًا ^عذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ^جوَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ^طوَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ [المجادلة: ٢٠ - ٤]، وهذه الآيات نزلت في خويلة بنت مالك بن ثعلبة حين ظاهر منها زوجها، والحديث في «سنن أبي داود»، فَمَنْ شَبَّهَ زَوْجَتَهُ أَوْ بَعْضَهَا الْمُتَّصِلَ غَيْرَ الْمُنْفَصِلِ كَشَعْرٍ وَظْفَرٍ بِلِ الْمُنْفَصِلِ كَالظَّهْرِ وَالْبَطْنِ وَالْقَدَمِ وَنَحْوِهِ، بِمَنْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ أَبَدًا كَأُمٍّ وَأَخْتٍ وَأَبٍ وَأَخٍ، أَوْ بِمَنْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ أَمَدًا، كَفَلَانَةِ زَوْجَةِ فُلَانٍ أَوْ أُخْتِهِ الْأَجْنَبِيَّةِ، فَإِنَّهُ يَقَعُ مِنْهُ ظَهَارًا؛ لِأَنَّ النَّصَّ «أَنْتِ عَلَيَّ كَظْهَرِ أُمِّي» وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْأُمِّ وَسِوَاهَا مِنَ الْمَحْرَمَاتِ وَكَذَلِكَ لَا فَرْقَ بَيْنَ ظَهَرِهَا أَوْ بَطْنِهَا وَسَائِرِ الْأَعْضَاءِ إِلَّا الْمُنْفَصِلِ كَمَا قَدَمْنَاهُ، وَهَذَا مَشْهُورٌ مَذْهَبُ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ.

ومشهور المذهب أيضًا أنه إذا شَبَّهَ زَوْجَتَهُ بِمَحْرَمٍ عَلَيْهِ كَالدَّمِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخَنْزِيرِ، فَإِنَّ الَّذِي يَقَعُ هُوَ مَا نَوَاهُ، إِنْ نَوَى الْيَمِينَ فَهُوَ يَمِينٌ أَوْ طَلَاقًا فَهُوَ طَلَاقٌ أَوْ ظَهَارًا فَهُوَ ظَهَارٌ؛ لِأَنَّ اللَّفْظَ يَحْتَمِلُ ذَلِكَ، وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ نِيَّةً، فَإِنَّ الْوَاقِعَ الظَّهَارُ فَاعْلَمْ.

وإذا ظاهر الرجل فلا يحلُّ له الجماع ولا مقدماته؛ لقوله عزَّ وجلَّ: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ [المجادلة: ٣]، وللحديث المتقدم في «السنن»: «فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به»، وإذا وطئ عصى

وثبتت الكفارة في ذمته كفارة واحدة، فقله عز وجل: ﴿ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا﴾ فالعود هو الوطء.

والكفارة على الترتيب: عتق رقبة مؤمنة أو غير مؤمنة لعدم صحة حمل المطلق على المقيّد في كفارة القتل، لاختلاف السبب كما تقرر في علم الأصول، وهي رواية في المذهب، ﴿فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾ بنص الكتاب والسنة في الحديث المتقدم، فإن لم يستطع لمرضٍ ولو رجا بُرّءه أو لعجزه، فليطعم ستين مسكيناً، لكل مسكين مُدٌّ بُرٌّ أو مُدّان من غيره، في مشهور المذهب، وفي ذلك أثر عن أبي يزيد المدني أحد كبار التابعين: أن امرأة من بني بياضة جاءت بنصف وسق شعير، فقال ﷺ للمظاهر: «أطعم هذا فإن مُدِّي شعير مكان مدِّ بُرٍّ» ساقه ابن قدامة بإسناده في «المعني» في الصيام، وله شواهد وروايات مختلفة التقديرات وليس فيها شيء يصحُّ، وأما قاعدة شيخ الإسلام في هذا الباب فهي العرف، ما دام الشرع لم يحدّها فتكون الكفارة والإطعام بحسب إطعام الأهل، رخصاً وغلاءً بإدام أو بدونه بحسب الزمان والمكان، وهذا أظهر وحيث لم يقدر الشرع الكفارة كما هنا، وفي الأيمان وغير ذلك، وانظر تفصيل ذلك في كتاب النفقات في محله وسيأتي.

واعلم أن في المذهب عن أحمد قولاً هو جواز الجماع ومقدماته
لمن لم يجد رقبة ولم يستطع صيام شهرين، بل كان في ذمته إطعام
ستين مسكيناً، فهذا يطعم الستين ولا يلزم بترك الجماع قبل ذلك،
بل يجوز له، كما هو ظاهر الآية.

كتاب اللعان

مَنْ يَرْمِ زَوْجَتَهُ صَرِيحًا بِالزَّنا
فَعَلَيْهِ حَدُّ الْقَذْفِ أَوْ إِثْبَاتُهُ
وَلِعَانُهُ إِنْ تَمَّ تَثْبُتُ فُرْقَةُ
وَلْيَشْهَدَنَّ بِأَرْبَعٍ وَيُحْمَسَنَّ
وَالْحَدَّ يَدْرَوُهُ شَهَادَتُهَا بِهِ
وَتُحَدُّ بِالْإِقْرَارِ أَوْ بِثُبُوتِهَا
وَالْحَكْمُ فِي الْمَوْلُودِ كَانَ فِرَاشُهُ
أَوْ كَوْنِ وَالِدِهِ صَبِيًّا قَاصِرًا
أَوْ غَابَ أَكْثَرَ مِنْ سِنِينَ أَرْبَعٍ
أَوْ أَنْجَبَتْ مِنْ قَبْلِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ

فَالْحَكْمُ فِيهِ أَتَى بِلا نَكَرَانِ
بشُّهُودِهِ وَلِعَانُهُ بِلِعَانِ
أَبْدِيَّةٌ كَانَتْ بِلا رُجْعَانِ
لَعْنًا عَلَى ذِي الْكِذْبِ وَالْبُهْتَانِ
خَمْسًا أَتَتْ بِالنَّصِّ مِنْ قُرْآنِ
وَإِذَا نَفَى الْوَلَدَ انْتَفَى بِلِعَانِ
لَا يَنْتَفِي عَنْهُ بغيرِ لِعَانِ
مِثْلَ الْعَقِيمِ بَوَاضِحِ الْبُرْهَانِ
وَأَتَتْ بِهِ مِنْ بَعْدِهَا بِزَمَانِ
مِنْ بَعْدِ عَقْدٍ فِيهِ يَجْتَمِعَانِ

الشرح:

قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَدَتْ أَحَدُهُمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ وَلِمَنِ الصَّادِقِينَ ٦﴾ وَالْخَمْسَةَ أَنْ لَعَنَتَ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَذَّابِينَ ٧ وَيَدْرَوْنَ أَنَّ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ وَلِمَنِ الْكَذَّابِينَ ٨ وَالْخَمْسَةَ أَنْ غَضَبَ اللَّهُ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ٩ وَلَوْلَا فَضْلُ

اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ ﴿١٠﴾ [النور: ٦-١٠]. من رمى زوجته بالزنا فعليه حدُّ القذف بشروطه، ويأتي في بابه، إلَّا إذا أقام البيّنة بالشهود أو بإقرارها أو يلاعِن، واللّعان: أربعُ شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين.

عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رجلاً لاعن امرأته وانتفى من ولدها، ففرّق رسول الله ﷺ بينهما وألحق الولد بالمرأة» أخرجاه في «الصحيحين»، وعن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن عويمراً العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له: أرايت يا عاصم لو أن رجلاً وجد مع امرأته رجلاً أيقّله فتقتلونه؟ أم كيف يفعل؟ فسأل لي عن ذلك يا عاصم رسول ﷺ، فسأل عاصم رسول الله ﷺ، فكره رسول الله ﷺ المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله ﷺ. فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال: يا عاصم ماذا قال لك رسول الله ﷺ؟ قال عاصم لعويمر: لم تأتني بخير، قد كره رسول الله ﷺ المسألة التي سألتها عنها. قال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأله عنها. فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله ﷺ وسط الناس فقال: يا رسول الله أرايت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً أيقّله فتقتلونه؟ أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله ﷺ: «قد نزل فيك وفي صاحبك، فاذهب فات بها» قال

سهل: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله ﷺ، فلما فرغا قال عويمر: كذبتُ عليها يا رسول الله إن أمسكتُها. فطلَّقها ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله ﷺ، قال ابن شهاب: فكانت سنة المتلاعنين. أخرجاه في «الصحيحين»

فإذا لاعن الرجل زوجته كما تقدّم، فقد ثبت عليها الحدُّ إذا نكَلَتْ، وأما إذا كذَّبته فتلاعِن أربع مرّات، والخامسة أن غضبَ الله عليها إن كان من الصادقين، فينتفي الحدُّ عنها وعنه بلعانها، وتثبت الفرقة أبداً بينهما؛ لتفريق النبي ﷺ بينهما كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، ولقول ابن شهاب: فكانت تلك سنة المتلاعنين. وأيضا في «سنن أبي داود» أن سهل بن سعد قال: فمضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرّق بينهما ثم لا يجتمعان أبداً.

وإذا نفى الولد مع اللعان انتفى منه؛ لحديث ابن عمر المتقدم، وأيضا لحديث سهل في «الصحيحين» وقد تقدم، وفيه قال سهل: فكانت حاملاً فكان ابنُها يُدعى إلى أمه، ثم جرت السنة أنه يرثها وترث منه ما فرض الله لها، ثم إنَّ الأصل في كلّ مولود يولد أنه لصاحب فراشه ما لم ينتفِ منه بلعانٍ؛ لحديث عائشة رضي الله عنها في «الصحيحين»: «الولد للفراش وللعاهر الحجر» فلا ينتفي الولد إلا باللّعان وتقدم، وإلا يكون والده صبيّاً قاصراً لا ينجب مثله

كَمَنْ ثَبِتَ عَقْمُهُ سِوَاءَ بَسْوَاءٍ، وَأَيْضًا إِذَا غَابَ عَنْ زَوْجَتِهِ أَكْثَرَ مِنْ سَنِينَ أَرْبَعٍ، ثُمَّ أَنْجَبَتْ بَعْدَ ذَلِكَ، أَوْ أَنْجَبَتْ قَبْلَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ اجْتِمَاعِ زَوْجِهَا بِهَا، هَذِهِ الْأَحْوَالُ الْمَذْكُورَةُ فِي «الْإِقْنَاعِ» الَّتِي يَصَحُّ مَعَهَا نَفْيُ الْوَلَدِ مِنَ وَالِدِهِ، وَالَّتِي تَعْلِيلُهَا بِاسْتِحَالَةِ إِمْكَانِ إِنْجَابِ الْوَلَدِ مِنْ صَاحِبِ الْفِرَاشِ فَيَكُونُ ذَلِكَ بَيْنَهُ قَاطِعَةً تَعْتَمِدُ فِي هَذَا الْأَصْلِ.

فَائِدَةٌ: إِذَا لَمْ يَكُنْ فِرَاشٌ وَزَنْتَ امْرَأَةً فَهَلْ يَصَحُّ ادِّعَاءُ الزَّانِي الْوَلَدَ أَمْ لَا يَصَحُّ؟ فَيَقَالُ: جَمْهُورُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى مَنَعِ ادِّعَاءِ الْوَلَدِ مِنْ أَبِيهِ الزَّانِي، وَإِلْحَاقِهِ بِأُمِّهِ، وَاخْتِيَارُ شَيْخِ الْإِسْلَامِ وَتَلْمِيزُهُ ابْنَ الْقِيَمِ وَانْتِصَرُ لَهْ فِي «الْهَدْيِ» أَنَّ الْوَلَدَ يَجُوزُ إِلْحَاقُهُ بِأَبِيهِ مِنَ الزَّانَا حَيْثُ لَمْ يَكُنْ فِرَاشٌ، فَإِنْ كَانَ فِرَاشٌ فَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرِ حَيْثُ، وَنُسَبَ الْقَوْلُ بِذَلِكَ إِلَى جَمَاعَةٍ مِنَ السَّلَفِ، وَأَنَّهُ قَوْلٌ لِأَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ.

قُلْتُ: وَفِي «شَرْحِ الْمَدُونَةِ» لِلرَّجَرَاكِيِّ أَنَّ الدَّادُودِيَّ قَالَ فِي «كِتَابِ الْأَمْوَالِ»: إِنَّ وَلَدَ الزَّانَا يَلْحَقُ نَسَبُهُ إِلَى الزَّانِي إِنْ عُلِمَ أَنَّهُ مِنْهُ، قَالَ: وَقَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ وَلَدَ الزَّانَا يَرِثُ أُمَّهُ وَتَرِثُهُ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْأُمِّ وَالْأَبِ، وَإِنَّمَا مُنِعَ مِيرَاثُ الْعَاهِرِ لِأَنَّهُ لَا نَعْلَمُ حَقِيقَةً هَلْ هُوَ مِنْهُ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ. انْتَهَى.

كتاب العدة والإحداد

مَنْ طَلَّقَتْ قَبْلَ الدُّخُولِ فَمَا لَهَا
وَالْوَضْعُ عِدَّةٌ حَامِلٌ قَدْ طُلِّقَتْ
وِثْلَاثُ حَيَضَاتٍ لَمْ قَدْ طُلِّقَتْ
مَنْ لَمْ تَحِضْ فَثَلَاثَةٌ مِنْ أَشْهُرٍ
وِثْلَاثَةٌ مِنْ أَشْهُرٍ إِنْ لَمْ تَحِضْ
فِيمَا أَرَى بِشَهَادَةِ طَبِيبَةٍ
وَلِمَنْ تُوُفِيَ زَوْجُهَا فَبَارِعَ
وَحِدَادُهَا فِي عِدَّةٍ مُتَعَيَّنٍ
وَالْبَيْتَ فَلْتَلْزَمُهُ حَتَّى تَنْتَهِيَ
وَلِحَاجَةٍ جَازَ الْخُرُوجُ نَهَارَهَا
وَلْتَجْتَنِبَ مِنْ زِينَةٍ كَحُلِيِّهَا

مِنْ عِدَّةٍ بِالنَّصِّ مِنْ قُرْآنٍ
كَالْفَسْخِ ثُمَّ الْمَوْتُ بِالتَّبْيَانِ
وَبِحَيْضَةٍ لِلْفَسْخِ مِثْلَ لِعَانٍ
وَالْفَسْخُ شَهْرٌ كَانَ لَا شَهْرَانِ
مِنْ غَيْرِ يَأْسٍ مَعَ دَلِيلٍ ثَانٍ
بِبَرَاءَةِ لِلرَّحْمِ بِالْإِيقَانِ
مِنْ أَشْهُرٍ مَعَ عَشْرَةٍ بِبَيَانٍ
فَرَضًا عَلَى زَوْجٍ بِلَا نُكْرَانِ
إِنْ كَانَ مُكْتَبُ الْبَيْتِ ذَا إِمْكَانٍ
وَضَرُورَةٍ فِي اللَّيْلِ دُونَ تَوَانٍ
وَالطَّيِّبِ وَالْحَنَاءِ وَالْأَلْوَانِ

الشرح:

والعدة هي تربص المرأة المفارقة زوجها تربصًا مخصوصًا، ولها ثلاثة أسباب: الطلاق، والفسخ، والوفاة. أما المفقود فمضى الكلام عليه في الإيلاء.

- فالسبب الأول الطلاق، وله أربع حالات:

الأولى: المطلقة قبل الدخول بها أو الخلوة لا عِدَّة عليها، قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمِيتَعُوهُنَّ وَسَرَاجُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾ [الأحزاب: ٤٩].

الثانية: المطلقة الحامل فعدتها الوضع لقوله تعالى: ﴿وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٤].

الثالثة: المطلقة الرجعية فإن عدتها ثلاث حيضات إذا كانت تحيض؛ لقول الله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: ٢٢٨]، ومشهور مذهب أحمد أن القرء هو الحيض، وهو قول جمع من الصحابة.

الرابعة: المطلقة التي لا تحيض لصغر أو يأس فإن عدتها ثلاثة أشهر؛ لقول الله تعالى: ﴿وَالَّتِي يَبْسُنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبَسْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ يَحْضَنْ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا﴾ [الطلاق: ٤].

وأما إذا كانت لا تحيض لكون حيضها ارتفع لسبب لا تعرفه، فتعدّ بثلاثة أشهر ثم بتسعة للحمل في مشهور المذهب، وهنا قلت فيما أرى أن تعدد بثلاثة أشهر كما هو نص القرآن فيمن لا تحيض مع

شهادة طيبة من عدلين تُثبت براءة الرحم من الحمل؛ لأن تسعة الأشهر هذا مقصودها كما صرّحوا به في الشروح.

وفي مشهور المذهب أن الحيض إذا ارتفع لسبب معلوم كمرض ونحوه فإن المعتدة تعتد حتى يعود أو تصبح يائسة، وهذا من أغرب فروع الفقه وأضعفها كما قال جماعة من علماء المذهب، والصواب أنه كسابقه ثلاثة أشهر وشهادة طبيبٍ عدلٍ ببراءة رحمٍ، وعموم الآية يشهدله، وهذا وإن كان عامة الفقهاء على خلافه ومنهم أحمد رحمه الله، فبالنظر الصحيح لافرق بين أن تعرف سبب رفع الحيض أو تجهله أو تكون مستحاضة لا عادة لها ولا تميز؛ إذ هي يشملها قوله عز وجل: ﴿وَالَّتِي يَسْنَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبَتْمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ يَحْضَنْ﴾ [الطلاق: ٤] بل لو حاضت حيضة أو حيزتين ثم ارتفع حيضها لا تدري سببه فإنها تشرع بعدة ثلاثة أشهر؛ لزوال الوصف الأول وهو الحيض، وتلبسها بالوصف الثاني وهو عدمه، كل ذلك مقرونا بشهادة العدل بانتفاء الحمل وعدمه، وقد قال ببعض هذا الظاهري ابن حزم، وهذا ماظهر لي والله أعلم. وفي قول لبعض السلف وهو الزهري كما في صحيح البخاري أنها تعتد بثلاثة أشهر ما دامت لا تحيض مطلقا، لأي سبب، وهو ظاهر القرآن. الفتح / ٩

- والسبب الثاني الفسخ وله أربع حالات:

الأولى: أن الفُسُوخَ جميعها لمن تحيض استبراءها يكون بحيضة واحدة وقد تقدّم الأصل في ذلك في الخلع، وسائر الفسوخ كذلك، وهو اختيار شيخ الإسلام. ولو كان السبب محرماً كزناً أو نكاح شبهة لأن المقصود براءة الرحم ويحصل بذلك .

الثانية: إن كانت لا تحيض لصغر أو يأس فالعدة شهر واحد وهو مشهور المذهب.

الثالثة: إن كانت حاملاً فعدتها وضع حملها مثل المطلقة الحامل.

الرابعة: إن كان قبل الدخول بها فلا عدة عليها، مثل المطلقة .

- والسبب الثالث الوفاة وله حالتان:

الأولى: المتوفى عنها زوجها دخل بها أو لم يدخل فإنها تعتد بأربعة أشهر وعشراً؛ لقوله عز وجل: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ [البقرة: ٢٣٤]،

وفي «سنن أبي داود» في رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها الصداق، فقال ابن مسعود رضي الله عنه: لها الصداق كاملاً وعليها العدة ولها الميراث، فقال معقل بن سنان: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بها في بروع بنت واشق، والحديث له روايات في «السنن»، ووجه

الدلالة منه صريح في ثبوت العدة على المتوفى عنها زوجها ولو لم يدخل بها، بخلاف المطلقة.

الثانية: إن كانت حاملاً فإن عدتها الوضع؛ لقوله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٤]، ولحديث «الصحيحين» عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قتل زوج سبيعة الأسلمية وهي حُبلى، فَوَضَعَتْ بعد موته بأربعين ليلة، فحُطِبَتْ، فأنكحها رسول الله ﷺ، وكان أبو السنابل فيمن خطبها.

فائدة:

إذا نكح رجل امرأة في عدتها عالماً فهو زانٍ، وأما الجاهل فعليه الانتهاء فوراً ثم تكمل عدتها من الأول وبعد ذلك هو خاطب من الخطّاب يتزوجها إن شاء، وهذا القول مذهب الشافعي وقول في مذهب أحمد قاله الموفق وحسنه، أما مشهور المذهب فيفرض عدتين للأول ثم للثاني.

ثم إن وجوب الإحداد مختصّ بالمتوفى عنها زوجها في عدّتها، ففي «الصحيحين» عن أم عطية رضي الله عنها قال النبي ﷺ: «لا تحد امرأة على ميتٍ فوق ثلاثٍ إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً، ولا تلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عصبٍ، ولا تكتحل ولا تمس طيباً إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار» - نبذة: الشيء القليل، والقسط

والأظفار: ضربان من الطيب - فيحرم على المعتدة من وفاة الزوج أن تتزين بكحل أو ثياب ملونة أو طيب، وكذلك لبس الحلي والحناء، وكذلك تلزم المعتدة بيتها ما لم يتعذر بأن يطالب الورثة فيه، ويجوز لها الخروج نهارًا لحاجتها ك شراء طعام ونحوه حيث لم يقيم عنها أحد به، ويجوز لها أن تبيت في غير بيتها لضرورة، كأن يكون المنزل في موضع وحشة وخوف لصوص ونحو ذلك، والعمدة في لزوم البيت حديث فريضة بنت مالك رحمته الله، رواه مالك في «موطئه» وأصحاب «السنن» وفيه: أن زوجها قتل، فقال لها النبي ﷺ: «امكثي في بيتك الذي أتاك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله» واعتداد المرأة في بيتها قول جماعة من الصحابة ومذهب الأئمة الأربعة.

وأما التصريح بخطبة المعتدة من طلاق بائن أو من وفاة فحرام ولكن يجوز التعريض؛ لقوله عز وجل ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضْتُمْ بِهِ مِنْ خُطْبَةِ النِّسَاءِ﴾ [البقرة: ٢٣٥] الآية، ولحديث فاطمة بنت قيس رحمته الله لما طلقها زوجها ثلاثاً قال لها النبي ﷺ: «إذا حللت فأذنيني» رواه مسلم، وأما الرجعية فيحرم التعريض والتصريح بخطبتها؛ لأنها زوجة كسائر الزوجات، ولكن يجوز التصريح بالخطبة من الزوج في الطلاق البائن غير الثلاث في مشهور مذهب أحمد، والله أعلم.

كتاب الرضاع

حمل وليس سواه من ألبان	إن الرضاع مُحَرَّمٌ إن ثابَ عن
كالخمس من لُقْمٍ من الأجبان	وبخمسِ رَضَعَاتٍ وما هو مثْلُها
ثَبَتَ الرِّضَاعُ ولو من النِّسوانِ	قَبْلَ الْفِطَامِ وفي شَهَادَةٍ واحدٍ
في الحُكْمِ مثْلُكَ دُونَ شَخْصٍ ثَانٍ	وَإِذَا ارْتَضَعْتَ فَإِنَّ نَسْلَكَ كُلَّهُ
ومَحَارِمَ الْإِثْنَيْنِ هُم سَيَّانِ	لَكِنْ مَنْ قَدْ أَرْضَعْتِكَ وَزَوْجَهَا

الشرح:

عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال : قال النبي ﷺ : «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»، وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال لي رسول الله ﷺ : «يحُرِّمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ» أخرجاهما في «الصحيحين» ومشهور المذهب أن اللبن المعتبر ما كان بعد الحمل لا لبن بكر ولا عن غير حمل خلافاً لجمهور أهل العلم ومذهب الجمهور أحوط وهو رواية في المذهب.

وإنما تحرم الرضاعة بشروط: أن تكون الرضاعة خمس رضعات لا أقل؛ لحديث عائشة رضي الله عنها في «صحيح مسلم»: «أُنْزِلَ فِي الْقُرْآنِ عَشْرَ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يَحْرَمُ مِنْهُنَّ، فَنُسَخَ مِنْ ذَلِكَ خَمْسُ رَضَعَاتٍ،

وصار إلى خمس رضعات معلومات يحرم من، فتوفي رسول الله ﷺ والأمر على ذلك. وإذا امتصَّ الصبيُّ الثدي ثم قطع فهي رضعة. ثم لا بُدَّ من كَوْن الرضاعة في الحولين في مشهور المذهب، ويختار شيخ الإسلام أن تكون الرضاعة قبل الفِطام؛ للحديث الصحيح عند الترمذي، عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال ﷺ: «لا يحرم من الرضاعة إلا ما فَتَقَ الأمعاء في الثدي وكان قبل الفِطام» وله شواهد.

ثم إن الرضعة تحصل بامتصاص الثدي ثم قطعِهِ وبما هو مثل ذلك كاللقمة من الجبن كما ذكرتُ في النظم، وكذلك إذا كان اللبنُ مشوباً بالماء ونحوه ما لم يُستهلك، فإنه يحرم لبقاء صفاته، وكذلك لبن الميتة مُحَرَّم كالحية لأنَّ اللبن لا يموت. وإذا وقع في الرضاع شكٌّ، أو في كماله، فلا تحريم، لكون الحِلِّ هو الأصل، فلا يُنتقل عنه إلا بيقين، وهذا مع عدم وجود البيّنة، وهي الشهادة الصحيحة في عدد الرضعات.

وأما إرضاعُ سهلة امرأة أبي حذيفة سالماً - وكان أبو حذيفة قد تبنّى سالماً وهو كبير - خمسَ رضعات ليدخل عليها، فعن أم سلمة أنها قالت: أبى سائر أزواج النبي ﷺ أن يدخل عليهن أحد بتلك الرضاعة، وقلن لعائشة: ما نرى هذا إلا رخصةً أرخصها رسول الله ﷺ.

لسالم خاصّة، فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رائينا.
رواه مسلم

وإذا أرضعت المرضعة أحدًا الرضاعة المعلومة فقد صارت أمّه
في الرضاعة وزوجها أبوه، وأخو زوجها عمّه في الرضاعة، وأختها
خالته، وبناتها وأبنائها إخوانه، وهكذا، أي صارت محارم صاحب
اللبن وهو الزوج، محارم للمرتضع، وكذلك محارم المرضعة محارم
للمرتضع أيضًا، أما المرتضع نفسه فإنه لا يحرم بارتضاعه على
المرضعة إلا أبنائه وما نزل، وأما إخوانه وآباؤه وأعمامه وأخواله
فأجانب، وهذا هو الضابط في الارتضاع ومشهور مذهب أحمد
وغیره.

والأصل في ذلك قوله عز وجل في عدّ المحرّمات: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ
الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرِّضَاعَةِ﴾ [النساء: ٢٣].

فالمرضعة أمّ وزوجها صاحب اللبن أبّ، وأخواتها خالات،
وهكذا كأمّ النسب، وكذلك الأخت من الرضاعة مثلها إخوانها
وأخوتها، فتبين أن الآية شاملة لما تقدّم بالتأمل، والله أعلم .
واعلم أن المرأة لو فارقت زوجها بطلاق أو موت، ولم تتزوج،
وثاب إليها لبنٌ ولو بعد سنين، فإن اللبن منسوبٌ إليه، وهو
مشهور المذهب.

كتاب النفقات

ولزوجة لا ناشز نفقاتها	كطعامها واللبس والإسكان
بالعرف لكنّ الطّابة لم تجب	بل مؤنة التنظيف كالأشنان
والزوج إن يُعسر يُجز فسّخ لها	فوراً إذا شاءت وبعد زمان
ثم الأقارب واجب نفقاتهم	كأب وأمّ ثم أدنى داني
إن لم يكن مال ولا كسب لهم	ويكون ذو الإنفاق ذا غنيان
ويكون أيضاً وارثاً في قربه	ذكرًا وهذا مسلك الحراني
وعليه إن ملك البهائم سقيها	وطعامها لا لعنة اللعان
وإذا أبى أو كان عنها عاجزاً	فالبيع أو ذبح لأكل هاني

الشرح:

تجب نفقة الزوجة على الزوج؛ لقوله تعالى: ﴿لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً أَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا﴾ [الطلاق: ٧]، ولحديث جابر رضي الله عنه في «صحيح مسلم»: «ولهنّ عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف» فيجب للزوجة النفقة من طعام كخبز وإدام وشراب وكسوة وسكن بالمعروف؛ إذ ليس لهذه النفقة تقدير محدد في الشرع، وهذا تحقيق شيخ الإسلام وإذا لم تُستهلك الكسوة أثناء العام، فلا تجب كسوة أخرى في العام الثاني، والمعنى أن النفقة تقدّر بالعرف، بحسب الزمان والبلدان، فتأخذ المرأة نفقتها بما يصلح لمثلها بالمعروف دون تحديد مدّ من القمح ومدين من غيره كشعير وتمر، وهذا هو الأصحّ دليلاً وفيه ثلاثة أحاديث كلها تدلّ عليه، وهي حديث: «ولهنّ عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف»، وقد تقدم. وحديث: «تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت» وتقدم أيضاً. وحديث «الصحيحين» أنه قال لهند امرأة أبي سفيان رضي الله عنهما: «خذي ما يكفيك وولديك بالمعروف» فللزوجة نفقتها من طعام وشراب وكسوة للبدن والنوم وفراش وغطاء، وكذلك مؤنة النظافة وأدواتها، وذكر ابن مفلح قولاً: بجواز دفع قيمة ذلك عند التنازع. وهو

المعمول به في عامة المحاكم اليوم. وأما الدواء وأجرة الطبيب فلا يجب للزوجة في مذهب أحمد، بل سائر الأئمة الأربعة.

وأما أن الزوجة الناشز تسقط هذه الحقوق لها عن الزوج فلأن النفقة مقابل التمكين، فإذا نشزت المرأة فقد سقط حقها فيها.

بخلاف المطلقة الرجعية، فإن لها النفقة، لأنها زوجة ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾، ولا قَسَمَ لها، وأما البائنة بطلاق أو فسُخ فلا نفقة ولا سُكْنى لها، إلا أن تكون حاملاً، لحديث فاطمة بنت قيس في «الصحيحين»، وهذا مشهور المذهب.

وأما إذا سلمت الزوجة نفسها للزوج وهي أهل للجماع فقد وجبت نفقتها ولا تسقط نفقتها بعد ذلك إلا بالنشوز كما تقدم أو الامتناع من التمكين ولو بسفر بإذن الزوج إلا سفر الفريضة كالحج أو سفرًا في حاجة الزوج، وإذا منعها النفقة جاز لها الخروج من المسكن مطلقاً بلا إذنه هذا مفهوم كلام الأصحاب وصرح به الخطيب الشربيني الشافعي في شرح المنهاج؛ لأنها محبوسة في مسكنه مقابل النفقة، وأما إخراجها هو لها بسبب نشوزها فنص القرآن: ﴿وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ﴾ [الطلاق: ١].

وإذا أعسر الزوج بالنفقة فإن لها الصبر عليه أو تفسخ؛ لهما في «سنن البيهقي»: أن عمر رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأجناد أن ادعوا فلاناً وفلاناً - ناساً قد انقطعوا من المدينة وخلوا منها - فإما أن يرجعوا إلى نسائهم وإما أن يبعثوا إليهن بنفقة، وإما أن يطلقوا ويبعثوا بنفقة ما مضى.

ولها الفسخ بالإعسار مطلقاً، سواء كان طارئاً، أو تزوجته وهو معسر ثم بدا لها الفسخ وترك الصبر عليه، وكذلك لو كان إعساره ببعض النفقة، كالسكنى مثلاً، مع يساره في الإطعام، أو العكس، فلها الفسخ أيضاً، وهذا مشهور المذهب.

وإذا أعسر الزوج بالمهر الحال فلها الامتناع من تمكينه حتى تقبضه وعليه نفقتها والحال هذه.

وأما نفقة الأقارب فإنها واجبة بثلاثة شروط:

أولها: أن يكون المنفق وارثاً ذكراً؛ لقوله عز وجل: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ [البقرة: ٢٣٣]، وأما إخراج الإناث الوارثات من النفقة فللقوله عز وجل: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٣٣]، وكذلك حديث هند المتقدم يدل على انفراد الأب دون الأم بالنفقة، فإذا كانت الأم وهي أقرب الوارثين للإناث له لم تجب عليها النفقة، فمن باب أولى - كما يقول شيخ الإسلام - أن لا تجب على الوارثات

الأبعد، زيادة أن الأثر الوارد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أجبر عَصَبَةَ صَبِيٍّ أن ينفق عليه الرجال دون النساء. وهو عند عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي، وهي رواية في المذهب.

والثاني: أن يكون المنفق غنياً له فاضلٌ عن مؤنة وقوت زوجته؛ لحديث جابر رضي الله عنه في «صحيح مسلم» أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: «ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضلَ شيءٍ فلأهلك، فإن فضلَ عن أهلك شيءٌ فلذي قرابتك، فإن فضلَ عن ذي قرابتك شيءٌ فهكذا وهكذا، يقول: فَيَنْ يديك وعن يمينك وعن شمالك»، وفي معناه أحاديث.

والثالث: أن يكون المنفق عليه فقيراً لا مال له ولا كسب؛ لأن هذا هو سبب النفقة، ألا وهو حاجتهم.

ولا وجوب للنفقة مع اختلاف الدين، في مشهور المذهب. وعلى من ملك بهيمةً إطعامها وسقيها؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما في «الصحيحين»: «عُذِّبَت امرأةٌ في هرةٍ سجنَتها حتى ماتت، فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها ولا سقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض».

ويحرم لعنُ البهيمة؛ لحديث أبي بَرزة رضي الله عنه في «صحيح مسلم» في الجارية التي لعنت الناقة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تصاحبنا ناقة عليها

لعنة»، فإذا أبى أو عَجَزَ أُجبر على بيعها أو الإجارة، أو ذبحها إذا كانت مما يؤكل، وهذا مشهور مذهب أحمد رحمه الله.

- باب الحضانة -

وأحقُّهم فيما يرى الحرَّاني	وحضانةُ المولودِ فرضٌ
من أمِّه أو من أبٍ سيَّانٍ	واجبٌ
فاعلم بأنَّ الحقَّ للنَّسوانِ	مَنْ كان أقربَهم إليه صراحةً
أقرعُ فإنَّ الفضلَ للسُّهَّانِ	فإن استَووا في قُرْبهم لا جنسهم
جهةُ الأبوةِ قدَّمنُ ببيانٍ	فإن استَووا في قُرْبهم مع جنسهم
أو ذاتِ زوجٍ أجنبيٍّ ثانٍ	فإن استَووا في جنسهم لا قُرْبهم
كفرارٍ ذي خَوْفٍ من السَّيدانِ	وامنع حضانةً فاسقٍ أو كافرٍ
حتى تزوَّجَ بعدَ أيِّ زَمَانٍ	أو مَنْ به عدوى ففرُّوا عندها
للرُّشدِ ثم يكونُ أيَّ مكانٍ	والبنتُ بعدَ السَّبعِ عندَ أبٍ غدتْ
	ثم الصَّبيُّ مخيَّرٌ في سابعٍ

الشرح:

تجب حضانة المولود خوفاً عليه من الهلاك والضياع، ومثله المعتوه والمجنون، وفي ترتيب الأحق بالحضانة خلاف طويل متشعب، ساقه ابن القيم في «الهدى» وطول النقل والبحث فيه، وأقرب ما ينشر له الصدر في هذا الباب ترتيب شيخ الإسلام

ومن وافقه، وحاصله أن الأحق بالحضانة أقرب الناس إليه من جهة أمه وأبيه من حيث الإجمال، أما التفصيل فأقربهم من جهة أبيه وأمه سواء كان ذكرًا أو أنثى ما دام الأقرب، فمثلاً : الأب، والجدّة أم الأم، الأقرب الأب فهو أحقّ، فإذا استوّوا في القرب فالتقديم للإناث، فالأب والأم كلاهما في القرب سواء، الأم هي الأحقّ، فإذا استوّوا في القرب وكذلك الجنس وهو الذكورة والأنوثة، كأخوين أو أختين فإن الفصل للقرعة وهذا موضعها، وأما إذا استوّوا في جنسهم كأنثى من جهة الأم وبمنزلتها أنثى من جهة الأب، أو ذكر من جهة الأم بمنزلة ذكر من جهة الأب، فالتقديم لجهة الأب، والله أعلم.

أما أنّ الأصل تقديم الإناث، فلحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أنت أحقّ به ما لم تنكحي» أخرجه أبو داود، وأما القرعة عند التساوي فهو أمر متكرر معلوم في الشريعة في مثل هذه الأحوال، وأما تقديم جهة الأب عند فقد التقديم بالأنوثة فلأنّ الشرع قدّم العصبة في المصالح بين الأقارب دائماً، كالميراث وولاية النكاح وغيرها، وهنا كذلك، والله أعلم.

وأما منعُ الفاسق من الحضانة، فلأنَّ مقصود الحضانة حفظ المحضون، والفاسقُ بعيد عن ذلك، والكافرُ أشدُّ بعداً منه وأعظم ضرراً، وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة رضي الله عنه: «كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه»، فتربية الكافر تمسخ الفطرة التي فطر الله الناس عليها، والفاسق قريب من ذلك. وكذلك يُمنع من الحضانة من به مرض مُعدٍ خشية انتقال العدوى إلى المحضون، وقوله ﷺ في «صحيح البخاري» معلقاً ووصله غيره كما قال الحافظ في «الفتح» عن أبي هريرة رضي الله عنه: «وفِرَّ من المجذوم فرارك من الأسد»، ولا يجتمع الأمر بالفرار مع الحضانة، وهذه فتوى شيخ الإسلام في هذا الباب.

وأما منع المتزوجة من أجنبيِّ حضانة ولدها من الزوج الآخر فقد تقدم الحديث: «أنتِ أحق به ما لم تنكحي» وأما كون الزوج غير الأجنبي لا يمنع الحضانة - وهذا مشهور المذهب - فلحديث البراء بن عازب رضي الله عنه في «صحيح البخاري»: «أنَّ علي بن أبي طالب وجعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة رضي الله عنهم اختصموا في ابنة حمزة بن عبد المطلب، فقضى بها لجعفر؛ لأن خالتها زوجة جعفر، وقال: «الخالة بمنزلة الأم». فقضى بها للخالة وهي متزوجة من ابن عمِّ المحضون وهو جعفر، فلم يُمنع الحضانة مع أنه زوج وذلك لقربه.

وإذا بلغ الصبيُّ سبع سنين - سنَّ التمييز - فإنه يخيَّر بين أبيه وأمه، والحديث في سنن ابن ماجه والترمذي وغيرهما، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم : خيَّر غلامًا بين أبيه وأمه. فيكون حيث شاء؛ لأنَّ الحضانة انقضت بالنسبة له، أما البنت فإنها عند سبع لا تخيَّر بل تكون عند أبيها، وهو مشهور المذهب، وتظل عند الأب حتى تتزوج، وهذا تعليله النظر إلى مصلحة المحضون وهي أنثى تحتاج إلى الحماية والزواج، والأب أقدر من الأم على ذلك، وهو مقصود الحضانة.

كتاب الجنایات

والقتلُ عمدًا وهو قتلٌ قاصدٌ
كجراحه بالسيف أو ضرب له
أو جمعه مع مهلك كالنمر أو
أو حبسه حتى توى بالجوع أو
وشهادة بالزور أدت للردى
وإذا انتفت مع قصد قتل آلة
وإذا انتفى قصد وكانت آلة
ثم القصاص بقتل عمدٍ ثابت
وشروطه تكليف قاتله كذا
ويكون معصومًا وليس بفرعه
فاستوفه والشرط في استيفائه
ثم اتفاق ذوي القصاص جميعهم
والأمن في استيفائه من جوره
أما القصاص بطرفه أو جرحه
مع كونه من غير حيف حاصل
ومُراعياً لكماله مع صحّة

مع آلة في تسعة الألوان
بمثقل كالصخر والعُمدان
إغراقه والحرق بالنيران
بالبرد أو خنقٍ وسمٍّ فإن
والسحر ثم العين من معيان
فالقتل شبه العمد وهو الثاني
فهو الخطأ بالنص من قرآن
وبه حياة العالم الإنساني
كون القتل مكافئاً للجاني
كالإبن لم يُقتل به الأبوان
تكليف مُقتصّ بلا نكران
إذ عفوهم أو واحدٍ سيّان
كقصاص ذات الحمل من نسوان
فالشرط فيه العمد مع عدوان
ومُساوياً في إسمه ومكان
إذ ليس كاملها كذبي نقصان

الشرح:

القتل العمد العُدوانِ ما اجتمع فيه شرطان: القصدُ مع الآلة
التي تصلح لذلك، وقد ذكر علماء المذهب له تسع صور ذكرتها في
النظم:

أولها: الجراحة بالسيف ونحوه كسكين مما له نفوذٌ في الجسم.

ثانيها: الضرب بالثقل كصخرة أو عمودٍ ونحوه.

ثالثها: جمعه مع مهلك كالنمر والأسد.

رابعها: إغراقه في الماء، أو حرقه بالنار.

خامسها: حبسه في مكانٍ ومنع الطعام أو الشراب عنه، أو تركه

عارياً غير قادر على اللباس حتى يموت برُداً.

سادسها: خنقه بحبل أو يديه ونحو ذلك.

سابعها: دس السمّ في طعامه أو شرابه.

ثامنها: شهادة بالزور عليه أدّت إلى قتله، كشهادة أربعة بالزنا

عليه زوراً ونحو ذلك.

تاسعها: السحرُ الذي يقتل مثله، ومثل ذلك العين وإصابته

بالعين من معروفٍ بذلك.

هذه الصّور وهي كالأمثلة لقتل العمد، وإنما الاعتماد على التعريف والأصل في ذلك، ألا وهو: كون القصد مع الآلة التي يقتل مثلها غالباً.

ثم ذكرتُ القتل شبهَ العمد، وهو ثابت في السنة النبويّة، وهو قصدُ القتل مع انتفاء الآلة التي يقتل مثلها غالباً كالسّوط والعصا، فهذا شبه العمد لانتفاء الآلة فيه، ودليله ما في «سنن أبي داود» عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله: «ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسّوط والعصا: مئة من الإبل، منها أربعون في بطونها أولادها».

ثم قتل الخطأ وهو المذكور في الكتاب العزيز: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً﴾ [النساء: ٩٢]، فقتل الخطأ ما كان فيه آلة القتل ولم يكن فيه القصد، كمن يضرب بالسيف كافراً حربياً فيتبين أنّه مسلم، وصوّره لا تنحصر.

فلو قصّد معصوماً فأخطأه، وقتل معصوماً آخر، فهو عمدٌ، وفيه القصاص، بخلاف ما لو قصّد بهيمةً محرّمةً لا يحلُّ قتلها، فأخطأها وقتل معصوماً، فهذا قتلٌ خطأ، على القول الثاني في المذهب، فلا بدّ من التساوي هنا، فافهم.

ثم إنَّ القصاص في القتل العمد حقٌّ وفرضٌ، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا
كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ^طالْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ﴾ [البقرة:
١٧٨]، وفيه حسم الشر وحياة العالم الإنساني، كما قال تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِي
الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: ١٧٩].
وللقصاص شروط أربعة:

أولها: أن يكون المقتول معصومَ الدم، فالحرِّيِّ والمرتد لا قصاص
على من قتلها؛ لعدم عصمتها.

الثاني: أن يكون المقتول مكافئًا للقاتل «وأن لا يُقتل مسلم
بكافر» وهو حديث عليٍّ عليه السلام في «صحيح البخاري»، والأظهر
الرواية الثانية؛ أن الحرَّ يُقتل بالعبد، وهو مذهب أبي حنيفة، واختار
شيخ الإسلام.

الثالث: أن يكون القاتل مكلفًا، فلا قصاص على غيره، وقد
تقدم حديث «رُفِعَ القلم عن ثلاثة».

الرابع: أن لا يكون القاتل والدًا؛ لحديث: «لا يُقتل والد بولده»
عن عمرو بن العاص وعن ابن عباس رضي الله عنهما عند الترمذي وغيره.
وهذه الشروط الأربعة مشهور مذهب أحمد رحمه الله.
وأما شروط الاستيفاء فتلاثة:

أولاً: كون المستحق مكلفاً، فإن كان صبيّاً حُبس الجاني حتى يبلغ المستحق، ففي قصّة هُدبة بن خَشم أنّ معاوية رضي الله عنه حبسه في قصاصٍ حتى بلغ ابنُ القَتيل، واشتهرت فلم تُنكر.

ثانياً: اتفاقُ أولياء القصاص على الاستيفاء، فإذا عفا واحدٌ منهم فقد سقط القصاص ولم يُستوف؛ لقوله عز وجل: ﴿فَمَنْ عَفَى لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدِّ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ﴾ [البقرة: ١٧٨].

ثالثاً: أن يؤمّن في استيفاء القصاص من التعدي، فلا يُقتَص من الحامل حتى تَضَع وتُرضع إن لم يوجد من يرضعه حتى تَفْطمه، لحديث عمران بن حصين رضي الله عنه في «صحيح مسلم» حيث أّخر النبي صلى الله عليه وسلم الحد على الزانية حتى وضعت، والحديث مشهور.

تنبيه: تُقتل الجماعة بالواحد، وفَعَله عمر بن الخطاب، كما في «صحيح البخاري»، وقال: لو تما لأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به.

والمُكره على القتل يُقتل هو ومن أكرهه قصاصاً.

والأمر بالقتل يأمرُ جاهلاً أو غير مكلف، فالقصاصُ على الأمر، أمّا إن كان المأمور مكلفاً عالماً فالقصاصُ على المأمور.

وإذا اشترك في القتل اثنان، أحدهما لا قصاص عليه، كالأب، فيُقتل أحدهما، وعلى الثاني وهو الأب نصفُ الدية، وهذا مشهور المذهب في الجميع.

وأما شروط القصاص فيما دون النفس فأربعة:

الأول: العمد مع العدوان.

الثاني: إمكان الاستيفاء دون حصول حَيْفٍ، ومقصود العبارة هنا أن يمكن القصاص من الجاني، كأن يكون الجرح من مفصل، أو له حدٌ ينتهي إليه، فيقتص منه، ولكن يقال هنا إذا أمكن الاستيفاء من الجاني بدون حصول الحيف ولو تقريباً، كالاستعانة بطبيب ماهر فهو الأولى، وهو ظاهر ما يدلُّ عليه كلام شيخ الإسلام ورواية في المذهب أنَّ القصاص أولى ما أمكن؛ لأنه الأصل.

الثالث: المماثلة في الاسم والموضع، أي اليد اليمين باليد اليمين واليسار باليسار وهكذا، وهو القصاص القائم على المماثلة وعدم الجور والتعدي.

الرابع: استواء العضوين بالصحة والكمال، فلا تؤخذ يدٌ صحيحة بشلّاء، فمن قطع يدًا شلّاء فلا تقطع يده الصحيحة بها، وأما عكس ذلك فيجوز بلا أرشٍ، والتعليل واضح.

ودليل ما تقدم من الشروط أمرُ الله بالعدل، وقيام القصاص على تحقيق العدل في محاسبة الجاني والمماثلة في ذلك، قال تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [المائدة: ٤٥].

واعلم أنّ سرّاية الجناية مضمونة، بمعنى لو قطع يده فسرّى الجرح إلى سائر جسمه فمات، قُتِلَ به قِصاصًا، وأما سرّاية القود فمهدورة، فإذا أقمنا الحدَّ على سارقٍ، فسرّى الجرحُ فمات، كان هدرًا.

ثم إنه لا يقتضُ من جرح قبل شفائه، للحديث الصحيح في ذلك، وهذا مشهور المذهب في الجميع.

- باب الديات -

ولتعرفن ديةً حرٍّ مُسلمٍ
مئتان من بقرٍ وأنت مخيرٌ
أو أنها اثنا عشر ألفاً درهمًا
ولكلِّ عضوٍ واحدٍ ديةٌ أتت
والنصفُ للعضدين كالسيقانِ
في أصبعٍ عشرٍ وثُلثُ العشرِ في
وذهابٍ نفعِ العضو مثل ذهابه
ما دون موضحةٍ ففيه حكومةٌ
والخمسُ فيما أوضحت والعشرُ في
عشرٍ وخمسٍ في منقّلةٍ أتت
والثلثُ في ديةٍ بجائفةٍ غدا
والنصفُ عقلٌ أو مُعاهدٌ فلتعلمن

قد قدرت مئةً من البُعرانِ
أمّا الشياهُ فقدرها ألفانِ
أو ألفُ دينارٍ من الذهبانِ
كالأنفِ أو ذكرٍ ومثل لسانِ
والرُبعُ في جفنٍ من الأجفانِ
ما شلَّ ثم الخمسُ في الأسنانِ
فذهابٍ نطقٍ مثل قطعِ لسانِ
في الجرحِ دون الخمسِ من بعرانِ
ما هشمت فليعلم الجرحانِ
قد نقلت عظمًا من الإنسانِ
كالأَمِّ أو دماغٍ هما مثلانِ
والعُشرُ عقلٌ للجنين الفاني

الشرح:

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: « كانت قيمة الدية على عهد رسول الله ﷺ ثمانمئة دينار أو ثمانية آلاف درهم، ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين، قال: فكان ذلك كذلك حتى استُخلف عمر رحمه الله فقام خطيباً فقال: ألا إن الإبل قد غَلَتْ. قال: ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثني عشر ألفاً، وعلى أهل البقر مئتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الخُلل مئتي حُلَّة. قال: وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية» رواه أبو داود، فهذا الحديث عليه يعتمد مشهور المذهب في جعل الدية أنواعاً، وجماعة من محققي المذهب كشيخ الإسلام وغيره يقولون: إن الأصل في الدية الإبل، وما عداها ففرع عنها، وهذه رواية في المذهب قوية.

ثم إن الأصل في كل عضو مفرد دية كاملة، وهذا نصّ كتاب عمرو بن حزم - رواه النسائي وصححه جماعة - وفيه: في الأنف إذا أوعب جدعه الدية، وفي اللسان الدية.

وأما إذا كان العضو مثل الشفتين أو القدمين أو اليدين ففيه الدية، وفي كل واحد منه نصف الدية؛ لحديث عمرو بن حزم المتقدم. وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي العين خمسون من

الإبل، وهكذا القياس في سائر الأعضاء، فالأجفان الأربعة في كل جفن ربع الدية. وفي كتاب عمرو بن حزم عن ابن عباس رضي الله عنهما عند الترمذي قال: قال رسول الله ﷺ: « في دية الأصابع اليدين والرجلين سواء عشر من الإبل لكل أصبع.. وفي السن خمس من الإبل » وهذا كله مشهور مذهب أحمد.

وأما أن اليد الشلاء إذا قطعت فيها ثلث ديتها، فلحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: قضى رسول الله ﷺ في العين القائمة السادة لمكانها بثلث ديتها، وفي اليد الشلاء إذا قطعت بثلث ديتها، وفي السن السوداء إذا قُلت ثلث ديتها» رواه النسائي، وهذه رواية في المذهب. وأما أن نَفَعَ العضو ديتَهُ مثل دية العضو، فلقضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه في رجل ضرب رجلاً فذهب سمعه وبصره ونكاحه وعقله بأربع ديات، والرجل حيّ. أخرجه البيهقي.

وأما ديات الشجاح وهي ما يختص بالرأس والوجه من جراح، فالمنصوص أن في الموضحة وهي التي توضح العظم خمساً من الإبل، لحديث عمرو بن حزم المتقدم.

وأما الهاشمة وهي التي تهشم العظم ولا تنقله، ففيها عشر من الإبل؛ وهي قضاء زيد بن ثابت رضي الله عنه كما أخرجه البيهقي، ولا يُعلم

له مخالف، وأما المنقلة فخمس عشرة من الإبل، كما في حديث عمرو بن حزم وقد تقدم مراراً.

وأما المأمومة وهي التي تصل إلى أم الدماغ، ومثلها الجائفة وهي التي تصل إلى الجوف، ففيها ثلث الدية، كما في حديث عمرو ابن حزم، ومثل المأمومة الدامغة وهي التي تحرق جلدة الدماغ. وأما ما دون الموضحة من الجراح ففيها حكومة - أي يحكم فيها القاضي بجتهاده - لعدم النص فيها.

وأما أن دية الكافر الذمي على النصف من دية المسلم، فلحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ: «عَقْلُ الكافر نصف عقل المؤمن»، «سنن النسائي» وهو حسن، ومن أهل العلم من يرى أن الحديث على إطلاقه في كل ذمي سواء من أهل الكتاب أو غيره، وهذا أظهر.

وأما أن دية الجنين غرّة عبد أو وليدة، فهذا نص الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه في «الصحيحين»: «وقيمة الغرّة خمس من الإبل»، وهو عُشْر دية المرأة؛ لأن دية المرأة على النصف من دية الرجل بقول أهل العلم عامة، وكونها خمساً من الإبل فهو تقدير عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت رضي الله عنهما كما في الشروح.

والدية واجبة بقتل الجنين عمدًا أو خطأ ولو بدواءٍ شربته أمُّه
لإسقاطه أما إذا نزل حيًّا ففي قتله عمدًا القصاص وخطأ الدية
كالكبير سواء بسواء وتجب الكفارة في قتل الخطأ ولو كان المقتول
جنينا وهي عتق رقبة فإن لم يجد صام شهرين كما في الآية، كما في
الكافي وغيره من كتب المذهب.

وقد ذكرتُ في النظم أصول الديات بدليلها، وأما تفاصيل ذلك
ففي كتب المذهب المبسوطة كـ«الإقناع» و«المنتهى»، والله الهادي.
فائدة:

المذهب هو قول جمهور أهل العلم أن في قتل النفس المحرمة
ولو ذميًّا ومعاهدًا الكفارة من عتق أو صوم ومذهب مالك أنها في
المقتول المسلم لا غير وهو الأظهر من سياق الآية.

مهمة: يجب الضمان على المباشر، كمن قتل بآلةٍ معصومًا عمدًا
أو خطأً، ويجب الضمانُ أيضًا على المتسبب، كمن حفر حفرةً في
طريق الناس، فمن وقع فيها فضمانه عليه، وإذا اجتمع المباشر
والتسبب فالضمان على المباشر وحده، كمن حفر حفرةً في طريق
الناس، وقام شخصٌ فدفعَ شخصًا ألقاه فيها، فالضمانُ على الدافع
لا الحافر، فاجتماع المباشر مع المتسبب يجعل الضمان على المباشر
حصراً، إلا في صورٍ ثلاثة: كون المباشر لا يمكن تضمينه، كمن

ألقى رجلًا إلى أسد فأكله، فالضمان على المتسبب، لأن المباشر هو الأسد ولا يمكن تضمينه. والصورة الثانية قريب منها، كمن أمر طفلًا بإتلاف، والامرُ مكلف، فالضمان عليه، لأنه أقوى مع كونه متسببًا. وثالثها: أن يكون المباشر معذورًا، كسلطانٍ أتلف بقصاصٍ شخصًا بشهادة شهود، ثم تبين غلطهم في شهادتهم، فالضمان عليهم لا على المباشر وهو السلطان، لكونه معذورًا فيما فعل.

كتاب الحدود

- باب حد الزنا -

لا حدَّ إلا والمكلفُ عالم	بالحكم ملتزمٌ بلا روغانٍ
وشروطُ حدٍّ أن يغيبَ حشفةً	في فرجٍ أنثى حيّة الجثمان
وثبوت ذلك أن يقرَّ مُصمِّمًا	أو يشهد العدلان والعدلان
والشرطُ في فعل الحدود جميعها	أن تنفي الشبهات بالإمكان

الشرح:

لا حدَّ إلا على المكلف وهو البالغ العاقل، وقد تقدم الحديث:
«رُفع القلم عن ثلاثة».

وأما العالمُ فلا حدَّ على الجاهلِ لأنه مخطئ، وقد تقدم، وقد
صح موقوفًا عن عائشة وابن مسعود عند البيهقي والحاكم: ادروا
الحدود بالشبهات ما استطعتم.

والملتزم: هو المسلم أو الذمي المقرّ بالتحريم.
وأما حدُّ الزنا المذكور في النظم فله ثلاثة شروط:

الأول: أن يغيب الحشفة أو قدرها في فرج أنثى حيّة لا ميتة، أما اللواط فإنّ الأصحّ فيه أن يقتل الفاعل والمفعول به، كما هو القول الثاني في المذهب؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في «السنن»: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به»، وظاهر القرآن وما جرى لقوم لوط من العذاب والنكال يدلّ لهذا القول الذي عليه كثير من السلف، وهو اختيار شيخ الإسلام.

والشرط الثاني: ثبوت الزنا إما بالإقرار، كما أقرّ ماعزٌ رضي الله عنه على نفسه في «صحيح مسلم»، ولا يعود في إقراره قبل تمام الحدّ عليه، لأنّ ماعزًا فرّ، فقال النبي ﷺ: «هلاّ تركتموه»، والحديث عند الترمذي وغيره، ومشهور المذهب يشترط أن يقرّ أربع مرّات على نفسه بذلك؛ لوروده في بعض روايات حديث ماعز المتقدم، وإما بشهادة الأربعة العدول عليه، يصفون الزنا وصفًا صريحًا؛ لقوله عزّ وجلّ: ﴿لَوْلَا جَاءَ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ﴾ [النور: ١٣]، والمقصود بالوصف الصريح بأن يقولوا: يولجه ويخرجه، ورأينا ذكره في فرجها، ولا يشترط ذكر المكان ولا الزمان ولا المزنيّ بها ولا حضورهم مجتمعين في مشهور المذهب ولا مجيئهم في مجلس واحد، وهي رواية في المذهب، وهذا الذي يدلّ عليه عموم الأدلة له الواردة في الباب.

والشرط الثالث: انتفاء الشبهة، وقد تقدم الأثر في ذلك، وانتفاء
الشبهة شرط في الحدود جميعها.

واعلم أنَّ حدَّ الزاني المحصَّن هو الرجم. والمحصَّن: هو المتزوّج
الذي دخل بزوجه بنكاحٍ صحيحٍ تغيب فيه الحشفة أو قدُرُها،
وهذا بالإجماع. ورجم الزاني المحصن تواترت به الأحاديث
المقطوع بصحّتها، ومنها حديث «الصحيحين» عن ابن عباس
رضي الله عنهما، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إن الله أنزل على نبيه القرآن،
وكان فيما أنزل: آية الرجم، فقرأناها ووعيناها وعقلناها، ورجم
النبي ﷺ ورجمنا بعده... الحديث.

وأما الزاني البكر فحدّه مئة جلدة بنصّ القرآن الكريم: ﴿الزَّانِيَةُ
وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النور: ٢]، ومشهور المذهب أن
على البكر أيضًا التغريبُ عامًّا؛ لحديث «الصحيحين» عن أبي هريرة
رضي الله عنه: «وعلى ابنك جلد مئةٍ وتغريب عام».

- باب حد القذف -

والقذفُ رميُّ بالزنا من عاقل	لا مكرهٍ بل بالغٍ بأوانٍ
حرًّا وذا عقلٍ عفيفًا مسلمًا	والوطء منه كان ذا إمكانٍ
والحدُّ يثبتُ إن يقرَّ كشاربٍ	وكذلكم أن يشهد العدلانِ
والحدُّ يسقط إن عفا أو إن تقمَّ	في القذفِ بينةٌ كفعل لعانٍ
وصريحٌ قذف واضح وكنايةٌ	معروفة بالعرف في البلدانِ
وإذا قذفت مدينةٌ أو قبيلةٌ	فالحكم تعزير بلا روغانٍ

الشرح:

قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [النور: ٤].

إذا قذَفَ البالغُ العاقلُ غيرُ المكره، حرًّا مسلمًا عاقلًا عفيفًا ابنَ عشرٍ أو بنتَ تسعٍ وهو من يمكن منه الجماع، وهذا تعريف المحصن في مشهور مذهب أحمد، والتائب من الزنا محصن؛ وفي الحديث: «التائب من الذنب كمن لا ذنب له» وهو على عمومته، وهو حديث صحيح رواه ابن ماجه عن ابن مسعود رضي الله عنه، وله شواهد، فقد وجب عليه الحدُّ بهذا القذف، بشرط أن يثبت الحدُّ إما بإقراره أو بشهادة

العَدْلَيْنِ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَذَفَ، كَمَا يَثْبُتُ الْحَدُّ عَلَى شَارِبِ الْخَمْرِ بِشَهَادَةِ
الْعَدْلَيْنِ أَيْضًا، وَيَأْتِي فِي كِتَابِ الشَّهَادَاتِ.
ثُمَّ إِنَّ الْحَدَّ يَسْقُطُ إِذَا عَفَا الْمُقْذُوفُ؛ لِأَنَّ حَدَّ الْقَذْفِ حَقٌّ
لِلْمُقْذُوفِ يَسْقُطُ بِعَفْوِهِ، أَوْ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ الشَّرْعِيَّةُ بِتِمَامِ شَهَادَةِ
الْعَدُولِ الْأَرْبَعَةِ، أَوْ بِاللَّعَانِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ، كَمَا مَضَى فِي كِتَابِ
اللَّعَانِ.

وَصَرِيحُ الْقَذْفِ أَلْفَاظُهُ مَعْرُوفَةٌ بِحَسَبِ كُلِّ لُغَةٍ، وَالْكُنْيَاةُ أَيْضًا
كَذَلِكَ، وَالْمَرْجِعُ فِيهَا إِلَى الْعُرْفِ فِي كُلِّ بَلَدٍ، وَلَا بُدَّ مِنْ ظَهْوَرِ دَلَالَةِ
الْلَفْظِ عَنْ ذَلِكَ، وَقَدْ ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ فِي الْكُتُبِ عِبَارَاتِ الْقَذْفِ وَلَيْسَ
ذَلِكَ بِحَصْرٍ.

ثُمَّ إِنْ مِنْ قَذْفِ جَمَاعَةٍ لَا يَتَصَوَّرُ مِنْهُمْ الزَّنا عَادَةً كَأَهْلِ قَرْيَةٍ أَوْ
بَلَدٍ أَوْ قَبِيلَةٍ، فَإِنَّهُ يَعْزَّرُ لِعِلْمِنَا بِكَذِبِهِ وَبَطْلَانِ دَعْوَاهُ، وَلَا يُلْحَقُ الْعَارُ
الْمُقْذُوفِينَ بِقَذْفِهِ.

فَائِدَةٌ: الْأَظْهَرُ أَنَّ حَدَّ الْقَذْفِ حَقٌّ لِلَّهِ وَدَلِيلُهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جُلِدَ مِنْ
قَذْفِ عَائِشَةَ وَهِيَ حَسَانٌ وَمَسْطُوحٌ وَحَمْنَةُ بِنْتُ جَحْشٍ حَدًّا وَاحِدًا،
مَعَ أَنَّهُمْ قَذَفُوا صَفْوَانَ -ﷺ- أَيْضًا وَكَذَلِكَ مِنْ قَذْفِ جَمَاعَةٍ فَعَلِيهِ
حَدٌّ وَاحِدٌ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ الْحَدِيثِ وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ.

- باب حد المسكر -

إِنَّ الشَّرَابَ مُحَرَّمٌ إِنْ يُسْكِرُنْ وَكَثِيرُهُ وَقَلِيلُهُ سَيِّئَانِ
وَالْحَقْنُ يَحْرُمُ وَالسُّعُوطُ وَنَحْوُهُ كَعَجِينِهِ وَطَبِيخِهِ مِثْلَانِ
وَالْحَدُّ فِيهِ أَرْبَعُونَ وَجَائِزٌ مَا زَادَ تَعْزِيرًا لِّذِي طَغْيَانِ

الشرح:

قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [المائدة: ٩٠]، وفي «صحيح مسلم» قال ﷺ: «كل مسكر خمر، وكل خمر حرام»، وقال ﷺ: «ما أسكر كثيره فقليله حرام» رواه أصحاب «السنن».

فكل شراب أو طعام أسكر أو تضمن المسكر وظهر أثر المسكر فيه، وكذلك الحقن والسُّعُوط بالمسكر مثله، ومنه يعلم أن الحشيشة المسكرة مثل الخمر وأخبت كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله.

والحدُّ كما في «الصحيحين» عن أنس رضي الله عنه: أن الشارب ضرب في عهد النبي ﷺ نحو أربعين، وفي عهد أبي بكر أربعين، وفي عهد عمر تشاور الصحابة رضي الله عنهم كما في «صحيح مسلم» فأقرُّوا الحدَّ ثمانين؛ أسوة بأخف الحدود، وهذا دليل على أن حدَّ الخمر كان

تعزيراً، ولذلك كان مشهور مذهب أحمد أن الحدّ ثمانون، واختيار شيخ الإسلام أن للإمام قتله إذا استمرّ على الشرب ولم يرتدع تعزيراً؛ لما روي في الحديث الصحيح عن جماعة من الصحابة منهم معاوية رضي الله عنه كما في «سنن أبي داود»: «إذا شربوا الخمر فاجلدوهم، ثم إن شربوها فاجلوهم، ثم إن شربوها فاجلدوهم، ثم إن شربوها فاقتلوهم».

- باب التعزير -

والحقُّ في التعزير ما قد قاله	بحر العلوم وحبرها الحرّاني
هو من حدود الله غير مقدّر	ويجوزُ في الأموال والأبدانِ
ويجوزُ فيه القتل حكمًا عادلاً	ويجوزُ فيه السوطُ والسوطانِ
لكن روايةُ عشرة الأسواط في	تأديبِ زوجته أو الولدانِ

الشرح:

التعزير من حدود الله غير المقدّرة كما قدّر حدّ الزنا، ومشهور المذهب وجوب التعزير، وفي القول الثاني في المذهب أنه مندوب، بل أرشدت الأحاديث الكثيرة إلى أنواع من التعزير تتناسب مع المعاصي والذنوب، فلا حدّ لأقلّ التعزير؛ إذ قد يكون بالهجر كما هجر النبي ﷺ الثلاثة الذين خَلَفُوا، والحديث في «الصحيحين».

ويكون التعزير بالعقوبة المائيّة، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه في «صحيح مسلم» قال: رأى النبي ﷺ عليّ ثوبين مُعَصْفَرَيْن فقال: «أَأَمُّكَ أَمَرْتِكَ بهذا؟» قلت: أغسلهما يا رسول الله؟، قال: «بل أحرقهما».

وقد يصل التعزير إلى القتل، كما في قتل الساحر؛ إذ ثبت الأمر بقتله عن خمسة من الصحابة كجندب وعمر بن الخطاب وحفصة رضي الله عنهم وغيرهم، وفي «صحيح البخاري» عن بجاله بن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. قال: فقتلنا ثلاث سواحر. فلذلك كان التعزير يتناسب مع فعل المعصية أو ترك الواجب، فقد يعزّر العاصي بالكلمة والتوبيخ والسوط والسوطين، وقد يتمادى به التعزير إلى القتل بحسب مفسدة معصيته ومقدار ضررها.

وأما الاصطلاح على أن الحدّ هو المقدّر كحد الزنا، فهذا اصطلاح حادث، بل الحدّ منه مقدّر ومنه ما هو غير مقدّر بل متروك إلى اجتهاد الحاكم.

وقد أفتى مالك في «الموطأ» بقتل القدريّة، وهذا على الأصل الذي فيه قتل أصحاب البدع المغلظة الداعين لها إذا لم ينحسم فسادهم إلا بذلك، والمقصود أن من شاء تتبع الأحاديث في العقوبات التعزيرية ويستقصي، فقد يجمع مجلداً في ذلك، وقد ذكرت في هذا المختصر ما يناسبه، وأما حديث «الصحيحين»: «لا يُجلد فوق عشرة أسواط إلا في حدّ من حدود الله»، فهذا المقصود به تأديب الزوجة والولد ونحوهم، وحدّ الله المذكور في الحديث يشمل المقدّر وغير المقدّر كما بيّناه، فغير المقدّر وهو التعزير، وهذا تحقيق شيخ الإسلام في هذا الباب، فاعلم.

- باب القطع في السرقة -

والقطع في السرقات حق فاقطعوا	وشروط قطع عُدْهَن ثمانٍ
هي أخذ ملتزم نصاباً مُحْرَزا	والمال محترماً وغير مُهَانٍ
مع علمه ويكون غير مجاهر	بل خفية لا الخطف في إعلانٍ
ويُطالبُ المسروقُ منه بهاله	مع شبهةٍ نُفِيَتْ بلا روغانٍ
وثبوتُ سرقةٍ بإقرارٍ ولا	رُجْعَانٍ أو أن يشهد العدلانِ

الشرح:

قال تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [المائدة: ٣٨].

قطع يد السارق حق بنص القرآن الكريم. وشروطه ثمانية بيان النبي ﷺ، قال تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [النحل: ٤٤]، وأولها: أن يكون السارق ملتزماً، والملتزم تقدّم أنه المسلم والذمي؛ لالتزامهما بأحكام الإسلام، ولا بُدَّ من كونه بالغاً عاقلاً، وقد تقدم اشتراط ذلك ودليله مراراً.

ثانيها: أن يكون المال نصاباً؛ لقوله عليه الصلاة والسلام في «الصحيحين» عن عائشة رضي الله عنها: «تُقطع اليد في ربع دينار فصاعداً»

والدينارُ يعادل: أربع غرامات وربع من الذهب، بموازين زماننا، فليعلم.

ثالثها: أن يكون مُحَرَّزًا في حِرْزٍ مثله، كقفل وصندوق وبيت ونحو ذلك، مما يختلف باختلاف البلدان والزمان؛ لحديث أصحاب «السنن» عن رافع بن خديج رضي الله عنه «لا قطع في ثمر ولا كثر» والثمر معروف، والكثر: جمّار النحل، وعدم القطع فيهما لعدم حرزهما، وفي الباب أحاديث.

رابعها: أن يكون المال المسروق محترمًا كذهب وفضة وأثاث ومتاع، وليس كالصلبان أو الطنبور ونحوه ممّا لا احترام له فلا قطع فيه، ومثله الخمر وكتب البدعة ونحوها.

خامسها: أن يكون السارق عالمًا بأنّ المسروق يبلغ نصابًا، فمن سرق منديلًا وتبيّن أنّ في طرفه مالًا لم يقطع، وقد جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من طرق عند البيهقي: «لا حدّ إلا على من علمه»، وقد صحّ عند عبد الرزاق في «مصنفه» عن عمر وعثمان رضي الله عنهما بلفظه.

سادسها: أن يكون السارق مختفيًا بما يسرقه غير مجاهر، فعند الترمذي وغيره عن جابر رضي الله عنه أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليس على خائن، ولا منتهب، ولا مختلس قطع».

سابعها: أن يطالب المسروق منه بهاله، فلو لم يطالب لم يُقطع لو ثبتت السرقة، وفي ذلك حديث صفوان بن أمية في قصة الرجل الذي سرق رداءه وكان ثمنه ثلاثين درهماً، فأخذ الرجل فأمر به ليُقطع، قال: فأتيته فقلت: أقطعته من أجل ثلاثين درهماً أنا أبيعته وأنسئه ثمنها. قال: فهلاً كان هذا قبل أن تأتيني به؟ رواه أبو داود وغيره عن صفوان بن أمية رضي الله عنه.

ثامنها: انتفاء الشبهة؛ لما تقدّم في الأثر: «ادروا الحدود بالشبهات» فلا قطع بالسرقة من مال الأب أو من مال الولد لشبهة النفقة، وكذلك الزوج والزوجة لشبهة النفقة واشتراك المال ونحو ذلك. وتثبت السرقة بالإقرار بشرط أن لا يرجع عنه بل يستمر مقراً حتى القطع، والإقرار دليل وشهادة على النفس، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ﴾ [النساء: ١٣٥]، وأما ثبوته بشهادة العدلين فيأتي في باب الشهادات، والله أعلم.

- باب حد قطع الطريق -

الغاصبين الناس بالعدوانِ	خُذْ حَدَّ قَطَاعِ الطَّرِيقِ مَفْصَلًا
فاقتلهم طَرًّا بلا ثنيانٍ	إِنْ يَقْتُلُوا مِنْ غَيْرِ مَالٍ يُوْخِذْنَ
فاقطع يدًا والرجل بالقرآنِ	أَوْ يَأْخُذُوا مَالًا وَهُمْ لَمْ يَقْتُلُوا
بالقتل والتَّصْلِيْبِ بالبرهانِ	وَالْمَالِ إِنْ أَخَذُوهُ مَعَ قَتْلِ فُقُلٍ
إِنْ لَمْ يَكُنْ قَتْلٌ وَغَصْبٌ ثَانٍ	وَالنَّفْيِ حَتَّى تَوْبَةٍ هُوَ حُكْمُهُمْ
سَقَطَتْ حُقُوقُ اللَّهِ لَا الْإِنْسَانَ	مَنْ تَابَ مِنْهُمْ قَبْلَ مَقْدَرَةٍ فَقَدْ

الشرح:

قال تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [المائدة: ٣٣].

هذا حد قطع الطريق، وهم قوم يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء أو البنيان مجاهرةً.

فإذا قتلوا ولم يأخذوا مالاً فإنهم يُقتلون، وإذا أخذوا مالاً - بلا اشتراط نصابٍ ولا حرزٍ على الأظهر خلافاً للمشهور من مذهب

أحمد- وهو ظاهر الآية وعمومها فإنهم تُقَطَّع أيديهم وأرجلهم من خلافٍ، وأما إذا قَتَلُوا وأخذوا المال فإنهم يُقَتَّلُونَ ويُصَلَّبُونَ، وأما إذا لم يقتلوا ولم يأخذوا مالاً فإنهم يُنْفَوْنَ من الأرض. وبعض أهل العلم كأبي حنيفة رحمه الله يقول: النفي من الأرض هو الحبس والسجن.

ومن تاب منهم قبل القدرة عليه سقطت حقوق الله تعالى عنه، من نفي وقطع وصلب وقتل، وأُخذ ما للآدميين من حقوق في النفس والمال إلا إذا عَفُوا عنها، وهذا كله ظاهر الآية، وقد ورد تفسيرها بذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما من أكثر من طريق كما في «الدرر المنثور»، وهذا في حق من كان منهم تحت حكمنا وأما الكافر المحارب فلا يُؤْخَذُ من ذلك بشيءٍ إجماعاً كما نبه على ذلك صاحب الإنصاف وغيره.

تنبيه: ومن صالَّ عليه صائلٌ على نفسه، أو حرَّمته، أو ماله، فله دفعه وجوباً، وإن قَتَلَهُ فهو هَذْرٌ، وإن قُتِلَ فهو شهيدٌ، وكذلك يجب دفعه عن مسلمٍ غيره سواءً بسواءٍ، لحديث «الصحيحين»: «انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً»، ولحديث أبي هريرة في «مسلم» في القتال دون المال، والأمر به، والحديث مشهور، وله شواهد عن غيره من الصحابة في الصحيح والسنن. إلا في قتال الفتنة، فلا يلزمه

الدفع عن نفسه، للحديثِ حديثِ خَبَّابِ في «مسند أحمد» - وله
شواهد - «كن عبد الله المقتول، ولا تكن عبد الله القاتل»، وهو
حديث صحيح.

- باب قتال البغاة -

ثم البغاة الخارجون تأولاً	قد ساغ مع شوك على السلطان
فعليه فرضاً أن يرأسل جمعهم	ويُزيل شُبْهَتهم بلا نكرانٍ
فإذا أبو فقتالهم متعين	كي يرجعوا لجماعة الإيمان
بل جائز أن نستعين بكافر	في حربهم لضرورة ببيان
قتل الجريح محرّم أو مُدبر	وغنيمة والسبي ممنوعان
وبحربهم لم يضمنوا ما أتلّفوا	وشهادة والحكم مقبولان

الشرح:

قال تعالى: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ [الحجرات: ٩].

الخروج على الإمام محرّم، والمقصود بالإمام: هو السلطان المسلم سواء كان على الأقطار جميعها أو على قطر منها كما في «غاية المنتهى» من تصحيح هذه السلطنة على قطر دون آخر المباح من أهل الحلّ والعقد، أو المتغلب قهراً، وفي الأحاديث التالية ما يدلّ لصحة ولاية الجميع، والأحاديث في تحريم الخروج عليه مُتواترة لما

في ذلك من المفسد العظيمة، قال في «الفروع»: ونصوص الإمام أحمد رحمه الله أن ذلك لا يحل، وأنه بدعة مخالفة للسنة، وأمره بالصبر، وأن السيف إذا وقع عمّت الفتنة، وانقطعت السبل، فتُسفك الدماء وتُستباح الأموال وتُنتهك المحارم. انتهى.

وفي «الصحيحين» حدثنا زيد بن سلام عن أبي سلام قال: قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: قلت: يا رسول الله، إنا كنا بِشَرِّ فجاء الله بِخَيْر فنحن فيه، فهل من وراء هذا الخير شَرٌّ؟ قال: «نعم»، قلت هل من وراء ذلك الشر خير؟ قال: «نعم»، قلت فهل من وراء ذلك الخير شر؟ قال: «نعم»، قلت كيف؟ قال: «يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنّون بسُنّتي، وسيقوم فيهم رجالٌ قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس» قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: «تسمع وتطيع للأمر وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، فاسمع وأطع».

وفي «صحيح البخاري»: «اسمعوا وأطيعوا وإن استُعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبه». والأحاديث كثيرة في هذا الباب.

فإذا قام جماعة من المسلمين لهم شوكة وعدد وخرجوا على السلطان فإن الواجب على السلطان مراسلتهم وإزالة شبهتهم حتى يفيئوا، وهذا من باب الإصلاح المذكور في الآية - وإن كان أصل

قيامهم وخروجهم منكراً كما تقدّم للأمر بالصبر على جور السلطان - بشرط أن يكون لهم شبهة وتأويل سائغ، أما إذا لم يكن تأويل سائغ كالخوارج، فإنهم ليسوا بغاة وأحكامهم تخالف أحكام البغاة كما قرّر ذلك في «الإنصاف» و«المغنى» و«شرح الزركشي» وغيرهم، وشيخ الإسلام ابن تيمية يلحقهم بالمرتدين والمعاندين؛ للأحاديث المتواترة في ذمهم، ومنها حديث «الصحيحين» عن عليّ رضي الله عنه وفيه: «فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجراً لمن قتلهم يوم القيامة»، وهذا الفرق يتبيّن بأمر النبي ﷺ بقتلهم وقتالهم متواتراً، وهذا ما فعله عليّ رضي الله عنه يوم النهروان مع الخوارج، وكل ذلك في «الصحيحين»، ويبيّن حديث البخاري عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ خطب الناس، فقال عن الحسن رضي الله عنه وهو بجانبه: «إن ابني هذا سيدٌ، وسيُصلح الله به بين طائفتين عظيمتين» فأثنى النبي ﷺ على الإصلاح هنا لأنها طائفة باغية، وأمر بقتل الخوارج وقتالهم ودمهم أبلغ ذمٍّ، كقوله ﷺ: «مَنْ أَبْغَضَ خَلْقَ اللَّهِ إِلَيْهِ»، و«وَلَيْنَ أَدْرَكْتُهُمْ لَأَقْتُلَنَّهَمْ قَتْلَ عَادٍ»، وهما في الصحيح. و: «شَرُّ قَتْلٍ تَحْتَ أَدِيمِ السَّمَاءِ»، عند الترمذي وأحمد وهو صحيح .

وليُعلم أنَّ قتال البغاة يكون واجبًا إذا علم السلطان أنهم سيفيئون بهذا القتال، وذلك لوجود القدرة التي يملكها السلطان وتكفي لقهرهم، أما إذا كانت الفئة الباغية كثيرةً ولا يُعلم فيئها بهذا القتال فإن الإصلاح هو المتعين؛ لأنَّ هذا هو معنى الآية؛ إذ علّلت الآية القتال بالفئة ﴿حَتَّى تَقَى إِلَى أَمْرِ اللَّهِ﴾. وهذا ملخص كلام شيخ الإسلام في هذا المقام.

ويجوز كما هو نص الإقناع الاستعانة بالكافر على حربهم للضرورة. وأما أن قتل جريحهم ومذبرهم لا يجوز، وكذلك سبهم أو غنيمتهم فلما في «مصنف» عبد الرزاق وغيره: صرخ صارخٌ لعليٍّ يوم الجمل: لا يُقتلَنَّ مدبرٌ ولا يُذَفَّف على جريح، ومن أغلق بابَه فهو آمن، ومن ألقى السلاح فهو آمن. وفي «سنن البيهقي» عن أبي أمامة رضي الله عنه: شهدتُ صَفَيْنَ، فكانوا لا يُجيزون على جريح، ولا يقتلون مولياً، ولا يسلبون قتيلاً.

وما أتلّفوه في الحرب فلا ضمان فيه لأنه بتأويل، وأثر الزهريّ الصحيح المشهور في «سنن البيهقي» قال الزهري: هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون وفيهم البديرون، فأجمعوا أنه لا يقاد أحد ولا يؤخذ مال على تأويل القرآن إلا ما وُجد بعينه.

ومشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن شهادة البغاة ماضية، وكذلك أحكام قضايتهم لا تُنقض؛ لأن لهم تأويلاً سائغاً، هذا إذا استولوا على بلد ثم زال حكمهم عنه، فإن الإمام يُمضي أحكامهم ما لم تخالف نصاً قاطعاً أو إجماعاً كأحكام أهل العدل؛ لأنهم متأولون، والله أعلم.

فائدة:

تحريم الخروج على الإمام الجائر معللٌ بالمفسدة الراجعة في الخروج على المفسدة الأقل في الصبر عليه. وبناءً على هذا التعليل فلو تُصور أن خلع هذا السلطان الجائر يكون بمفسدة أقل من جوره كان خلعه واجباً لما هو ظاهر من تعليل الأئمة في تحريم الخروج، ولكن لما اقترن خلعه والقيام عليه غالباً بالمفسدة حذر أئمة العلم من ذلك وعللوا تحذيرهم بما قدمنا، والوقوف مع ظاهر كلام الفقهاء دون التفات إلى مقاصدهم وتعليلهم ضلال مبین.

ومشهور مذهب أحمد أن السلطان وكيل عن الأمة في مصالحها، وتفسير ذلك أنه ينعزل بعزل نفسه أو بعزل الأمة له - أهل الحل والعقد - كما هو مقتضى الوكالة، ويفهم منه أيضاً جواز التوقيت في ولايته؛ لأن الوكالة تجوز مطلقة ومقيدة بزمن يحدّد، وإنما لم يذكر

الفقهاء التوقيت خصوصا في الإمامة؛ لأن العادة الجارية أن السلطان سواء بُويع أو تَغلب لا يتنحى عن السُلطة بناء على المفسدة الواقعة بذلك التنحي غالباً.

ولا يلزم الفقهاء إذا ذكروا أصلاً أن يذكروا كل أمثله؛ إذ الأصل كافٍ باستغراق الأمثلة كلها وقد قيل: وإنما لمُعانيها معانيها. فما يتباهى به الروم في زماننا من تنصيب سلطانهم أربع سنوات ثم ينظر أهل الحل والعقد في تنصيب غيره، مرجعه لما قدمنا فنفطن .

- باب حكم المرتد -

والكفرُ جحد الثابتات ضرورةً	في الشرع من فرض ومن أركان
ويكونُ قولاً مثل سبّ نبينا	والفعل مثل إهانة القرآن
أو باعتقادٍ مثل تحليل الزنا	والشكّ وهو الريبُ في الإيمان
من عالم ومُكلّفٍ مُتعمدٍ	لا جاهل أو مخطئ نسيانٍ
وليُستتب فرضاً ولكن قتله	من قبل ذلك كان دون ضمانٍ
إن تاب تقبلُ توبة وإذا أبى	فالقتل حكم الخاسر الخوان

الشرح:

الكفر: جحدُ المعلوم من الدين بالضرورة ولا إشكال في تعلق التكفير بالنصوص المعلومّة القطعية من الدين؛ لأنّ النصّ لا بُدَّ من كونه ثابتاً ثبوتاً ضرورياً كآيات القرآن والأحاديث المعلوم تواترها، وكذلك أن يكون المعنى مقطوعاً به وليس آيةً فيها أقوال ولها معانٍ، فلا بُدَّ من قطعية الثبوت والدلالة، حتى يتعلق التكفير بهذا النصّ. وأما العمل الذي يتعلق به التكفير فهو قولٌ وفعلٌ واعتقادٌ وشكٌّ، فالقول لا ينحصر، كسبِّ الله ورسوله، والقول بأنَّ الله ولداً

قال تعالى: ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ﴾ [المائدة: ٧٢ - ٧٣]
ونحو ذلك من الأقوال.

وأما الأفعال: فمثل إهانة القرآن أو الإشارة باليد إشارة معلومة
تحقيراً للشرع، ونحو ذلك.

والاعتقاد: مثل، اعتقاده حلال معلوم بالدين من الضرورة
تحريمه، كالزنا والخمر والقتل ونحوه، أو اعتقاد عدم فرض الصلاة
أو الزكاة، أو حرمة الماء والخبز المعلوم بإباحتهما من الدين ضرورة.

والشك في معلوم من الدين بالضرورة من فرض أو تحريم
ونحوه شكاً مستقراً؛ إذ لا عبرة بوساوس النفوس، فمرجع الفعل
المكفر إلى الجحد أو الإنكار، وقد يكون الجحد قولاً أو فعلاً أو
اعتقاداً أو شكاً، وذلك أن أصل الإيمان الذي نقيضه الكفر هو
التصديق والتوقير أو الإذعان والإقرار، فلذلك كان له نقيضان:
نقيض من جهة التكذيب، - والتكذيب: هو باب الكفر الأعظم
بنص القرآن، قال تعالى: ﴿كُلَّ مَا جَاءَ أُمَّةً رَسُولُهَا كَذَّبُوهُ﴾ [المؤمنون: ٤٤]

﴿كُلُّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ﴾ [ق: ١٤] ﴿إِنْ كُلُّ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ﴾
[ص: ١٤] - أو التكذيب مع العلم بصدق الرسول ﷺ، ولكن عدم
الإقرار عناداً وهوى ﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلُمًا وَعُلُوًّا فَانْظُرْ كَيْفَ
كَانَ عِقَابَ الْمُفْسِدِينَ﴾ [النمل: ١٤] وهذا كفر أئمة الكفر ورؤوسهم.

والنقيض الثاني: من جهة التوقير والإذعان، فكُفّر المستهزئين العالمين
 صدق الرسول ﷺ قال عز وجل: ﴿وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا
 نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ﴾ [التوبة: ٦٥]،
 فهو لاء كفروا مع زعمهم تصديق الرسول ﷺ، ولكن فقد التوقير
 المنافي للاستهزاء والسخرية بما علم من الشرع، والمعرض عن
 الإسلام بالكلية قد يكون كفره من هذا الباب؛ إذ لا يهّمه صدق
 الرسول ﷺ أو عدمه لعدم قيام التوقير في قلبه، فهذا تفسير أصل
 الإيمان الذي هو التصديق والإقرار والإذعان لما جاء به الرسول ﷺ
 أو ما كان معلوماً من دين الرسول ﷺ، فالمكذب كافر، والمكذب
 بلسانه مع علمه صدق الرسول ﷺ كافر، والشاك فيما جاء به
 الرسول ﷺ المرتاب كافر، والمستهزئ والساخر كافر، والمعرض
 ولو لم يكذب أو يستخف ويتهاون لما أعرض فهو كافر، ولو سمينا
 هذه الأقسام جميعها جُحوداً أو إنكاراً لكان الأمر مجرد اصطلاح لا
 يترتب عليه مهم، بخلاف من عرفه بالكذب فإن الاعتراض عليه
 وارد وصحيح؛ إذ إننا نعلم كفر من يشهد بصدق الرسول ولكنه لا
 يُقر ولا يذعن لدينه، بل يعاند أو يستكبر أو يحتقر أو يسب، وسائر
 النواقض التي ترد على تعريف الكفر بالكذب؛ إذ هو تعريف
 قاصر، وأما رَجْعُ كُلِّ أنواع التكفير إلى التكذيب ففيه تكلف وتمحُّل

غير سديد، ولذلك اخترت ما اختاره أئمة في تعريف الكفر: بأنه عدم الإيمان، والمقصود أصله الذي هو التصديق والتوقير أو الجُحود الجامع لسائر الأقسام أو الإنكار للمعلوم من الدين بالضرورة وهو كالجحود في كونه جامعاً مانعاً وما ذكرته من تعريف أصل الإيمان بالتصديق والتوقير خلاصة ما قرّره شيخ الإسلام في «الصارم المسلول».

فمن قال قولاً أو فعل فعلًا أو اعتقد اعتقادًا ونحو ذلك فكان هذا القول أو الفعل أو الاعتقاد كفرًا فلا بُدَّ من مصادمته إما تصديق الرسول ﷺ أو توقيره، أي مناقضًا لأحد الأصلين المتقدمين: التصديق أو الإذعان والتوقير والإقرار والعبارات بمعنى واحد.

فمن عبد غير الله سجودًا أو ركوعًا واستغاثه فهو مكذب لما جاءت به الرسل من صريح اختصاص الله بوحداية العبادة له، وأنه المعبود الحق فلا يعبدُ سواه.

فالشرك من باب التكذيب كما قال شيخ الإسلام في رده على البكري: كل مشرك مكذب برسول الله متنقص به وليس كل من كذب الرسول صلى الله عليه وسلم أو تنقصه يكون مشركا.

وقال أيضا: وكل أمة لا تصدق الرسل فلا تكون إلا مشركة
وكل مشرك فإنه مكذب بالرسول . اهـ
والاستهزاء والسخرية وإهانة الشرع المعلوم تُناقض التوقير
والتعظيم وهو أصل الإيمان الثاني، واعتقاد حلّ الحرام أو حرمة
الحلال من باب التكذيب، وهكذا، وقد جمعتُ كلام شيخ الإسلام
ابن تيمية كله في هذا الباب فوجدته يقوم على ثلاثة أمور، أو ثلاثة
أركان:

أولها: وصف النصّ الشرعيّ الذي يتعلق به التكفير وأنه المعلوم
من الدين بالضرورة، وجئت بنصوصه على ذلك.
ثانيها: وصف الفعل المكفّر من قول وعمل واعتقاد وشكّ
وإعراض واستهزاء، وقد فصلتُ لك قبل سطور خلاصة ذلك.
ثالثها: وصف الشخص الذي يتعلق به التكفير وهو المكلف
العالم العامد، ولخصتُ ذلك في مصنّف سمّيته: «القبس المنير من
كلام شيخ الإسلام في مسألة التكفير».

وأما أن الكُفر لا يقعُ إلا من مكلف عالم متعمّد، فالله قد رفع
الخطأ والنسيان وما استكرهت هذه الأمة عليه، وتقدم الدليل
مرارًا. والذي أخطأ من شدّة الفرح في حديث «الصحيحين» عن
أنس رضي الله عنه فقال: «اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدّة

الفرح». وكذلك الخطأ من جهة التأويل كتأويل أهل البدع الذين نطقوا بالكفر، ولم ينطق شيخ الإسلام بكفر أعيانهم حتى تقوم الحجة وتتفي الشبهة. ومن أراد مزيد فصل وتفصيل في هذه المسألة التي كانت وما زالت شبكة الخوارج يصيدون بها ضعاف العقول والقلوب، فلينظر إلى «القبس المنير» فيستنير.

وأما من ارتدَّ فإنَّ حكمه القتل، فلحديث ابن عباس رضي الله عنهما في «صحيح البخاري»: «من بدَّل دينه فاقتلوه»، وإذا تاب تاب الله عليه، ومن قتله قبل استتابته فقد قتل مهدور الدم ولا ضمان فيه، وقد وردت في استتابته آثار أخذ بها مشهور مذهب أحمد وغيره، والله الهادي.

كتاب الأطعمة

كل الطعام محلّل إلا الذي	تحريمه قد نصّه الوحيان
وهو النجاسة مثل ميت أو دم	ثم المضرّ كسُمّه ودخان
ذو النّاب والمخلاب إلا واحدًا	فاذكره وهو الضّبع بالبرهان
وحمارها الإنسيّ مع بغل فقل	والمسكرات وليس شيء ثانٍ
وجميع ما في البحر حتى ضفدع	والكلب والتمساح والسّرطان
وسواه من ضرع وزرع جائز	كزرافة والخيل والضّبّان
وتحلّ بعد طعامها من طاهر	جلالة المزروع والحيوان

الشرح:

قال تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خَنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [الأنعام: ١٤٥]، الأصل في الأطعمة الإباحة؛ لهذه الآية الصريحة وغيرها، وإنما يحرم الميتة والدّم، وسائر ذوات النّاب وهي المفترسات كلها كالأسد والنمر والهرّ وغيره بالنصّ الصريح في ذلك؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في «صحيح مسلم»: «نهى رسول الله ﷺ عن أكل كلّ ذي

نابٍ من السباع، وكلّ ذي مخلبٍ من الطير»، فيحرّم كلّ مفترسٍ بنابه، وكذلك كلّ ذي مخلبٍ من الجوارح إلا الضبع؛ لحديث جابر رضي الله عنه في «السنن» قال عبد الرحمن: قلت لجابر: الضبع صيدٌ هي؟ قال: نعم. قلت: أكلها؟ قال: نعم. قلت: أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: نعم.

وأكل الحيوان غير المفترس من آكلات العُشب ونحوه حلال إلا الحمار وما تولّد منه كالبعول، فحكمه حكمه؛ للحديث في «الصحيحين» عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أمر النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر أبا طلحة فنادى: «إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحُمُر الأهلِيّة، فإنها رجس».

وأما المسكر فقد تقدّم تحريمه في الحدود بالقرآن والسنة. وأما المضرّ كالسموم والأطعمة المتعفّنة والدخان المعروف بالتبّاك، فالقاعدة الشرعية: أن ما ثبت ضرره ثبت تحريمه. وهذا أصل تشهد له الشريعة كلها التي جاءت بجلب المصالح ودفع المفاسد والضرر، ولقوله سبحانه: ﴿وَلَا تَلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾، وأيضاً قوله: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾، وحديث «المسند» و«ابن ماجه» عن عبادة رضي الله عنه وله شواهد: «لا ضرر ولا ضرار» ثم إن جميع ما في البحر حلال على الأظهر، وهي الرواية

الثانية في المذهب حتى التمساح والسرطان وكلب البحر أو خنزير البحر؛ لصريح القرآن الكريم: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَّعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ﴾ [المائدة: ٩٦]، وحديث «السنن»: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته»، ولا يصح في استثناء شيء من البحر حديث ولا أثر ولا نظر. والمذهب يستثني التمساح والحية، وفي الرواية الثانية - وهي أظهر - حلُّهما، ثم يستثني الضفدع للنص الخاص في ذلك، فعن عبد الرحمن بن عثمان رضي الله عنه: أن طيبا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضفدع يجعلها في دواء، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها. أخرجه أبو داود وغيره، وهو قول عامة أهل العلم، خلافاً للشعبي ومالك في إباحته.

ثم ذكرت أن الجلالة وهي ما يأكل النجاسة من بهيمة الأنعام ونحوها؛ لحديث السنن عن ابن عمر رضي الله عنهما: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها»، وعن ابن عباس رضي الله عنهما في «السنن» نحوه، وألحق به في المذهب الزروع إذا سُقيت بالنجاسة، فإذا أُطعمت الجلالة من الطاهرات، وسُقيت المزروعات من الطاهرات أيضاً حلَّت، وعن ابن عمر رضي الله عنهما عند ابن أبي شيبه «أنه كان إذا أراد أكل الجلالة حبسها ثلاثاً»، فتُحبسُ الجلالة أو تُسقى طاهراً ثلاثة أيام. ومثلُ الجلالة ما يأكلُ الجيف من الطيور، كالرَّخم ونحوه، فليُعلم.

تنبيه: قولي في البيت الأول (الوحيان)، وأن السنة وحي من الله يدل له أحاديث معلومة متعددة، منها حديث: «أخبرني به جبريل أنفًا» في «صحيح البخاري»، لقوله: «إلا الدين» عندما أخبره بتكفير ذنوب الشهيد كلها. وحديث السؤال عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وقوله: «هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم»، في «صحيح مسلم»، وحديث يعلى بن أمية رضي الله عنه في العمرة، عندما سُئل: كيف يأتي الوحي النبي ﷺ، في «صحيح البخاري».

فائدة:

في المذهب تحريم ما يستخبثه العرب، وشيخ الإسلام يقول: إن قول الإمام أحمد وقدماء أصحابه: إنه لا أثر لاستخبات العرب، وأن ما لم يحرمه الشرع حلّ، وهو الأظهر. وبناءً على ذلك فكل الحشرات والديدان أو ما لا نفس له سائلة، حلالٌ، وهو القول الثاني في المذهب. ومن اضطر إلى محرّم كالميتة، واضطراره خوفه من الهلاك، حلّ له الشُّبُع والتزوّد منها في القول الثاني من المذهب، ووجب عليه الأكل بما يسدُّ رمقه في مشهور المذهب.

وجاز للمضطر أخذ طعام الغير ما لم يكن مضطراً مثله، فإن أبى
قاتله، فإن قُتِل المضطر فهو شهيد، وإن قتله صاحب الطعام ضَمِنَه،
وهذا مشهور المذهب.

- باب الذكاة -

والذبح حقٌّ خالصٌ وعبادة	لله مثل النذر والأيمانِ
هي ذبح مقدور عليه ونحره	مما يحلُّ لنا من الحيوانِ
من قاصد ذبحًا وكان مميّزًا	لا كافر والطفل والسكرانِ
وتحل من أهل الكتاب ذبائح	إلا إذا ذبحت على الأوثانِ
مع قطعهِ الحلقوم ثم مريئها	والبعضُ يكفي منهما ببيانِ
وبآلةٍ قد حُدت كالسيف لا	بمحرم كالظفر والأسنانِ
مع قولٍ بسم الله لفظًا خالصًا	لكنها سَقَطت مع النسيانِ
وذكاة أمٍّ للجنين ذكاته	واذبحه حيًّا وهو حكم ثانٍ

الشرح:

الذبح عبادة لله خالصة له، قال عز وجل: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ﴾ [الكوثر: ٢]، وهي ذبح أو نحر الحيوان المقدور عليه، وإنما تحل الذبيحة بشروطٍ أربعة:

الأول: أن يكون الذابح قاصدًا للذبح عاقلًا مميّزًا، فلا تصح ذبيحة الطفل أو السكران أو الكافر؛ لأنَّ مقصود العبادة من هؤلاء

لا يكون، وأما الكتابي فإن ذبيحته تحل؛ لقول الله عز وجل: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلٌّ لَكُمْ﴾ [المائدة: ٥]، وفي «صحيح البخاري» قال ابن عباس رضي الله عنهما: ذبائحهم. وأما ما ذبحه الكتابي على وثنٍ ونحوه فإنه لا يحل، وهو رواية عن أحمد واختيار شيخ الإسلام.

الثاني: أن يقطع الحلقوم والمريء، ويكفي قطع بعضهما؛ لقوله ﷺ في حديث «الصحيحين» عن رافع بن خديج رضي الله عنه: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر».

الثالث: أن يذبح بآلة محددة كسكين وقصب وخشب ونحوه ما لم يكن سناً أو ظفراً؛ لما تقدم من حديث رافع.

الرابع: قول (بسم الله)؛ لقوله عز وجل: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ﴾ [الأنعام: ١٢١]، وإنما سقطت سهواً كما هو مشهور المذهب؛ لأن الله رفع الخطأ والنسيان عن هذه الأمة.

وذكاة الجنين ذكاة أمه إذا خرج ميتاً؛ لحديث جابر رضي الله عنه في «سنن أبي داود»: «ذكاة الجنين ذكاة أمه»، فإذا خرج الجنين حياً فلا بُدَّ من تذكيتة، وكل ما تقدم مشهور مذهب أحمد إلا ما نبهت عليه.

كتاب الصيد

ويُباح صيدٌ وهو أفضلُ طُعمَةٍ	لمحلَّل متوحَّش حيوانٍ
من صائدٍ مثل المذكي قاصِدٍ	ووجوبُ تسميةٍ بكُلِّ أوَانٍ
وبآلةٍ قد حُدِّدت أو جارح	مُتعلِّم كالكلب والبيزان
إن تزجروا أو ترسلوا طوعاً يُجِبُّ	والصيد لم يأكل بلا روغانٍ
ولنحو صقِرٍ شرط ترك الأكل لم	يلزم وجرحُ الصيد شرط دانٍ
والصيد إن أدركته متحرِّكاً	حيّاً فذبحُ الصيد فرضٌ آنٍ

الشرح:

الصيد حلال بالكتاب والسنة وإجماع الأمة؛ لقوله عز وجل: ﴿أَحَلَّ لَكُمُ صَيْدَ الْبَحْرِ وَطَعَامَهُ، مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلْغِيَّانِ وَحَرَّمَ عَلَيْكُمُ صَيْدَ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾ [المائدة: ٩٦]، وهو أفضلُ مأْكول في مشهور المذهب، وإنما يُصَاد الحيوانُ المتوحَّش ولو كان في الأصل غير متوحَّش؛ كبعير ندٍّ ونحوه، فإن حكمه حكم المتوحَّش، لحديث رافع بن خديج رضي الله عنه في «الصحيحين» في البعير الذي ندَّ فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنْ لِهَذِهِ الْبَهَائِمِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ، فَمَا غَلَبَكُمْ فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا».

وإنما يحلُّ الصيد المقتول بأربعة شروط:

الأول: أن يكون الصائد من أهل الذكاة، وتقدّم وصفه في بابه.

الثاني: التسمية، ولا تسقط سهوًا ولا جهلاً؛ لقوله ﷺ في حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه في «الصحيحين»: «إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله عليه فكل» وفي رواية في «الصحيحين»: «فإن وجدت معه غيره فلا تأكل، فإنك إنما سميت على كلبك ولم تُسم على الآخر».

الثالث: إرسال الآلة قاصدًا، وأما ما انتفى القصد فيه فلا يحلُّ، كاسترسال الكلب بنفسه؛ لأنه احتمال أن يكون صاد لنفسه فلم يجز.

الرابع: الآلة وهي نوعان، الأول: كل محدّد يشترط فيه ما اشترط في آلة الذبح، وبندق الصيد منه فيجوز، والثاني: الجوارح؛ لقوله عز وجل: ﴿وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ [المائدة: ٤]، فيباح صيد كل جرح معلّم، وضابط التعليم أنه إذا زجر انزجر، وإذا دُعي أتى، وإذا أمسك لم يأكل؛ لقوله ﷺ في «الصحيحين» من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه: «فإن أكل فلا تأكل فأني أخاف أن يكون أمسك على نفسه». أما الصقر ونحوه من الجوارح فإنه إذا أكل لنفسه لم يضر، لقول ابن عباس رضي الله عنهما في «مصنف» عبد الرازق وغيره: إذا أكل الكلب المعلّم

فلا تأكل، أما الصقر والبازي فإنه إذا أكل أُكل؛ لأن الكلب تستطيع أن تضربه والصقر لا تستطيع.

وأما الصيد إذا أُدرِك حيًّا فلا بُد من ذبحه؛ لأن حكمه يكون مثل حكم المذكي؛ لأنه أصبح مقدورًا عليه، وهذا واضح. وما تقدم جميعه هو مشهور مذهب أحمد رحمه الله.

وقولي في النظم: (البيزان) أي: جمع بازٍ وهو الطائر المعروف. تنبيه: ما قطع من الحيوان وهو حي حرام كالميتة؛ لقوله ﷺ: «ما قطع من البهيمة وهي حية، فهو ميتة» مسند أحمد، وغيره من حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه.

كتاب الأيمان والندور

حلف اليمين محرّم لم ينعقد أو باسمه كالبرّ أو صفة له وغموسها حلف على ما قد مضى لكن إذا كانت على مُستقبل لمكلف ويكونُ حنثٌ بعدها وكذاك تحريم الحلال وقوله وعليّ حجّ إن يكن هذا كذا أو قوله إن زوجتي نشزت فقد وجميعها كانت من الأيمان ثم الذي يختاره شيخ الهدى والحنث فيها كلها كفارة	إلا برّب العرش والأكوان كحياته والعزّ والقرآن كذباً لأكل الحقّ بالبهتان طوعاً وقصدًا دون لغو لسان في نقض فعل الحلف والتركان أنا إن فعلتُ فإنني نصراني نذر اللجاج وحلقة الغضبان طلّقت بقصد المنع عن عصيان إلا الطلاق فعندنا قولان أن الطلاق كسائر الأيمان معلومة بالنص من قرآن
--	---

الشرح:

الحلفُ بغير الله مُحَرَّم؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما في «سنن أبي داود» وغيره: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك»، فلا يجوز الحلف إلا بالله أو باسم من أسمائه ﴿قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَدْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾ [الإسراء: ١١٠]، أو بصفة من صفاته ككلامه والقرآن من كلامه سبحانه، وفي حديث «الصحيحين» وهو حديث

طويل عن أبي هريرة رضي الله عنه: «أنه يبقى رجل بين الجنة والنار فيقول: يا رب اصرف وجهي عن النار، لا وعزتك لا أسألك غيرها». والـحلفُ على ماضٍ كاذباً هي اليمين الغموس في مشهور المذهب، وفي الحديث اقتران الكذب مع أكل حق المسلم بها، وفي «صحيح البخاري» عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: قلت: وما اليمينُ الغموس؟ قال: «التي يُقتطع بها مال امرئ مسلم وهو فيها كاذب». واليمين الغموس: هي التي تغمس صاحبها في النار.

والتورية في الحلف جائزة ما لم يكن ظالماً، لأن الحديث الصحيح في «صحيح مسلم»: «يمينك على ما يصدقك صاحبك»، فإذا كنت مظلوماً، أو لا ظالماً ولا مظلوماً، فإن التورية والتعريض باليمين جائز في مشهور المذهب، وصورته: أن تحلف على شيءٍ وتريدُ غيره، تورّيه على السائل.

أما اليمين على المستقبل فهي اليمين التي فيها الكفارة إذا حنث صاحبها، إذا كان الحالف مكلفاً؛ لرفع القلم عما سواه، ويكون قاصداً لليمين ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٢٥]، وفي «صحيح البخاري» عن

عائشة رضي الله عنها: أنزلت في قول الرجل: لا والله، بلى والله. ومثله المكره لعدم قصده واختياره، وكذلك الناسي، وقد تقدم حديث رفع الخطأ والنسيان والاستكراه.

وكذلك إذا حلف ظاناً صدق ما حلف عليه فتبين خلافه فهو مخطئ، فمن حلف على أمر مستقبل أن يفعله أو يتركه، ثم خالف يمينه فقد حنث، وعليه الكفارة إذا كان عامداً غير مكره.

ثم عددت الأيمان المكفرة كما فعل الحرقى ومن تبعه على ذلك: فأولها: أن يحرم حلالاً عليه، كأن يقول هذا طعام عليّ حرام أو مالي عليّ حرام، وفيه كفارة يمين إذا حنث، ودليله قوله عز وجل: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [التحریم: ١]، وفي «الصحيحين» أنها نزلت في تحريم النبي ﷺ العسل في قصته المشهورة، إلا إذا حرم الزوجة فتقدم أنه يمينٌ ظاهر وفيه كفارة الظهار.

الثاني: الحلف بالخروج من الإسلام، كقوله: إذا فعلت كذا فأنا نصراني، ففيه كفارة يمين.

الثالث: الحلف بصدقة ماله أو الحج، كقوله: إذا فعلت كذا فعليّ الحج، أو الصدقة بمالي، ففيه كفارة يمين، ويسمى اللجاج (الغضب).

الرابع: الحلف بالطلاق والعتاق، كقوله لزوجته: إذا خرجت فأنت طالق، أو عبدي حرٌّ، فمشهور المذهب أنه لا كفارة في هذا اليمين، والطلاقُ والعتقُ واقع، وأما شيخ الإسلام ومن وافقه فقال: جميع ما تقدم سبيله واحدٌ وفيه كفارة يمين، وكتبَ في ذلك مجلدات، والآثار التي وردت عن الصحابة فيمن قال: علي الحج أو الصدقة بمالي، أو أنا يهودي إن كان كذا وكذا، وما ورد عن التابعين أيضًا أن ذلك يمين وفيه كفارة يمين، كأثر أبي رافع ومولاته ليلي بنت العجماء في «موطأ» مالك و«سنن البيهقي» وغيره، وأثر أبي رافع - قالت لي مولاتي ليلي بنت العجماء: كلُّ مملوك لها حرٌّ وكلُّ مالٍ لها هدي، وهي يهودية ونصرانية إن لم تطلق أو تفرق بينك وبين امرأتك، فأفتاها حفصة وزينب ابنة أم سلمة وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم: كفري عن يمينك وخلي بين الرجل وامرأته - يشهد لما يقوله شيخ الإسلام؛ لعدم الفارق بين (عليّ الطلاق) أو (عليّ الحج والصدقة) كما يقول شيخ الإسلام، وإنما لم يعرف الصحابة والتابعون (عليّ الطلاق) فهي من الأيمان الحادثة.

وأما كفارة اليمين فمنصوصة في القرآن الكريم، فيخير بين إطعام عشرة مساكين - وتقدّم مقدار ذلك في النفقات - أو

كسوتهم أو عتق رقبة، فَمَنْ لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعةٍ في مشهور المذهب تبعاً لقراءة ابن مسعود رضي الله عنه.

واعلم أن المرجع في اليمين إلى نية الحالف أولاً، فإذا عَدِمَت النية صرنا إلى السبب الذي هيَّج اليمين، فهو القرينة في تفسير المطلوب هنا، وإذا عدم السبب صرنا إلى التعيين، فمن حلف لا يشرب هذا اللبن، فصار جنباً أو سمناً أو أي شيء آخر ولو مطبوخاً، حنث بأكل أي شيء منه هذا التعيين، فإذا عدم صرنا إلى دلالة اللفظ، وأولها الشرعية، فمن حلف أن يصلي بعد العشاء، فالدلالة الشرعية الصلاة المعروفة، والدلالة اللغوية الدعاء، فتقدم الشرعية، من حلف أنه سيطعم دابةً، فالدلالة العرفية هي ذوات الأربع، فتقدم على اللغوية التي هي كُلُّ ما دبَّ على وجه الأرض، ومنها الإنسان. فالدلالات ثلاثة: شرعية، عرفية، فلغوية، على هذا الترتيب، هذا مشهور المذهب في ذلك.

- باب النَّذر -

والنذر إن يك مطلقاً أو إن يكن	نذر اللجاج وغضبة الغضبان
أو في مباح أو بمكروه بدا	أو إن تكن في الإثم والعصيان
فجميع ذلك حكمه كفارة	فيه تكون كسائر الأيمان
وتكون واجبة بنذر آثم	أو مطلق يأتي بلا تبيان
لكن إذا نذر التبرر ناذر	كتصدق وقراءة القرآن
فوفاءه فرض وجاز بأحسن	كالكبش عن جدي من الجديان

الشرح:

قال عز وجل: ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِّنْ نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِّنْ نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهَا﴾ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴿[البقرة: ٢٧٠]﴾. النذر عبادة لا تصرف إلا لله إجماعاً، وصرفها لسواه من قبور وصالحين ونحو ذلك من أعظم المنكرات والشرك.

والنذر ستة أقسام:

الأول: أن ينذر نذراً مطلقاً، كأن يقول: لله علي نذر ولم يُسم شيئاً، فهذا فيه كفارة يمين؛ لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه في «صحيح مسلم»: «كفارة النذر كفارة يمين» وجوباً، ولا وفاء فيه.

الثاني: نذر اللجاج والغضب، وهو ما كان بقصد الحُضّ أو المنع،
مثل: عليّ الصدقة بهالي إذا حصل كذا، قاصداً منع الحصول، أو عليّ
الحجّ، وقد تقدم في كتاب الأيمان تفصيل ما يتعلق به، وهنا إما أن
يفعل أو يكفر كفارة يمين، للحديث المتقدم: «كفارة النذر كفارة
يمين» لأن هذا النذر لم يقصد به طاعة الله أصالةً أو النبي ﷺ، بل قصد
فيه الحُضّ والمنع، وقد وردت الآثار عن الصحابة والتابعين أن فيه
كفارة يمين.

الثالث: نذر المباح كأكل أو شرب ونحوه، فإما أن يفعل وإما أن
يكفر عن يمينه؛ لأنّ فيه شبهة بما قبله لانتفاء التبرر فيه.

الرابع: أن ينذر مكروهاً كطلاق ونحوه، فالمستحب أن يكفر
كفارة النذر ولا يفعله، والمقام واضح.

الخامس: أن ينذر معصيةً كشرب خمر وقطيعة رحم، فلا يجوز له
الوفاء بالنذر؛ لحديث «الصحيحين» عن ابن عمر رضي الله عنهما:
«ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه»، ولا بُدّ من الكفارة؛ لعموم
حديث: «وكفارته كفارة يمين»، رواه أصحاب السنن.

فكان خلاصة ما تقدم أن النذر إذا كان مُطلقاً أو معصيةً فإنّ فيه
كفارة يمين وجوباً ولا وفاء فيه، وأما إذا كان مباحاً أو مكروهاً، أو
نذر لججاج وغضب، فإنّ له أن يكفر أو يفعل المنذور بالتفصيل
المتقدم، وهذا كله مشهور مذهب أحمد رحمه الله.

والسادس: إذا نذر التبرّر مُطلقاً كصلاةٍ وصيام، أو معلقاً كإن شفى الله مريضى فعليّ بدنة ونحوه، فهذا يجب الوفاء فيه، وهذا هو موضوع النذر أصلاً، فإذا حصل المعلق فإنه يجب الوفاء كما لو لم يكن شرط وجوباً؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما، في «الصحيحين» وتقدم: «من نذر أن يطيع الله فليطعه»، وليعلم هنا أن مشهور المذهب إذا نذر ماله كله، فإنه يجزئه الثلث؛ لحديث كعب بن مالك رضي الله عنه وتوبته، وأنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن من توبتي أن أنخلع من مالي كله صدقة. كما في «الصحيحين». وعند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: «أنه يجزئه الثلث»، وكذلك في قصة أبي لبابة رضي الله عنه في «مسند أحمد» قال له النبي صلى الله عليه وسلم: «يجزئك منه الثلث». فمن نذر الصدقة بماله كله فإن مشهور المذهب لهما الحدين يقول بإجزاء الثلث عنه. وما تبقى من نذر البرّ فلا بد من الوفاء به.

ومن نذر أن يتصدق أو يتبرّر بعمل صالح فأتى بأفضل منه فقد أجزأه في مشهور المذهب، كمن نذر التصديق بجدي فتصدق بكبش، يشهد له حديث جابر رضي الله عنه في «سنن أبي داود» فيمن نذر صلاة بالمسجد الأقصى فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «صلها هنا؟» أي في المسجد النبوي، والله أعلم.

كتاب القضاء

إن القضاء فريضة وضرورة	في كل إقليم من البلدان
ويعيّن القاضي إمامٌ إن يكن	أو باتفاق الناس أهل الشانِ
والشرط فيه أن يكون مكلفاً	حرّاً وعدلاً ثم من ذكران
متكلماً ويكون ذا سمع وذا	بصرٍ ومجتهداً وذا برهانٍ
وبحكمه ارتفع الخلاف سوى الذي	قد خالف القطعي من برهانٍ
وليعدّلن بين الخصوم بلفظه	وبلحظه وبمدخل ومكانٍ
والحكم يحرم عند جوعٍ مفرطٍ	أو نحوه والنص في الغضبانِ

الشرح:

نصبُ القاضي فرضٌ كفايةٌ في كلِّ إقليمٍ أو بلدٍ من البلاد الإسلامية، ويعيّنه السلطانُ؛ لحاجة الناس إلى من يفصل بينهم نزاعهم، ويعقد نكاحهم ويقسم موارثهم، وهلمَّ جرّاً مما لا استغناء للخلق عنه، فإن لم يوجد السلطان فإنَّ أهل الحلِّ والعقد وهم أهل الشانِ يُعيّنون القاضي.

وشروطُ القاضي عشرة: كونه مكلفاً وهو المسلم البالغ العاقل وتقدّم دليله.

والحرية لأن العبد مشغولٌ بحقِّ السيّد.

والعدالة فلا يجوز توليةُ الفاسق، واحتجوا بقوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ [الحجرات: ٦]، فخيرُ الفاسق لا يُقبل، والقضاءُ يتضمّن إخبارًا بحكم الله، فلا بُدَّ من ظهور العدالة فيه.

والذكورة؛ لقوله ﷺ - عن أبي بكرة رضي الله عنه -: «لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة» رواه البخاري، والقضاء فيه نوع ولاية.

وأن يكون القاضي مُتكلّمًا أي ناطقًا، ودليله ظاهر؛ لأنَّ الفصل بين خصومات الناس لا يتمُّ إلا بهذا.

ومثله السمع والبصر- للقاضي حتى لا يدخل الخلل في عدل القاضي وفصله بين الخصمين.

وأن يكون مجتهدًا، وهو الذي له الأهلية والمُكنة التي يحيط بها بغالب الأحكام الشرعية، فإن لم يوجد فإنَّ كثيرًا من أهل العلم على جواز تولية المقلّد، وصاحب «الإنصاف» يقول: إنَّ العمل على ذلك من مدّة طويلة وإلا لتعطلت أحكام الناس.

وإذا حكم القاضي فإنَّ حكمه يرفع الخلاف ما لم يخالف قطعياً كنصٍّ وإجماع، فالاجتهاد لا ينقض الاجتهاد، وقد قسم أبو بكر رضي الله عنه العطاء فسوّى بين الناس ثم قضى عمر رضي الله عنه ففاضل بين الناس، وهو

في «سنن البيهقي» من طرق، وهذا إجماع من الصحابة على أن الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد في قضية مشهورة ولا يعلم لها منكر. وثم الفرض على القاضي أن يعدل بين الخصوم بلفظه فلا يميّز أحدهما على الآخر بكلامه، وبلحظه فلا يميّز بينهم بنظره، وكذلك بدخولهم ومجلسهم منه، ولا يحكم بين الخصوم وهو غضبان، وما في معنى ذلك من الجوع والعطش ونحوه من المشاغل، والأصل في ذلك حديث أبي بكرة رضي الله عنه في «الصحيحين»: «لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان». وما تقدّم جميعه مشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله.

- باب طريق الحكم وصفته -

لا تُسمع الدعوى إذا هي لم تكن	قد فصلت وتبينت ببيان
وبدون بينة تردّ ويحلفن	خصم يميناً ثم ينطلقان
وإذا أبى الخصم اليمين فإنه	يقضى عليه بدفع حقّ آن
وعلى الصبي وغائب أو ميت	صحّ ادعاء من ذوي برهان

الشرح:

إنما تُسمع الدعوى المفصلة المحرّرة، وفي «الصحيحين» عن أم سلمة رضي الله عنها قال صلى الله عليه وسلم: «إنما أقضي بنحو ما أسمع»، وقد اصطلح الناس في زمننا على ما يُسمى بالمحامي ليحرّر الدعوى، وما يتعلق بها وهو حسن، وأجره جائز ما لم يحقّ باطلاً بلسانه أو يطل حقاً. وإذا سمع القاضي الدعوى طالب بالبينة؛ لما في «صحيح مسلم» عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة فقال الحضرمي: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا غلبني على أرض لي كانت لأبي. فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها، فقال صلى الله عليه وسلم للحضرمي: «ألك بينة؟» قال: لا. قال: «فلك يمينه»، فإذا كانت البينة قضى القاضي بها وإن لم تكن ردّت اليمين على المدّعى عليه،

فإن حلف فهي له؛ إذ هي في يده، وإذا أبى المدعى عليه حلف اليمين ونكل، فإن القاضي يقضي بالحق للمدعى؛ لأن نكوله قرينة على صدق المدعي.

وقد باع ابنُ عمرَ زيدًا عبدًا، فادعى زيد أن ابنَ عمرَ كان عالمًا أن في العبد عيبًا، فأنكر ابنَ عمرَ فتحاكما إلى عثمان، فقال عثمان لابنِ عمر: احلف أنك ما علمت به عيبًا، فأبى ابنَ عمرَ، فردَّ عليه العبد. رواه البيهقي.

والدعوى على الغائب تجوز، والعمدة في ذلك حديث هند رضي الله عنها وهو في «الصحيحين» وتقدم، وفيه: إنَّ أبا سفيانَ رجلَ شحيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي فقال صلى الله عليه وسلم: «خُذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» فقضى على أبي سفيان وهو غائب، ولأن الحقوق لا تُعطل بغياب المدعى عليه، وهذا مشهور مذهب أحمد فيما تقدم جميعه.

- باب القسمة -

واقسم إذا طلب الشريك بكل ما	لا ضرر في تقسيمه ببيان
أما الذي في قسمه ضرر فذا	لا بُدَّ أن يرضى به الطرفان
ويكون في حكم المبيع فإن أبى	فالبيع ثم القسم للأثمان

الشرح:

إذا كانت القسمة لا ضرر فيها، كأن تكون الأرض واسعة أو يكون المقسوم مكيلاً أو موزوناً فهذه قسمة إجبار يلزم الشركاء أن يقسموا ما بينهم فيها، ومن أبى أجبره الحاكم، ويصح أن ينصب قاسماً بينهما وأجرته على قدر الأملاك.

وأما إذا كانت القسمة فيها ضرر كدار صغيرة فالحجة قول النبي ﷺ: «لا ضرر ولا ضرار» رواه ابن ماجه وغيره، فلا تقسم بينهما إلا برضاهما، وإذا تراضيا صحت وكانت في حكم المبيع، وإذا لم يتراضيا ودعا أحدهما شريكه للبيع أجبر على ذلك، فإذا أبى بيع عليها وقسم الثمن، وهذا مشهور مذهب أحمد في ذلك.

- باب الدعاوى والبيّنات -

وتصحُّ دعوى من يجوزُ تصرّفُ	منهُ عدا السفهاء والصبيان
وإذا ادعى شخصان عينا فلتكن	مع ذي يدٍ بيمينه وبيان
وإذا أقام البيّنات كلاهما	فلداخل نقضي بقولٍ ثانٍ
وإذا ادعى شخصان شيئاً دونها	إثبات بينةٍ ولا رُجحانٍ
فليحلفا وليأخذه كلاهما	نصفين بينهما ويقتسمان
وكذاك لو كان التساوي قائماً	في البيّنات وظاهر التبيان

الشرح:

تصحُّ دعوى جائر التصرف، وقد تقدم أنه المكلف الحرُّ الرشيد،
وإذا ادعى شخصان عينا ولا بينة لأحدهما؛ إذ إن التقديم للبينة
مطلقاً كما تقدم في حديث الحضرمي والكندي «ألك بينة؟»، فإذا لم
يكن بينة فإنها تكون لمن هي في يده مع اليمين كما تقدم أيضاً في
حديث الحضرمي والكندي.

وأما إذا تعارضت البيّنات فإننا نقدّم بيّنة الداخل، وهو القول الثاني في المذهب وقول جمهور أهل العلم، والمقصودُ بالداخل: مَنْ بيده العينُ، والخارج: المدّعي.

فإذا استوت البيّنات منهما فإن الداخل يحلف ويأخذها كما في حديث الحضر مِيّ والكندي؛ حيث إن تساوي البيّنات كانهما، وتبقى اليدُ فيحلف الداخل ويستحقّ.

فإذا استوى البيّنات والظاهر منهما أو لم يكن لأحدهما ظاهر ولا بيّنة، فإنهما يتحالفان ويتناصفانها؛ حيث لم تكن في يد أحدهما.

فإذا انعدمت البيّنات أو استوت ولم تكن العين في يد أحدهما بل في يديهما معاً فإنهما يتحالفان ويقتسمانها، واحتجّوا بحديث أبي موسى رضي الله عنه في «السنن»: أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دابة ليس لأحدهما بيّنة، فجعلها بينهما نصفين. وفي إسناده ضعف ولكن المعنى يعضّده، وهذا مشهورُ المذهب.

- باب الشهادات -

حكم الشهادة في الحقوق لمُبصر	ولسامع من دون أيِّ هوانٍ
أما التحمل فهو فرض كفايةٍ	وأداؤها فرضٌ على الأعيانِ
وشروطٌ مقبول الشهادة ستّة	عقلٌ بلوغٌ ثم نطقٌ لسانٍ
حفظ وإسلام كذاك عدالة	والعدل مَنْ في نفسه وصفانِ
فعل الفرائض واجتنابُ كبيرةٍ	ومُروءةٌ معروفة الأركانِ

الشرح:

الشهادة محرمةٌ إلا بما يعلمه الشاهد برؤيةٍ أو سماعٍ، قال عزّ وجلّ:
﴿إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ [الزخرف: ٨٦]، دون غيرهما من مدارك
العِلْم كما قال الزركشي في «شرح الخرقى» كاللمس والشمّ والذوق.
وتحمّل الشهادة في حقوق الناس فرض كفايةٍ؛ لقوله عزّ وجلّ:
﴿وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا﴾ [البقرة: ٢٨٢]، وفسّرها جماعة من السلف
بذلك، وأما الأداء فهو فرض عينٍ، قال تعالى: ﴿وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ
وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ إِيَّاهُ إِشْرَقَ قَلْبُهُ﴾ [البقرة: ٢٨٣].

وشروط من تقبل شهادته ستة:

الأول: العقل فلا تقبل شهادة مجنونٍ وقد تقدم دليل ذلك مرارًا.

الثاني: البلوغ فلا تقبل شهادة صبيٍّ.

الثالث: الكلام فلا تقبل شهادة الأخرس إلا إذا أداها بالخط فإنه يقوم مقام الكلام وتقبل.

الرابع: الحفظ فلا تقبل شهادة المغفل الذي لا يضبطها.

الخامس: الإسلام فلا تقبل شهادة كافر؛ لانتفاء عدالته، قال تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾ [الطلاق: ٢].

السادس: العدالة، وتعريفها: أداء الفرائض واجتناب الكبائر، واستعمال المروءة، لأن حدَّ الكبيرة كما هو نصُّ أحمد ومنقول عن الصحابة: ما ورد فيه وعيد في الآخرة أو حد في الدنيا، والله عزَّ وجلَّ يقول: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ [الحجرات: ٦]، والشهادة كذلك، وقوله عزَّ وجلَّ في القاذف: ﴿وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا﴾ [النور: ٤]، ويقاس عليه كلُّ مرتكب كبيرة فهو مثله. ثم المروءة وهي اجتناب الأمور الدنيئة المزرية؛ لأنها تُشعر بعدم الثقة بقوله، وذلك مثل من يتمسخر أو يرقص أو يكشف من بدنه ما جرت العادة بتغطيته، ونحو ذلك من خوارم المروءة التي تدلُّ على ما وراءها من الاستخفاف بالصدق. ومن الكبائر المداومة على الصغائر، لقوله ﷺ: «إياكم ومحقرات الذنوب فإنهنَّ يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه» في «المسند» من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه.

- موانع الشهادة -

ثم الموانع للشهادة وهي ما	قد كان فيه تهمّةُ الظنّانِ
كشهادة لأصوله وفروعه	وشهادة الزوجين بالبرهانِ
أو جالبٍ نفعاً له أو دافع	عن نفسه ضرّاً وذي عدوانِ
ثم التعصّبُ وهو شرّ بليّةٍ	للحزب أو للقوم والبلدانِ

الشرح:

الموانع للشهادة ما كان فيها ظنّ التهمّة والرّيبة، وفي «سنن أبي داود» عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه أن رسول الله ﷺ: رد شهادة الخائن، والخائنة، وذي الغمر على أخيه، ورد شهادة القانع لأهل البيت، وأجازها لغيرهم. وكذلك في «سنن أبي داود» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «لا تجوز شهادة بدويٍّ على صاحب قرية»، - ذو الغمر: صاحب الحقد-، وأما شهادة البدويّ على القرويّ فمن باب العصبيّة، والله أعلم.

والمقصود أن مشهور مذهب أحمد رحمه الله يمنع شهادة الأصول وما علوا كالأب والأم والأجداد والفروع وما نزلوا كالابن وابنه وما نزل ويحيزها عليهم، فإذا شهدوا على بعضهم البعض جاز؛

لانتفاء التهمة، وأما شهادة بعضهم لبعض فلا تجوز كما قدمنا لقوة الظنة والتهمة بكمال الشفقة بينهم، ومثلهم الزوجة لزوجها والزوج لزوجته بلا فرق، ومثلهم من كانت شهادته تجلب له نفعاً كشهادة الشريك بأن شريكه عفا عن شفيعته ونحو ذلك، أو دافع عن نفسه ضرراً بشهادته كأن يشهد المشهود عليه بجرح الشهود.

وأما ذو العدوان وهو صاحب العداوة فهو ذو الغمر، وهو الحقد وتقدم الحديث بذلك، ومثله ومن بابه المتعصب لمذهب أو بلد أو قوم، فإن التعصب يُعمي القلوب ويغشي العيون، وهو من باب شهادة الغمر؛ لأن التعصب من مظنته ومن أعظم أسبابه.

- باب أقسام المشهود به -

ولتعلمن أقسام مشهود به	منها الزناء وقد مضى بيان
وشهود تزكية الفقير ثلاثة	كي يستحق زكاة ذي الغنيان
وسواه من قودٍ ومن حدٍّ أتى	أو نحو ذلك أجزأ الرجلان
والمال يكفي فيه شخص واحد	ويمين ذي الدعوى بلا نكران
والمرأتان تجوز عن رجل هنا	في كل ما قد فات من ألوان
وكذاك تكفي امرأة لا غيرها	فيما يخص جماعة النسوان
وبجرح موضحة وما هو شبهه	يكفي الطبيب العدل ذو العرفان

الشرح:

وأقسام المشهود به أولها: الزنا، ولا بد فيه من أربعة رجال وقد تقدم ذلك مفصلاً في باب حد الزنا.

والثاني: إذا ادعى المعروف بالغنى الفقر ليأخذ من الزكاة فلا بُد من ثلاثة رجال لحديث قبصة رضي الله عنه في «صحيح مسلم» وفيه: «ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلاناً فاقة».

الثالث: القَوَد وما يوجب الحَدَّ والتعزير ونحوه فلا بُدَّ فيه من رجلين، وهذا مشهور المذهب اعتماداً على كون شهادة النساء لا تقبل في الحدود، ولكن الأظهر أن المرأتين تقوم مقام الرجل في كل موضع مما تقدّم وغيره؛ لحديث «الصحيحين»: «أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل» وهو قول بعض السلف ومذهب الظاهري، والله تعالى قد ذكر علة ذلك في قوله: ﴿أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى﴾ [البقرة: ٢٨٢]، فليس هناك من دليل ينهض في اختصاص المرأة بالشهادة على الأموال وإلغاء شهادتها على ما سواها، والله أعلم.

الرابع: المأل وما يُقصد به المال كالبيع ونحوه، فيكفي فيه رجل وامرأتان، قال عز وجل: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ [البقرة: ٢٨٢]، أو رجل ويمين المدّعي؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في «صحيح مسلم» أن النبي ﷺ: قضى بالشاهد ويمين المدّعي.

الخامس: ما لا يطلع عليه الرجال غالباً مما يتعلق بالرضاعة وبالبيكاره والحيض ونحو ذلك فتكفي فيه امرأة واحدة؛ لحديث عُبَيْة بن الحارث رضي الله عنه في «الصحيحين» أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب، قال: فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما، فذكرتُ

ذلك للنبي ﷺ فأعرض عني، قال: فتنحيت فذكرت ذلك له قال
ﷺ: «وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما؟!» فنهاه عنها. وفيه أن
النبي ﷺ أمضى شهادتها، والرجل من باب أولى كذلك.
السادس: جرح الموضحة وداء الدابة ونحو ذلك، فيقبل قول
الطبيب العدل الواحد؛ لأنه يعسر إحضار اثنين في مثل هذا المقام،
ولأن هذه الشهادة مما لا يعرفه إلا أهل الطب من الأدوية والجراح
ونحوها، فلذلك قبلت شهادة الواحد فيها إذ لم تقدر على اثنين.

- باب الشهادة على الشهادة -

إن الشهيد على الشهادة جائز	في الحق لا في الحد من إنسان
وتعذر لشهادة أصلية	وعدالة يحظى بها الطرفان
والشرط الاسترعاء أو عزو إلى	سبب كإقرار لدى سلطان

الشرح:

صورة الشهادة على الشهادة: أن يكون زيد شاهداً أن عمراً يطلب بكرة ألف درهم، فهذه شهادة زيد على ذلك، ثم إذا قال زيد لسعد: اشهد علي أنني أشهد أن عمراً يطلب بكرة ألف درهم فهذه الشهادة على الشهادة، وتجاوز في الحقوق لا في الحدود؛ لأن الحدود تُدْرَأُ بالشبهة بخلاف الحقوق، ولا بُدَّ من كون الأصل وهو زيد والفرع وهو سعد عدلين، وكذلك أن تتعذر شهادة الأصل بسبب غيبة أو موت أو مرض، ومشهور المذهب أنه يشترط أن يسترعي شاهد الأصل شاهد الفرع بأن يقول له اشهد علي أنني أشهد بكذا وكذا، أو أن يسمع الفرع الأصل يشهد عند القاضي، أو أن يسمعه يعزو شهادته إلى سبب بين فيه وجه الشهادة، وأنه بيع أو قرض ونحو ذلك، أما أن يشهد الفرع على الأصل بمجرد سماعه شهادته،

فذلك لا يصحُّ في مشهور المذهب وذكر ابن عقيل وغيره رواية
بجواز ذلك مُطلقاً باسترعاءٍ وغيره ما دام أنه قد سمعه يشهد فهو
يؤدي ما سمع ومن يأبى ذلك يقول إن الخلل وتطرّق الاحتمال
وارد فالاحتياط البطلان إلا في الصور الثلاث المذكورة في النظم
والشرح.

- باب اليمين في الدعوى -

مع فقد بينة ولا بُرهان	إنَّ اليمين على ظنينٍ منكر
إلا بحدٍّ والعبادة ثاني	في كل حقٍّ وهو نصُّ رواية
والحلف يُبرئُه بلا روغان	والحقُّ يلزم ناكلاً عن حلفه

الشرح:

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: «لو يُعطى الناس بدعواهم، لادَّعى ناس دماءَ رجالٍ وأموالهم، ولكن اليمين على المدَّعى عليه» أخرجاه في «الصحيحين».

من ادَّعى عليه بحقٍّ ولم يكن هناك بينة فإن المدَّعى عليه يحلف يميناً ويبرأ جانبه، فإذا نكل عن الحلف فإن هذه قرينة قوية على صحة دعوى المدَّعي، فإن أصرَّ على نكوله لزمه الحقُّ وثبت عليه، وإن حلف كما قدمنا برئ.

واليمينُ تشرع في كل حقٍّ إلا الحدود والعبادات فلا يستحلف فيها؛ لأنها حق الله، ولا يقضى فيها بالنكول، أما سائر الحقوق فإن مشهور مذهب أحمد يستثنى عشرة أمور لا يُستحلف المنكر فيها وهي: النكاح والطلاق والرجعة والإيلاء وأصل الرق والولاء

والاستيلاء والنسب والقَوَد والقذف، وفي رواية أخرى عدم استثناء شيءٍ، وهي أظهر وعليها يدل الحديث: «لادّعى ناس دماء رجالٍ وأمواهم» فالحديث يدل على العموم وعدم استثناء شيءٍ وهذه رواية اختارها المصنف والشارح كما قال في «الإنصاف» وقدمها في «العمدة»، وكما قدمت فإن عموم الحديث يشهد لها والله أعلم.

- باب الإقرار -

والحكمُ في إقرار من هو ناطق	باللفظ أو بإشارة الخرسانِ
ومكلفٌ يختار لم يُكره ولم	يُحجر عليه يصحّ بالبرهانِ
ويردُّ إقرار المريض لو ارث	بالمال لا لسواه من إنسانِ
أما الرجوعُ فغير مقبول سوى	حدِّ لربٍّ واسع الغفرانِ
وإذا أقرَّ بمجمل فليفسّرَن	وإذا أبى فاحبسَه للتبيانِ
وإذا المقرُّ له أبى إقراره	فليبطل الإقرارُ دونَ توانِ

الشرح:

الأصل في حجة الإقرار ولزومه قوله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ﴾ [النساء: ١٣٥]، فيصحُّ إقرار المكلف المختار غير المكره؛ لقوله ﷺ: «رفع القلم عن ثلاثة» وقد تقدم، ولا بُدَّ من كونه ناطقاً فلا يصحُّ الإقرار بالإشارة إلا من عاجز عن النطق كالأخرس، وكذلك أن يكون غير محجور عليه، فالمفلس لا يصحُّ إقراره فيما حُجر عليه من أمواله التي وقع الحجر عليها لا سوى ذلك، فلو أقرَّ في ذمته بشيء صحَّ، وتقدم الكلام على الحجر بقسميه.

ثم إن إقرار المريض سواء كان مرضه مخوفاً أو غير مخوفٍ صحيح، إلا إذا أقرَّ بمالٍ لو ارثَ فإن إقراره مُتهمٌ فيه فلا يصح، والرجوعُ في الإقرار غير مقبول إلا في الحدود الشرعية فإن المقرَّ بالزنا أو الخمر إذا رجع في إقراره قبل إقامة الحد وأثنائه فإن رجوعه مقبول، وقد تقدم حديث ما عَزَّ الأَسْلَمِي رحمته الله في ذلك، وقول النبي ﷺ: «فَهَلَا تَرَ كُتُمُوهُ».

وإذا أقرَّ بمَجْمَلٍ كأن يقول: له عليَّ شيءٌ أو حقٌّ، فإنه يلزمه تفسيره، ويقبل تفسيره بأقلِّ مَتَمَوْلٍ، فإذا أبى حُسَّ حتى يفسِّره. وإذا كَذَّبَ المقرُّ له المقرَّ بطل الإقرار، وهذا مشهور مذهب أحمد في جميع ما تقدم.

وقد ذكرتُ من المسائل ما يليقُ بهذا المختصر و المقصود منه أن يشرف الطالبُ على مهمات الفقه في كلِّ باب من أبوابه مع الدليل والتعليل ما استطعت إلى ذلك سبيلاً، وأستغفر الله العظيم من كل زلل.

والحمد لله رب العالمين

الخاتمة

وأستحسن أن أختتم هذه المنظومة بالأبيات التالية بإشارةٍ من
أخٍ في الله وأرجو أن ينفع الله بها في الدارين.

وختمت نظمي حامداً ومصلياً	أزكى الصلاة على رفيع الشأن
وأقول لما أن ختمتُ مناجياً	ربَّ الأنعام معلِّم القرآن
سبحانك اللهم إني غارقٌ	في بطن حوت دونه بحران
وشهدت أنك لي إله واحدٌ	وأنا عبيدك كاسب العصيان
وأنا الفقير إليك فقراً خالصاً	متضرعاً متذللاً الأركان
فامنن عليّ بتوبةٍ وإنابةٍ	وتبتلّ في السرِّ والإعلان
واجعل لقاك إليّ أشرف لحظةٍ	أحظى بها يا سيد الأكوان

تم بحمد الله

فہرست

الموضوع	الأبيات	الصفحة
مقدمة الطبعة الثانية		۵
تمهيد		۷
المقدمة	۱۱ - ۱ : ۱۱	۹
* كتاب الطهارة	(۱۰۶ - ۱۱)	۱۴
باب المياه	۱۷ - ۱۲ : ۶	۱۴
باب الآنية	۲۱ - ۱۸ : ۴	۱۷
باب الاستنجاء	۳۲ - ۲۲ : ۱۱	۱۹
باب السواك وسنن الوضوء	۳۷ - ۳۳ : ۵	۲۳
باب فروض الوضوء وصفته	۴۳ - ۳۸ : ۶	۲۷
باب المسح على الخفين	۵۱ - ۴۴ : ۸	۲۹
باب نواقض الوضوء	۵۹ - ۵۲ : ۸	۳۲
باب الغسل	۷۰ - ۶۰ : ۱۱	۳۵
باب التيمم	۸۱ - ۷۱ : ۱۱	۳۹
باب النجاسات	۹۴ - ۸۲ : ۱۳	۴۴
باب الحيض	۱۰۶ - ۹۵ : ۱۲	۵۲
* كتاب الصلاة	(۳۰۹ - ۱۰۷) ۱۱۱ - ۱۰۷ : ۵	۵۵
باب الأذان والإقامة	۱۲۲ - ۱۱۲ : ۱۱	۵۹
باب شروط الصلاة	۱۳۱ - ۱۲۳ : ۹	۶۴

الصفحة	الأبيات	الموضوع
٦٧	١٠ : ١٣٢ - ١٤١	باب ستر العورة
٧١	٥ : ١٤٢ - ١٤٦	باب اجتناب النجاسة
٧٤	٤ : ١٤٧ - ١٥٠	باب استقبال القبلة
٧٦	٨ : ١٥١ - ١٥٨	باب النية
٧٩	٩ : ١٥٩ - ١٦٧	باب صفة الصلاة
٨٥	٧ : ١٦٨ - ١٧٤	صفة الصلاة
٨٨	٥ : ١٧٥ - ١٧٩	فصل مكروهات الصلاة
٩١	٨ : ١٨٠ - ١٨٧	فصل أركان الصلاة
٩٥	٣ : ١٨٨ - ١٩٠	فصل واجبات الصلاة
٩٦	٦ : ١٩١ - ١٩٦	فصل مبطلات الصلاة
٩٩	١٨ : ١٩٧ - ٢١٤	باب سجود السهو
١٠٤	٨ : ٢١٥ - ٢٢٢	باب صلاة التطوع
١٠٩	٦ : ٢٢٣ - ٢٢٨	فصل
١١٢	١٣ : ٢٢٩ - ٢٤١	باب صلاة الجماعة
١١٧	٩ : ٢٤٢ - ٢٥٠	باب في الإمامة
١٢٠	٧ : ٢٥١ - ٢٥٧	فصل في الإمامة
١٢٣	٤ : ٢٥٨ - ٢٦١	باب أعذار مفارقة الجماعة
١٢٥	٣ : ٢٦٢ - ٢٦٤	باب صلاة أهل الأعذار
١٢٧	٧ : ٢٦٥ - ٢٧١	فصل صلاة المسافر
١٣١	٤ : ٢٧٢ - ٢٧٥	فصل الجمع بين الصلاتين

الصفحة	الأبيات	الموضوع
١٣٤	٢٧٧ - ٢٧٦ : ٢	باب صلاة الخوف
١٣٦	٢٩١ - ٢٧٨ : ١٤	باب صلاة الجمعة
١٤٤	٣٠١ - ٢٩٢ : ١٠	باب صلاة العيدين
١٤٩	٣٠٥ - ٣٠٢ : ٤	باب صلاة الكسوف
١٥٢	٣٠٩ - ٣٠٦ : ٤	باب صلاة الاستسقاء
١٥٦	٣٢٣ - ٣١٠ : ١٤ (٣٤٩ - ٣١٠)	* كتاب الجنائز
١٦١	٣٢٦ - ٣٢٤ : ٣	فصل في الكفن
١٦٣	٣٣٤ - ٣٢٧ : ٨	فصل في الصلاة على الميت
١٦٩	٣٤٩ - ٣٣٥ : ١٥	فصل في حمل الميت ودفنه
١٧٧	٣٥٩ - ٣٥٠ : ١٠ (٣٨٥ - ٣٥٠)	* كتاب الزكاة
١٨٢	٣٦٨ - ٣٦٠ : ٩	فصل
١٨٩	٣٧٠ - ٣٦٩ : ٢	فصل في زكاة الفطر
١٩٢	٣٧٨ - ٣٧١ : ٨	فصل في أهل الزكاة
١٩٥	٣٨٢ - ٣٧٩ : ٤	فصل
١٩٩	٣٨٥ - ٣٨٣ : ٣	فصل في صدقة التطوع
٢٠٢	٣٩٨ - ٣٨٦ : ١٣ (٤١٣ - ٣٨٦)	* كتاب الصيام
٢١٢	٤٠١ - ٣٣٩ : ٣	باب حكم القضاء
٢١٥	٤٠٧ - ٤٠٢ : ٦	باب صوم التطوع
٢١٩	٤١٣ - ٤٠٨ : ٦	باب الاعتكاف
٢٢٢	٤١٨ - ٤١٤ : ٥ (٤٧٧ - ٤١٤)	* كتاب الحج

الصفحة	الأبيات	الموضوع
٢٢٥		فصل
٢٢٨	٤٢٣ - ٤١٩ : ٥	باب المواقيت
٢٣١	٤٣٤ - ٤٢٤ : ١١	باب الإحرام ومحظوراته
٢٣٥	٤٤٢ - ٤٣٥ : ٨	فصل
٢٤٠	٤٥٧ - ٤٤٣ : ١٥	باب أركان الحج والواجبات
٢٤٨	٤٦١ - ٤٥٨ : ٤	باب الفوات والإحصار
٢٥٠	٤٦٤ - ٤٦٢ : ٣	باب العمرة
٢٥٢	٤٧٢ - ٤٦٥ : ٨	باب الأضحية
٢٥٦	٤٧٧ - ٤٣٧ : ٥	باب العقيدة
٢٥٩	٤٨٧ - ٤٧٨ : ١٠ (٤٩٨ - ٤٧٨)	* كتاب الجهاد
٢٦٤	٤٩٠ - ٤٨٨ : ٣	باب في الأسرى
٢٦٦	٤٩٤ - ٤٩١ : ٤	باب قسم الغنائم والفبيء
٢٦٩	٤٩٨ - ٤٩٥ : ٤	باب أحكام أهل الذمة
٢٧١	٥٠٢ - ٤٩٩ : ٤ (٦٧٣ - ٤٩٩)	* كتاب البيوع
٢٧٤	٥٠٥ - ٥٠٣ : ٣	فصل
٢٧٦	٥١٢ - ٥٠٦ : ٧	فصل
٢٧٩	٥١٧ - ٥١٣ : ٥	فصل
٢٨٢	٥٢١ - ٥١٨ : ٤	باب الشروط في البيع
٢٨٥	٥٢٦ - ٥٢٢ : ٥	باب الخيار
٢٨٧	٥٣٠ - ٥٢٧ : ٤	فصل

الصفحة	الأبيات	الموضوع
٢٨٩	٥ : ٥٣١ - ٥٣٥	فصل
٢٩١	٢ : ٥٣٦ - ٥٣٧	فصل
٢٩٢	٦ : ٥٣٨ - ٥٤٣	باب الربا والصرف
٢٩٦	٥ : ٥٤٤ - ٥٤٨	باب السلم
٢٩٨	٥ : ٥٤٩ - ٥٥٣	باب القرض
٣٠١	١١ : ٥٥٤ - ٥٦٤	باب الرهن
٣٠٤	٦ : ٥٦٥ - ٥٧٠	باب الضمان
٣٠٦	٣ : ٥٧١ - ٥٧٣	باب الكفالة
٣٠٧	٣ : ٥٧٤ - ٥٧٦	باب الحوالة
٣٠٨	٥ : ٥٧٧ - ٥٨١	باب الصلح
٣١٠	١١ : ٥٨٢ - ٥٩٢	باب الحجر
٣١٣	٤ : ٥٩٣ - ٥٩٦	باب الوكالة
٣١٥	٥ : ٥٩٧ - ٦٠٢	باب الشركة
٣١٨	٦ : ٦٠٣ - ٦٠٨	باب الإجارة
٣٢١	٦ : ٦٠٩ - ٦١٤	فصل
٣٢٣	٥ : ٦١٥ - ٦١٩	باب السبق
٣٢٥	٣ : ٦٢٠ - ٦٢٢	باب العارية
٣٢٧	٦ : ٦٢٣ - ٦٢٨	باب الغصب
٣٢٩	٦ : ٦٢٩ - ٦٣٤	فصل
٣٣٢	٥ : ٦٣٥ - ٦٣٩	باب الشفعة

الصفحة	الأبيات	الموضوع
٣٣٤	٦٤٣ - ٦٤٠ : ٤	باب الوديعة
٣٣٦	٦٤٩ - ٦٤٤ : ٦	باب إحياء الموات
٣٣٨	٦٥٥ - ٦٥٠ : ٦	باب الجعالة
٣٤٠	٦٦٦ - ٦٥٦ : ١١	باب اللقطة
٣٤٣	٦٧٣ - ٦٦٧ : ٧	باب اللقيط
٣٤٥	٦٨٤ - ٦٧٤ : ١١ (٧٠٤ - ٦٧٤)	* كتاب الوقف
٣٤٩	٦٩٤ - ٦٨٥ : ١٠	باب الهبة
٣٥٣	٧٠٤ - ٦٩٥ : ١٠	باب الوصية
٣٥٦	٧١٣ - ٧٠٥ : ٩ (٧٥٤ - ٧٠٥)	* كتاب الفرائض
٣٥٩	٧٢٦ - ٧١٤ : ١٣	فصل
٣٦٢	٧٣٣ - ٧٢٧ : ٧	باب العصباء
٣٦٤	٧٤١ - ٧٣٤ : ٨	باب مواريث ذوي الأرحام
٣٦٦	٧٤٨ - ٧٤٢ : ٧	باب ميراث الغرقى ونحوهم
٣٦٨	٧٥٤ - ٧٤٩ : ٦	* كتاب العتق
٣٧٠	٧٦٧ - ٧٥٥ : ١٣ (٨٠٩ - ٧٥٥)	* كتاب النكاح
٣٧٤	٧٧٦ - ٧٦٨ : ٩	فصل
٣٧٧	٧٨٢ - ٧٧٧ : ٦	باب المحرمات
٣٨٠	٧٨٧ - ٧٨٣ : ٥	باب الشروط في النكاح
٣٨٢	٧٩٣ - ٧٨٨ : ٦	باب العيوب في النكاح
٣٨٥	٧٩٧ - ٧٩٤ : ٤	باب الصداق

الموضوع	الأبيات	الصفحة
باب الوليمة	٣ : ٧٩٨ - ٨٠٠	٣٨٨
باب عشرة النساء والنشوز	٩ : ٨٠١ - ٨٠٩	٣٩٠
* كتاب الخلع	٥ : ٨١٠ - ٨١٤	٣٩٤
* كتاب الطلاق	(٨١٥ - ٨٣٥) ١٥ : ٨١٥ - ٨٢٩	٣٩٧
باب الرجعة	٦ : ٨٣٠ - ٨٣٥	٤٠٢
* كتاب الإيلاء	٦ : ٨٣٦ - ٨٤١	٤٠٥
* كتاب الظهار	١٠ : ٨٤٢ - ٨٥١	٤٠٧
* كتاب اللعان	١٠ : ٨٥٢ - ٨٦١	٤١٠
* كتاب العدة والإحداد	١١ : ٨٦٢ - ٨٧٢	٤١٤
* كتاب الرضاع	٥ : ٨٧٣ - ٨٧٧	٤٢٠
* كتاب النفقات	(٨٧٨ - ٨٩٤) ٨ : ٨٧٨ - ٨٨٥	٤٢٣
باب الحضانة	٩ : ٨٨٦ - ٨٩٤	٤٢٨
* كتاب الجنائيات	(٨٩٥ - ٩٢١) ١٦ : ٨٩٥ - ٩١٠	٤٣٢
باب الديات	١٢ : ٩١١ - ٩٢١	٤٣٨
* كتاب الحدود	(٩٢٢ - ٩٦١)	٤٤٣
باب حد الزنا	٤ : ٩٢٢ - ٩٢٥	٤٤٣
باب حد القذف	٦ : ٩٢٦ - ٩٣١	٤٤٦
باب حد المسكر	٣ : ٩٣٢ - ٩٣٤	٤٤٨
باب التعزير	٤ : ٩٣٥ - ٩٣٨	٤٥٠
باب القطع في السرقة	٥ : ٩٣٩ - ٩٤٣	٤٥٢

الصفحة	الأبيات	الموضوع
٤٥٥	٩٤٩ - ٩٤٤ : ٦	باب حد قطع الطريق
٤٥٧	٩٥٥ - ٩٥٠ : ٦	باب قتال البغاة
٤٦٣	٩٦١ - ٩٥٦ : ٦	باب حكم المرتد
٤٦٩	٩٦٨ - ٩٦٢ : ٧ (٩٧٦ - ٩٦٢)	* كتاب الأطعمة
٤٧٣	٩٧٦ - ٩٦٩ : ٨	باب الزكاة
٤٧٥	٩٨٢ - ٩٧٧ : ٦	* كتاب الصيد
٤٧٨	٩٩٣ - ٩٨٣ : ١١ (٩٩٩ - ٩٨٣)	* كتاب الإيمان والنذور
٤٨٢	٩٩٩ - ٩٩٤ : ٦	باب النذر
٤٨٥	١٠٠٦ - ١٠٠٠ : ٧ (١٠٤٧ - ١٠٠٠)	* كتاب القضاء
٤٨٨	١٠١٠ - ١٠٠٧ : ٤	باب طريق الحكم وصفته
٤٩٠	١٠١٣ - ١٠١١ : ٣	باب القسمة
٤٩١	١٠١٩ - ١٠١٤ : ٦	باب الدعاوى والبيئات
٤٩٣	١٠٢٤ - ١٠٢٠ : ٥	باب الشهادات
٤٩٥	١٠٢٨ - ١٠٢٥ : ٤	باب موانع الشهادة
٤٩٧	١٠٣٥ - ١٠٢٩ : ٧	باب أقسام المشهود به
٥٠٠	١٠٣٨ - ١٠٣٦ : ٣	باب الشهادة على الشهادة
٥٠٢	١٠٤١ - ١٠٣٩ : ٣	باب اليمين في الدعوى
٥٠٤	١٠٤٧ - ١٠٤٢ : ٦	باب الإقرار
٥٠٦	١٠٥٤ - ١٠٤٨ : ٧	الخاتمة
٥٠٧	تم بحمد الله	الفهرس